



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

A.- El requerimiento:

A fojas 1, comparece don Máximo Francisco Pavez Cantillano, don Emiliano Humberto García Bobadilla y don Pablo Andrés Toloza Fernández, todos en representación de doña Gabriela Gallardo Fuentes, doña Sonja del Río Becker, don Alfredo Vergara Catalán, don Ignacio Dülger Castillo, don Álvaro Bellolio Avaria, doña Karin Luck Urban, don Rodrigo Donoso Baeza, don Sergio Morales Méndez, don Felipe Serey Guerra, doña Edith Aedo Meza, don Víctor Valdés Landeros, doña Nicole Aguilera Ramírez, don Pedro Pablo Herreros Bajares, don Carlos Tellería Gutiérrez, don Javier Ramírez González y don Jaime (rectificado a fojas 641) González Kazazian solicitando la declaración de cesación en el cargo de Gobernador Regional de la Región Metropolitana de Santiago en contra de don Claudio Benjamín Orrego Larraín, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa, en virtud de los dispuesto del artículo 23 sexies, letra c) de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Los requirentes sostienen que la competencia del Tribunal Calificador de Elecciones para conocer del presente requerimiento se encuentra radicada en el artículo 95, inciso tercero, de la Constitución Política de la República. A su turno, señalan que el inciso cuarto del artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 establece expresamente que la causal de remoción por contravención grave a las normas sobre probidad administrativa o por notable abandono de deberes "será declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento de, a lo menos, un tercio de los consejeros regionales en ejercicio".

Agregan que los consejeros regionales se encuentran plenamente legitimados para deducir el requerimiento de autos, toda vez que el artículo 23 sexies de la referida Ley les confiere expresamente, en su calidad de consejeros regionales en ejercicio, la facultad de accionar ante este Tribunal con el objeto de solicitar la remoción del Gobernador Regional,



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

siempre que el requerimiento sea promovido por, a lo menos, un tercio de ellos.

Señalan que existe un panorama general sobre cuáles son los antecedentes que sirven de base para la presentación del requerimiento, a saber:

1. Graves hallazgos de faltas a la probidad detectados en los informes finales de auditoría de la Contraloría General de la República N°265/2024 de 16 de mayo de 2025 y N°873/2024 de 03 de junio de 2025, cuyas conclusiones sustentan la solicitud de remoción, configurándose un cuadro de desorden administrativo, falta de control e infracciones graves a la probidad, además del uso indebido de recursos públicos. Destacan que los hallazgos obtenidos de los informes de Contraloría constituyen el conjunto de antecedentes de hecho principal en orden a fundar los cargos imputados.

Respecto al primer informe, a saber, el N°265/2024, señalan que tuvo por objeto fiscalizar los recursos transferidos por el Gobierno Regional Metropolitano a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana y sus respectivas rendiciones durante el año 2023, detectándose relevantes deficiencias en la gestión y control de los recursos públicos, destacándose, entre aquellas, la aprobación de rendiciones duplicadas y triplicadas por un monto de \$1.848.631.797. Lo anterior, indican, la Contraloría lo atribuyó a la falta de supervisión de las jefaturas y fue considerado un riesgo financiero grave, instruyendo al efecto la adopción de un sumario administrativo.

Agregan que también se identificaron expedientes de rendición incompletos por más de \$857.000.000, facturas duplicadas y una factura rebajada erróneamente en un valor cien veces superior en relación a su valor real, generando una distorsión contable por decenas de millones de pesos. Asimismo, señalan que se constató el uso de planillas Excel -cuestión que expresan como carente de formalidad- para las conciliaciones bancarias y, además, la existencia de deficiencias de control interno graves, particularmente por la ausencia de manuales de procedimiento y la adecuada segregación de funciones; todo lo cual habría facilitado la comisión de irregularidades.



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Finalmente, plantean que lo establecido en este informe evidenciaría la existencia de defectos estructurales en la administración de los caudales públicos transferidos a la Corporación, por lo que una cifra superior a los \$6.700.000.000 se habrían manejado deficientemente, sin el respaldo técnico debido ni su control efectivo a cargo del Ejecutivo del Gobierno Regional.

Respecto al segundo informe, a saber, el N°873/2024, los requirentes señalan que éste fue realizado por el órgano de control, especialmente en atención al principio de prescindencia política, en el contexto de un plan de fiscalización a los Gobiernos Regionales en el periodo electoral 2024, época en la que el requerido se encontraba postulando a su reelección y que, durante la misma, habrían sido observadas diversas irregularidades, entre las cuales destacan: la contratación de un servicio de *coaching* por \$31.366.179 cuyos contenidos se habrían dirigido a la campaña de reelección del Gobernador Regional Metropolitano, la constatación de diferencias contables superiores a \$21.000.000.000 en las cuentas de transferencias del Gobierno Regional, la presencia de programas pendientes de regularización desde el año 2011, el pagos de horas extraordinarias no trabajadas efectivamente y la existencia de contrataciones directas por más de \$51.000.000 sin justificación legal.

Hacen presente que los referidos informes emanan de la Contraloría General de la República, órgano autónomo de rango constitucional, en el ejercicio de un rol fundamental en el control de legalidad de los actos de la Administración, en la especie sobre la fiscalización de los ingresos e inversión de los fondos públicos y el examen de las cuentas de quienes administran bienes fiscales. En este marco, los informes y observaciones revisten especial relevancia, por cuanto constituyen pronunciamientos técnicos y objetivos sobre el cumplimiento de la normativa por parte de las autoridades públicas y, en autos, respecto del Gobernador Regional como máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Regional. Agregan que por lo anterior y en atención a lo establecido en la Constitución Política, en su artículo 98, y el artículo 21 A





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, las conclusiones informadas en las respectivas auditorías gozarían de una presunción de objetividad y veracidad.

Señalan que los referidos informes, por el contrario, no constituyen meras opiniones o recomendaciones, sino que son el resultado de un procedimiento técnico y jurídico reglado, que comprende la planificación de la auditoría, la recopilación y análisis de antecedentes, la formulación de observaciones preliminares y la oportunidad para que las entidades fiscalizadas efectúen sus descargos y subsanen las deficiencias advertidas. Agregan que, en consecuencia, los hechos consignados en los informes invocados, al haber sido establecidos y acreditados por el órgano constitucionalmente encargado del control de la Administración, no son susceptibles de ser considerados simples alegaciones que deban probarse nuevamente, sino hechos definitivos, debiendo tenerlos este Tribunal por establecidos y acreditados. No hacerlo de este modo significaría, conforme plantean los requirentes, un desconocimiento y vulneración de la competencia constitucional de la Contraloría General de la República.

2. Que existen otros antecedentes que darían cuenta de faltas graves a los deberes de control, elusión de procedimientos en materias de compras públicas y en materia de trasposos de recursos por parte del Gobierno Regional, entre otras faltas a la probidad, y que serán incorporados en un otrosí de requerimiento.

En el Capítulo III de la presentación, a fojas 11, los requirentes anuncian los fundamentos de hecho de cada uno de los cargos imputados. Resaltan la existencia de un patrón de conducta reiterada en el tiempo y en diversos aspectos de la gestión del Gobierno Regional Metropolitano, atendido que los hechos invocados no constituyen episodios aislados ni errores administrativos puntuales sino que, por el contrario, se ven implicados en un conjunto de antecedentes, entre los que ejemplifican lo anterior el abuso del mecanismo de tratos directos en materia de compras públicas, la ejecución de convenios sin licitación con entidades vinculadas, la validación de facturas falsas y la contratación de asesorías





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

sin justificación técnica ni control institucional. De aquello concluyen la existencia de una dirección operacional organizada cuya lógica sería contraria al principio de probidad administrativa y en contravención de los deberes legales de control, destinación y legalidad del gasto, cuestión que -los requirentes alegan- habría sido realizado de manera no excepcional ni fortuita sino, por el contrario, como una práctica institucionalizada, socavando la fe pública y atentando gravemente contra el patrimonio fiscal, configurando, en consecuencia, las causales legales de remoción de la autoridad en autos.

Los hechos imputados se dividen en tres grupos: **a)** cargos referentes al uso indebido de recursos públicos con fines político electorales personales, infringiendo gravemente el principio de probidad (N°1 a N°6); **b)** cargos que se derivan del desorden administrativo, falta de control interno y perjuicio al patrimonio público, implicando un notable abandono del deber de control interno del jefe de servicio (N°7 a N°16); y **c)** cargo por falta de colaboración y transparencia del Ejecutivo Regional (N°17).

El primer grupo de imputaciones, relativas al "uso indebido de recursos públicos con fines político-electorales personales, lo que constituye una infracción grave al principio de probidad", contempla los siguientes cargos:

Cargo imputado N°1: "Contratación de coaching electoral financiado con fondos públicos (Observación N°14 del Informe N°873/2024) contraviniendo gravemente el principio de probidad administrativa".

Los requirentes señalan que en la observación N°14 del Informe N°873/2024 de la Contraloría General de la República, se constató la contratación directa de un servicio de "coaching directivo" por \$31.366.179 con el proveedor "Vera y Asociados S.A.", para un "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024". Al respecto, la auditoría habría revelado que las actividades y contenidos de este servicio se orientaron a fortalecer la imagen y la posición del Gobernador en el contexto de su campaña de reelección. En efecto, el informe señala que las sesiones de coaching incluían módulos sobre "manejo de crisis mediáticas





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

en periodos electorales" y "estrategias de comunicación para la reelección".

Esta conducta es calificada por los requirentes como una contravención al principio de prescindencia política, el que tiene prohibición expresa en el artículo 19 y, asimismo, como una infracción grave al principio de probidad administrativa regulada en el Título III de la Ley N°18.575, ambos de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y en la letra j) del artículo 24 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la que prohíbe el uso de recursos públicos para fines políticos y no institucionales en general.

Señalan que el informe de la Contraloría General de la República hizo patente una profunda discordancia entre los términos de referencia del servicio que contempla, por una parte, como fines institucionales, *"entregar herramientas que permitan constituir unidad y concordia en el equipo directivo"* o *"incrementar el potencial de liderazgo"* y, por otra, la naturaleza del servicio efectivamente prestado. Agregan que el nivel de detalle del informe confirma que la contratación no fue un error administrativo, sino un mecanismo para financiar la asesoría política y electoral para la campaña del Gobernador Regional con recursos públicos, cuyo destino legal debió ser el desarrollo de la región.

De este modo, alegan que la utilización de fondos públicos destinados al servicio de la comunidad fue desviados con un interés particular y político-electoral, lo que implicaría autónomamente una falta grave al principio de probidad y un notable abandono de deberes. Relevan la incidencia de estos hechos como potenciales delitos penales, tal y como fuera, según expresan, manifestado por la Contraloría, la que habría remitido estos antecedentes al Ministerio Público.

Esta imputación, a juicio de los requirentes, encuentra su fundamento en las minutas de las sesiones de *coaching*, las que demostrarían un enfoque manifiesto y orientado hacia un beneficio político-electoral. El planteamiento de la imputación es descrito por los requirentes en base a los siguientes puntos -incluyendo, al efecto, los cuadros incorporados por el informe de la Contraloría-:





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

- Articulación de equipos y recursos para fines electorales, a fojas 16.
- Construcción de imagen y posicionamiento del candidato (*branding* político), a fojas 17.
- Análisis del escenario político y adversarios, a fojas 19.
- Planificación y estrategia directa de la campaña electoral, a fojas 24.

Asimismo, los requirentes señalan que las declaraciones de las minutas analizadas por la Contraloría, evidenciarían elementos suficientes en los términos expresados, a saber, en palabras del requerimiento, a fojas 28: se habla de "la campaña" como horizonte inmediato, de la necesidad fortalecer el "equipo de campaña", del "monitoreo" de la "recolección de firmas" para la candidatura, de definir "el estilo de la campaña" con la meta explícita de "GANAR", y de preparar "el próximo día: campaña, campaña, campaña". Concluyen que no se estaría ante un hecho aislado, sino frente a un conjunto de actividades sostenidas en el tiempo para la utilización de recursos públicos destinados de manera clara a respaldar la candidatura del Gobernador Regional con la finalidad de beneficiarse personalmente.

En virtud de lo anterior, los requirentes afirman que existe responsabilidad personal del Gobernador, al haber utilizado recursos públicos para la contratación del *coaching*. Como situación agravante, además, los requirentes señalan que la contratación se efectuó por trato directo, lo que evidencia la responsabilidad directa del Gobernador. Esta situación pugna con el artículo 19 y 62 de la Ley N°18.575 y con el artículo 24 letra j) de la Ley N°19.175.

Cargo imputado N°2: "*Uso de redes institucionales para promoción de la imagen personal, lo que se traduce en la infracción al principio de probidad administrativa*".

Los requirentes señalan que este cargo se materializa en un patrón sostenido de utilización de plataformas comunicacionales oficiales del Gobierno Regional para potenciar la "marca política" personal del Gobernador. Fundamentan la imputación en la Observación N°9 del Informe N°873/2024, el cual, indican, habría detectado que, durante el





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

año 2024, el Gobierno Regional puso en práctica una estrategia comunicacional consistente en dar la primicia de actividades propiamente institucionales en las redes sociales del Gobernador (Twitter/@orregocl, Instagram, etc.), para posteriormente replicar la información en las cuentas oficiales del Gobierno Regional Metropolitano. De este modo, la autoridad requerida primero publicaba los anuncios y contenidos en sus redes privadas, para luego amplificar su exposición en las redes públicas. Así, alegan, la cuenta institucional del Gobierno Regional fue instrumentalizada para el *marketing* de las cuentas privadas de don Claudio Orrego Larraín, dirigiendo el tráfico y seguidores hacia éstas, empleando recursos y plataformas públicas, anteponiendo un interés particular y erosionando la confianza pública, debilitando la imagen institucional al supeditarla a la figura personal de la autoridad cuestionada.

Finalizan su argumentación señalando que otra manifestación de lo anterior, se extraería del Dictamen N°E190 de la Contraloría, de 02 de enero de 2025, referido a un episodio ocurrido el 06 de noviembre de 2023, concerniente a la realización del concurso en las redes sociales oficiales del Gobernador Regional Metropolitano, que con ocasión de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, sorteó un peluche de la mascota oficial, habiéndose, según señalan, condicionado la participación del público en que siguieran la cuenta personal del Gobernador (@orregocl), cuestión que la Contraloría habría estimado su desavenencia en el sentido de reprobar el establecimiento de vínculos en redes institucionales con cuentas personales de autoridades o que se inste a seguirlas, pues lo anterior implica *"utilizar aquellos bienes públicos para difundir medios personales de comunicación"*.

Plantean los requirentes que la práctica objetada tendría su origen en el año 2023 y no sería, por tanto, un hecho aislado, sino una conducta planificada con el fin de desviar recursos institucionales para beneficio personal, y así aumentar el número de seguidores en la cuenta privada del Gobernador con ocasión de su campaña electoral, denotando claramente intencionalidad y sistematicidad. En conclusión, el requerido habría permitido y fomentado el uso de su imagen para





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

beneficiarse electoralmente, incurriendo en responsabilidad personal y directa como Gobernador, de conformidad con los artículos 19 y 62 de la Ley N°18.575 y la letra 24 j) de la Ley N°19.175.

Cargo imputado N°3: *"Personalización indebida de la comunicación institucional lo que contraviene las normas de probidad administrativa"*.

Los requirentes señalan que la Contraloría General de la República observó la reiterada incorporación de la imagen y nombre del Gobernador en los medios oficiales del Gobierno Regional, especialmente durante el período pre-electoral. Le atribuyen los requirentes el carácter de estrategia comunicacional que desvirtuó la naturaleza informativa de la comunicación pública para transformarla en lo que conceptúan como propaganda encubierta. Agregan que el Informe N°873/2024 indica que en las noticias y comunicados difundidos por el Gobierno Regional se destacó desproporcionadamente a la autoridad requerida en 28 de 38 fotografías de noticias publicadas en septiembre del año 2024 y, además, que se observó una reiterada inclusión del nombre del Gobernador Regional en titulares de la página web institucional. Arguyen que la Contraloría consideró esta práctica como un posible uso de recursos públicos en beneficio particular y que la sistematicidad de esta práctica -especialmente *ad-portas* de las elecciones- desvirtuó el fin informativo de la comunicación propia del Gobierno Regional, tornándola en una herramienta de promoción personal.

Sostienen que la estrategia de comunicación del Gobierno Regional bajo la dirección de don Claudio Orrego Larraín tuvo dos efectos, por una parte, externamente, proyectó cada obra o gestión institucional como mérito personal del Gobernador y fortaleció su campaña, por la otra, internamente implicó una planificación deliberada, en las sesiones de *coaching*, de la construcción y posicionamiento de lo que los requirentes denominan "*marca Orrego*", utilizando todos los recursos disponibles.

Finalmente, agregan que este comportamiento importó una estrategia integral para usar de los recursos financieros y comunicacionales del Gobierno Regional al servicio de un





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

interés electoral particular, en desmedro de los fines públicos.

Cargo imputado N°4: *"Vulneración del principio de prescindencia en actos oficiales, contraviniendo gravemente el principio de probidad administrativa".*

Sitúan los requirentes los hechos que configuran este cargo en el período electoral correspondiente al mes de octubre de 2024. Señalan que, durante dicho período, en el que, además, don Claudio Orrego Larraín se encontraba fuera de funciones, el Gobernador Regional subrogante, don Manuel Gallardo Soto, utilizó instancias de actividades institucionales para mantener vigente la figura y nombre del candidato Orrego ante la ciudadanía.

Fundan lo anterior en la observación N°12 del Informe N°873/2024, que citan al efecto, e indican que, en su página 62, se establece que del examen de las publicaciones efectuadas octubre de 2024 en la cuenta oficial de Instagram del Gobierno Regional se constató la existencia de videos en 18 actividades institucionales, en las que el Gobernador subrogante mencionó a don Claudio Orrego Larraín, quien se encontraba a dicha fecha en campaña. Entre las menciones reseñadas por los requirentes incluyen: *"El Gobernador Orrego nos pidió constituir una mesa para desalojar este espacio", "El año pasado el Gobernador Orrego visitó su cuartel y se comprometió a dos cosas...", "En el desafío de recuperar la ciudad para las personas, el Gobernador Orrego nos pidió...", "A nosotros el Gobernador Orrego, quien me toca subrogar hoy día, nos pidió una misión..."*.

Estiman, así, que las menciones -que califican de activas y elogiosas- de don Claudio Orrego por parte del Gobernador subrogante implicaron una utilización de recursos públicos para favorecer su candidatura en actos institucionales, e imputan un proselitismo encubierto con recursos fiscales.

Agregan que lo anterior conforma un expediente del patrón planificado internamente por don Claudio Orrego Larraín en las sesiones de *coaching*, para su asesoría política y electoral.

Los requirentes califican lo anterior como conductas que vulneran el deber de imparcialidad y prescindencia política, transgrediendo, en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°18.575 y el artículo 28 de la Ley N°19.884,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

vulnerando gravemente el principio de probidad administrativa del artículo 62 de la Ley N°18.575 al distraer fondos públicos para fines personales de campaña electoral y, finalmente, erosionando la confianza de la ciudadanía y la legalidad electoral.

Cargo imputado N°5: *"Instrumentalización del sitio web oficial para fines personales, lo que atenta con el principio de la probidad administrativa".*

Los requirentes agregan, a lo que estiman un patrón sistemático de conductas para desviar recursos públicos atribuido a don Claudio Orrego Larraín, que en el mes de junio de 2025, en la página web oficial del Gobierno Regional, se publicó una nota titulada *"Sobre informe de la Contraloría General de la República: Gobernador Claudio Orrego descarta financiamiento con fondos públicos a su campaña"*.

Indican que la noticia no se trataría de un comunicado sobre gestión regional, sino que una defensa personal y política de la autoridad, instrumentalizando recursos públicos para su beneficio particular. Alegan que los hechos descritos fueron ejecutados inconsultamente con el Consejo Regional, lo que implicó una usurpación de la voz institucional del Gobierno Regional por parte del Ejecutivo.

Cargo imputado N°6: *"Infracción grave al principio de probidad por declaración falsa y ocultamiento de información relevante al Consejo Regional"*.

Los requirentes sostienen que la ejecución de este hecho comienza el 16 de mayo de 2025, fecha en que la Contraloría General de la República remitió al Gobernador Regional, el Informe Final de Auditoría N°265/2024, con observaciones administrativas dirigidas a la Corporación Regional. Indican que, sin perjuicio de la recepción del informe en la fecha señalada, durante la sesión plenaria del Consejo Regional de 11 de junio de 2025, el Gobernador requerido profirió una declaración falsa al ser consultado expresamente, afirmando públicamente lo siguiente: *"Cuarto, aquí varios consejeros, particularmente Republicanos, plantearon temas con respecto a la Corporación, yo lo recojo, pero, consejeros, separemos el tema del informe de la Contraloría, es más, quiero decirles que la Corporación ha sido objeto de auditorías por parte de*





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

la Contraloría ya auditó y no ha encontrado nada". Los requirentes señalan que la aseveración del Gobernador distorsionó la realidad fiscalizadora en su presencia y contravino la existencia de las observaciones del informe.

Indican que, posteriormente, tras ser requerido en una nueva sesión plenaria, el 18 de junio de 2025, la jefa de la Unidad de Control remitió vía correo electrónico, por intermedio del secretario ejecutivo del Consejo Regional, el mismo día, una copia del Informe al Consejo Regional. Lo anterior, al haber transcurrido 33 días desde la recepción del informe de Contraloría, a juicio de los requirentes, implicó que el Gobernador transgredió el artículo 24 letras ñ) y q) de la Ley N°19.175 y los artículos 6 y 7 de la Ley N°20.285.

En el segundo grupo de imputaciones, relativas a "*Desorden administrativo, falta de control interno y perjuicio al patrimonio público (notable abandono del deber de control interno como jefe de servicio)*", los requirentes describen un conjunto de 10 cargos:

Los requirentes alegan que durante la administración de don Claudio Orrego Larraín se habría configurado una grave negligencia en la gestión de los recursos públicos regionales. Indican que los hechos revelarían un notable abandono de los deberes de dirección, supervisión y control, al haber permitido la ocurrencia de irregularidades financieras y una gestión deficiente de recursos públicos con afectación del patrimonio regional.

Señalan, entre los principales antecedentes, el incremento de contrataciones directas con elusión de la licitación pública, deficiencias e ilegalidades detectadas en la Corporación Regional y la ocurrencia de un fraude asociado a la utilización de facturas falsas. Lo anterior, evidenciaría un deficiente ejercicio del deber de control jerárquico por el requerido, particularmente considerando las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República en sus labores de fiscalización. Sostienen que lo anterior es consecuencia de que tanto el Gobernador como su equipo de confianza se habrían orientado a fines electorales, en desmedro del cumplimiento de las obligaciones legales de su cargo.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Cargo imputado N°7: *"Incremento inusual de contrataciones directas bajo la gestión Orrego, lo que atenta con los principios de eficiencia y eficacia y en el abandono del deber de control interno como jefe superior del Servicio".*

Los requirentes afirman que, durante la administración del requerido, se observó un aumento explosivo en el número y monto de adquisiciones vía trato directo en los registros del sistema de compras públicas -Mercado Público-.

Agregan que, en el año 2024, el Gobierno Regional Metropolitano efectuó 222 contrataciones directas, lo que califican superior al duplo en relación con aquellas del mismo tipo correspondientes al período del año 2023, bajo el cual atribuyen un número total de 108 contrataciones directas. Lo anterior, indican, representaría un incremento de 105% entre ambos años. Además, que, desde julio del año 2021 y hasta finales del año 2024, se contabilizarían 529 contrataciones vía trato directo, lo que, estiman, equivale a un 21,3% del total de compras efectuadas por el Gobierno Regional Metropolitano en dicho período y, en consecuencia, equivalente a \$5.557.000.000.

Alegan que, la magnitud de contrataciones vía trato directo, concentradas principalmente en el periodo electoral 2024, llamó la atención de los organismos fiscalizadores, toda vez que la aludida modalidad debe ser excepcional y restrictiva. Agregan que la relajación de los procedimientos concursales conlleva un riesgo cierto de discrecionalidad en la asignación de contratos y que, dentro de los tratos se encontrarían servicios sin licitación cuestionados, tales como *coaching* con Vera y Asociados por \$31.000.000, AJEM Consultores por \$109.000.000, RIMISP por \$115.000.000, IDOM por \$46.000.000 y Pablo Martínez Castro EIRL. Indican que en algunas de estas operaciones existirían conflictos de intereses, inidoneidad técnica y desvíos de recursos hacia fines particulares.

De este modo, los requirentes estiman que el artículo 5° de la Ley N°19.886, de Bases de Contratos Administrativos y Suministro y Prestación de Servicios, el cual establece que el trato directo es un mecanismo excepcional, se habría visto transgredido en la gestión del requerido, pues se generalizó el uso del trato directo, soslayando los principios de libre





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

conurrencia e igualdad de oferentes que rigen la contratación pública.

Agregan que en su calidad de Consejeros Regionales no tienen atribuciones para calificar la causal de trato directo y que, ante la inobservancia de principios de la Ley de Compras Públicas, habiéndose generalizado el trato directo así descrito, se configura la responsabilidad directa del Gobernador requerido en materia de publicidad, transparencia, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos al impedir la libre concurrencia de distintos oferentes, particularmente en un año electoral.

Cargo imputado N°8: *"Graves falencias en la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago (Informe 265/2024 de la Contraloría General de la República). Infracción a las normas de control, eficiencia y eficacia lo que constituye un notable abandono de deberes".*

Los requirentes afirman que la Contraloría General de la República efectuó una auditoría a las transferencias realizadas por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana y las rendiciones realizadas por esta última, detectando infracciones administrativas en el uso y rendición de los fondos transferidos a dicha Corporación durante el año 2023.

Señalan que la Contraloría constató que la Corporación no presentó respaldos técnicos en proyectos financiados con recursos del Gobierno Regional, por un total de \$6.671.829.740 en el año 2023, careciendo de evidencia de la efectiva prestación de esos servicios. Además, indican que dicho órgano de control identificó registros contables duplicados y triplicados en el sistema financiero del Gobierno Regional Metropolitano, relativos a montos rendidos y aprobados, por un valor aproximado de \$1.848.631.797, habiéndose incurrido, por tanto, en fallas de control interno.

Agregan que el referido informe N°265/2024 advirtió expedientes de rendición incompletos por una suma superior a \$857.216.553, la tramitación de facturas duplicadas y errores manifiestos, como el registro de una factura por un valor cien veces superior al efectivo, metodologías informales para



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

conciliaciones bancarias, falta de segregación de funciones en los procesos financieros, entre otras debilidades. Los requirentes sostienen que lo señalado previamente da cuenta de una carencia de revisión y supervisión básica.

Agregan que, según enfatizó la Contraloría General de la República, lo anterior vulneraría principios de buena administración, consagrados en la Ley N°18.175, a saber, la eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia de la autoridad y manejo de recursos públicos. Que, por su parte, la ausencia de controles y de supervisión adecuada del requerido respecto a la Corporación y como su representante legal y presidente, implicó una falta al deber de control y, en consecuencia, el resguardo irregular del patrimonio público por un monto superior a los \$6.700.000.000, configurando un notable abandono del deber de control que la Ley le impone.

Agregan que, asimismo, se produjo un ocultamiento de información normativa necesaria para el procedimiento de compras de parte de la Corporación, pues, en dos sesiones de la Comisión de Control y Fiscalización del Consejo Regional, representantes de la Corporación negaron la existencia de un Manual de Compras anterior a la actual administración del requerido. Y que, sin embargo, las actas de directorio N°7 y N°8 del año 2017 darían cuenta que el Manual fue aprobado bajo la presidencia del entonces Intendente don Claudio Orrego Larraín, por lo que resulta inverosímil que se desconociera el documento.

Los requirentes sostienen, además, la existencia de una modificación sustancial a la regulación interna, lo que debilitó los mecanismos de control. Así, indican, el 08 de noviembre de 2022, mediante el acta de directorio N°45 y con la participación del ex colaborador del Gobernador, don Alberto Larraín Salas y doña Carolina Tohá Morales, se modificó el referido Manual de Compras con la finalidad de ampliar el umbral autorizado para realizar tratos directos, de \$10.000.000 a 1.400 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, aproximadamente \$95.000.000. Agregan que esta determinación redujo los controles internos y la supervisión respectiva, y así se transfirieron desde el Gobierno Regional Metropolitano





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

a la Corporación una suma de \$23.358.710.417 entre los años 2021 y 2024.

Enfatizan que el análisis del período 2023-2024 revelaría una concentración de compras efectuadas mediante trato directo. Que, de un total de \$3.196.000.000 adjudicados a través de 146 contratos, el 75% se concentró en 33 contratos superiores a \$20.000.000. A mayor abundamiento, 10 contratos por sobre los \$50.000.000 implicaron un total de \$1.785.000.000, lo que correspondería al 56% del total. Que, en este sentido, se destacan las adjudicaciones a las empresas Lyon Bosch por \$501.000.000, Prokart por \$217.000.000, Grupo CL por \$146.000.000 y Concorde Express por \$89.000.000.

A su vez, agregan, que, en más de 50 contratos, que estiman en un valor aproximado de \$1.600.000.000, el argumento utilizado fue *"proveedor de confianza"* u otros criterios subjetivos, lo que daría cuenta de asignaciones sin licitación formal, con fundamentos vagos y discrecionales, esto es, carentes de criterios técnicos y objetivos.

Concluyen los requirentes subrayando la presencia de un desorden administrativo generalizado, atribuyendo al jefe de servicio, don Claudio Orrego Larraín, la responsabilidad de control omitida, y, en consecuencia, la suficiencia para configurar su remoción.

Imputación N°9: *"Incumplimiento del límite legal de financiamiento a corporaciones, lo que implica una infracción legal al deber de ejercer la administración de los bienes y recursos propios del Gobierno Regional, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables"*.

Los requirentes sustentan el cargo en el punto N°26 del informe final N°265/2024 de la Contraloría General de la República, que indicó: *"En lo que concierne a lo observado en el acápite II, examen de la materia auditada, numeral 7, sobre iniciativas de la Corporación financiadas en un 100% por el GORE RM durante el año 2023, (MC), esa entidad regional deberá, en lo sucesivo, ceñirse al límite establecido en el artículo 101 de la ley N°19.175, en lo que respecta al financiamiento de las iniciativas que ejecute la Corporación"*.

De este modo, sostienen que el requerido infringió la regulación referida al financiamiento de corporaciones con





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

fondos regionales, en relación con el artículo 101 de la Ley N°19.175 que establece en su inciso quinto: *"Sin perjuicio de lo anterior, los programas y/o proyectos que ejecuten estas entidades sólo podrán ser financiados hasta en un 50% con recursos de los gobiernos regionales"*.

Agregan que, a pesar de lo establecido en la normativa, desde el año 2021 hasta la época de su presentación, el 100% de los programas ejecutados por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana habrían sido financiados íntegramente con recursos del Gobierno Regional. Por lo anterior, se habría vulnerado el artículo 24 de la Ley N°19.175 en su letra k), de manera sistemática y con graves faltas a la probidad, no habiéndose financiado la referida corporación de conformidad con la Ley y la exigencia de parcialidad ya descrita, siendo resorte y responsabilidad del requerido -especialmente en atención a que él presidía el Directorio de la Corporación- el entregar los fondos; indican los requirentes que, de este modo, el Gobernador actuó como juez y parte, al permitir, sin control, que el funcionamiento de la Corporación se ejecutara con estas falencias de límites al financiamiento.

Finalmente, señalan que la Corporación no se sometió a la normativa de compras públicas sino hasta enero del año 2025 cuando habría recién registrado actividad en el portal de compras públicas, pese a serle aplicable la Ley N°21.634 desde diciembre de 2024, situación que, estiman los requirentes, demostraría que el Gobernador consintió y perpetuó un funcionamiento y gestión en contravención de la Ley respecto de la Corporación, con un abandono del deber de resguardo del patrimonio fiscal.

Imputación N°10: *"Irregularidades en importante licitación de obra pública proyecto "Cerros de Renca" (representado por la Contraloría General de la República a través del Oficio N°E101521/2025 de 17 de junio de 2025)"*.

Los requirentes indican bajo este acápite una conducta del Gobernador negligente en el control de los recursos públicos. Refieren la existencia de una licitación denominada *"Mirador Cumbre y Sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca"*, a la que le atribuyen un grado considerable de



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

relevancia en la comunidad. Al efecto señalan que, en junio de 2025, la Contraloría General de la República, a través del oficio N°E101521/2025, denegó el trámite de toma de razón respectivo, concerniente a la resolución del Gobierno Regional Metropolitano que adjudicaba dicho contrato por no ajustarse a derecho.

Agregan que el órgano contralor fundó su decisión motivada en que la oferta adjudicada habría presentado desviaciones inadmisibles respecto de las bases de licitación, pues el monto adjudicado por 406.220,11 Unidades de Fomento (UF) excedía en un 84,58% el presupuesto oficial -este último por 220.073,33 Unidades de Fomento (UF)-, sin fundamentación técnica justificativa adecuada.

Asimismo, señalan que se habría verificado que el proponente ganador debió ser excluido, como consecuencia de haber éste modificado especificaciones técnicas del proyecto e introducido elementos no contemplados en las bases -vgr. un cierre perimetral de seguridad adicional- y que, no obstante, la Comisión Evaluadora, al no hacerlo así, vulneró el principio de estricta sujeción a las bases, transgrediendo lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 10 de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Del mismo modo, la Contraloría habría observado que la resolución de adjudicación omitió requisitos formales de carácter financiero al no indicar la distribución del pago del contrato con cargo a los presupuestos anuales, en contravención de las normas que rigen el presupuesto. Que, por lo anteriormente expuesto, la Contraloría, asimismo, habría instruido la apertura de un sumario administrativo.

Conforme a todo lo anterior, los requirentes sostienen que el proceso licitatorio debió anularse para resguardar el interés público.

Invocan el Decreto N°250 de 2004 y señalan que éste dispone que la entidad licitante deberá evaluar los antecedentes de la oferta de proveedores, rechazando aquellos que no cumplan sus requisitos. Agregan que la jurisprudencia administrativa ha señalado la sujeción estricta a las bases como principio rector tanto en el desarrollo de la licitación





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

como en su ejecución contractual, de conformidad con el dictamen N°E139152, de 2021.

Atribuyen, en conclusión, una negligencia inexcusable al Gobernador como jefe de servicio por su falta reiterada al deber de control.

Imputación N°11: *"Contrataciones directas indebidas y conflictos de interés (caso AJEM Consultores)"*.

Los requirentes señalan que en el año 2024 el Gobierno Regional Metropolitano adjudicó directamente a la consultora *AJEM. Asesores y Consultores Ltda.*, dos contratos por un total de \$109.302.180, en los meses de enero y mayo del año 2024.

Que, conforme al informe final N°873/2024 de la Contraloría General de la República, el proveedor no acreditó la experiencia ni las competencias necesarias para las actividades encargadas, las que consistían, según los requirentes en un apoyo en cierre de proyectos FNDR -Fondo Nacional de Desarrollo Regional- 6%. Que, asimismo, entre los integrantes encargados, uno tenía como profesión u oficio contador, sin experiencia en auditoría de proyectos públicos; otro, técnico en traducción bilingüe, con experiencia de cajero comercial; otro, con título técnico en gastronomía y experiencia en el reparto de gas; y, finalmente, según los requirentes, otro integrante, quien estaba en posesión del título de licenciatura media técnico-profesional y experiencia laboral de administración de un local comercial -tabaquería-. Estiman, de este modo, que el proveedor estaba falto de las aptitudes y competencias profesionales mínimas para el desempeño del servicio contratado.

Agregan en su relación la existencia de un conflicto de intereses. Indican que el propietario de AJEM, don José Solís Venegas, habría mantenido -a la fecha del requerimiento- un vínculo comercial con una funcionaria de confianza del requerido, doña Mayuri Reyes Torres.

Detallan que doña Mayuri Reyes, habría desempeñado labores de jefatura durante el periodo en que el requerido fue Intendente entre los años 2014 y 2018, para luego desempeñarse como jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional Metropolitano desde el año 2021.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Que, agregan, el año 2021, doña Mayuri Reyes constituyó una sociedad, Comercializadora Madera y Cuero MAS SpA, designando a don José Solís -dueño de AJEM- como administrador de dicha empresa.

Al respecto, y en relación con la imputación, indican que doña Mayuri Reyes firmó la solicitud que dio origen a los contratos adjudicados a AJEM, omitiendo su deber de abstención en virtud del vínculo personal y comercial con dicho proveedor, como, asimismo, el deber de declaración de intereses, y, en consecuencia, con infracción al principio de la probidad administrativa.

Concluyen que la omisión de abstención de la funcionaria doña Mayuri Reyes implica una infracción grave del deber de probidad que compromete al Gobernador don Claudio Orrego, al ser aquélla una funcionaria subordinada y de confianza, permitiendo las irregularidades y suscripciones de los contratos con AJEM.

Asimismo, indican que no se justificó el trato directo con AJEM, toda vez que no se acreditó ninguna de las causales legales previstas en el artículo 10 de la Ley N°19.886 y que, por el contrario, el servicio contratado era susceptible de ser licitado, existiendo una pluralidad de oferentes en el mercado. Del mismo modo, cuestionan la fragmentación de la contratación en dos órdenes de compra, una por \$44.770.000 de enero de 2024 y otra por \$64.530.000 de mayo de 2024, situación que califican como un posible intento de eludir controles y límites presupuestarios.

Agregan que el mentado proveedor, no habría registrado patente en la comuna de Ñuñoa, a pesar de tener domicilio, según datos de Servicio de Impuestos Internos, en Avenida Irarrázaval 2821, Torre B, oficinas 1316 y 1318, y con patente, según indican los requirentes, recién a partir del año 2025, junto con una deficitaria página web, según describe un Consejero Regional citado sin identificar.

Concluyen que la contratación cuestionada da cuenta de la negligencia con la que actuó el Gobernador Regional, quien sería directamente responsable por haber autorizado, consentido y mantenido una contratación pública que vulneró los principios de probidad, transparencia y eficiencia, al





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

privilegiar intereses personales de una colaboradora cercana por sobre la idoneidad técnica y la legalidad. Esto constituye una contravención grave a la probidad administrativa y un abandono de deberes legales de control jerárquico, conforme al artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 y al artículo 62 de la Ley N°18.575.

Imputación N°12: *"Contratación de estudios jurídicos externos prescindiendo del Consejo de Defensa del Estado"*.

Los requirentes señalan que, durante la administración del requerido, se contrató mediante trato directo a los estudios Segura & Cía. Abogados y DLA Piper Chile, para la prestación de servicios legales, sin justificaciones, en disconformidad con los procedimientos establecidos en la normativa y con exclusión de la intervención previa del Consejo de Defensa del Estado. Indican que, en virtud del Decreto Ley N°1.263 de 1975 sobre Administración Financiera del Estado, la Ley N°18.575 y la Ley N°19.886 de Compras Públicas, la contratación de asesorías jurídicas externas debe ser excepcional y estar plenamente justificada en la falta de capacidad o especialidad del personal propiamente institucional, por existencia de conflictos de intereses, etc.

Agregan que no existió informe técnico alguno que validara la decisión por alguno de estos motivos especiales, sino que se contrató directamente a estudios privados sin conocimiento ni aprobación del Consejo Regional o Comité Jurídico, con falta de transparencia, coordinación interinstitucional y afectación presupuestaria.

Al prescindir deliberadamente del conducto regular y al no justificar la contratación excepcional, se infringieron los principios de eficiencia y economicidad del gasto público, comprometiéndose fondos públicos en servicios jurídicos externos sin observar los resguardos legales.

Señalan que la inobservancia de los mecanismos legales obligatorios, sumada a la ausencia de fundamento técnico, constituye un incumplimiento deliberado del deber de control y dirección superior que le corresponde al Gobernador, conforme al artículo 23 sexies letra c) de la Ley N°19.175 y al artículo 62 de la Ley N°18.575, vulnerando gravemente el principio de probidad, pues se antepuso un interés particular de elegir





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

estudios de abogados determinados por sobre el interés general de haber utilizado los mecanismos estatales para la defensa judicial, incurriéndose en gastos adicionales sin justificación, como asimismo una contravención a los principios de eficiencia y economicidad.

Concluyen que estos hechos constituyen un abandono a los deberes de eficiencia y eficacia contemplados en el artículo 14 de la Ley N°19.175, pues se habrían comprometido recursos públicos sin los debidos resguardos legales, y el principio de juridicidad que rige la contratación pública.

Imputación N°13: *"Caso GOPA Soluciones SpA: fraude masivo por falta grave de control interno"*.

Los requirentes señalan que, entre los meses de octubre del año 2023 y diciembre del año 2024, un funcionario de la División de Presupuesto e Inversión Regional validó, abusando de su posición internamente, 61 facturas falsas emitidas por la Sociedad GOPA Soluciones SpA, por servicios que no ejecutados y sin correspondencia con proyectos del Gobierno Regional. Hacen presente que las facturas no fueron pagadas por el Gobierno Regional, habiendo sido detectado el fraude, pero que sí fueron aprobadas electrónicamente, lo cual permitió a la empresa GOPA comercializar los documentos con empresas de *factoring* y obtener un financiamiento irregular de terceros.

De este modo, GOPA habría defraudado a dos compañías financieras que adelantaron fondos sobre la base de facturas previamente aprobadas. El perjuicio patrimonial estimado ascendería a aproximadamente \$4.122.000.000, correspondiente a 29 facturas ya judicializadas. Agregan que, una de las compañías afectadas, Xepelin, habría interpuesto una querrela contra quienes resulten responsables en el Gobierno Regional, alegando un perjuicio superior a \$2.800.000.000. Que, además, otra empresa, Boreal Servicios Financieros S.A., dedujo sendas demandas civiles en contra del Gobierno Regional, por el pago de 3 facturas, las que habrían sido emitidas en febrero y marzo de 2025, por un total de \$291.000.000, las que, pese a haber sido aprobadas por el Gobierno Regional, conforme señalan los requirentes, posteriormente fueron declaradas falsas. Indican que estas acciones judiciales, notificadas en julio de 2025, darían cuenta de las consecuencias graves -jurídicas y





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

patrimoniales- derivadas del fraude vinculado a las referidas facturas.

Que, indican, de los antecedentes sería dable extraer la existencia de omisiones de control interno con carácter serio en el Gobierno Regional, las que habilitaron las condiciones para la ocurrencia del fraude. De este modo, el funcionario encargado, analista de la División de presupuesto, habría configurado un esquema fraudulento, aceptando múltiples facturas de GOPA sin que estas estuvieran vinculadas con proyectos de la institución. Agregan que el referido funcionario fue posteriormente desvinculado, el 24 de marzo del año 2025, tan pronto fue descubierta la maniobra delictiva, inclusive antes de la conclusión del sumario administrativo. Alegan que, conforme a lo declarado por el exfuncionario en este sumario, el que señalan asimismo se mantiene bajo reserva, la aprobación de las facturas requería la autorización o visado previo de sus superiores, por lo que él habría asumido que sus jefaturas revisaron los documentos, y que solamente cursó la operación, atendida la carga de trabajo y la confianza en que sería validada jerárquicamente.

Lo anteriormente expuesto, a juicio de los requirentes, demostraría deficiencias graves en los mecanismos de detección y supervisión en el Gobierno Regional, particularmente la falta de controles cruzados y, en suma, un defecto que califican de sistemático en el control interno.

Destacan la existencia de una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos por delitos tributarios como consecuencia de los hechos referidos al fraude. Que, conforme a dicha acción, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 se habrían emitido 29 facturas ficticias y 28 notas de crédito falsas asociadas a aquellas, hechos que, en principio, serían constitutivos del delito de facilitación de facturas falsas previsto en el artículo 97 N°4, inciso quinto, del Código Tributario. La querella, que se dirige contra los representantes de GOPA plantea, según implican los requirentes, la eventual intervención culposa de funcionarios públicos que, por omisión de sus deberes de control, habrían posibilitado la materialización del fraude.



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Por lo anterior, el caso GOPA evidenciaría graves deficiencias en los mecanismos de control interno del Gobierno Regional durante la administración de don Claudio Orrego. En particular, critican la aprobación de facturas correspondientes a servicios inexistentes y que no habrían sido detectadas oportunamente por los sistemas de verificación y supervisión financiera, situación que requirió la intervención de consejeros regionales y de la Contraloría General de la República para su esclarecimiento. A raíz de lo anterior, el Consejo Regional solicitó al Gobernador explicaciones y una exhaustiva auditoría interna, la que fue ejecutada y cuyo resultado habría manifestado, en el Informe N°14/2025, de 30 de mayo de 2025, deficiencias sistémicas en el registro y pago de facturas, entre ellas, falta de segregación de funciones, deficiencias en los sistemas informáticos de seguimiento/conciliación y falta de mecanismos eficaces de detección de irregularidades o facturas improcedentes. En consecuencia, la existencia de debilidades estructurales en los controles asociados a la gestión financiera del Gobierno Regional, particularmente en un ámbito susceptible de generar perjuicios patrimoniales considerables.

Agregan que, para la realización de la auditoría, se habrían presentado diversas limitaciones, toda vez que el Departamento de Finanzas del Gobierno Regional no proporcionó un registro consolidado de las facturas, sino que hizo entrega de listados incompatibles entre sí: uno que contenía 17.246 facturas aceptadas y otro que registraba 8.105 facturas pagadas, circunstancia que habría impedido efectuar un adecuado cruce de información. Señalan que, atendidas las deficiencias constatadas, no es posible descartar la existencia de casos similares no detectados, por lo que no podría sostenerse que el caso GOPA constituya un hecho aislado. Aseguran que estos antecedentes dan cuenta de las debilidades de los mecanismos de control y la necesidad de medidas correctivas. Concluyen que, en este contexto, el Gobernador Orrego, como jefe superior del servicio, habría incumplido su deber de supervigilancia, al no haber adoptado oportunamente las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de estos hechos.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Imputación N°14: "Pagos indebidos de horas extraordinarias no realizadas, atentando gravemente contra el deber de control de parte del jefe del Servicio, el Gobernador Regional".

Los requirentes señalan que el Informe N°873/2024 de la Contraloría General de la República, en su observación N°4, daría cuenta de irregularidades vinculadas a la contratación y pago de remuneraciones que ocasionaron un daño patrimonial al Estado, específicamente, relativas al pago improcedente de horas extraordinarias sin efectiva contraprestación. Indican que el referido informe examinó la situación de 3 conductores mediante distintas fuentes de información, a saber, las bitácoras de los vehículos confeccionadas por los propios conductores, los registros del sistema de control horario correspondientes a las marcaciones de entrada/salida y finalmente, los reportes del sistema GPS integrado de cada vehículo, que proporcionan antecedentes sobre su ubicación y desplazamiento. Al efecto, describen, someramente, el detalle de tres casos incluidos en el informe:

Respecto al primer conductor, indican que en marzo del año 2024 se le habrían pagado horas extraordinarias no realizadas, según el contraste con los registros GPS, que situaron el vehículo fiscal en su domicilio durante los periodos laborales. Agregan que se detectaron 15 horas y 18 minutos diurnos y 34 horas y 12 minutos nocturnos no realizados.

Respecto al segundo conductor, señalan que, durante los meses de marzo y abril del año 2024, se detectó el pago de 21 horas y 39 minutos diurnos y 19 horas y 35 minutos nocturnos pagados por horas no trabajadas.

Respecto al tercer conductor, imputan el pago de 7 horas extraordinarias correspondientes al domingo 25 de agosto de 2024, pese a que la bitácora del vehículo se encontraba en blanco y los registros GPS acreditaron que el vehículo no registró movimientos durante la jornada.

Agregan que, según publicaciones de redes sociales - Instagram- de la misma fecha, el domingo 25 de agosto de 2024, el requerido se encontraba realizando actividades de naturaleza electoral y fotografiándose con candidatos. Que la concurrencia





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de estos hechos, a saber, pago de horas extras y actividad de campaña, permitiría tener por establecido un desvío de recursos para fines políticos -en consonancia con los demás antecedentes del referido informe de Contraloría-, pues la aprobación de un pago por un servicio inexistente, en un día en que la autoridad realizaba actos de campaña, denota un indicio grave del uso de fondos públicos para fines de proselitismo.

Concluyen que, conforme a los hechos descritos y constatados por la Contraloría, se debe examinar si el jefe de servicio desplegó un nivel de diligencia adecuado para prevenir las irregularidades derivadas del pago de horas extras sin contraprestación. Que los hechos se insertan en un contexto de deficiencias en los mecanismos de control y supervisión que demostrarían un patrón sistemático de negligencia, cuya responsabilidad corresponde al requirente, quien está a cargo de velar por el adecuado uso de los recursos públicos, conforme a la Ley N°19.175.

Imputación N°15: *"Asignaciones directas de fondos a entidades vinculadas (caso RIMISP), lo que contraviene el deber de ejercer la administración de los bienes y recursos propios del gobierno regional, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables".*

Los requirentes señalan que, entre los años 2022 y 2023, el Gobierno Regional Metropolitano habría encargado, mediante convenios directos, dos estudios a la Corporación RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, por un monto total de \$115.000.000. Dichas contrataciones fueron aprobadas mediante dos órdenes de compra, la primera, en julio de 2022 por \$56.210.000 y, la segunda, en noviembre de 2023 por \$58.790.000. Precisan que los servicios habrían tenido por objeto la asesoría al Gobierno Regional en cuestiones presupuestarias y en la formulación de propuestas destinadas a incrementar su disponibilidad de recursos.

Lo anterior resulta, indican los requirentes, sería algo ajeno al giro de RIMISP, que, propiamente tendría, por su actividad propia, la organización orientada al desarrollo rural. Agregan que se habría comprobado la existencia de un vínculo familiar entre un integrante de RIMISP y un alto personero de gobierno ligado a la misma coalición política que





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

el requerido, don Miguel Crispi Serrano, cuya madre sería la cofundadora de RIMISP en el año 2010 y quien, hasta el año 2024 era la vicepresidenta de su Directorio. Lo anterior revelaría un favoritismo e influencia política en la asignación de recursos y parcialidad.

Plantean que, a pesar del cuestionado nexo familiar, los convenios suscritos con RIMISP son objetables, particularmente, atendido lo que califican como falta de pertinencia técnica e insuficiente transparencia en su contratación directa. Agregan que el referido proveedor no contaba con experiencia en asesoría presupuestaria a gobiernos subnacionales, habiéndose desarrollado en cuestiones propias de la ruralidad. De este modo, la decisión, conforme señalan los requirentes, fue discrecional, sin licitación ni convocatoria, en contravención de los principios de objetividad y eficiencia en la administración de recursos públicos, sin análisis de mercado o alternativas, por mero favoritismo político. Indican que esta falta de fundamentación demostraría, en conclusión, tráfico de influencias por lazos políticos, con indicios de conductas atentatorias de la probidad, lesionando la confianza pública, habiendo prevalecido intereses particulares por sobre el mérito objetivo y contrario al interés general.

Los hechos descritos, a juicio de los requirentes, implicarían vulneraciones del artículo 24 letra k) de la Ley N°19.175, habiendo incurrido don Claudio Orrego en responsabilidad por autorizar los convenios directos, omitido el ejercicio de un control efectivo de legalidad, mérito y objetividad, configurándose, en consecuencia, la causal de notable abandono de deberes y una contravención grave al principio de probidad administrativa.

Imputación N°16: *"Convenio con Fundación ProCultura ("Programa Quédate") - Que da lugar a malversación de fondos públicos. Notable abandono de deberes y falta grave a la probidad".*

Que, el caso de la Fundación ProCultura se presenta como una de las vertientes de mayor gravedad del denominado "caso Convenios". Señalan que los antecedentes expuestos corresponden a hechos de carácter público y notorio; que, al





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

respectivo otrosí, se acompañan enlaces de noticias relacionadas con los principales hechos vinculados a dicha investigación.

Los requirentes señalan que, en el mes de septiembre del año 2022, el Gobierno Regional Metropolitano suscribió con la fundación ProCultura un convenio por \$1.683.788.000 para la ejecución del programa "Quédate", que tenía como finalidad la prevención del suicidio adolescente y que fuera financiado en un 6% con FNDR. La referida fundación, encabezada por don Alberto Larraín Salas, de profesión psiquiatra, fue seleccionada directamente, sin previa licitación ni libre concurrencia. Indican que, por este motivo, en el período final del año 2022, Consejeros Regionales habrían exigido información con detalle y Contraloría dio curso a una investigación relativa al uso de dichos fondos públicos.

Señalan que el requerido intentó desvincularse de la decisión, alegando haber sido el Gobierno Regional "víctima de un engaño brutal por parte de ProCultura" y que, asimismo, calificó lo ocurrido de estafa. Los requirentes sostienen que tal defensa evidenció una falta absoluta de autocrítica, con la intención de evadir su responsabilidad en los hechos, a saber, un déficit de control del Gobierno Regional en la transferencia de los recursos y posterior distracción de los mismos.

Agregan que de la fiscalización por parte de la Contraloría se develaron antecedentes sobre el deficiente manejo de los fondos, detallando entre ellos:

1) Falta de idoneidad y pertinencia de la entidad seleccionada: Indican que la fundación no contaba con experiencia previa acreditada en programas de salud pública ni en materia de prevención del suicidio juvenil -ámbitos especializados-. Así, su selección por tratativa directa, sin fundamento técnico ni concurso público, contravino las reglas de las asignaciones directas e igualdad de oportunidad para eventuales competidores.

2) Vínculos personales con la autoridad regional: Señalan que, a pocos meses de firmar el convenio, el Gobernador Regional incorporó al director de ProCultura, don Alberto Larraín Salas, como integrante del directorio de la Corporación





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de Desarrollo Regional y Turismo, para luego transferir a la referida fundación ingentes sumas de dinero. Indican que este vínculo daría cuenta de una completa falta de imparcialidad; reprochan así que el Gobernador debió abstenerse de favorecer a una entidad cuyo director era colaborador suyo en un consejo asesor. Agregan que, posteriormente, el Gobierno Regional Metropolitano habría contratado a funcionarios y exdirectivos de la Fundación ProCultura, en particular relevan el caso de doña María Gómez, quien, según señalan los requirentes, habría firmado el respectivo contrato en representación de la fundación ProCultura, y luego fue incorporado como funcionaria al Gobierno Regional Metropolitano.

3) Desvío de fondos y posible malversación: Indican que, conforme a los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, la fundación no habría destinado los recursos recibidos exclusivamente en la ejecución del programa, sino que, en contravención de las cláusulas expresas del convenio, el mismo día en que el Gobierno Regional transfirió la suma de \$1.683.788.00 a la cuenta de la fundación, ésta habría invertido la totalidad en un fondo mutuo. Asimismo, se habrían efectuado pagos a personas naturales con cargo a dichos recursos, incluyendo un contrato de prestación de servicios por \$24.000.0000. Además, se habría constatado que dos trabajadoras de la fundación fueron remuneradas con recursos provenientes del financiamiento al proyecto "Quédate".

4) Falta de rendición de la mayor parte de los recursos: Los requirentes señalan que, en virtud del informe de la Contraloría General de la República, y dados los datos aportados por Fiscalía, existiría un monto superior a \$1.010.0000.000 sin respaldo en la rendición de cuentas. Es decir, que más del 60% del dinero transferido a la fundación no habría sido correspondientemente justificado en gastos del programa. Asimismo, agregan que la investigación penal habría revelado la distracción definitiva de dichos fondos desde la cuenta bancaria de la fundación. Por lo anterior, atribuyen un desvío o pérdida irreparable de fondos públicos, con caracteres de fraude al fisco y malversación.

5) Finalmente, los requirentes señalan que se habría detectado otro vínculo entre el Gobierno Regional y personas





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

relacionadas a ProCultura, incluso con posterioridad a la querrella interpuesta por el Gobernador Regional. En efecto, detallan que, transcurrido un mes de la mencionada querrella interpuesta por don Claudio Orrego, con fecha 18 de junio de 2024, mediante Resolución Exenta N°1084, se habría autorizado un nuevo trato directo por \$16.600.000 con la Consultora Pablo Martínez Castro E.I.R.L., cuyo titular se habría desempeñado como sociólogo en el programa "Quédate" y como ex funcionario de la fundación ProCultura, quien figuraría como testigo en la causa penal del caso. Lo anterior, alegan los requirentes, permitiría concluir una continuidad de vínculos personales y decisiones discrecionales en la asignación de los recursos, comprometiendo la imparcialidad, diligencia y criterio del requerido en la gestión de los recursos públicos.

Concluyen que los hechos descritos constituyen, simultáneamente y en conjunto, un incumplimiento grave de los deberes de probidad, transparencia, eficacia y control o supervigilancia, con infracción de los artículos 36 de la Ley N°19.175 y 62 de la Ley N°18.575, por parte don Claudio Orrego, quien no adoptó las medidas necesarias para resguardar el patrimonio público, destinándolo a finalidades ajenas a su ámbito de atribuciones, sin mediar licitación pública ni justificación técnica de idoneidad, de forma discrecional, recayendo enteramente en su persona la responsabilidad al no haber participado el Consejo Regional en la ejecución del convenio cuestionado; configurándose, en consecuencia, una contravención grave al principio de probidad y un notable abandono de deberes por parte del Gobernador Regional.

El tercer grupo radica en la falta de colaboración y transparencia del Ejecutivo Regional. En este acápite se añade el siguiente cargo:

Imputación N°17: *"El Gobernador Claudio Orrego no cumple el deber de dar acceso a la información pública".*

Los requirentes imputan al Gobernador Regional el incumplimiento de sus deberes de transparencia, señalando que éste habría dificultado el acceso del Consejo Regional a información requerida en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

En particular, señalan que, en sesión plenaria extraordinaria de 15 de mayo de 2025, la bancada UDI-SP habría formulado consultas relativas al convenio celebrado con la fundación ProCultura, referidas a su origen, modalidad de contratación, determinación del monto de \$1.683.000.000, existencia de informes técnicos y evaluaciones económicas, conflictos de intereses, pagos irregulares y mecanismos de control. Dichas consultas habrían sido reiteradas, con posterioridad, mediante oficio.

Precisan que, la respuesta, remitida el 27 de junio de 2025, no habría abordado las materias consultadas ni acompañado los antecedentes técnicos, económicos y administrativos solicitados, limitándose a señalar que las respuestas se encontraban contenidas en el acta de la sesión respectiva, indicando las páginas correspondientes.

Por lo anterior, sostienen que dicha actuación habría dificultado el ejercicio de la función fiscalizadora del Consejo Regional y comprometido el principio de transparencia de la función pública, invocando una contravención de los artículos 4 y 5 de la Ley N°20.285, relativos al deber de facilitar el acceso a la información pública y al carácter público de los actos, resoluciones y antecedentes que les sirven de fundamento.

Los requirentes concluyen que los hechos expuestos revelarían un patrón reiterado de conductas y omisiones atribuibles a don Claudio Orrego Larraín, en su calidad de Gobernador Regional, quien antepuso sus intereses privados o político electorales por sobre el interés general, permitiendo la comisión de ilícitos, afectando gravemente el patrimonio público, configurándose la hipótesis de faltas graves a la probidad y el notable abandono de deberes, haciendo procedente su cesación en el cargo.

Que las normas aplicables para que el Tribunal Calificador de Elecciones conozca y resuelva del requerimiento se encuentran dadas por los artículos 13, 14, 23, 23 sexies, 24, y 27 de la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la Ley N°21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País; los artículos





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

19, 11, 31, 52, 61 y 62 la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

Invocan asimismo las sentencias de este Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones, roles N°37-2023 relativo a requerimiento de remoción de Gobernadora Regional de la Región de Coquimbo, N°149-123(sic), N°191-2024 relativo a requerimiento de remoción de Alcalde de la comuna de Rancagua, N°353-2022 relativo a requerimiento de remoción de Alcalde de la comuna de Ovalle, y N°20-2020(sic).

Que, por estos antecedentes y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 sexies letra c) de la Ley N°19.175, lo dispuesto en los artículos 8 y 98 de la Constitución Política de la República, Ley N°18.575, Ley N°18.695, Ley N°19.886 y demás normas citadas, solicitan tener por interpuesto el requerimiento de cesación en el cargo del Gobernador Regional Metropolitano de Santiago, don Claudio Benjamín Orrego Larraín, acogerlo a tramitación, declarar que ha lugar y acogerlo íntegramente, disponiendo el cese del Gobernador Regional en su cargo, con todas las consecuencias legales pertinentes y con expresa condena en costas.

Los requirentes acompañaron los siguientes documentos: **1.** Certificado que da cuenta de los Consejeros Regionales en ejercicio; **2.** Informe Final de Auditoría N°265/2024 (Contraloría General de la República) - Emitido el 16 de mayo de 2025; **3.** Informe Final de Auditoría N°873/2024 (Contraloría General de la República) - Emitido el 3 de junio de 2025; **4.** Oficio N°E101521/2025 de 17 de junio de 2025, **5.** Orden de Compra N°1260-111-TD25, de 20 de mayo de 2025, para asesoría jurídica en defensa constitucional y representación ante la Corte Suprema recaída en el Estudio DLA Piper; **6.** Informe N°14/2025 del 30 de mayo del 2025 del Gobierno Regional que confirmó fallas sistémicas en el proceso de registro y pago de facturas del Gobierno Regional denominado "auditoría de aseguramiento al proceso de pago del programa 02, inversión regional, subtítulo 21"; **7.** Querella por delitos tributarios (ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago) presentado por el Servicio de Impuestos Internos; **8.** Denuncia a la Contraloría General de la República con fecha 07 de julio de 2025, a través de la cual un grupo de Consejeros Regionales requirió un





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

pronunciamiento a la Contraloría General por el caso RIMISP que fue recibido con el folio E83350-2025B; **9.** Para los efectos de la imputación del cargo 16, referido a ProCultura acompañan 16 links de noticias; **10.** Para efectos de la imputación del cargo 17, se adjunta el correo de respuesta de 27 de junio de 2025 de parte de doña Lorena Pohl Pohl a los correos de los Consejeros Regionales; **11.** Acta Sesión Plenaria N°11 de 11 de junio de 2025; **12.** Correo electrónico de 18 de junio de 2025 dirigido a los Consejeros Regionales por el cual se acompaña Informe Final de Auditoría N°265/2024; **13.** Acta N°45 del Directorio de la Corporación, de 8 de noviembre de 2022; **14.** Acta N°8 del Directorio de la Corporación, de 9 de agosto de 2017; **15.** Acta N°7 del Directorio de la Corporación, de 06 de julio de 2017; **16.** Manual de Procedimiento de Compra de la Corporación, aprobada por el Directorio el 9 de agosto de 2017; **17.** Acta Comisión de Control de Gestión 12 de mayo de 2025; **18.** Acta Comisión de Control de Gestión 26 de mayo de 2025.

B.- La tramitación:

A fojas 617, el Tribunal dispuso dar cuenta de la presentación de fojas 1.

A fojas 618 el Tribunal dispuso que, previo a proveer el requerimiento, se ratificara personalmente por los consejeros regionales requirentes la presentación de fojas 1.

A fojas 619, don Ciro Colombara López y don Aldo Díaz Canales, abogados en representación convencional de don Claudio Orrego Larraín, asumieron el patrocinio y poder. Acompañaron escritura pública de mandato judicial y señalaron datos de contacto.

A fojas 625, los referidos abogados, dedujeron recurso de reposición en contra de la resolución de fojas 618, solicitando que se tuviera por no interpuesto el requerimiento, para todos los efectos legales. Fundamentan su impugnación indicando que, en el requerimiento de autos no comparecieron quienes supuestamente son los requirentes, sino que un grupo de abogados sin personería alguna para representarlos (falta de legitimación). Agregan que el requerimiento de autos fue deducido por personas que carecían de representación y que, en cualquier caso, carecían igualmente de habilitación legal para interponerlo. Indican que la resolución impugnada no solo



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

afecta el derecho de defensa de don Claudio Orrego Larraín, sino que también desborda los límites de la legalidad y el debido proceso, desnaturalizando por completo el diseño del legislador, poniendo en riesgo el equilibrio democrático entre las instituciones.

A fojas 641, el abogado don Emiliano García Bobadilla, por la parte requirente, solicitó rectificar el nombre de uno de los consejeros regionales y pide que, donde dice "*Javier González Kazazian*" diga "*Jaime González Kazazian*".

A fojas 642 los abogados don Ciro Colombara López y don Aldo Díaz Canales, solicitan al Tribunal tener por no interpuesta la presentación de fojas 641 por carecer, el abogado don Emiliano García Bobadilla, de personería para actuar.

A fojas 644, don Emiliano García Bobadilla, abogado por los requirentes, solicita rectificar el exordio de fojas 1 y que, en definitiva, sean los consejeros regionales a quienes se tengan por comparecientes en la presentación del requerimiento. Además, piden que en el quinto otrosí del requerimiento de fojas 1, se tenga a los consejeros regionales por quienes confieren patrocinio y poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, señores Máximo Pavez Cantillano, Emiliano García Bobadilla y Pablo Toloza Fernández.

A fojas 647, los representantes del requerido solicitan tener por no presentado el requerimiento por no haber dado cumplimiento a lo ordenado a fojas 618.

A fojas 656, el 6 de agosto de 2025, los requirentes concurrieron a ratificar sus firmas, según lo ordenado a fojas 618.

A fojas 660, el Tribunal resolvió el recurso de reposición deducido por la requerida y, en lo declarativo, sostuvo que "*los consejeros requirentes suscribieron la presentación de fojas 1 y, además, concurrieron personalmente ante la Secretaria Relatora del Tribunal ratificando lo obrado en autos, circunstancia que permite establecer de forma indubitada su identidad y su interés en promover el requerimiento de remoción, dotando así a la presentación de fojas 1 del grado seriedad suficiente*", rechazando el recurso interpuesto a fojas





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

625. Además, resolvió la presentación de fojas 1 en los siguientes términos: *"A lo principal: téngase por interpuesto el requerimiento, traslado. Notifíquese en la forma prevista en la Ley N°18.593. Al primer, cuarto y quinto otrosíes: téngase presente. Al segundo otrosí: agréguese, con excepción del N°9 que no se encuentra acompañado en autos. Al tercer otrosí: reitérese en la oportunidad procesal que corresponda. Al sexto otrosí: estese a lo dispuesto en el artículo 11 del Auto Acordado de este Tribunal, publicado el 13 de mayo de 2021"*.

A fojas 668 consta que, el 10 de septiembre de 2025, la Oficial Primero del Tribunal, doña Katherine Martínez Domínguez, notificó personalmente a don Claudio Orrego Larraín, entregando copia íntegra del requerimiento de fojas 1 y la resolución que recayó sobre ella.

A fojas 669, la parte requerida presentó, a lo principal, incidente de nulidad; al primer otrosí, en subsidio, recurso de reposición por error de hecho; al segundo otrosí, suspensión de procedimiento; al tercer otrosí, que el incidente se recibiera a prueba y al cuarto otrosí; certificación por ministro de fe.

A fojas 676, el Tribunal rechazó el incidente de nulidad, por fundarse en el mismo argumento vertido en el recurso de reposición formulado a fojas 625.

C.- La contestación:

A fojas 678, la defensa del Gobernador don Claudio Orrego Larraín contestó el requerimiento de remoción, solicitando su total e íntegro rechazo con expresa condena en costas; solicitó alegatos, agregó medios de prueba y requirió oficios.

Como aspectos preliminares de la contestación, señala cuáles son las principales atribuciones, tanto del Gobernador como del Consejo Regional, concluyendo que al primero le corresponde la dirección ejecutiva del Gobierno Regional, mientras que el segundo actúa como instancia normativa, resolutive y fiscalizadora.

Centrado en el rol del Gobernador, agregan que no sólo le corresponde presidir el Consejo Regional sino también ejercer un conjunto amplio de funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política de la República y en Ley N°19.175, en





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

Para cumplir con las funciones que le encomienda la Ley, el Gobernador gestiona su labor a través de un conjunto de colaboradores organizados en diversas autoridades, jefaturas y unidades, cada una de ellas con competencias y atribuciones específicas.

Continúan señalando que, para desarrollar sus tareas, el Gobierno Regional se encuentra organizado en seis Divisiones, cada una de las cuales se estructura en departamentos internos que permiten optimizar la gestión administrativa (División de Planificación y Desarrollo Regional, División de Presupuesto e Inversión de la Región Metropolitana, División de Administración y Finanzas, División de Fomento e Industria, División de Infraestructura y Transportes, y División de Desarrollo Social y Humano).

Agregan que estos Departamentos abordan materias más acotadas y especializadas, lo que permite un tratamiento técnico adecuado de cada ámbito de gestión y asegura que la acción del Gobierno Regional no quede en manos de una estructura excesivamente concentrada o genérica, sino que se despliegue en unidades con objetivos concretos y responsabilidades claras y que cada uno de estos Departamentos se encuentra bajo la conducción de un Jefe de Departamento, quien responde jerárquicamente ante el Jefe de División respectivo.

Continuando en los aspectos preliminares y, en atención a los cargos en los que se funda el requerimiento, señalan que es menester realizar algunas consideraciones sobre los procesos presupuestarios y de contratación pública, relativo a las responsabilidades y atribuciones de cada estamento al interior del Gobierno Regional.

En este sentido, el rol central que cumple la División de Presupuesto e Inversión Regional constituye una de las instancias más relevantes dentro de la estructura del Gobierno Regional, pues se encarga, entre otras, de elaborar los proyectos de inversión del Gobierno Regional con un espacio de tiempo adecuado de uno o varios años de antelación, además de ejecutar y controlar el presupuesto destinado a dichas





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

inversiones y a los programas que la institución administre. Se trataría de una función eminentemente técnica.

Esta División es la encargada de asesorar al Gobernador Regional en la determinación de los proyectos de inversión que deben desarrollarse o financiarse, en atención a los lineamientos y prioridades fijados en los instrumentos de planificación regional. Esta División está compuesta por cuatro Departamentos: a) Presupuesto; b) Inversiones; c) Control de Programas y el Departamento de Normalización; y, d) Gestión de Cartera.

Las funciones de cada uno de estos Departamentos dan cuenta que el proceso de contratación pública en el Gobierno Regional es extenso, complejo y regulado. Cada etapa está sujeta a procedimientos técnicos, controles administrativos e instancias colegiadas de aprobación.

Continúan mencionando a las Corporaciones Regionales, entidades que permiten canalizar recursos, proyectos e iniciativas estratégicas, superando limitaciones de la administración tradicional y fomentando la colaboración con actores sociales y privados.

Se trata de corporaciones de derecho privado, pero cuya finalidad y destino de fondos públicos las dota de un carácter mixto, que combina flexibilidad en la gestión con control (rendición de cuentas) y orientación hacia el bien común.

En particular, agregan que la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana fue creada en 2016 por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Santiago, con el objeto de impulsar la actividad turística regional, mediante la planificación, gestión y promoción integral del territorio.

Los principales órganos de esta Corporación son: el Directorio, que aprueba la estrategia, presupuesto, convenios y proyectos; la Asamblea General, que revisa balances, memoria anual y elige comisiones; el Gerente General, responsable de la gestión operativa e informes periódicos; y el presidente, que es el Gobernador Regional y quien está encargado de convocar y presidir las instancias de decisión y de rendir cuenta anual de la marcha institucional.



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

A propósito de las auditorías y controles efectuados al interior del Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago, afirman que se llevan a cabo de manera periódica y que constituyen una garantía adicional de legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública.

En este sentido, la Unidad de Control al interior del Gobierno Regional tiene como misión la realización de la auditoría operativa interna del Gobierno Regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y de controlar su ejecución financiera y presupuestaria, constituyendo un instrumento técnico e institucional. Además, se encarga de responder por escrito las consultas y peticiones que sean planteadas, por, a lo menos, un tercio de los consejeros regionales presentes en la sesión correspondiente.

Señalan que una de las funciones más importantes de esta unidad se refleja en emitir informes trimestrales respecto del estado de avance del ejercicio presupuestario del Gobierno Regional.

Por otro lado, manifiestan que el control externo es realizado por la Contraloría General de la República, tanto al interior del Gobierno Regional como en la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana de Santiago.

Para esta labor fiscalizadora, la Contraloría cuenta con la colaboración de la Unidad de Control, que se encarga de recibir y derivar los oficios que informan el inicio de las auditorías, los pre-informes e informes finales.

La parte requerida finaliza este capítulo indicando que los informes de la Contraloría General de la República invocados por la recurrente, además de estar sujetos a los mecanismos de aclaración, reevaluación, reconsideración y/o revisión propios del ordenamiento administrativo y judicial, en ningún caso pueden extrapolarse para sostener la existencia de un patrón de mala gestión o abandono de deberes, ni menos una vulneración grave al principio de probidad.

Agregan que los requirentes solicitaron a este Tribunal disponer la cesación del cargo de Gobernador Regional de don Claudio Orrego Larraín, con las consecuencias legales que resulten pertinentes con expresa condenación en costas y no





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

solicitaron la aplicación subsidiaria de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en la Ley N°18.834, como expresamente permite el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175.

Previo a efectuar los descargos propiamente tales, el requerido realiza consideraciones generales respecto del requerimiento de remoción:

Que el requerimiento pretende entregar una falsa imagen de descontrol en el Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago. Los requirentes presentan como cargos algunas de las observaciones contenidas en los Informes Finales N°265/2024 y N°873/2024 de la Contraloría General de la República, todas ellas referidas a situaciones particulares y aisladas, muchas de las cuales se encuentran en procesos de reconsideración y/o reevaluación, ya abordadas, corregidas, en proceso de resolución conforme a la institucionalidad vigente y/o derechamente inefectivas.

Agregan que el intento de calificar tales observaciones particulares como expresión de un "*descontrol absoluto*" no solo es infundado, sino que escapa de todo análisis jurídico riguroso, siendo incompatible con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir el análisis de conductas administrativas susceptibles de remoción de autoridades democráticamente electas.

Indican que, la existencia de las referidas observaciones no es una excepción en la administración pública, sino una realidad que debe analizarse caso a caso, con prudencia y rigor técnico y no con afán sancionatorio ni fines meramente políticos.

Finalmente, añaden que, varios de los hechos que se imputan en el requerimiento ocurrieron durante períodos en que el Gobernador Regional no se encontraba en el ejercicio activo de sus funciones, al estar subrogado por otro funcionario, conforme a derecho.

Indican que el requerimiento otorga un valor probatorio absoluto a los informes de la Contraloría General de la República, lo cual es improcedente. Los requirentes sostienen que estos informes establecerían indiscutiblemente la existencia de incumplimientos a la normativa vigente y/o deficiencias graves en la gestión pública y que, desconocer su





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

mérito probatorio implicaría no sólo desconocer la fe pública administrativa de la que gozan los actos de la Contraloría General de la República, sino que vulnerar la competencia constitucional de dicho órgano.

En virtud de lo anterior, arguyen que el Excmo. Tribunal Calificador de Elecciones no podría revisar el mérito de la actuación de la Contraloría, sino que únicamente le correspondería ponderar los hechos ya establecidos por ella y aplicar, conforme a su especial jurisdicción, las consecuencias jurídicas "*inmutables*" que de dichos hechos se derivan, esto es, declarar si el Gobernador Regional es culpable o inocente de las observaciones contempladas en dichos informes.

Al respecto, la defensa indica que el Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago presentó formalmente solicitudes de reconsideración y/o reevaluación respecto de una serie de observaciones contenidas en los informes cuestionados. Estas solicitudes constituyen un mecanismo contemplado en la normativa interna de la Contraloría General de la República y en su jurisprudencia reiterada, como una vía de revisión de antecedentes, reevaluación de hechos y corrección de errores materiales o de fondo.

Además, destacan que el ordenamiento jurídico chileno reconoce expresamente el derecho de todas las personas, naturales o jurídicas, a recurrir ante los Tribunales de Justicia para solicitar la revisión de actos administrativos que vulneren derechos, se aparten de la legalidad o, en general, resulten agraviantes para los intereses de los particulares.

El requerimiento incurre en un error conceptual al imputar a don Claudio Orrego un supuesto notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa en función de presuntas irregularidades en diversos actos administrativos, que no han sido declaradas por los tribunales de justicia competentes, pues la parte requirente sostiene que tales actos serían ilegales o que adolecerían de vicios de tal entidad que deberían servir como base para configurar un notable abandono de deberes.

A juicio del requerido, esta aproximación resulta jurídicamente improcedente, pues se traduce en desconocer uno



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de los principios fundamentales de ordenamiento jurídico chileno, esto es, la presunción de legalidad de los actos administrativos, consagrada expresamente en el artículo 3 de la Ley N°19.880.

Adicionalmente, señalan que la presunción de legalidad no es una mera formalidad, sino que una garantía de protección de derechos. Los administrados, incluidas las autoridades sometidas a procedimientos de control, tienen derecho a que sus actos sean revisados conforme a los mecanismos legales previstos y no mediante atajos o procedimientos extraordinarios que desvirtúen su defensa.

Posteriormente, alegan que el requerimiento de remoción fue deducido por personas que carecen de personería para obrar en autos, refiriéndose en primer lugar a los abogados que actúan en representación de los consejeros regionales, toda vez que en la interposición del requerimiento expusieron que la representación sería acreditada en un otrosí del requerimiento. No obstante, dicha circunstancia no fue debidamente acreditada.

En segundo lugar y, aun reconociendo que los abogados antes mencionados contaban con personería para obrar en representación de dichos consejeros regionales, corresponde analizar la falta de legitimación activa de los comparecientes. A juicio de la defensa, la interposición de un requerimiento de remoción es una atribución personalísima de los consejeros regionales, situación que en la práctica no se dio y para fundarlo utilizan los argumentos que fueron esgrimidos en el recurso de reposición de fojas 625.

Enseguida, en un nuevo capítulo, señalan que en el requerimiento se imputan hechos ocurridos durante la administración del Gobierno Regional Metropolitano anterior a la actual.

Indican que el requerimiento debe ser rechazado, toda vez que se fundamenta en hechos que ocurrieron con anterioridad al 06 de enero de 2025, momento en el que don Claudio Orrego Larraín asumió el periodo al frente de la Gobernación de la Región Metropolitana de Santiago, y, asimismo, oportunidad en que asumió un nuevo Consejo Regional.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

La defensa expone que los consejeros regionales que interpusieron el requerimiento carecen de legitimidad activa para obrar, puesto que éste comprende hechos acaecidos durante la primera administración regional del señor Orrego Larraín, es decir, entre 2021 y 2024 y en aquel periodo los Consejeros Regionales que requieren la solicitud de remoción no integraban el Consejo Regional.

Sostienen que, si bien la norma del artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 señala que la remoción podrá ser solicitada por *"un tercio de los consejeros regionales en ejercicio"*, no significa que cualquier consejero ostente dicha calidad al momento de presentar el requerimiento tenga automáticamente la legitimación activa para fundarlo en hechos pasados, desconectados de su periodo de ejercicio.

Por el contrario, debe entenderse que la expresión *"en ejercicio"* se refiere no solo al momento de la interposición de la acción, sino también a la vinculación temporal con los hechos que se estiman constitutivos del abandono de deberes o incumplimiento grave. Afirman que, los consejeros habilitados para promover la remoción son aquellos que, más allá de estar actualmente en funciones, se encontraban en funciones durante el periodo en que ocurrieron los hechos cuestionados.

Aseguran que la función de fiscalización que otorga la Ley a los consejeros regionales debe ser comprendida dentro de los límites temporales del ejercicio del cargo, suponer lo contrario, desnaturalizaría por completo el propósito del mecanismo de control.

Ahora bien, desde el prisma del debido proceso, indica la defensa, la autoridad sujeta a un procedimiento de remoción tiene derecho a que éste sea promovido por sujetos legitimados, con conocimiento efectivo de los hechos y participación institucional contemporánea a ellos. Agregan que el respeto a esta garantía fundamental no solo protege los derechos de aquel sujeto a control, sino también asegura la integridad del sistema democrático y evita que instrumentos excepcionales — como lo es la remoción por notable abandono de deberes— sean utilizados con fines distintos a los establecidos por la Ley.

Continúan con un segundo argumento, señalando que la eventual responsabilidad de don Claudio Orrego Larraín por los





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

hechos ocurridos durante el periodo 2021-2024 ha precluido, puesto que se fundamenta en hechos ocurridos durante su primera administración regional.

Señalan que el intento de los requirentes por activar el procedimiento de remoción producto de hechos ocurridos en un periodo ya concluido constituye una interpretación extensiva y forzada de la normativa vigente, que desconoce no solo el diseño legal aplicable a la figura del Gobernador Regional, sino también principios elementales del Derecho Público, la limitación de los poderes públicos, la soberanía popular y la temporalidad del control institucional.

En el caso de marras, indica el requerido, la remoción es una medida excepcional, de naturaleza sancionatoria con consecuencias severas que afecta directamente la voluntad del electorado y la continuidad democrática del gobierno, razón por la que no puede ejercerse de forma ilimitada retroactivamente o sin una habilitación legal expresa que lo permita, pues no existe norma alguna que permita solicitar la sanción, ni mucho menos la remoción de un Gobernador Regional por hechos acaecidos durante un periodo de gobierno ya finalizado.

Agregan que la falta de regulación expresa en la Ley N°19.175 sobre la posibilidad de iniciar procedimientos de remoción luego del término del mandato debe interpretarse en armonía con dicho principio: si el legislador no estableció un plazo específico, debe entenderse que una vez finalizado el mandato la posibilidad de activar el proceso de remoción ha precluido jurídicamente.

Concluyen que el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 regula el procedimiento de remoción de los Gobernadores Regionales, pero en ningún caso establece la posibilidad de activar dicho procedimiento con posterioridad al término del mandato del gobernador.

Añaden que la normativa de orden público en este tipo de casos debe interpretarse siempre restrictivamente, por tratarse de una potestad sancionadora que afecta derechos fundamentales y, asimismo, el funcionamiento regular del sistema democrático e instituciones públicas.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Reafirman que la sanción a un Gobernador Regional por hechos ocurridos durante un periodo anterior resulta improcedente, pues implicaría desconocer un principio básico de nuestro sistema institucional: los cargos públicos electos son periódicos y cada periodo constituye una entidad jurídica distinta, con mandato popular propio y legitimidad renovada.

En este sentido, la reelección no convierte a la persona en una figura institucional continua o a lo largo de un tiempo, sino que refleja que fue nuevamente electa para un nuevo mandato, en igualdad de condiciones con otros postulantes al cargo en cuestión.

Concluyen que, una vez finalizado el primer mandato de don Claudio Orrego Larraín como Gobernador de la Región Metropolitana (2021-2024), la eventual responsabilidad por actos cometidos durante dicho periodo ya no puede hacerse valer, pues el vínculo institucional que permitía tal responsabilidad y eventuales sanciones se ha extinguido.

Finalizan este capítulo, indicando que ante la posibilidad remota que se estimare factible realizar el examen del requerimiento fundado en el precedente municipal, resulta pertinente aplicar los principios legislativos previstos en dicha normativa, cual es la temporalidad limitada de seis meses de concluido el periodo.

Sostienen que dicha conclusión se cuenta desde que debió dejar el cargo para ser candidato una vez que se realizó el acto eleccionario, se proclamó o asumieron las nuevas autoridades el 06 de enero de 2025; así el plazo de 6 meses se encontraba cumplido al presentar el requerimiento el 26 de julio de 2025. Con mayor razón si se tiene en consideración la fecha en que fue admitido a tramitación.

En un nuevo capítulo relativo a los descargos, señalan que en el requerimiento se pretende hacer efectiva responsabilidad objetiva por el ejercicio del cargo de Gobernador Regional.

Esto quedaría de manifiesto puesto que se pretende atribuir responsabilidad automática, institucional e inexcusable, por cualquier irregularidad que pudiera haber existido en el Gobierno de la Región Metropolitana durante el periodo 2021-2024, con prescindencia del análisis de su





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

participación personal, de su conocimiento efectivo o de su deber jurídico específico de actuar en cada caso, aspecto que constituye un requisito mínimo en toda sanción de carácter personal.

Indican que el requerimiento sostiene que los informes de auditoría *"establecen los hechos"* y no requieren ser probados nuevamente, atribuyéndoles un valor probatorio absoluto e inatacable. Que, así, basar una remoción en ellos de tal modo, sin un juicio completo de culpabilidad, refleja una lógica indebida de responsabilidad objetiva.

Señalan que del requerimiento puede observarse que en múltiples puntos la única justificación para imputar hechos al Gobernador Regional es su posición jerárquica como jefe superior del servicio, ya que no se desarrolla adecuadamente el nexo entre las conductas reprochadas y una actuación, la omisión o tolerancia específica del señor Orrego Larraín, todo lo cual equivale a sostener que la sola existencia de eventuales irregularidades bajo su mandato implica su culpabilidad.

Lo anterior, a juicio de la parte requerida, es improcedente, debiendo descartarse todas las imputaciones que tienen como fundamento conductas realizadas por terceras personas diferentes a don Claudio Orrego Larraín, respecto de las cuales no tiene control alguno o que, en caso de tenerlo, sus conductas no fueron puestas en su conocimiento o, en casos excepcionales, escaparon al control y supervigilancia diligente que siempre ha tenido, en el contexto de las atribuciones y competencias que cada autoridad o funcionario ejerce en el Gobierno Regional.

Añaden que, como ha señalado la doctrina, los principios de orden penal recogidos por la Constitución Política de la República deben aplicarse no sólo a las sanciones penales, sino que a toda sanción de otra naturaleza, aplicada por los tribunales o la Administración. Que la misma Ley N°19.175 en su artículo 23 sexies, al disponer, en lo pertinente, que *"le sea imputable"*, excluye de plano cualquier intento de remoción basado en hechos ajenos, delegados, estructurales o institucionales.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

En el mismo capítulo, indican que las funciones que cumple el Gobernador Regional en virtud de la Ley N°19.175 serían: como Gobernador es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional. En relación con este rol, es el principal representante del poder ejecutivo regional. Asimismo, es el presidente del Consejo Regional y, finalmente, es el jefe del Servicio Administrativo del Gobierno Regional.

Esta triple condición, agregan, tiene implicancias a la hora de analizar los límites de su responsabilidad y la procedencia del mecanismo de remoción y, que, por la variedad y extensión de sus roles, resulta indispensable precisar en qué calidad y por qué tipo de hechos podría ser eventualmente removido el Gobernador Regional.

Así las cosas, debe entenderse que esta remoción tiene un carácter sancionatorio, excepcional y estrictamente limitado a su actuación como autoridad ejecutiva y política, no administrativa.

Afirman que la gestión administrativa de los servicios públicos se encuentra sometida a múltiples instrumentos de fiscalización, tanto internos como externos, que hacen innecesaria e impropia la aplicación del mecanismo de remoción en este ámbito y que la normativa legal vigente establece que, el Gobernador Regional, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la Ley, contará con las siguientes divisiones: Planificación y Desarrollo Regional, de Presupuesto e Inversión Regional, de Administración y Finanzas, de Fomento e Industria, de Infraestructura y Transportes y una División de Desarrollo Social y Humano. Esto equivale a decir que la responsabilidad operativa, logística y de gestión ordinaria de los servicios públicos no recae en primer lugar y directamente sobre el Gobernador Regional.

Desconocer este diseño institucional implica atribuir una responsabilidad omnímoda, sin distinción de niveles jerárquicos y transformar al Gobernador Regional en un "garante absoluto" de todo lo que acontece en el gobierno regional, lo cual es ajeno a nuestro modelo administrativo y a los principios de responsabilidad personal.

Enseguida, dentro del mismo capítulo, señalan que el Gobernador Regional no puede ser removido por acciones u





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

omisiones desplegadas por el Gobernador Regional Subrogante. Este aspecto está referido específicamente a la cuarta imputación, toda vez que los hechos imputados no corresponden a hechos ejecutados por él ni bajo su mandato directo, sino que fueron realizados durante períodos en los que se encontraba ausente del cargo y, en consecuencia, las funciones de Gobernador Regional fueron ejercidas por una autoridad subrogante conforme a la normativa vigente.

A juicio de la parte requerida, la figura del Gobernador subrogante no es una ficción jurídica ni una delegación informal, sino una institución jurídico-administrativa plenamente regulada en el ordenamiento jurídico chileno, que produce efectos jurídicos plenos y atribuye responsabilidad funcional a quien ejerce transitoriamente el cargo.

A mayor abundamiento, durante la ausencia temporal del titular, el subrogante lo reemplaza completamente en el ejercicio del cargo, lo que excluye cualquier noción de que se encuentre "*bajo el control*" del Gobernador Regional, más aún si a esa data el señor Orrego Larraín debió alejarse del cargo con un mes de antelación a las elecciones de Gobernador, por expreso mandato legal.

En consecuencia, el Gobernador Regional titular no puede controlar, supervisar ni enmendar decisiones que se adoptan mientras está ausente. Lo anterior, puesto que el Gobernador Subrogante no actúa por encargo del titular, sino en ejercicio propio de la función, habilitado por Ley y por el sólo ministerio de ella.

Finalizan esta parte del capítulo señalando que deben rechazarse de plano todas las imputaciones contenidas en el requerimiento de autos que no se refieran a conductas relacionadas directamente con el señor Orrego Larraín y/o que hayan sido ejecutadas por terceras personas.

Continúan, a propósito de los cargos N°8 y N°9, señalando que en el requerimiento se imputan situaciones supuestamente ocurridas en la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, lo cual es improcedente.

Así, se imputa a don Claudio Orrego Larraín que la Corporación habría presentado rendiciones de cuentas duplicadas o triplicadas, expedientes incompletos, existiría





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

deficiencia en controles internos, desconocimiento del Manual de Compras existente, un aumento del umbral de compras por tratos directos en éste y una concentración de los mismos.

Agregan que, si bien, en virtud del artículo 101 de la Ley N°19.175 es innegable que existe una relación entre las Corporaciones Regionales y los Gobiernos Regionales, se trata de personas jurídicas distintas, más aún, una de derecho privado y la otra de derecho público, respectivamente.

En atención a la diferencia recién enunciada es que los propios estatutos de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, en su artículo 1, señalan que se trata de una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, regida primeramente por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil. En el mismo sentido, el artículo 115 inciso 5, parte final de la Constitución Política de la República, establece expresamente que las corporaciones regionales *"se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares"*.

Por su parte, el artículo 100 de la Ley N°19.175 dispone expresamente en su inciso final que las corporaciones regionales se rigen por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por dicha Ley y, asimismo, por sus propios estatutos. Agrega que, no les serán aplicables las disposiciones que se refieren al sector público, como tampoco las relativas a las demás entidades en que el Estado, sus servicios, instituciones o empresas tengan aportes de capital o representación mayoritaria o en igual proporción.

Sostienen que esta diferencia entre el Gobierno Regional y la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, no se ve alterada en modo alguno por el hecho que el presidente de dicha Corporación sea el Gobernador Regional. Indican que se trata de personas jurídicas de naturaleza y con normativa aplicable diferente, por lo que no puede removerse al Gobernador Regional, que ejerce un cargo público, electo democráticamente, por eventuales conductas o situaciones que se hubieren dado en la respectiva Corporación Regional, la cual, en derecho, constituye una entidad diferente y de naturaleza privada.

Señalan que debe tenerse en cuenta la figura del Gerente General de la Corporación, quien, de conformidad con los





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

estatutos de la organización, es el encargado de cumplir y hacer cumplir los acuerdos que adopte el Directorio y/o la Asamblea General de Socios y, en general, es el responsable de la administración ordinaria de la entidad. Así las cosas, el rol del Gobernador Regional como presidente de la Corporación es de carácter institucional, pero no puede identificarse con las responsabilidades de gestión cotidiana, que recaen en el Gerente General y en los órganos internos de la Corporación.

Afirman que a todo lo señalado en este capítulo, debe agregarse un argumento de mayor relevancia: admitir la posibilidad de remover a un Gobernador Regional por hechos supuestamente ocurridos en una entidad privada, como lo es la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, no sólo resulta jurídicamente improcedente, sino que constituye además una afectación directa al principio democrático y al respeto por la voluntad popular.

Enseguida, en relación con los cargos N°7 y N°12, señalan que en el requerimiento se discuten cuestiones que constituyen el ejercicio de potestades discrecionales por parte del Gobierno Regional. Refieren que la discrecionalidad administrativa es la facultad que tiene la Administración Pública de decidir libremente, dentro de ciertos límites, sobre cómo actuar en determinadas situaciones cuando la Ley le otorga esa potestad.

Aseveran que, dentro del ejercicio de la discrecionalidad, es posible detectar la existencia de tres elementos esenciales, que justifican y delimitan la actuación administrativa: la oportunidad (momento en que la Administración decide actuar), la conveniencia (la decisión de la Administración sea adecuada y apropiada para alcanzar el fin buscado, atendiendo a las circunstancias del caso) y el mérito (valoración sustantiva de la decisión administrativa).

En atención a lo anterior deben rechazarse los cargos mencionados, toda vez que su contenido no denuncia ilegalidades reales, vicios de procedimiento o infracciones a deberes legales, sino que cuestionan decisiones administrativas adoptadas en ejercicio legítimo de potestades discrecionales.

Concluyen el capítulo señalando que en un Estado de Derecho la potestad discrecional es una forma válida de ejercer





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

la función administrativa. El ordenamiento jurídico chileno reconoce que existen ámbitos en los cuales la autoridad tiene legítimamente un margen para elegir entre distintas alternativas posibles y lícitas, conforme a los fines públicos perseguidos.

Seguidamente, comienzan con el análisis particular de las imputaciones efectuadas en el requerimiento:

El **primer cargo** debe ser rechazado. El servicio de *coaching* contratado no tenía por objeto fines electorales y se enmarcó en una serie de contrataciones de mejora de la gestión institucional desde el año 2021 al 2024. No existe una falta grave a la probidad administrativa, toda vez que el objeto del contrato consistió en la ejecución de una consultoría destinada a optimizar la gestión directiva interna, mediante metodologías de acompañamiento y reflexión profesional, dirigidas tanto al órgano ejecutivo como al Consejo Regional. Se trataría de una herramienta ampliamente utilizada en el sector público para mejorar el rendimiento organizacional.

Destacan que durante el periodo se ejecutaron 194 sesiones de *coaching*, beneficiando a un amplio número de funcionarios del Gobierno Regional, tanto del órgano ejecutivo como del Consejo Regional. De estas 194 sesiones, el Gobernador Regional participó únicamente en 8.

Hacen presente que la imputación de la Contraloría General de la República, que hacen suya los requirentes, se basa exclusivamente en minutas ejecutivas redactadas unilateralmente por el consultor, las que no constituyen actas, registros taquigráficos ni transcripciones literales de conversaciones, sino apuntes personales del mismo, que no fueron ratificados por los funcionarios participantes.

Sostienen que, si bien en algunas sesiones —no en todas ni en la mayoría— se abordaron tangencialmente temas vinculados a procesos electorales, esta mención no se realizó en un contexto de planificación política, sino como parte del análisis del impacto organizacional que un proceso de elección, en ese entonces contingente, podía tener en la gestión institucional y en cada uno de los funcionarios entrevistados.

Concluyen que lo que prohíbe el ordenamiento es usar el aparato del Estado para fines electorales durante el ejercicio





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de la función pública, pero reflexionar profesionalmente sobre el entorno institucional, incluyendo eventuales procesos electorarios y su impacto en la función administrativa no es actividad política, sino parte del ejercicio responsable de la función directiva.

En cuanto a las consideraciones particulares de la imputación, señalan que los extractos cuestionados en el requerimiento no implican infracción a normativa alguna, puesto que, de su simple lectura, aparece que son funcionarios directivos, incluido el encargado de comunicaciones del Gobierno Regional, quienes son consultados por el escenario que debería enfrentar dicho organismo y cómo ello podría impactar en el desarrollo de sus funciones.

Sostienen que se ha realizado una interpretación torcida de las minutas (16) y de sus extractos (5) para pretender establecer, remitiéndose a un informe de auditoría, una eventual infracción al principio de la prescindencia política y, consecuentemente, al principio de la probidad administrativa, tal como se plantea en el presente requerimiento, todo lo cual no encuentra sustento fáctico ni jurídico. Los requirentes concluyen que el diálogo producido en el contexto de un *coaching* directivo constituye una "*actividad política dentro de la Administración*", lo que no se condice con la completitud de la asesoría realizada por el consultor en cuestión, ni el concepto de actividad política que establece la normativa, conforme lo anteriormente expuesto.

Finalmente, indican que un dato relevante corresponde a que las referidas conversaciones se verificaron con una fecha anterior al periodo electorario e inclusive con anterioridad a la oficialización de la candidatura a Gobernador de don Claudio Orrego Larraín, en agosto de 2024.

El **segundo cargo** debe ser rechazado, por cuanto no se configura una infracción al principio de probidad administrativa atribuible al señor Orrego Larraín derivada del uso de redes sociales institucionales. Este cargo, sostiene la defensa, se fundamenta en la Observación N°9 del Informe N°873/2024 de la Contraloría General de la República, en la que se habría establecido que, durante gran parte del año 2024, la estrategia comunicacional del Gobierno Regional habría





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

consistido en difundir, inicialmente, información relativa a actividades institucionales a través de las redes sociales personales del Gobernador, para posteriormente replicarla en las cuentas oficiales del Gobierno Regional.

Señalan que el manejo de redes sociales y la página web institucional no constituye una función que ejerza y desarrolle el señor Orrego y que, en cualquier caso, desde que tomó conocimiento de los reproches realizados por la Contraloría, desplegó las medidas correctivas pertinentes.

Indican que lo reprochado por la Contraloría es la "réplica" que habría realizado el Gobierno Regional (en sus cuentas institucionales) del contenido de las cuentas personales del Gobernador titular y del subrogante en el cargo, lo cual es reiterado por los requirentes sin análisis alguno.

Para justificar la referida observación, el órgano contralor se valió de los criterios de dos dictámenes, a saber: los dictámenes N°E21324 de 2020 y el N°E545210 de 27 de septiembre de 2024, sin embargo, este último dejó sin efecto el primero, al modificar el criterio que, a su vez, había establecido el Dictamen N°6.696 de 2020, lo que tiene una consecuencia inmediata en la validez y oportunidad del reproche que se discute.

Agregan que, si bien no existe certeza sobre las publicaciones específicas que se reprochan, debe tenerse en consideración lo siguiente: el Dictamen N°E21324, de 2020 y su antecesor, que corresponde al Dictamen N°6.696, de 2020, amparaban las publicaciones realizadas por la autoridad y sirven de sustento fáctico y jurídico para el proceder del señor Orrego Larraín.

Concluyen que la correcta lectura de dicha jurisprudencia, vigente hasta el 27 de septiembre de 2024, por aplicación del derecho constitucional de la libre expresión, aceptaba que una autoridad pública utilizara su cuenta personal de redes sociales para publicar información sobre su quehacer público, pero sometido a iguales principios que rigen a las cuentas institucionales del organismo al cual representa.

El último Dictamen, N°E545210, citado en el reproche efectuado por esa entidad de control y ahora en el presente requerimiento, sólo resultaba aplicable desde el 28 de



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

septiembre de 2024, mientras que el anterior criterio estuvo vigente desde el año 2020 hasta el 27 de septiembre de 2024, debiéndose, además, tener en consideración que el señor Orrego Larraín sólo ejerció funciones hasta el 26 de septiembre de 2024.

A este respecto se debe tomar en consideración que las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, se efectuaron los días 26 y 27 de octubre de 2024, por lo que el señor Orrego Larraín, con 30 días de anticipación a dicha data, en específico con fecha 26 de septiembre del mismo año, dejó de prestar temporalmente funciones en el Gobierno Regional, en su calidad de candidato, por lo que, en la práctica, el oficio N°E545210 de 27 de septiembre de 2024, no le resultó aplicable, primero por estar vigente el criterio anterior y, luego, en su calidad de candidato y habiendo dejado su cargo para tal efecto.

Sostienen que, si se aplicase el oficio N°E545210 de 27 de septiembre de 2024, se estaría en un supuesto de irretroactividad de la jurisprudencia administrativa, consagrado en el artículo 19 N°3 inciso 7° de la Constitución Política de la República. Este principio implica que ninguna autoridad puede ser sancionada por la infracción a una norma o interpretación que no se encontraba vigente ni consolidada al momento de los hechos.

Afirman que el requerimiento debe desestimarse de plano respecto de este cargo, por cuanto, por un lado, a esa data don Claudio Orrego ya no ejercía el cargo y, por otro, se basaría en una premisa jurídicamente insostenible, a saber, que existiría una actuación directa, personal e individual del Gobernador Regional en la gestión de redes sociales institucionales. Señalan que en el artículo 24 de la Ley N°19.175, que regula las funciones del Gobernador Regional como jefe superior del servicio, no existe disposición alguna que le atribuya el manejo directo de las redes sociales institucionales ni de la página web del Gobierno Regional y que, por el contrario, estas labores son desarrolladas por una estructura administrativa especializada.

En el caso particular, se trataría de la Unidad de Comunicaciones dotada de una jefatura propia y de personal





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

profesional, que actúa conforme a una normativa interna y lineamientos institucionales.

Sin perjuicio de lo anterior, indican que tan pronto el señor Orrego Larraín tomó conocimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, instruyó el diseño e implementación de un Manual de Uso de Redes Sociales del Gobierno Regional, con el objeto de prevenir cualquier posible desalineamiento con los principios de probidad, transparencia y uso adecuado de bienes públicos, el que fue formalizado mediante la Resolución Exenta N°49 de 13 de enero de 2024, estableciendo criterios claros y vinculantes para la gestión de redes sociales institucionales de los organismos públicos.

El **tercer cargo** debe ser rechazado. La defensa del requerido indica que no ha existido una personalización de la comunicación institucional del Gobierno Regional y que, al igual que el cargo anterior, no contiene una imputación directa a una conducta u omisión del señor Orrego Larraín en su calidad de Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago.

Alegan que es propiamente la Unidad de Comunicaciones la encargada de la gestión integral de la página web institucional, el diseño de estrategias comunicacionales, la creación de contenidos para redes sociales, la difusión de información sobre programas y proyectos regionales y la realización de campañas informativas.

Así, la utilización de su imagen o nombre no responde a una lógica de personalización indebida, sino a una representación objetiva de la participación del Gobernador en la conducción del quehacer institucional. Y el uso de su imagen en las redes sociales se debe a que él está presente en el desarrollo de hitos relevantes del Gobierno Regional, como la inauguración de obras, firma de convenios, visitas a terreno, entre otras; apareciendo en fotografías junto a otras autoridades locales o regionales, por lo que su participación obedece a dar cumplimiento al rol de coordinación y liderazgo que le asigna la Ley.

Se trataría, entonces, de una consecuencia lógica de su rol como autoridad unipersonal máxima del Gobierno Regional.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Señalan que, dentro del periodo auditado, en lo atinente, desde abril a octubre de 2024, y en razón de la vigencia del Dictamen N°E471612, se identificaron 6 publicaciones en la página web del Gobierno Regional, lo que ameritaría el cuestionamiento, más sin establecer el universo de publicaciones realizadas, lo que de suyo obstaría a determinar con objetividad si se trató de una *"práctica reiterada"*. De este modo, el reproche realizado no se condice con el estatus de gravedad que exige una imputación como la planteada y que, además, se relaciona con el principio de la probidad administrativa.

Ejemplifican lo anterior señalando el caso de la publicación titulada *"Gobierno de Santiago cierra el mes del dirigente con masiva celebración"*, de 02 de septiembre de 2024. Precisan que son nueve, y no ocho, las fotografías incluidas en la noticia, en cinco de las cuales aparece la imagen del Gobernador Regional cuestionado, en el contexto de un desayuno organizado por el órgano ejecutivo del Gobierno Regional con más de 200 dirigentes sociales, la gran mayoría de los cuales también aparece en las imágenes junto con la autoridad. La actividad se enmarcó en el programa del Gobierno Regional denominado *"Stgo+Líderes"* y, por tanto, correspondió a una actividad vinculada con el cumplimiento de los fines institucionales regionales, susceptible de ser informada a través de los canales de comunicación institucionales. En consecuencia, no se advierte, a partir de estos antecedentes, reproche alguno desde la perspectiva de la prescindencia política ni del principio de probidad administrativa.

Concluyen que la jurisprudencia administrativa establece la excepción y condiciona la incorporación de la imagen del Gobernador Regional en la necesidad de divulgar actividades comprendidas dentro de los fines de la entidad que preside, no pudiendo configurarse una observación o reproche a los principios de prescindencia política o de probidad administrativa sobre la base de un mero recuento numérico de apariciones en fotografías, alejado del contexto y de la necesidad intrínseca del órgano ejecutivo del Gobierno Regional de publicitar y difundir a toda la comunidad sus actividades y





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

programas institucionales, como ocurrió con cada una de las publicaciones que ahora se cuestionan.

El **cuarto cargo** debe ser rechazado. La defensa de don Claudio Orrego Larraín señala que no corresponde atribuirle responsabilidad por eventuales conductas del Gobernador Subrogante, atendido a que la imputación se basa en acciones realizadas por un tercero y en un contexto en que el Gobernador titular no ejercía el cargo ni podía ejercer control alguno sobre lo ocurrido.

La defensa alega que la figura del notable abandono de deberes o la falta grave a la probidad administrativa, que sirve de fundamento a la solicitud de remoción, exige que los hechos imputados al Gobernador sean ejecutados de manera directa, inexcusable, manifiesta o reiterada, y que afecten el cumplimiento de sus deberes esenciales.

Sostienen que el estándar legal es claro y no admite interpretaciones extensivas: no basta con hechos asociados genéricamente a la institución ni puede responsabilizarse al Gobernador por actos ajenos, aun cuando éstos hayan sido ejecutados durante su período de mandato, si no fueron realizados por él o bajo su control efectivo.

Afirman que la simple calidad de superior jerárquico no transforma automáticamente en responsable a una autoridad por los actos de sus subalternos y, con mayor razón, ello se aplica cuando el funcionario cuya conducta se cuestiona no es un subordinado, sino un subrogante legalmente investido con la totalidad de las atribuciones del cargo.

Señalan que el requerimiento reconoce expresamente que los hechos imputados fueron ejecutados por el Gobernador Regional subrogante. La sola mención al Gobernador titular en actividades institucionales, sin más, no constituye una infracción a la prescendencia política ni puede transformarse en una falta atribuible a quien no se encontraba en funciones al momento de su ocurrencia. En este orden de ideas, es relevante indicar que el Gobernador subrogante no está subordinado jerárquicamente al Gobernador titular, así las cosas, durante la ausencia del titular, el subrogante ejerce el cargo con autonomía funcional, conforme a la Ley y, en consecuencia, el Gobernador titular no tiene facultades legales





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

para dar instrucciones, controlar o revertir actos ejecutados por quien lo subroga.

El **quinto cargo** debe ser rechazado. No ha existido una instrumentalización del sitio web institucional imputable al señor Orrego Larraín. Alegan que el manejo de redes sociales y la página web institucional no constituye una función que ejerza y desarrolle directamente el Gobernador Regional y, en cualquier caso, la publicación no tiene la connotación que pretenden los requirentes.

Afirman que los requirentes construyen su imputación sobre una premisa errada, cual es la existencia de una actuación directa, personal e individual del señor Orrego Larraín, en circunstancias que no existe antecedente alguno que permita afirmar que él haya redactado o instruido personalmente la publicación objetada.

Agregan que, como mencionaron en capítulos anteriores, el Gobierno Regional cuenta con una Unidad de Comunicaciones, la que posee una jefatura propia y un personal profesional subordinado.

En cuanto a la publicación cuestionada, ésta no tiene el carácter ni la connotación que pretenden atribuirle los requirentes. Lejos de constituir una mera defensa personal del Gobernador Regional, se trata de una comunicación institucional legítima, necesaria y de evidente interés público, puesto que el informe de auditoría es un documento con injerencia sobre todo el Gobierno de la Región Metropolitana de Santiago y no con efectos particulares hacia el señor Orrego Larraín, más aún si dicho informe ya había sido objeto de exposición en los medios de comunicación social regional y nacional.

En efecto, indican que la declaración publicada no se centra en la defensa subjetiva del Gobernador como persona natural, sino en la necesidad de resguardar la integridad institucional del Gobierno Regional Metropolitano. El contenido de la publicación no contiene expresiones de índole político-partidaria, ni invoca respaldos electorales ni ataques a adversarios. Por el contrario, ofrece una explicación técnica sobre el contexto en que se celebró el contrato cuestionado, enmarcado dentro de un ámbito institucional.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Afirman que tampoco es posible sostener que la publicación en comento implique una *"usurpación de la voz institucional"* del Gobierno Regional por parte del Gobernador. Esta afirmación carece de sustento jurídico. El Gobernador Regional, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley N°19.175, es el jefe superior del servicio y el representante legal, judicial y extrajudicial del Gobierno Regional.

El **sexto cargo** debe ser rechazado. La defensa señala que Don Claudio Orrego Larraín no ha efectuado declaraciones falsas ni ha ocultado información al Consejo Regional, y que el contenido del Informe Final N°265/2024 no contradiría las afirmaciones del Gobernador. Plantean que del mismo informe, es dable desprender que varias de las observaciones contenidas en éste fueron consideradas *"subsanadas"* o *"levantadas"* por la propia Contraloría, en virtud de los antecedentes aportados por el Gobierno Regional.

Otras observaciones, asimismo, se encontrarían dentro del plazo para ser subsanadas, el cual aún no vencía a la fecha del 11 de junio de 2025. Así, desde una lectura razonable y prudente del contenido del informe, se extraería que las eventuales deficiencias detectadas por la Contraloría General de la República eran de carácter administrativo y corregibles dentro de los plazos legales previstos.

Agregan que existe un procedimiento al interior del Gobierno Regional que establece que la Contraloría Interna del Gobierno Regional remite los informes de la Contraloría General de la República a la Secretaría Ejecutiva del Consejo, quien a su vez es la responsable de distribuirlos a todos los consejeros regionales. De esta forma, el señor Orrego Larraín no tenía motivo alguno para presumir un incumplimiento de este protocolo.

Asimismo, indican que el propio requerimiento reconocería que, el 18 de junio de 2025, la jefa de la Unidad de Control remitió una copia del informe a través del secretario ejecutivo, con lo cual los consejeros accedieron al contenido completo del mismo dentro de un plazo razonable y previo a la expiración del plazo de respuesta a la Contraloría. En consecuencia, no se configuró ningún perjuicio institucional derivado del retraso.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

El **séptimo cargo** debe ser rechazado. Sostienen que no existió un incremento inusual de contrataciones directas ni abandono del deber de control, por lo que la imputación carecería de asidero; que, conforme a su propia redacción, la imputación da cuenta que en los hechos no existe falta alguna o cuestionamiento jurídico serio ni una falta imputable al señor Orrego Larraín.

Señalan que el número o proporción de contratos celebrados mediante trato directo no constituye un indicador de ilegalidad ni de mala gestión administrativa y, por tanto, no configura falta de ningún tipo.

Agregan que las expresiones utilizadas por los requirentes, como "*aumento inusual*" o "*explosivo*" en la utilización del trato directo no son parámetros jurídicos infraccionales. Se trata de valoraciones subjetivas, calificativos políticos o retóricos, que carecen de una base normativa que les otorgue contenido jurídico sancionatorio.

Concluyen señalando que, conforme a la organización interna del Gobierno Regional y a la normativa aplicable, la selección del mecanismo de contratación específico que se utiliza en cada adquisición no corresponde a una decisión que adopte el Gobernador Regional de manera directa o personal. Esta decisión es parte del proceso técnico de ejecución presupuestaria y corresponde al ámbito de competencia de la División de Administración y Finanzas

El **octavo cargo** debe ser rechazado. La defensa del requerido señala que no existe responsabilidad por supuestas falencias en la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo. Desarrolla la defensa en dos partes.

La primera dice relación con las imputaciones relacionadas con la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, las que deben ser desestimadas de plano, toda vez que se refieren a hechos que habrían ocurrido en la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana y no en el Gobierno Regional.

El segundo se refiere a las imputaciones relacionadas con el Gobierno Regional, respecto de lo cual la defensa enfatiza que no se configura responsabilidad respecto del señor Orrego Larraín; y que las imputaciones de este acápite habrían





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

ocurrido durante el año 2023, es decir, durante el periodo gubernativo anterior del señor Orrego Larraín.

La defensa señala que da por reproducidos los argumentos relativos a la imposibilidad jurídica de imputación por hechos ocurridos durante un periodo gubernativo anterior.

Agregan que deben ser rechazadas porque se relacionan con la gestión operativa del Gobierno Regional, y que esta función, en último término y de conformidad con el artículo 68 quáter de la Ley N°19.175, recae en el Administrador Regional, quien es la persona que tiene la responsabilidad final de la gestión administrativa del gobierno regional y la coordinación del accionar de los jefes de cada una de las divisiones a que se refiere el mencionado artículo.

De este modo, no es posible hacer efectiva la responsabilidad del Gobernador Regional por eventuales actos u omisiones vinculadas y propias a la función de jefe de Servicio Administrativo del Gobierno Regional, tal como lo señalaron en los capítulos preliminares de su presentación.

*El **noveno cargo** debe ser rechazado.* La defensa expresa que no existe responsabilidad del don Claudio Orrego Larraín en el supuesto incumplimiento del límite legal de financiamiento a Corporaciones. Sostienen que la supuesta infracción atribuida al Gobernador corresponde a un periodo gubernativo previo, puesto que la administración actual del Gobernador Regional inició en enero de 2025. Y que tal como lo expresan durante su presentación, los consejeros regionales no formaban parte del Consejo Regional durante la primera administración del señor Orrego Larraín, por lo tanto, carecen de legitimidad activa para accionar.

Señalan que, en virtud del artículo 101 de la Ley N°19.175, se creó la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana en el año 2016. La norma faculta a los gobiernos regionales para constituir corporaciones de desarrollo y para efectuar aportes anuales a su financiamiento, siempre que no superen el 5% del presupuesto regional de inversión y que estos aportes se consignen en la Ley de Presupuestos. Además, el referido precepto dispone que los programas y proyectos que ejecuten tales corporaciones





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

privadas podrán ser financiados hasta en un 50% con recursos regionales.

Indican que la Ley de Presupuesto para el año 2023, en sus glosas N°3.4 y N°7.7, facultó a los Gobiernos Regionales a transferir recursos a corporaciones y fundaciones constituidas con su participación. La glosa N°7.7 limitó tal autorización al financiamiento de programas o proyectos específicos aprobados por el Gobierno Regional y estableció restricciones sobre el origen de los fondos complementarios y su carácter pecuniario, en consonancia con el artículo 101, inciso quinto, de la Ley N°19.175. Por su parte la glosa N°3.4 no impuso una restricción temática equivalente, lo que permitiría interpretarla como una norma de mayor amplitud en cuanto a las iniciativas financiables.

Sostienen que no existe desnaturalización de la finalidad de la Corporación, puesto que las actividades financiadas corresponden precisamente a su objeto social y a los objetivos institucionales que justifican su creación y funcionamiento.

Respecto al **décimo cargo**, se solicita su rechazo íntegro. Indican que no existe falta de control a propósito del proyecto "Cerros de Renca", tampoco una conducta directa y personal del señor Orrego en los hechos denunciados. Asimismo, agregan que el Gobierno Regional ha tomado todas las acciones necesarias para regularizar la situación.

Sostienen que no basta con que un hecho irregular haya ocurrido durante la gestión del Gobernador Regional, ni que la conducta reprochada haya sido ejecutada por órganos o personas subordinadas; es indispensable acreditar que el propio Gobernador Regional incurrió, de manera personal y consciente, en actos u omisiones que configuren el notable abandono de deberes.

Agregan que resulta imprescindible examinar lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°18.575, el cual establece que la autoridad superior de un servicio ejerce control jerárquico sobre los órganos y funcionarios que le están directamente subordinados, dentro de sus respectivas competencias y niveles. Afirman que el control jerárquico no es ilimitado ni difuso, sino que se circunscribe a un ámbito concreto, cuales son las actuaciones de quienes se encuentran en un grado jerárquico





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

inmediatamente inferior y en materias comprendidas dentro de las competencias de la autoridad.

Señalan que en el proceso de licitación que se cuestiona, las actuaciones relevantes fueron ejecutadas por órganos técnicos y comisiones evaluadoras específicas, las que no dependen jerárquicamente de manera directa del Gobernador Regional en cuanto a la formación de su voluntad decisoria.

Agregan que, inclusive si se quisiera sostener que el Gobernador Regional podría ejercer algún grado de supervisión o seguimiento general de estos procesos, ello no supone que deba —o pueda— sustituir la labor de las unidades técnicas ni inmiscuirse en la evaluación de ofertas o aspectos de carácter estrictamente especializado.

Además, agregan que corresponde analizar las consideraciones expuestas por los requirentes a la luz de los hechos y del procedimiento licitatorio ID N°1261-25-LR24, que fue objeto de observaciones por parte de la Contraloría General de la República. Así, tanto en la elaboración de las bases de licitación como en el desarrollo del procedimiento, el don Claudio Orrego Larraín no tuvo participación alguna, habiéndose llevado a cabo por unidades técnicas especializadas.

Añaden que la adjudicación del proyecto no fue una decisión adoptada personalmente por el Gobernador Regional, sino por una Comisión Evaluadora conformada, al efecto, en virtud de las bases y la normativa vigente. La defensa del Gobernador agrega que los propios requirentes reconocen la existencia de dicha Comisión, aunque omiten deliberadamente reconocer que, por disposición legal y reglamentaria, las decisiones técnicas que adopta no están sometidas a revisión discrecional por parte del Gobernador Regional.

Finalmente, agregan que la Contraloría, en su Dictamen N°E101521 de 17 de junio de 2025, no imputó responsabilidad a don Claudio Orrego, sino que se abstuvo de tomar razón de la resolución adjudicataria y, como medida posterior, dispuso instruir un sumario administrativo en contra de los funcionarios eventualmente responsables de las irregularidades detectadas.

El undécimo cargo debe ser rechazado, según sostiene la defensa del requerido. Indican que no existió falta de control



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

a propósito del caso AJEM que le sea imputable a don Claudio Orrego y que, como se reconocería en la acción, no existe una conducta dolosa de parte del Gobernador Regional.

Así, se pretende sostener que el señor Orrego Larraín habría incurrido en una infracción derivada de una eventual falta al deber de abstención de la señora Mayuri Reyes Torres.

La defensa alega que se trata de una conducta ajena a la esfera de intervención del Gobernador Regional. En efecto, indican que en la declaración de patrimonio e intereses de la exfuncionaria, no se declaró participación en la empresa Comercializadora Madera y Cuero MAS SpA., por lo que no era posible que el señor Orrego pudiera enterarse de un eventual conflicto de intereses.

Imputar al Gobernador Regional una supuesta infracción cometida por una funcionaria, sin demostrar que él haya intervenido, instruido, tolerado o encubierto tal actuación, resulta improcedente y contraviene los principios más elementales de justicia y debido proceso.

Sin perjuicio de lo señalado, los requirentes indican que existe una desproporcionalidad en la imputación. En primer lugar, la participación de la señora Mayuri Reyes Torres en los hechos cuestionados se limitó exclusivamente a la suscripción de la orden de compra que dio origen al primer contrato con la empresa AJEM Asesores y Consultores Ltda. Además, dicha orden fue suscrita también por otros directivos del Gobierno Regional, lo que confirma que no se trató de una actuación unilateral. En segundo lugar, señalan que tan pronto don Claudio Orrego tomó conocimiento de la situación, solicitó la renuncia de la señora Reyes, la que fue presentada el 16 de junio de 2025, abriéndose, además, previamente, sumario para establecer las responsabilidades que derivaran del caso.

Que, en el caso en concreto, la unidad pertinente, la cual no depende ni dependía directamente del Gobernador Regional, certificó que la empresa AJEM Asesores y Consultores Ltda. contaba con amplia experiencia y conocimientos en la asesoría solicitada, respaldado en estudios de pregrado y posgrado, así como en experiencia profesional específica en el ámbito de la gestión pública y análisis de proyectos.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

El **duodécimo cargo** debe ser rechazado. La defensa del Gobernador sostiene que no existe irregularidad alguna en la contratación de servicios jurídicos externos, que los contratos cuestionados en el requerimiento deducido en autos no adolecen de vicio alguno y, por el contrario, que constituyen el ejercicio legítimo de una facultad discrecional por parte del Gobierno Regional Metropolitano. Señalan que el contrato con la Sociedad de Profesionales Segura Asesores y Consultores Limitada se suscribió con fecha 10 de marzo de 2025, mientras que el contrato con DLA Piper se suscribió el 05 de mayo de 2025.

Ambos contratos fueron suscritos en representación del Gobierno Regional por el jefe de la División de Administración y Finanzas, don Jorge Núñez Silva, cuya personería para representar al referido Gobierno constaría en la Resolución TRA N°815/3/2024 de 03 de marzo de 2023 y en la Resolución Exenta N°1842 de 23 de agosto de 2024.

Sostienen que el Gobernador Regional no intervino directamente en la tramitación ni en la suscripción de los contratos impugnados, ni menos aún adoptó decisiones operativas vinculadas a estos procesos, sino que éstos fueron ejecutados por funcionarios competentes en el ámbito de su propia esfera de atribuciones, específicamente por la autoridad administrativa responsable de la gestión financiera y presupuestaria del Gobierno Regional, en virtud de delegaciones expresas de funciones conferidas de conformidad con la normativa aplicable.

Agregan que, sin perjuicio de lo señalado, la contratación de los servicios cuestionados se encuentra plenamente justificada, en función de un análisis de mérito, conveniencia y oportunidad realizado por la División de Administración y Finanzas. En ese contexto, se identificó una limitación relevante al interior del Gobierno Regional, ya que si bien el Departamento Jurídico y la Fiscalía contarían con profesionales especializados en derecho público y administrativo, carecen de abogados con experiencia en litigación en materias de derecho civil y derecho público en ciertas materias con competencias técnicas específicas, que exigen estrategias forenses





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

complejas y conocimientos prácticos en los distintos niveles del proceso jurisdiccional.

El **decimotercer cargo** debe ser rechazado. La defensa sostiene que no hubo falta de control a propósito del caso GOPA, no existiendo una conducta imputable directamente al Gobernador Regional, ya que los hechos cuestionados no se hallarían bajo la esfera de control del don Claudio Orrego Larraín y que, en cualquier caso, el Gobierno Regional ha actuado de manera diligente.

Sostienen que la parte requirente pretende, nuevamente, construir una suerte de responsabilidad objetiva respecto del señor Orrego Larraín, procurando que baste el solo hecho de ejercer el cargo de Gobernador Regional para imputar los hechos que se investigan.

Agregan que los requirentes pretenden pasar por alto que la responsabilidad administrativa y política de un Gobernador Regional no se configura por una relación de causalidad meramente formal con los hechos, sino que requiere la acreditación de actos u omisiones personales, directas y dolosas o gravemente culposas que hayan contribuido a la producción del resultado lesivo.

Señalan que el Gobierno Regional fue objeto de un acto delictivo por parte de un funcionario y, de este modo, tal hecho no puede ser atribuido a una conducta personal y directa del señor Orrego. Que el fraude no guarda relación con las decisiones adoptadas por el Gobernador, ni con instrucciones dadas por éste ni con omisiones en el cumplimiento de deberes que le sean directamente exigibles dentro de la esfera de sus atribuciones, conforme al artículo 11 de la Ley N°18.575, que establece que el control jerárquico se ejerce dentro de las competencias y en los niveles jerárquicos que correspondan.

Así, el Gobernador Regional, como máxima autoridad política y administrativa, define lineamientos y ejerce la supervigilancia general, pero no interviene en la revisión, validación o registro cotidiano de documentos como las facturas objeto del caso de marras.

Indican que el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 establece, para la procedencia de una sanción por notable abandono de deberes, la necesidad de acreditar una conducta





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

personal y directa, con una vinculación clara y probada entre el actuar del requerido y el perjuicio alegado.

Afirman que, contrario a lo que se insinúa en el requerimiento, no se ha producido perjuicio alguno para el patrimonio del Gobierno Regional con ocasión de los hechos vinculados al caso GOPA.

Señalan que el libelo es contradictorio, toda vez que reconoce que las facturas ideológicamente falsas nunca fueron pagadas por el Gobierno Regional y que esto fue consecuencia de la existencia de sistemas de controles cruzados entre las diferentes Divisiones del Gobierno Regional. Concluyen que, no existió un desembolso de recursos públicos ni una disminución efectiva de su patrimonio y, atendido que el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 exige que el notable abandono de deberes se vincule a un perjuicio grave, la ausencia de dicho perjuicio excluye, por sí sola, la posibilidad de configurar la infracción. No se trata de minimizar la gravedad del intento de fraude, sino de precisar que la tipicidad de la infracción alegada requiere un resultado lesivo que en este caso no se verificó.

Sin perjuicio de lo mencionado, al defensa aclara que los hechos no sucedieron de la forma en que fueron narrados por los requirentes. El fraude relacionado con la Sociedad GOPA Soluciones SpA fue detectado internamente por el Gobierno Regional y no como consecuencia de una denuncia de consejeros regionales. Agregan que la detección se produjo el 20 de marzo de 2025, mediante la coordinación con municipios y sistemas de control interno entre la División de Administración y Finanzas y la División de Presupuesto e Inversión Regional.

Indican que resulta preocupante que los requirentes reconozcan en el escrito del requerimiento haber accedido al expediente sumarial -relativo a la eventual responsabilidad administrativa del funcionario don Carlos Basaletti Alvarado- toda vez que estaba sujeto a reserva legal.

Agrega la defensa que además de iniciar un sumario administrativo en contra del mencionado funcionario, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del mismo empleado y se puso término a la contrata del referido analista. La denuncia ante el Ministerio Público también se





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

extendió a la empresa GOPA Soluciones SpA y a todos quienes resultaren responsables. Además, se dio cuenta de los hechos al Servicio de Impuestos Internos, y se denunció formalmente ante la Comisión del Mercado Financiero, debido a la intervención de empresas de *factoring* en las transacciones detectadas por facturas falsas.

Concluyen que se evidencia la inexistencia de algún acto u omisión imputable al Gobernador Regional y que tampoco se ha producido un perjuicio patrimonial, sino que, por el contrario, el Gobierno Regional ha demostrado un comportamiento proactivo y diligente, tanto en la detección como en la persecución del fraude y en el fortalecimiento de sus mecanismos de control interno.

*El **decimocuarto cargo** debe ser rechazado.* La defensa del requerido expresa que no existe falta de control de parte de don Claudio Orrego Larraín en el pago de horas extraordinarias no realizadas. Que la imputación parte de una premisa jurídicamente errónea al indicar que el Gobernador Regional es responsable de manera directa, personal e inmediata de cada una de las actuaciones administrativas que se ejecutan en el Gobierno Regional. Tal razonamiento no sólo desconocería el principio de responsabilidad contenido en el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175, sino que también desconoce la estructura organizacional de los Gobiernos Regionales y el principio de juridicidad en la función pública.

Sostienen que las decisiones relativas al reconocimiento de horas extras corresponden, según lo establecido en la normativa de personal de la administración pública, a los jefes de unidades operativas y administrativas quienes, mediante mecanismos internos, certifican la realización efectiva del trabajo extraordinario, previo a su tramitación y pago.

Afirman que en los tres casos imputados en el requerimiento se observa que las decisiones respecto de las horas extraordinarias fueron adoptadas en niveles jerárquicos inferiores, sin constancia alguna de haber sido conocidas o validadas por el Gobernador Regional ni por sus subordinados inmediatos.

Finalmente, señalan que el 25 de agosto de 2024 el don Cladio Orrego Larraín no participó en actividades electorales.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Su agenda pública daría cuenta de su participación en una actividad deportiva en la comuna de San Miguel y que, posteriormente, habría inaugurado un estadio en la comuna de El Bosque. De este modo, los hechos constan en las bitácoras oficiales de los vehículos institucionales utilizados en ambas actividades.

*El **decimoquinto cargo** debe ser rechazado.* La defensa de don Cladui Orrego Larraín indica que éste ha administrado los bienes y recursos del Gobierno Regional con estricta sujeción a la normativa, sin que existe una conducta directa del Gobernador Regional relacionada con los hechos y que, en cualquier caso, el proceso de contratación se desarrolló cumpliendo con la Ley.

Señalan que la contratación de la Corporación de Derecho Privado RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural habría sido encabezada por la Dirección de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, unidad competente para tales fines, en el marco de sus atribuciones legales y reglamentarias. Agregan que el contrato fue suscrito el 06 de noviembre de 2023 por el funcionario don Jorge Núñez Silva, quien actuó en representación del Gobierno Regional en virtud de facultades delegadas expresamente mediante Resolución Exenta N°1.926 de 16 de agosto de 2023, dictada por el propio Gobernador Regional en el ejercicio de sus atribuciones administrativas.

Reiteran que el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 dispone que, para configurar la causal de notable abandono de deberes y falta grave a la probidad administrativa, el Gobernador debe incurrir en una transgresión inexcusable, manifiesta y reiterada de los deberes propios del cargo, cuestión que se encuentra en relación con los principios del derecho sancionatorio.

Sostienen que la circunstancia de haber dictado una resolución de delegación de funciones, que califican de legal, habitual y legítima en el ámbito propio de la Administración Pública, no puede transformarse en una fuente de responsabilidad.

Adicionalmente, agregan que los servicios requeridos tenían un carácter altamente especializado, multidisciplinario





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

y no estandarizable, lo cual hacía incompatible su contratación mediante licitación pública, la que exige parámetros técnicos uniformes. De este modo, señala la defensa, la contratación por trato directo habría sido evaluada como la alternativa más eficiente y oportuna, debido a la especificidad técnica del encargo, la urgencia en su implementación y la necesidad de asegurar flexibilidad metodológica para su ejecución.

En cuanto a la idoneidad técnica, explican que la Corporación RIMISP, fue evaluada como técnica y profesionalmente idónea por el Supervisor del Contrato, quien emitió el correspondiente informe favorable dentro del proceso administrativo. La participación en el contrato se basó exclusivamente en sus capacidades institucionales, no existiendo elemento alguno que permita sostener que su contratación obedeció a vínculos personales, intereses privados o influencia indebida.

Concluyen señalando que se trató de una decisión fundada en el mérito, necesidad y oportunidad institucional y ejecutada dentro del marco jurídico que rige las contrataciones públicas en Chile. En conclusión, señalan que no se advierte infracción a la probidad, desviación de poder, ni perjuicio patrimonial para el Estado.

El **decimosexto cargo** debe ser rechazado. La defensa sostiene que no existieron irregularidades imputables al Gobernador. Agregan que el requerimiento se funda en hechos falsos ni que haya existido una intervención directa imputable al Gobernador.

Señalan que la forma de asignación del citado convenio tiene la naturaleza de "*convenio de transferencia*", el que se asignó vía subvención de una iniciativa relevante, y que corresponde a una institución diferente al "*trato o contratación directa*". Sostienen que lo que caracteriza al trato directo es precisamente su carácter oneroso, y a su vez, que el Estado paga por una contraprestación por la adquisición de bienes o la prestación de servicios que ejecuta un proveedor determinado.

Por su parte, el "*convenio de transferencia*" corresponde a un *traspaso de recursos que se efectúa por un organismo público -el otorgante- a otro organismo público u otra persona*





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

natural o jurídica de derecho privado -el receptor- para que éstos lleven a cabo una actividad de utilidad pública o interés social que no supone una contraprestación de bienes o servicios en beneficio del otorgante y que genera la obligación de rendir cuentas por parte del receptor y el deber correlativo de exigirla, por parte del otorgante.

La subvención a la Fundación Procultura, se enmarca en la especial regulación que contempla la Ley N°21.395, que aprobó el presupuesto para el sector público correspondiente al año 2022.

Agregan que la glosa N°02, común para todos los programas de inversión de los gobiernos regionales, en su numeral 5.1 de la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Gobiernos Regionales, dispuso que con cargo al subtítulo 33 se pudiesen efectuar transferencias de recursos por parte de los Gobiernos Regionales a diversos receptores, entre los que se señalaron específicamente a las "[...] Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro con personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años, con competencias en las tipologías siguientes [...]".

De este modo, alega la defensa, lo que señalaba la normativa vigente a esa época es que el subtítulo 33 reguló los programas bajo la clasificación de transferencia de capital, sin regla de concursabilidad, sino que por subvención directa a la entidad privada tras verificar el cumplimiento de los requisitos generales del referido numeral 5.1.

Afirman que, en una primera etapa, el Programa cumplió los requisitos para ser declarado admisible y recibir su recomendación técnica por las Divisiones correspondientes del Gobierno Regional Metropolitano.

Señalan que la subvención no la otorgó únicamente el Gobernador Regional, sino que fue aprobada por el Consejo Regional, tanto en la Comisión de Salud como en el Pleno del Consejo, siendo así validada por la unanimidad de los consejeros. Agregan que, asimismo, posteriormente la Contraloría General de la República tomó razón.

En cuanto a la acusación de que la fundación habría destinado recursos a fines distintos al programa acordado, habría invertido fondos en instrumentos financieros, pagando





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

sueldos improcedentes o no habría rendido cuentas adecuadamente, sostienen que son imputaciones cuya autoría corresponde exclusivamente a dicha entidad. Estos actos fueron consumados fuera del ámbito de la competencia del Gobernador Regional y ejecutados por una persona jurídica privada.

Indican que la imputación que refiere al favoritismo o tráfico de influencias en favor de don Alberto Larraín carece de sustento y niegan la existencia de cualquier relación privilegiada entre el Gobernador y el director de la fundación.

Señalan que durante 11 meses se ejecutó el convenio, donde se rindió cuenta -dentro de los plazos del convenio- del 39% de los recursos transferidos, ejecutándose una serie de compromisos establecidos en el programa, sin que existieran luces de que hubiese problemas para llevar adelante el programa y que, el 13 de noviembre de 2023, luego de recibir una alerta de la Fundación Círculo Polar sobre una deuda pendiente de ProCultura, el Gobierno Regional solicitó mediante oficio que se informara sobre el estado de los recursos no ejecutados.

Que así, ante la constancia del incumplimiento, el Gobierno Regional resolvió anticipadamente el convenio mediante Resolución Exenta N°3.551 de fecha 16 de noviembre de 2023, notificando, al efecto, a la fundación y su representante. Además, la Resolución Exenta N°3.825 de 27 de noviembre de 2023, habría dejado constancia de la firmeza del término anticipado, rectificó ciertos aspectos formales y ordenó la liquidación del convenio, regulando además el tratamiento de los remanentes.

Concluyen indicando que, además, se activaron las pólizas de seguro, solicitando su pago a la aseguradora ASPOR. Que, por su parte, esta aseguradora habría intentado evadir su obligación mediante una medida prejudicial precautoria, la cual fue impugnada por el Gobierno Regional requiriéndose al Consejo de Defensa del Estado que asumiera la defensa en la causa Rol N°C-20.628-2023, tramitada ante el 8° Juzgado Civil de Santiago.

El **decimoséptimo cargo** debe ser rechazado. La defensa sostiene que don Claudio Orrego Larraín no infringió, en modo alguno, el deber de informar al Consejo Regional.



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Advierten que los propios antecedentes contenidos en el requerimiento confirmarían la inexistencia de una negativa por parte del Gobernador Regional a entregar información, pues durante la sesión plenaria extraordinaria del Consejo Regional de Santiago, de 15 de mayo de 2025, los Consejeros Regionales habrían efectuado preguntas respecto del convenio con la Fundación Procultura, siendo éstas respondidas por el Gobernador Regional en aquella ocasión, lo que fuera documentado en la respectiva acta.

Asimismo, los consejeros regionales, haciendo uso de sus facultades establecidas en el artículo 36 bis de la Ley N°19.175, solicitaron que el Gobernador Regional diera cuenta, en sesión especial, sobre el Convenio con la Fundación Procultura. Posteriormente, se reiteró la solicitud mediante oficio, sin incorporar nuevos antecedentes.

En este contexto, la respuesta entregada el 27 de junio de 2025 por la Asesora de Gabinete, doña Lorena Pohl, se limitó a derivar, vía correo electrónico, a los consejeros al acta de la sesión del 15 de mayo de 2025, que contenía las respuestas ya entregadas por el Gobernador. En el mismo correo electrónico, la mencionada Asesora solicitó indicarle la existencia de alguna información adicional que no hubiese sido entregada o respondida correctamente, con el objeto de complementar o subsanar eventuales omisiones.

En este orden de cosas, la defensa plantea que el oficio posterior fue respondido por doña Lorena Pohl, quien no depende jerárquicamente del Gobernador Regional, sino que del Administrador Regional, demostrativo de la inexistencia de alguna acción directa u omisión negligente atribuible al señor Orrego Larraín.

Indican que la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública establece mecanismos específicos y garantizados para exigir la entrega de información ante un eventual incumplimiento, esto es, el reclamo ante el Consejo para la Transparencia y, eventualmente, ante la Iltma. Corte de Apelaciones correspondiente, vehículos ambos que no fueron ejercidos por los requirentes.

Finalmente, luego del análisis de los cargos individualmente considerados, concluyen la contestación -y a





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

modo de epílogo- señalan que, conforme a lo resuelto por este Tribunal en causa Rol N°37-2023, relativa a la ex Gobernadora Regional de Coquimbo, la causal de remoción exige la concurrencia copulativa de 3 elementos, a saber: la existencia de actos u omisiones personalmente imputables al Gobernador Regional; que tales actos u omisiones sean inexcusablemente graves, esto es, que carezcan de una justificación razonable y, finalmente, que se trate de incumplimientos manifiestos y reiterados, que excedan hechos aislados o de escasa entidad y que revelen un patrón persistente de inobservancia de las obligaciones legales y constitucionales de la autoridad. Agregan que el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 exige, además, que tales incumplimientos produzcan un grave detrimento al patrimonio del Gobierno Regional o afecten significativamente la actividad destinada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.

En cuanto a las faltas graves a la probidad administrativa, señalan que este Tribunal ha entendido dicho principio como la exigencia de una conducta funcionaria intachable, caracterizada por un desempeño honesto y leal y por la primacía del interés general por sobre los intereses particulares. Sostienen que no toda infracción configura, por sí sola, una falta grave a la probidad, pues se requiere un apartamiento significativo del estándar ético y jurídico exigible, de entidad suficiente para comprometer gravemente la confianza pública o generar beneficios indebidos para la autoridad o terceros.

Concluyen que, al contrastar el estándar precedentemente expuesto con los hechos invocados como fundamento del requerimiento, se advierte que no concurren los presupuestos jurídicos necesarios para configurar las causales invocadas.

En particular, sostienen que las diversas observaciones de la Contraloría General de la República se refieren a actuaciones ejecutadas por funcionarios en el ejercicio de competencias delegadas, durante periodos de subrogación legal o, incluso, en virtud de decisiones adoptadas por el Consejo Regional, circunstancias que, a su juicio, impedirían atribuir directamente tales hechos al Gobernador Regional.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Agregan que los informes de Contraloría constituyen instrumentos de fiscalización y no sanciones definitivas y que, además, diversas observaciones fueron objeto de medidas correctivas por parte del Gobierno Regional. En este sentido, sostienen que no existiría un patrón de conductas manifiestas, reiteradas e inexcusables que permita configurar un notable abandono de deberes y que, por el contrario, se debe destacar la adopción de medidas destinadas fortalecer los mecanismos de control y transparencia, la realización de auditorías internas y externas, la modernización de la estructura orgánica y el término anticipado de convenios al detectar irregularidades, junto con el ejercicio de acciones destinadas al cobro de garantías y persecución de eventuales responsabilidades civiles y penales, todas las que darían cuenta de una conducta diligente por parte de la institución.

Respecto a eventuales faltas graves a la probidad administrativa, señalan que tampoco existirían antecedentes que permitan establecer que el Gobernador Regional ha utilizado su cargo para obtener beneficios indebidos o privilegiar intereses particulares por sobre el interés público. Añaden que los hechos imputados no demostrarían un perjuicio efectivo y grave al interés general, sino que corresponden a observaciones administrativas susceptibles de corrección.

En mérito de lo expuesto, solicitan tener por contestado el requerimiento y rechazarlo íntegramente, por estimar que no se han acreditado antecedentes objetivos y suficientes que permitan configurar la causal de remoción invocada.

D.- La prueba:

A fojas 900, el Tribunal, recibió la causa a prueba por el término de diez días y fijó los hechos sustanciales y controvertidos a probar:

"1° Efectividad que los Informes Finales N°S. 265- 2024 y 873-2024 de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, Departamento de Fiscalización de Gobiernos Regionales, Asociatividad y Obra Pública de la Contraloría General de la República, han sido objeto de impugnación administrativa o judicial. En la afirmativa, actual estado de su tramitación.





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

2° Efectividad que el requerimiento ha sido interpuesto por, a lo menos, un tercio de los Consejeros Regionales en ejercicio.

3° Términos y fecha de suscripción del contrato de servicio de "coaching directivo" por \$31.366.170 con el proveedor "Vera y Asociados S.A.". Actividades realizadas en la ejecución del contrato. Fines u objetos de los servicios contratados. Oportunidad en que se ejecutó el contrato. Beneficiarios. Registro de asistencia del requerido.

4° Efectividad que las redes institucionales oficiales del Gobierno Regional, durante el año 2024, fueron utilizadas recurrentemente para promover la imagen del requerido. Hechos y circunstancias.

5° Efectividad que, durante los meses de septiembre y octubre de 2024, el requerido utilizó sus cuentas personales en redes sociales para promover y difundir información relacionada con actividades institucionales del Gobierno Regional, previo a que fueran informadas por los medios de comunicación institucionales. Hechos y circunstancias.

6° Efectividad que, en las noticias y comunicados publicitados por el Gobierno Regional, durante el mes de septiembre de 2024, se difundió de manera desproporcionada la figura del requerido con fines electorales. Responsable de la gestión de las estrategias comunicacionales del Gobierno Regional. Hechos y circunstancias.

7° Efectividad que, en octubre de 2024, el Gobernador Regional subrogante hizo menciones reiteradas al requerido en actos públicos, difundidas en redes sociales y en medios de comunicación oficiales de la gobernación, durante el periodo de campaña con fines electorales. Motivos por los que las hizo y consecuencias. Hechos y circunstancias.

8° Efectividad que se utilizó el sitio web oficial del Gobierno Regional para publicar una defensa personal ante el Informe Final 873/2025 de la Contraloría General de la República. Hechos, oportunidad y circunstancias.

9° Efectividad que el requerido ocultó al Consejo Regional, en sesión de 11 de junio de 2025, la información contenida en el Informe Final de Auditoría N°265/2024 de la Contraloría General de la República. Hechos, carácter de la





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

información solicitada y circunstancias. Investigaciones instruidas con ocasión de estos hechos.

10° Efectividad que, en el año 2024, se incrementaron las contrataciones directas. Fundamentación de las contrataciones por trato directo. Participación del requerido. Reiteración. Hechos y circunstancias.

11° Medidas de resguardo de los recursos transferidos a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago. Procedimientos de control adoptados durante el año 2023. Modificaciones al "Manual de Compras". Términos y ámbito de aplicación del manual de compras. Contratos celebrados por trato directo, montos involucrados, fechas, suscriptores. Perjuicios. Participación del requerido. Reiteración de los hechos. Naturaleza Jurídica de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago.

12° Efectividad de haberse sobrepasado el límite establecido en el artículo 101 de la Ley N°19.175 para la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago, en periodos anuales, desde 2021 a 2025. Actos que habrían infringido el límite. Montos y origen de los aportes al financiamiento, participación del requerido. Hechos y circunstancias.

13° Irregularidades en el control de los recursos públicos destinados a la licitación del proyecto "Mirador Cumbre y Sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca", del que la Contraloría General de la República no tomó razón. Integración de la Comisión Evaluadora que autorizó modificaciones a especificaciones técnicas del proyecto. Reiteración, perjuicio, participación del requerido. Hechos y circunstancias.

14° Efectividad que el Gobierno Regional adjudicó por trato directo, en el año 2024, a la "Consultora AJEM Asesores y Consultores Limitada" dos contratos por un total de \$109.302.180. Experiencia y habilidad de la empresa proveedora para cumplir con el contrato. Hechos y circunstancias. Fundamentos de la contratación a través de trato directo. Fragmentación del precio. Participación del requerido.

15° Efectividad de existir una relación comercial entre el propietario de "Consultora AJEM Asesores y Consultores





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Limitada", don José Solís Venegas y doña Mayuri Reyes Torres. Naturaleza de la función de doña Mayuri Reyes Torres. Intervención del requerido.

16° Efectividad de la contratación directa entre el Gobierno Regional Metropolitano y los estudios jurídicos "Segura y Cía Abogados" y "DLA Piper Chile", para la prestación de servicios legales y necesidades de la contratación que la justifiquen. Naturaleza de los servicios contratados. Razones para omitir la representación del Consejo de Defensa del Estado. Participación del requerido.

17° Validación de facturas por servicios no prestados de la sociedad "GOPA Soluciones SpA". Perjuicio patrimonial. Participación del requerido.

18° Pagos de horas extras a conductores del Gobierno Regional. Fechas de la ocurrencia de los trabajos extraordinarios. Participación del requerido.

19° Efectividad de asignaciones directas de fondos a empresa "RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural". Objeto de la contratación. Giro de la empresa "RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural". Existencia de conflicto de intereses entre el requerido y la vicepresidenta del directorio de "RIMISP" quien ejerció hasta 2024. Perjuicios patrimoniales. Participación del requerido.

20° Efectividad que, en septiembre de 2022, el Gobierno Regional suscribió un convenio por trato directo con la Fundación "ProCultura" por \$1.683.788.000. Vínculos personales entre el requerido y el director de "ProCultura" don Alberto Larraín. Destino de los fondos asignados a la Fundación "ProCultura" y rendición cuentas. Participación y medidas adoptadas por el requerido. Hechos y circunstancias.

21° Efectividad que el Consejo Regional aprobó el convenio con la Fundación "ProCultura". Fecha, suscriptores, texto y circunstancia que la Contraloría General de la República tomó razón.

22° Efectividad que el requerido sistemáticamente negó el acceso a información relevante solicitada por los consejeros regionales. Antecedentes proporcionados por el requerido a la solicitud del Consejo Regional con motivo de la sesión plenaria





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

extraordinaria de 15 de mayo de 2025. Oportunidad de entrega de los antecedentes. Perjuicios".

A fojas 1.221, el Tribunal dispuso que las partes que presenten o hayan presentado escritos acompañando prueba documental, deberán precisar, respecto de cada documento solicitado agregar, a qué punto de prueba o parte de éste se vincula.

La parte requirente presentó los siguientes documentos:

Respecto del punto de prueba N°2, a fojas 4.797: **1.** Documento N°2.1: Certificado por el cual don José Zuleta Bové, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, como Ministro de fe, de ese cuerpo colegiado certifica que los y las Consejeros Regionales que se detallan en el documento público, a razón de las correspondientes sentencias de los Tribunales Electorales de la Región Metropolitana de Santiago, son integrantes plenos de este Consejo de Gobierno Regional por el periodo comprendido entre el 06 de enero de 2025 al 06 de enero de 2029. Lo anterior conforme a lo establecido por la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (Ley N°19.175), fijándose ahí sus responsabilidades, deberes y derechos en virtud del cargo de elección popular a nivel Regional.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 4.797: **1.** Documento N°3.1: Certificado de invitación enviada al proveedor "Vera Asociados S.A." para participar del trato directo "Asesoría Líneas de Apoyo Gestión Institucional SG" (ID:2256-19-IN24) enviada el 12 de marzo del 2024. **2.** Documento N°3.2: Orden de compra N°1260-328-TD24; **3.** Documento N°3.3: Resolución Exenta N°508 del 20 de marzo del 2024, que autoriza trato directo con Vera y Asociados S.A.; **4.** Documento N°3.4: Resolución Exenta N°4250 del 13 de diciembre del 2024, que autoriza modificación de contrato "Servicio de Asesoría Especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS20242; **5.** Documento N°3.5: Oficio N°4628 del 7 de agosto del 2025 de don Manuel Gallardo Soto (administrador regional) a don José Zuleta Bové (secretario ejecutivo Consejo Regional Metropolitano de Santiago) por el cual se remiten respuestas para la comisión de control regional del informe CGR N°873/2024; **6.** Documento N°3.6: Informe de justificación





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de contratación de la "Asesoría Línea de Apoyo de para la gestión institucional GS2024".

Respecto de los puntos de prueba N°4; N°5; N°6; N°7 y N°8, a fojas 4.797: Reitera que estos aspectos forman parte del Informe Final N°873/2024 de la Contraloría General de la República, el cual se encuentra rolando entre las fojas 268 y 426 del expediente.

Respecto del punto de prueba N°9, a fojas 4.797: **1.** Documento N°9.1: Acta de la sesión ordinaria N°11 del 11 de junio del 2025.

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 4.797: **1.** Documento N°10.1: Copia de noticia del diario La Tercera en que se indica como hecho público y notorio que las compras por trato directo del Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago se duplicaron durante la administración del señor Orrego Larraín.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 4.797: **1.** Documento N°11.1: Manual de Procedimientos Corporación Regional de Turismo de la Región Metropolitana, aprobado por el directorio del 9 de agosto del 2017.

Respecto del punto de prueba N°12, a fojas 4.797: **1.** Solicita remitirse a las conclusiones del Informe N°265-2024, acompañado al requerimiento, en específico a las fojas N°239-247, ambas incluidas, en particular al punto N°26.

Respecto del punto de prueba N°13, a fojas 4.797: **1.** Documento N°13.1: Resolución Exenta N°86 del 14 de agosto del 2024, que modifica las bases especiales de la licitación pública para contratación del proyecto Parque Cerros de Renca; **2.** Documento N°13.2: Resolución Exenta N°1717 del 14 de agosto de 2024, modificación del cronograma construcción proyecto Parque Cerros de Renca; **3.** Documento N°13.3: Resolución Exenta N°3461, designa integrantes comisión evaluadora para el proyecto Parque Cerros de Renca; **4.** Documento N°13.4: Resolución Exenta N°439, de 10 de marzo de 2025, ordena retrotraer el procedimiento de licitación pública para construcción proyecto Parque Cerros de Renca; **5.** Documento N°13.5: Resolución Exenta N°452, de 10 de marzo de 2025, designa nueva comisión evaluadora para la construcción proyecto Parque Cerros de Renca; **6.** Documento N°13.6: Oficio





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

N°E101521/2025 de la Contralora General de la República de 16 de junio del 2025, por el cual representa la resolución N°56 del 2025 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, por el cual no ha dado curso al documento del rubro, que aprueba el acta de la comisión evaluadora y adjudica el proceso licitatorio ID N°1261-25-LR24, "Licitación pública para la contratación de la ejecución del proyecto construcción mirador cumbre y sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca, comuna de Renca", del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RM), por cuanto no se ajusta a derecho.

Respecto del punto de prueba N°14, a fojas 4.797: **1.** Documento N°14.1: Solicitud de compra N°10.115, de 29 de noviembre de 2023, por la cual se propone contar con una consultoría técnica de apoyo, para terminar adecuadamente el proceso de cierre contable y administrativo de las iniciativas adjudicadas hasta el año 2020 en el marco de los fondos concursables del 6% FNDR; **2.** Documento N°14.2: Orden de compra N°1260-426-SE23, de 23 de enero de 2024, por la cual se ordena la adquisición del servicio "APOYO EN LA REVISIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS 6% FDNR" Servicio Especializado: 2256-17-IN23; **3.** Documento N°14.3: Solicitud de compra N°10.440, de 29 de abril de 2024, por la cual se propone como objetivo contar con una consultoría técnica de apoyo, para terminar adecuadamente el proceso planteado respecto a los proyectos financiados, con convenio y, de esta forma, permitir la visión de trabajo futuro del equipo sin sobrecargas laborales, permitiendo una organización del equipo que cumpla con los principios de equidad, eficiencia y eficacia en la prestación de servicios y asignación de recursos públicos, principalmente; **4.** Documento N°14.4: Orden de compra N°1260-120-SE24, de 15 de mayo del 2024, por la cual se ordena la adquisición del Servicio Especializado de Apoyo en la Revisión y Cierre de Proyectos de la Cartera de Iniciativas del Departamento de Normalización y Gestión de Cartera. Desde Invitación ID 2256-34-IN24; **5.** Documento N°14.5: Resolución Exenta N°853 del 8 de mayo de 2024, Autoriza trato directo para la adquisición de "Servicio especializado de apoyo en la revisión y cierre de proyectos, de la cartera de iniciativas del Departamento de Normalización y Gestión de Cartera" con el proveedor AJEM.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto del punto de prueba N°15, a fojas 4.797: **1.** Documento N°15.1: Copia de la publicación en el Diario Oficial de 27 de enero del 2021, por la cual Mayuri de las Mercedes Reyes Torres, constituye sociedad por acciones, Nombre: "COMERCIALIZADORA MADERA CUERO Y MÁS SpA", nombre de fantasía "MADERACUERO Y MÁS SpA"; **2.** Documento N°15.2: Copia de la publicación en el Diario Oficial de 1 de abril de 2023, donde se modifica la Sociedad AJEM Asesores Consultores Limitada.

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 4.797: **1.** Documento N°16.1: Resolución Exenta N°830 del 28 de abril de 2025, que autoriza trato directo para la contratación de servicios especializados de asesoría en derecho público; **2.** Documento N°16.2: Orden de compra N°1260-111-TD25, con la cual se ordena la contratación a la "Asesorías DLA Piper Chile Limitada"; **3.** Documento N°16.3: que a fojas 467-497 incluidos, se encuentra adjuntado un requerimiento a la Contraloría General de la República sobre estos tratos directos; **4.** Documento N°16.4: Resolución Exenta 4304 del 28 de diciembre de 2023, en la cual, en la parte de los "vistos" consta que por Resolución TRA N°815/18/2023, de 25 de octubre de 2023, que nombra a doña Mayuri Reyes Torres como Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional. Además, dicha resolución está firmada digitalmente por Mayuri Reyes Torres, como administradora regional subrogante.

Respecto del punto de prueba N°17, a fojas 4.797: **1.** Documento N°17.1: Certificado de 9 de abril de 2025, que da cuenta que en la sesión ordinaria N°7 del Consejo se aprobó la solicitud de una auditoría interna para la aprobación/ rechazo de pago de facturas a nombre del GORE Metropolitano; **2.** Documento N°17.2: Informe Final de auditoría interna N°14-2025 de auditoría de aseguramiento al proceso de pago de facturas del programa 02, inversión regional, subtítulo 21; **3.** Documento N°17.3: Presentación que resume el Informe de Auditoría N°14-2025.

Respecto del punto de prueba N°18, a fojas 4.797: **1.** Documento N°18.1: Minuta que extracta elementos esenciales en relación a los hallazgos de la Contraloría en materia de pago de horas extras y que viene a probar el punto de prueba N°18.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto del punto de prueba N°19, a fojas 5.126: **1.** Documento N°19.2: Orden de compra N°126-148-SE22, de 7 de julio de 2022, para servicio de asesoría destinada a apoyar la formulación de propuestas para incrementar autonomía presupuestaria del GORE. Hecha a Corporación de Derecho Privado RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; **2.** Documento N°19.3: Orden de compra N°1260-408-SE23, de 20 de noviembre de 2023, para servicio de asesoría para apoyar formulación presupuestaria GORE DE 2256-13-IN2. Hecha a Corporación de Derecho Privado RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural; **3.** Documento N°19.4: Extracto del perfil de LinkedIn de Claudia Serrano como directora ejecutiva de RIMISP; **4.** Documento N°19.5: Noticia de 26 de octubre de 2023, a través de la cual se muestra a Claudia Serrano como miembro del Consejo de Políticas e Infraestructura.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 5.126: **1.** Documento N°20.1: Reporte Ficha-IDI Proceso Presupuestario 2022 Postula a Ejecución, emitido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el 17 de junio de 2022, en virtud del cual se describe la iniciativa de inversión "TRANSFERENCIA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO MEDIANTE EL FOMENTO DE LA SALUD MENTAL". Este documento da cuenta de la iniciativa de inversión del banco integrado de proyectos (BIP) y que resume los antecedentes de la iniciativa de inversión postulada; **2.** Documento N°20.2: Resolución N°70 de 26 de septiembre de 2022, emitida por Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, por la cual se deja sin efecto la Resolución N°58 de 2 de septiembre de 2022 por revocación; y se aprueba el convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental" Código IDI 40043738-0; **3.** Documento N°20.3: Minuta acerca del Programa de Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental, emitido por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en la cual se da cuenta de los siguientes aspectos de dicho programa: (i) Código BIP; (ii) área de influencia del programa; (iii) la unidad ejecutora; (iv) monto total de la inversión; (v) fecha de aprobación CORE;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

(vi) subtítulo presupuestaria; (vii) duración del programa; (viii) datos institución; (ix) datos ejecución; (x) población objetivo; (xi) número de beneficiarios directos; (xii) propósito del programa; (xiii) componentes y (xiv) relevancia para la región; **4.** Documento N°20.4: Minuta acerca del Programa de inclusión social y prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental, emitido por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en la cual se da cuenta de los siguientes aspectos de dicho programa: (i) Código BIP; (ii) área de influencia del programa; (iii) la unidad ejecutora; (iv) monto total de la inversión; (v) duración del programa; (vi) población objetivo; (vii) número de beneficiarios directos; (viii) propósito del programa; (ix) componentes y (x) relevancia para la región; **5.** Documento N°20.5: Presentación de Avances: Proyecto de Prevención del Suicidio en la Región Metropolitana de Santiago, sin fecha; **6.** Documento N°20.6: Programa Prevención Transferencia: Prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental Código IDI 40043738.

Respecto del punto de prueba N°21, a fojas 5.126: **1.** Documento N°21.1: Resolución N°70 de 26 de septiembre de 2022, emitida por Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, por la cual se deja sin efecto la Resolución N°58 de 2 de septiembre de 2022 por revocación; y se aprueba el convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental" Código IDI 40043738-0.

Respecto del punto de prueba N°22, a fojas 5.126: **1.** Documento N°22.1: Acta de la sesión extraordinaria N°04 celebrada el 15 de mayo de 2025 por el Consejo Regional; **2.** Documento N°22.2: Acta del 26 de mayo de 2025 de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización en la cual consta la recepción de una solicitud de información por parte del Jefe de Bancada SP sobre los siguientes puntos: Solicitó que estos antecedentes sean enviados formalmente a la Comisión y que se agende su revisión en próxima sesión, el detalle completo de la ejecución presupuestaria de los 600 millones de pesos traspasados al programa de salud mental y prevención del





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

suicidio "Quédate", ejecutado en el marco de la Gobernación Regional y la Fundación ProCultura; **3.** Documento N°22.3: Acta y acuerdos de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del 2 de junio de 2025, donde consta como acuerdo la información del caso ProCultura solicitado por bancada SP, en donde se solicita la siguiente información: (i) Desglose detallado del gasto, incluyendo transferencias, pagos a personal, adquisiciones de bienes y servicios, e inversiones financieras realizadas; (ii) Estado de rendición de cuentas del programa ante el GORE y la Contraloría General de la República; (iii) Contratos, convenios y oficios que dieron origen y soporte a la ejecución del programa; (iv) Identificación de los funcionarios responsables, tanto del Gobierno Regional como de la entidad ejecutora, señalando en particular el rol que tuvo el funcionario Gabriel Prado en la administración y supervisión de estos fondos; (v) Criterios de selección de la entidad ejecutora y mecanismos de evaluación utilizados para el cumplimiento de objetivos y uso de recursos; (vi) Fecha y mecanismo de aprobación interna de la transferencia de los 1.600 millones, así como eventuales modificaciones presupuestarias posteriores; **4.** Documento N°22.4: Copia de correo de respuesta del Lorena Pohl enviada a José Zuleta, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional con de 27 de junio de 2025, a través del cual da una respuesta a este oficio a base de preguntas y respuestas sin adjuntar la información requerida por los Consejeros Regionales (adjunto con el requerimiento a fojas 498 y siguientes); **5.** Documento N°22.5: Oficio del Consejero Regional Álvaro Bellolio Avaria al señor Gobernador Claudio Orrego Larraín, a través del cual reitera formalmente la solicitud de antecedentes relativos al programa de salud mental y prevención del suicidio "Quédate", ejecutado en el marco del Gobierno Regional Metropolitano y la Fundación ProCultura. Esta solicitud fue presentada en la sesión de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del 26 de mayo de 2025, bajo acuerdo unánime de incorporar el punto en tabla y remitir la información a la bancada solicitante.

Por su parte, la defensa presentó los siguientes documentos:





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto del punto de prueba N°13, a fojas 1.222: **1.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°073303N15, de 14 de septiembre de 2015. **2.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°E150690N25, de 04 de septiembre de 2025. **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3534, de 28 de noviembre de 2025, suscrita por don Manuel Gallardo Soto, mediante la cual se declara desierta "*Licitación Pública para la contratación de la ejecución del Proyecto Construcción Mirador Cumbre y Sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca, comuna de Renca*".

Respecto del punto de prueba N°5 a fojas 1.235: **1.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°6696, de 23 de marzo de 2020; **2.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°E21324, de 23 de julio de 2020.

Respecto del punto de prueba N°6, que rola a fojas 1.243: **1.** Resolución Exenta N°2508, de 14 de diciembre de 2022, por medio de la cual se "Aprueba nueva estructura orgánica y funciones del servicio administrativo del gobierno regional metropolitano de Santiago"; **2.** Resolución Exenta N°2700, de 30 de diciembre de 2022, por medio de la cual se "Modifica Estructura Orgánica y crea la unidad de comunicaciones internas (U.C.I.) dependiente de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional".

Respecto al punto de prueba N°7, a fojas 1.270: **1.** Resolución TRA N°815/12/2023, de 10 de julio de 2023 y tomada de razón de 26 de julio de 2023, por medio de la cual se designa a don Manuel Gallardo Soto en el cargo de Administrador Regional; **2.** Resolución Exenta N°456/2024, de 14 de marzo de 2024, por medio de la cual se designa orden de subrogación para el cargo de Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago. **3.** Informativo publicado el 24 de septiembre de 2024 en la página web institucional del Servicio Electoral de Chile, titulado "Plazo de subrogación de Gobernadores Regionales y Alcaldes que buscan la reelección"; **4.** Correo electrónico enviado por la Unidad de Comunicaciones Internas del Gobierno Regional el 26 de septiembre de 2024, en el cual se informa que a partir del 27 de septiembre de 2024 el cargo de Gobernador Regional sería subrogado por el Administrador Regional don Manuel Gallardo Soto.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto al punto de prueba N°8, a fojas 1.281: Copia de la nota titulada "Sobre informe de la Contraloría General de la República: Gobernador Claudio Orrego descarta financiamiento con fondos públicos a su campaña", publicada en la página web del Gobierno Regional Metropolitano el 5 de junio de 2025.

Respecto al punto de prueba N°9, a fojas 1.291: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°2508, de 14 de diciembre de 2022, que "Aprueba nueva estructura orgánica y funciones del servicio administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3626, de 10 de octubre de 2024, que "Aprueba reglamento de funcionamiento del Consejo Regional Metropolitano de Santiago"; **3.** Resolución 10 de la Contraloría General de la República, que "Establece normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República y deja sin efecto la Resolución N°20, de 2015, de este orden", publicada el 30 de junio de 2021; **4.** Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo Regional Metropolitano de Santiago N°11, celebrada el 11 de junio de 2025, a las 09:30 horas; **5.** Correos electrónicos de 17 y 18 de junio de 2025, en los cuales consta la solicitud de remisión de informes de Contraloría General de la República respecto de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, efectuada por don José Zuleta, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano; **6.** Resumen ejecutivo del Informe Final N°265/2024, de la Contraloría General de la República, en el cual se encuentra incorporado el enlace para descargar el texto completo de dicho informe.

Respecto del punto de prueba N°13, a fojas 1.425: **1.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°073303N15, de 14 de septiembre de 2015; **2.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°E150690N25, de 04 de septiembre de 2025; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3534, de 28 de noviembre de 2025, suscrita por don Manuel Gallardo Soto, mediante la cual se declara desierta "Licitación Pública para la contratación de la ejecución del Proyecto Construcción Mirador Cumbre y Sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca, comuna de Renca".





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto al punto de prueba N°14, a fojas 1.437: **1.** Solicitud de Compra N°10115, de 29 de noviembre de 2023; **2.** Certificado de disponibilidad presupuestaria de 30 de noviembre de 2023, relacionado con la Solicitud de Compra N°10115, singularizada en el número anterior; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4085, de 15 de diciembre de 2023, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual se "Autoriza trato directo para la consultoría "apoyo en la revisión y cierre de proyectos 6% FDNR", con el proveedor que indica"; **4.** Informe Administrativo de Idoneidad Técnica ID 2256-11-IN23, "Servicio especializado "apoyo en la revisión y cierre de proyectos adjudicados por el gobierno regional metropolitano hasta al año 2020, para el desarrollo de la cultura, deporte, seguridad, inclusión y medio ambiente", suscrito por la entonces Jefa de Departamento de Normalización y Gestión de Cartera del Gobierno Regional; **5.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4161, de 21 de diciembre de 2023, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, que "Aprueba contrato con el proveedor AJEM Asesores y Consultores Limitada, Rut N°76.543.306-1"; **6.** Orden de Compra N°1260-426-SE23; **7.** Solicitud de Compra N°10440, de 29 de abril de 2024; **8.** Certificado de disponibilidad presupuestaria de 30 de abril de 2024, relacionado con la Solicitud de Compra N°10440, singularizada en el número anterior; **9.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°853, de 8 de mayo de 2024, suscrita por la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual "Autoriza trato directo para la adquisición de "Servicio especializado de apoyo en la revisión y cierre de proyectos, de la cartera de iniciativas del departamento de normalización y gestión de cartera, con el proveedor que indica"; **10.** Informe Administrativo de Idoneidad Técnica ID 2256-34-IN24, "Servicio especializado "apoyo en la revisión y cierre de proyectos, de la cartera de iniciativas del departamento de normalización y gestión de cartera", suscrito por la entonces Jefa del Departamento de Normalización y Gestión de Cartera; **11.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°866, de 13 de mayo de 2024, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, por





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

medio de la cual se "Aprueba contrato con el proveedor AJEM Asesores y Consultores Limitada, Rut N°76.543.306-1"; **12.** Orden de Compra N°1 260-120-SE24; **13.** Informe de avance y revisión N°1, de consultoría en "apoyo para la revisión y cierre de proyectos 6%", de enero de 2024, emitido por AJEM consultores; **14.** Informe de avance y revisión N°2, de consultoría en "apoyo para la revisión y cierre de proyectos 6%", de marzo de 2024, emitido por AJEM consultores; **15.** Informe final de servicio especializado "apoyo en la revisión y cierre de proyectos 6%", de diciembre de 2024; **16.** Declaraciones de intereses y patrimonio presentadas por doña Mayuri Reyes Torres, entre los años 2021 a 2025, inclusive; **17.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1099, de 17 de junio de 2025, suscrita por el Gobernador Regional, por medio de la cual se "Instruye Sumario Administrativo y se designa fiscal"; **18.** Carta de Renuncia de doña Mayuri Reyes Torres al cargo de Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional Metropolitano, de 16 de junio del año 2025; **19.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano RA N°815/388/2025, de 19 de junio de 2025, por medio de la cual se acepta la renuncia de doña Mayuri Reyes Torres, dejándose constancia de la existencia de que dicha persona se encuentra sometida a una investigación sumaria o sumario administrativo en curso.

Respecto al punto de prueba N°19, a fojas 1.603: **1.** Solicitud de compra N°9905, de 29 de agosto de 2023; **2.** Certificado de disponibilidad presupuestaria, de 04 de septiembre de 2023, relacionado con la Solicitud de Compra N°9905, singularizada en el número anterior; **3.** Resolución Exenta N°2307, de 05 de octubre de 2023, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual se "Autoriza trato directo para la contratación de "asesoría destinada a apoyar la formulación presupuestaria del Gobierno Regional Metropolitano, el proceso de traspaso de competencias y la discusión del proyecto de ley de financiamiento regional", con el proveedor que indica"; **4.** Informe administrativo de idoneidad técnica Invitación ID 2256-13-IN23 servicio especializado para "Asesoría destinada a apoyar la formulación presupuestaria del Gobierno Regional





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Metropolitano, el proceso de traspaso de competencias y la discusión del proyecto de ley de financiamiento regional", de 29 de septiembre de 2023; **5.** Resolución Exenta N°3646, de 17 de noviembre de 2023, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, que "Aprueba contrato con el proveedor Corporación de Derecho Privado RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rut N°73.063.100-6"; **6.** Contrato "Asesoría destinada a apoyar la formulación presupuestaria del Gobierno Regional Metropolitano, el proceso de traspaso de competencias y la discusión del proyecto de ley de financiamiento regional", de 06 de noviembre de 2023, suscrito entre don Jorge Núñez Silva, Jefe de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y don Rodrigo Yáñez Rojas, de la Corporación de Derecho Privado RIMISP-CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL; **7.** Comunicado de RIMISP-CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL, publicado el 16 de noviembre de 2025 en la plataforma Facebook, suscrito por don Octavio Sotomayor Echeñique y don Rodrigo Yáñez Rojas.

Respecto al punto de prueba N°21, a fojas 1.642: **1.** Sesión Extraordinaria del Consejo Regional Metropolitano de Santiago N°5, celebrada el 29 de junio de 2022, en la cual se votó la "Transferencia y Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental de la Fundación Pro Cultura, por un monto de M \$1.683.788.000 dentro del marco presupuestario de Seguridad, Salud y Riesgo"; **2.** Certificado de 29 de junio de 2022, suscrito por don José Fernando Zuleta Bove, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, en el cual consta que dicho Consejo en su Sesión Extraordinaria N°05, celebrada el 29 de junio de 2022, con Acuerdo N°292-22, aprobó por unanimidad la "Transferencia Prevención Del Suicidio Mediante El Fomento De La Salud Mental", Código IDI 40043738, por un monto de \$1.683.788, cuya institución receptora de fondos era Fundación Pro Cultura; **3.** Resolución N°52, de 11 de julio de 2022, por medio de la cual se "Modifica presupuesto del Gobierno Regional, Región Metropolitana de Santiago", tomada de razón por orden del Contralor General de la República el 10 de agosto de 2022; **4.** Resolución N°70, de 26 de septiembre de 2022, por medio de la cual se "Deja sin efecto Resolución





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

N°58 de 2 de septiembre de 2022 por revocación. Prueba convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y fundación ProCultura para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", código IDI 40043738-0".

Respecto al punto de prueba N°16, a fojas 1.686: **1.** Solicitud de Compra N°11025, de 30 de enero de 2025, que da origen al contrato entre el Gobierno Regional Metropolitano con el proveedor Sociedad de Profesionales Segura Asesores y Consultores Limitada, RUT N°76.102.952-5, el 10 de marzo de 2025; **2.** Certificado de disponibilidad presupuestaria, de 30 de enero de 2025, relacionado con la Solicitud de Compra N°11025, singularizada en el número anterior; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°279, de 10 de febrero de 2025, suscrita por el Jefe (S) de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual se "Autoriza trato directo para la "Contratación de servicios especializados jurídicos de litigación, control de gestión en materia civil y de derecho público, en los Tribunales Ordinarios y Especiales, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema", con el proveedor que indica"; **4.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°522, de 19 de marzo de 2025, suscrita por la Jefa (S) de la División de Administración y Finanzas, que "Aprueba contrato con el proveedor Sociedad de Profesionales Segura Asesores y Consultores Limitada, RUT N°76.102.952-5", suscrito el 10 de marzo de 2025; **5.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°830, de 28 de abril de 2025, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, que "Autoriza trato directo para la "contratación de servicios especializados de asesoría en derecho público, regulación sectorial especial y otros", bajo serie de precio unitario, con el proveedor que indica y aprueba en términos de referencia"; **6.** Orden de Compra N°1260-73-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260-15-FTD25"; **7.** Solicitud de Compra N°11200: "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260-19-FTD25", de 22 de abril de 2025, que da origen al contrato entre el Gobierno Regional Metropolitano y con el proveedor Asesorías DLA Piper Chile Limitada", suscrito el 5 de mayo de 2025; **8.** Certificado de disponibilidad





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

presupuestaria de 23 de abril de 2025, que dice relación con la Solicitud de Compra N°11200, singularizada en el número anterior; **9.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°910, de 12 de mayo de 2025, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, que "Aprueba contrato para la "Contratación de servicios especializados de asesoría en derecho público, regulación sectorial especial y otros", con el proveedor Asesorías DLA PIPER CHILE LIMITADA", suscrito el 5 de mayo de 2025; **10.** Orden de Compra N°1260-111-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260-19-FTD25"; **11.** Oficio N°3482, de 28 de septiembre de 2023, por medio del cual el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago solicita al Consejo de Defensa del Estado informar sobre la existencia de alguna directriz que incida en la determinación de las acciones legales que resulte viable ejercer frente a situaciones de deudas o créditos a favor de los servicios del Estado; **12.** Oficio N°4663, de 26 de diciembre de 2023, por medio del cual el Gobierno Regional Metropolitano reiteró la consulta efectuada en el Oficio N°3482 previamente singularizado, debido a la falta de respuesta por parte del Consejo de Defensa del Estado; **13.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°80720N15, de 9 de octubre de 2015; **14.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°E117032N25, de 11 de julio de 2025.

Respecto del punto de prueba N°22, a fojas 1.797: **1.** Solicitud de cuenta del señor Orrego Larraín, en su calidad de Gobernador Regional Metropolitano de Santiago, sometida a aprobación por representantes de las Bancadas Republicana y SP (UDI y RN); **2.** Acta de la sesión ordinaria N°09 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 14 de mayo de 2025, a las 09:30 horas; **3.** Acta de los acuerdos alcanzados en la sesión ordinaria N°09, celebrada el 14 de mayo de 2025, a las 09:30 horas; **4.** Acta de la sesión extraordinaria N°04 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 15 de mayo de 2025, a las 09:30 horas; **5.** Preguntas realizadas por la bancada SP (UDI y RN) el 15 de mayo de 2025, en relación con el convenio de transferencia suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura; **6.** Correo electrónico de 27 de junio de 2025, por medio del cual





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

doña Lorena Pohl Pohl responde a las preguntas planteadas por escrito por la bancada SP (UDI y RN); **7.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3626, de 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se "Aprueba reglamento de funcionamiento del Consejo Regional Metropolitano de Santiago".

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 1.955: **1.** Minutas que fueron elaboradas por el prestador Vera y Asociados S.A., y que dicen relación con las entrevistas realizadas al señor Orrego Larraín; **2.** Minutas elaboradas por el prestador Vera y Asociados S.A., y que dicen relación con funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Respecto del punto de prueba N°1, a fojas 1.957: **1.** Oficio N°6829, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, por medio de la cual se responde la "Solicitud de información pública N°AB081T0003941"; **2.** Solicitud de reconsideración fundada presentada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, respecto del Informe Final N°873/2024, de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República; **3.** Correo electrónico de 23 de julio de 2025, en el cual se da cuenta del ingreso de la solicitud de reconsideración singularizada en el número precedente ante la Contraloría General de la República; **4.** Solicitud de reconsideración fundada presentada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, respecto del Informe Final N°265/2024, de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República; **5.** Correo electrónico de 22 de septiembre de 2025, en el cual se da cuenta del ingreso de la solicitud de reconsideración singularizada en el número precedente ante la Contraloría General de la República.

Respecto del punto de prueba N°1, a fojas 2.051: **1.** Antecedentes ingresados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Contraloría General de la República a través del "Sistema de Seguimiento de Observaciones y Apoyo CGR" como respuesta y con el propósito de subsanar las observaciones mantenidas en el Informe Final N°873/2025 de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, de dicha Entidad de Control, y que versan sobre los siguientes





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

numerales: 1.1; 1.2; 3.3; 4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9 y 13; **2.** Captura de pantalla del Sistema de Observaciones y Apoyo CGR, que da cuenta de haberse ingresado los antecedentes singularizados en el número precedente, ante dicho sistema informático de la Contraloría General de la República; **3.** Antecedentes ingresados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Contraloría General de la República a través del "Sistema de Seguimiento de Observaciones y Apoyo CGR" como respuesta y con el propósito de subsanar las observaciones mantenidas en el Informe Final N°265/2025 de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, de dicha Entidad de Control y que versan sobre los siguientes numerales: 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 2.4; 4; 5; 8; 10b; 13; 14a; 14b; 14c; 14d; 14e; 14f; 14g; 14h; 15; 16 y 20; **4.** Captura de pantalla del Sistema de Observaciones y Apoyo CGR, que da cuenta de haberse ingresado los antecedentes singularizados en el número precedente, ante dicho sistema informático de la Contraloría General de la República.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.053: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1997, de 29 de diciembre de 2021; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1241, de 27 de julio de 2021; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1576, de 3 de agosto de 2022; **4.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3812, de 27 de noviembre de 2023.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.080: **1.** Solicitud de compra N°10337, de 8 de marzo de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farías, para el "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024. Reemplaza solicitud 10326"; **2.** Certificado de idoneidad técnica del proveedor Vera y Asociados S.A. para el "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024"; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°508, de 20 de marzo de 2024, suscrita por don Jorge Núñez Silva, por medio de la cual se autoriza contratación mediante trato directo con Vera y Asociados S.A. para el "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024" y sus antecedentes de respaldo; **4.** Orden





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de Compra N°1260-55-SE24; **5.** Solicitud de compra N°10898, de 10 de diciembre de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farias, para la ampliación del contrato "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024. Reemplaza solicitud 10326"; **6.** Informe de justificación de aumento del contrato de "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024", sancionado a través de la Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°508/2024; **7.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4250, de 13 de diciembre de 2024, suscrita por don Jorge Núñez Silva, por medio de la cual se autoriza modificación del contrato de "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024" y sus antecedentes de respaldo; **8.** Orden de Compra N°1260-328-TD24.

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 2.186: **1.** Resolución Exenta N°1241, de 27 de julio de 2021, que "Delega facultades en la jefatura de división de administración y finanzas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y deja sin efecto Resolución Exenta N°1888 de 2014"; **2.** Resolución Exenta N°1997, de 29 de diciembre de 2021, que "Deja sin efecto la Resolución Exenta N°1950 de 2021 y delega facultades adicionales en la Jefatura de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **3.** Resolución Exenta N°1576, de 03 de agosto de 2022, que "Deja sin efecto la Resolución Exenta N°1997 de 2021 y delega facultades en la Jefatura de División de Administración (DAF) y Finanzas y en la Jefatura de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **4.** Resolución Exenta N°3812, de 27 de noviembre de 2023, que "Delega facultades en la Jefatura de la División de Administración y Finanzas (DAF) y en la Jefatura de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **5.** Resolución Exenta N°406, de 11 de marzo de 2024, que "Establece orden de subrogancia en los cargos de jefaturas de DAF"; **6.** Resolución Exenta N°1842, de 23 de agosto de 2024, que "Delega facultades en la jefatura de la División de Administración y Finanzas (DAF) y en la Jefatura de la División de Presupuesto e Inversión





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Regional (DIPIR) del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **7.** Resolución Exenta N°2273, de 05 de septiembre de 2024, que "Establece orden de subrogancia en los cargos de jefaturas de DAF".

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 2.227: **1.** Resolución Exenta N°2508, de 14 de diciembre de 2022, que "Aprueba nueva estructura orgánica y funciones del servicio administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago".

Respecto del punto de prueba N°18, a fojas 2.250: **1.** Resolución Exenta N°52, de 13 de enero de 2025, que "Instruye investigación sumaria y designa investigador"; **2.** Resolución Exenta N°99, de 21 de enero de 2025, que "Designa nuevo investigador"; **3.** Resolución Exenta N°1431, de 06 de agosto de 2025, que "Eleva a sumario administrativo y designa fiscal instructor".

Respecto del punto de prueba N°18, a fojas 2.258: **1.** Noticia publicada en el sitio web institucional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago el 25 de agosto de 2024, en la cual se informa que el señor Orrego Larraín, en su calidad de Gobernador Regional Metropolitano, participó con igual fecha en la inauguración de nuevas canchas e instalaciones del Estadio Municipal Lo Blanco, ubicado en la comuna de El Bosque; **2.** Captura de pantalla de una publicación difundida a través de la red social Instagram, el 25 de agosto de 2024, en la cual se da cuenta que el señor Orrego Larraín asistió a una actividad institucional en ese día, consistente en la inauguración de nuevas canchas e instalaciones del Estadio Municipal Lo Blanco, ubicado en la comuna de El Bosque.

Respecto del punto de prueba N°18, a fojas 2.267: **1.** Resolución Exenta N°109, de 19 de enero de 2024, que "Aprueba política sobre trabajo extraordinario para el personal administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **2.** Resolución Exenta N°725, de 17 de abril de 2024, que "Autorízase y páguese la realización de trabajos extraordinarios correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2024 a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **3.** Resolución Exenta N°885, de 15 de mayo de 2024, que "Autorízase y páguese la realización de





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

trabajos extraordinarios correspondientes al mes de abril de 2024 a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **4.** Resolución Exenta N°1619 de 12 de agosto de 2024, que "Autorízase y páguese la realización de trabajos extraordinarios correspondientes al mes julio a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **5.** Resolución Exenta N°2344, de 10 de septiembre de 2024, que "Autorízase y páguese la realización de trabajos extraordinarios correspondientes al mes agosto a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **6.** Bitácora de viajes de julio de 2024, respecto del conductor don Carlos Navarrete; **7.** Bitácora de viajes de julio de 2024, respecto del conductor don Raúl Guerra; **8.** Bitácora de viajes de agosto de 2024, respecto del conductor don Carlos Navarrete; **9.** Bitácora de viajes de agosto de 2024, respecto del conductor don Cristian Poblete; **10.** Reporte de consumo TAG, desde el 26 de julio de 2024 hasta el 25 de agosto de 2024, de contrato 907753, del vehículo de patente TDCY85.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.377: **1.** Informe Ejecutivo N°1, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en marzo 2024; **2.** Acta de recepción conforme, de 1 de abril de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farias; **3.** Informe Ejecutivo N°2, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en mayo de 2024; **4.** Acta de recepción conforme, de 27 de mayo de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Faria; **5.** Informe Ejecutivo N°3, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en agosto de 2024; **6.** Acta de recepción conforme, de 23 de agosto de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farias; **7.** Informe Ejecutivo N°4, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en noviembre de 2024; **8.** Acta de recepción conforme, de 5 de diciembre de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Faria; **9.** Acta de reunión de coordinación entre la Administración Regional con la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Metropolitano, facilitada por don Juan Vera; **10.** Acta de reunión de coordinación entre la Administración Regional con la Corporación Regional, facilitada por don Juan Vera; **11.** Informe Ejecutivo N°5,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en diciembre de 2024; **12.** Acta de recepción conforme, de 27 de diciembre de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farias; **13.** Informe del Taller de alineación estratégica, realizado los días 16 y 17 de enero de 2025, evacuado por el proveedor Vera y Asociados S.A.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.464: **1.** Solicitud de compra N°8606, de 12 de octubre de 2021; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1601, de 12 de octubre de 2021 y sus respectivos antecedentes; **3.** Orden de compra N°4289-29-SE21; **4.** Nómina de participación. Actividad de acompañamiento estratégico, equipo de alto desempeño; **5.** Informe ejecutivo del Taller "Jornada Equipo Directivo", elaborado por el proveedor Vera y Asociados S.A.; **6.** Acta de recepción conforme, de 15 de octubre de 202021, respecto de la Orden de Compra N°4289-28-SE2; **7.** Solicitud de compra N°8601, de 6 de octubre de 2021; **8.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1605, de 13 de octubre de 2021 y sus respectivos antecedentes; **9.** Acta de recepción conforme, de 12 de noviembre de 2021; **10.** Acta de recepción conforme, de 20 de diciembre de 2021; **11.** Acta de recepción conforme, de 29 de diciembre de 2021.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.546: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°273, de 30 de marzo de 2022 y sus respectivos antecedentes de respaldo; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°2168, de 2 de noviembre de 2022; **3.** Informe evacuado por el proveedor Vera y Asociados S.A. en noviembre de 2022; **4.** Acta de recepción conforme, de 30 de noviembre de 2022; **5.** Informe evacuado por el proveedor Vera y Asociados S.A. en enero de 2023 y visto bueno del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano don José Zuleta; **6.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1227, de 15 de junio de 2022, y sus respectivos antecedentes de respaldo; **7.** Informes evacuados por el proveedor Vera y Asociados S.A. y actas de recepción conforme, a propósito de la ejecución de la contratación aprobada por Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1227.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 2.793: **1.** Resolución Exenta N°1456, de 22 de octubre de 2020, que aprueba el "manual de procedimiento de gestión de abastecimiento de bienes y servicios" del Gobierno Regional Metropolitano; **2.** Resolución Exenta N°1024, de 29 de mayo de 2025, que "aprueba el manual de procedimiento compras de bienes y servicios".

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 2.795: **1.** Ebook de causa caratulada "TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A./GOBIERNO REGIONAL", Rol C-1977-2025, seguida ante el 30° Juzgado Civil de Santiago; **2.** Ebook de causa caratulada "PEÑALOZA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-709-2017 seguida ante el 15° Juzgado Civil de Santiago; **3.** Ebook de causa caratulada "GBV CAPITALES S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-1253-2025, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago; **4.** Ebook de cuaderno principal de causa caratulada "DBO5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS SPA./GOBIERNO REGIONAL", Rol C-1339-2025, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **5.** Ebook de cuaderno gestión preparatoria de causa caratulada "DBO5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS SPA./GOBIERNO REGIONAL", Rol C-1339-2025, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **6.** Ebook de cuaderno apremio de causa caratulada "DBO5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS SPA./GOBIERNO REGIONAL", Rol C-1339-2025, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **7.** Ebook de causa caratulada "TAPUSA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA EN CHILE/GOBIERNO REGIONAL", Rol C3065-2022, seguida ante el 9° Juzgado Civil de Santiago; **8.** Ebook de causa caratulada "GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO/COMANDO DE BIENESTAR DEL EJÉRCITO DE CHILE", Rol C-5059-2022, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago; **9.** Ebook de cuaderno principal de causa caratulada "ENV SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-5485-2021, seguida ante el 9° Juzgado Civil de Santiago; **10.** Ebook de cuaderno gestión preparatoria de causa caratulada "ENV SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-5485-2021, seguida ante el 9° Juzgado Civil de Santiago; **11.** Ebook de cuaderno apremio de causa caratulada "ENV SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-5485-2021, seguida ante el 9° Juzgado Civil de Santiago; **12.** Ebook de causa caratulada "FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-6101-2020, seguida ante





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

el 15° Juzgado Civil de Santiago; **13.** Ebook de causa caratulada "RECOS SpA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-6315- 2021, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago; **14.** Ebook de causa caratulada "GONZÁLEZ/SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-8594-2020, seguida ante el 11° Juzgado Civil de Santiago; **15.** Ebook de causa caratulada "INVERSIONES SAN EUGENIO SPA./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-8835-2020, seguida ante el 26° Juzgado Civil de Santiago; **16.** Ebook de causa caratulada "INCOFIN S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-8888-2020, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **17.** Ebook de causa caratulada "ARRAYAN FACTORING S.A/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-8905-2021, seguida ante el 21° Juzgado Civil de Santiago; **18.** Ebook de causa caratulada "BANCO CONSORCIO/GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C11724-2020, seguida ante el 30° Juzgado Civil de Santiago; **19.** Ebook de causa caratulada "INGENIERIA ASGAM SPA/GUEVARA", Rol C-11820-2020, seguida ante el 18° Juzgado Civil de Santiago; **20.** Ebook de causa caratulada "TORO/I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA", Rol C-12902-2022, seguida ante el 11° Juzgado Civil de Santiago; **21.** Ebook de causa caratulada "LATAM TRADE CAPITAL S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C13301-2020, seguida ante el 29° Juzgado Civil de Santiago; **22.** Ebook de causa caratulada "SAN MARTÍN / ILUSTRE MUINICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", Rol C-14782-2015, seguida ante el 12° Juzgado Civil de Santiago; **23.** Ebook de causa caratulada "FACTOR PLUS S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-15995- 2020, seguida ante el 25° Juzgado Civil de Santiago; **24.** Ebook de causa caratulada "PRIETO/I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", Rol C-16833-2023, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **25.** Ebook de causa caratulada "DBOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS SPA./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-21026-2024, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **26.** Ebook de causa caratulada "ROMERO/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C21879-2024, seguida ante el 6° Juzgado Civil de Santiago; **27.** Ebook de causa caratulada "CUMPLO CHILE S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-26980-2019, seguida ante el 21° Juzgado Civil de Santiago; **28.**





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Ebook de causa caratulada "MUÑOZ/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-31569-2019, seguida ante el 11° Juzgado Civil de Santiago; **29.** Ebook de causa caratulada "BRIGHTWOOD SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-41952-2018, seguida ante el 24° Juzgado Civil de Santiago; **30.** Ebook de causa caratulada "ITELECOM HOLDING CHILE SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-5983-2021, seguida ante el 30° Juzgado Civil de Santiago; **31.** Ebook de causa caratulada "INGENIERIA ASGAM SPA/GUEVARA", Rol de ingreso N°6360-2023, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **32.** Ebook de causa caratulada "BRIGHTWOOD SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol de ingreso N°18566- 2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **33.** Ebook de causa caratulada "TAPUSA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA EN CHILE/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol de ingreso N°16554-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **34.** Ebook de causa caratulada "ENV SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - (LTE) (VUELVE A TABLA)", Rol de ingreso N°15886-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **35.** Ebook de causa caratulada "FACTOR PLUS S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol de ingreso N°15251-2025, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **36.** Ebook de causa caratulada "TORO/I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA", Rol de ingreso N°15060-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **37.** Ebook de causa caratulada "BANCO CONSORCIO/GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA - VUELVE A TABLA", Rol de ingreso N°11436-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **38.** Ebook de causa caratulada "ITELECOM HOLDING CHILE SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol de Ingreso N°10019-2023, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **39.** Ebook de causa caratulada "LATAM TRADE CAPITAL S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA - LTE", Rol de ingreso N°9434-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **40.** Ebook de causa caratulada "CONSTRUCTORA COSAL S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO (Acumulada con IC N°13196-2023) (LTE)", Rol de Ingreso N°7525-2023, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **41.** Ebook de causa caratulada "INCOFIN S.A./GOBIERNO





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA - (LTE)", Rol de ingreso N°4829-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **42.** Ebook de causa caratulada "RECOS SpA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol de ingreso N°3089-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **43.** Ebook de causa caratulada "CUMPLO CHILE S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol de ingreso N°1744- 2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **44.** Ebook de causa caratulada "FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol de ingreso N°1142-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **45.** Ebook de causa caratulada "GONZÁLEZ/SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA", Rol de ingreso N°11362-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **46.** Ebook de causa caratulada "INCOFIN S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA - (LTE)", Rol de ingreso N°57281-2024, seguida ante la Excma. Corte Suprema; **47.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de febrero de 2025; **48.** Acta de recepción conforme, de 26 de mayo de 2025, respecto de la Factura N°237; **49.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de marzo de 2025; **50.** Acta de recepción conforme, de 26 de mayo de 2025, respecto de la Factura N°238; **51.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de abril de 2025; **52.** Acta de recepción conforme, de 26 de mayo de 2025, respecto de la Factura N°239; **53.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de mayo de 2025; **54.** Acta de recepción conforme, de 15 de julio de 2025, respecto de la Factura N°240; **55.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de junio de 2025; **56.** Acta de recepción conforme, de 16 de septiembre de 2025, respecto de la Factura N°241.

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 2.802: **1.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **2.** Cadena de correos de encargos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de bases de licitación La Chimba; **3.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de bases de licitación proyecto La Chimba; **4.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **5.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la minuta sobre mecanismo de premios en el marco de la contratación administrativa; **6.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del mecanismos de premios en contratación administrativa; **7.** Informe privado, de 28 de mayo de 2025, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, sobre la posibilidad de implementar premios o incentivos económicos para el contratante privado en las bases de licitación tipo que se encuentra preparando el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **8.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **9.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del memorándum de facturas; **10.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del memorándum de facturas; **11.** Informe privado, de 30 de mayo de 2025, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del "Análisis de riesgos y potenciales cursos de acción respecto a facturas emitidas por Gopa Soluciones SpA"; **12.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de minuta de incidente de incompetencia absoluta; **13.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de minuta de incidente de





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

incompetencia absoluta juicio ASPOR; **14.** Minuta legal juicio ASPOR-GORE, respecto de la incompetencia absoluta; **15.** Certificado de recepción conforme, de 18 de noviembre de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **16.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la opinión legal de inhabilidades CORE Metropolitano; **17.** Opinión legal, de 26 de agosto de 2025, sobre la inhabilidad de los/as consejeros/as regionales y de otros funcionarios del Consejo Regional Metropolitano para participar e/o informar en el concierto de una comisión de control regional.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.806: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°474, de 29 de marzo de 2023 y sus respectivos antecedentes de respaldo; **2.** Informes evacuados por el proveedor Vera y Asociados S.A. y actas de recepción conforme, a propósito de la ejecución de la contratación aprobada por Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°474; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4350, de 29 de diciembre de 2023 y sus respectivos antecedentes de respaldo; **4.** Informes evacuados por el proveedor Vera y Asociados S.A. y actas de recepción conforme, a propósito de la ejecución de la contratación aprobada por Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4350.

Respecto del punto de prueba N°17, a fojas 2.985: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°2508, de 14 de diciembre de 2022, por medio de la cual se "Aprueba nueva estructura orgánica y funciones del servicio administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°544, de 21 de marzo de 2025, por medio de la cual se "Instruye sumario administrativo y designa fiscal"; **3.** Resolución Exenta RA N°815/208/2025, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, registrada el 24 de marzo de 2025, por medio de la cual se pone "Término anticipado de designación a contrata"; **4.** Acta de la Sesión Ordinaria N°06 del Consejo





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 26 de marzo de 2025; **5.** Acta de la Sesión Ordinaria N°13 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 9 de julio de 2025; **6.** Correos electrónicos de 25 y 25 de marzo de 2025, entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Servicio de Impuestos Internos, en el cual se entregan antecedentes relacionados con la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa GOPA Soluciones SpA; **7.** Oficio Reservado DEJUR N°001, por medio del cual el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa GOPA Soluciones SpA; **8.** Oficio Reservado DEJUR N°002, por medio del cual el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago pone en conocimiento de la Comisión del Mercado Financiero antecedentes relacionados con la emisión de facturas ideológicamente falsas, durante el año 2025; **9.** Denuncia de 21 de marzo de 2025, presentada ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en relación con la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa GOPA Soluciones SpA; **10.** Querella criminal deducida por el señor Orrego Larraín el 26 de marzo de 2025, en contra de don Carlos Basaletti Alvarado y la empresa GOPA Soluciones SpA., que dio origen a la causa RIT N°Ordinaria-4286-2025, RUC 2510014793-1, caratulada "Claudio Benjamín Orrego Larraín/Carlos Raúl Basaletti Alvarado", en actual tramitación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago; **11.** Ebook de la causa RIT N°Ordinaria-4286-2025, RUC 2510014793-1, caratulada "Claudio Benjamín Orrego Larraín/Carlos Raúl Basaletti Alvarado", en tramitación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 3.264: 1. Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1610, de 27 de julio de 2023 y sus respectivos antecedentes de respaldo; 2. Informes evacuados por el proveedor Vera y Asociados S.A. y actas de recepción conforme, a propósito de la ejecución de la contratación aprobada por Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1610.

Respecto del punto de prueba N°17, a fojas 3.266: **1.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°6874, de 11 de diciembre de 2025, por medio del cual se da respuesta a la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

"Solicitud de información pública N°AB081T0003945"; **2.** Oficio N°1886, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín a la empresa Capital Express Servicios Financieros S.A.; **3.** Oficio N°1887, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín a la empresa Boreal Servicios Financieros S.A.; **4.** Oficio N°1888, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín al Banco Santander Chile; **5.** Oficio N°1889, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín a la empresa Bolsa de Productos de Chile S.A.; **6.** Oficio N°1894, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín a la empresa X Capital SpA. (Xepelin); **7.** Comprobantes de envío de los Oficios N°s 1886, 1887, 1888, 1889 y 1894, singularizados en los números precedentes.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.291: **1.** Querella criminal deducida por el señor Orrego Larraín con 9 de mayo de 2024, que dio origen a la causa RIT Ordinaria-5242-2024, RUC 2410022258-9, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, caratulada "Claudio Benjamín Orrego Larraín/María Constanza Gómez Cruz"; **2.** Ebook de la causa RIT Ordinaria-5242-2024, RUC 2410022258-9, en tramitación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, caratulada "Claudio Benjamín Orrego Larraín/María Constanza Gómez Cruz"; **3.** Ebook de la causa Rol N°C-3730-2024, en actual tramitación ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Gobierno Regional Metropolitano de Santiago/Fundación Pro Cultura"; **4.** Ebook de la causa Rol N°C-20628-2023, en actual tramitación ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Aseguradora/Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **5.** Resolución Exenta N°6102, de 4 de julio de 2024, por medio de la cual se sanciona a Aseguradora Porvenir S.A. con una multa ascendente a 1.000 Unidades de Fomento por infracción al artículo 583 inciso final del Código de Comercio y el N°1 del Oficio Circular N°972 de 2017, esto es, por negar y dilatar indebidamente el pago de pólizas que garantizaban el fiel cumplimiento del programa "Transferencia Prevención del Suicidio mediante el Fomento de la Salud Mental"; **6.** Ebook de la causa Rol N° Contencioso administrativo 505-2024, caratulada "Aseguradora Porvenir S.A./Comisión para el Mercado Financiero", de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; **7.** Sentencia definitiva de 4 de diciembre de 2025,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° Contencioso Administrativo 505-2024, caratulada "Aseguradora Porvenir S.A./Comisión para el Mercado Financiero".

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.293: **1.** Documentos asociados a rendiciones de cuentas presentadas por Fundación Pro Cultura al Gobierno Regional Metropolitano, durante la vigencia del convenio de transferencia suscrito entre dichas entidades para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", Código IDI 40043738-0; **2.** Documentos asociados a observaciones efectuadas por el Gobierno Regional Metropolitano a las observaciones presentadas por Fundación Pro Cultura, durante la vigencia del convenio de transferencia suscrito entre dichas entidades para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", Código IDI 40043738-0; **3.** Documentos asociados a subsanación de observaciones efectuadas por el Gobierno Regional Metropolitano a las observaciones presentadas por Fundación Pro Cultura, durante la vigencia del convenio de transferencia suscrito entre dichas entidades para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", Código IDI 40043738-0; **4.** Documentos asociados a rebajas contables de rendiciones de cuentas, efectuadas por Fundación Pro Cultura al Gobierno Regional Metropolitano, durante la vigencia del convenio de transferencia suscrito entre dichas entidades para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", Código IDI 40043738-0.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.296: **1.** Presentación efectuada el 19 de septiembre de 2025, en representación de don Claudio Orrego Larraín en la causa Rol Pleno N°688-2025, de la Il. Corte de Apelaciones de Antofagasta; **2.** Certificado de envío de la presentación singularizada en el número precedente, emitido por la Oficina Judicial Virtual.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 3.299: **1.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **2.** Cadena de correos de encargos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de bases de licitación La Chimba; **3.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de bases de licitación proyecto La Chimba; **4.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **5.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la minuta sobre mecanismo de premios en el marco de la contratación administrativa; **6.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del mecanismos de premios en contratación administrativa; **7.** Informe privado, de 28 de mayo de 2025, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, sobre la posibilidad de implementar premios o incentivos económicos para el co-contratante privado en las bases de licitación tipo que se encuentra preparando el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **8.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **9.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del memorándum de facturas; **10.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del memorándum de facturas; **11.** Informe privado, de 30 de mayo de 2025, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del "Análisis de riesgos y potenciales cursos de acción respecto a facturas emitidas por Gopa Soluciones SpA"; **12.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de minuta de incidente de incompetencia





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

absoluta; **13.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de minuta de incidente de incompetencia absoluta juicio ASPOR; **14.** Minuta legal juicio ASPOR-GORE, respecto de la incompetencia absoluta; **15.** Certificado de recepción conforme, de 18 de noviembre de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **16.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la opinión legal de inhabilidades CORE Metropolitano; **17.** Opinión legal, de 26 de agosto de 2025, sobre la inhabilidad de los/as consejeros/as regionales y de otros funcionarios del Consejo Regional Metropolitano para participar e/o informar en el concierto de una comisión de control regional.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.303: **1.** Ley de presupuestos año 2022. Partida: Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Gobiernos Regionales; **2.** Programa de "Prevención transferencia: Prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental. Código IDI 40043738"; **3.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°1602, de 17 de junio de 2022, a través del cual se "Solicita gestionar la presentación de iniciativas de inversión cuyo monto es mayor a 7.000 UTM"; **4.** Sesión extraordinaria N°05 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 29 de junio de 2022; **5.** Certificado emitido por don José Zuleta Bove, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, en el cual consta que dicho Consejo aprobó por unanimidad el Convenio de transferencia para la "Prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", que tuvo como entidad receptora a Fundación Pro Cultura"; **6.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°1751, de 7 de julio de 2022, por medio del cual se "Solicita identificación presupuestaria (Programas - Glosa 02, 5.1)" y sus respectivos anexos; **7.** Resolución N°52, de 11 de julio de 2022, por medio del cual se "Modifica presupuesto del Gobierno Regional, Región Metropolitana de Santiago", tomada de razón por la Contraloría General de la República; **8.** "Convenio de transferencia Fundación Pro Cultura





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

y Gobierno Regional Metropolitano de Santiago", suscrito entre dichas entidades el 26 de agosto de 2022; **9.** Resolución del Gobierno Regional Metropolitano N°70, de 26 de septiembre de 2022, por medio de la cual se deja sin efecto resolución N°58 de 2 de septiembre de 2022 por revocación y se aprueba convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura para la ejecución del programa denominado "transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", tomada de razón por la Contraloría General de la República; **10.** Pólizas de garantía presentadas por Fundación Pro Cultura, para el fiel cumplimiento del programa "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental"; **11.** Condiciones Generales de "Póliza de Garantía a primer requerimiento y de ejecución inmediata", incorporadas al Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL120170148.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.470: **1.** Correo electrónico de 13 de noviembre de 2023, a través del cual doña Flavia Gal, presidenta y fundadora de Fundación Círculo Polar, advierte sobre irregularidades por parte de Fundación Pro Cultura, con relación a la ejecución del proyecto "Quédate"; **2.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°4120, de 14 de noviembre de 2023, a través del cual se solicita a Fundación Pro Cultura el estado de la cuenta al que se transfirieron los recursos relacionados con el programa "Quédate", de prevención al suicidio; **3.** Resolución del Gobierno Regional Metropolitano Exenta N°3551, de 16 de noviembre de 2023, que aprueba término anticipado de convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura para la ejecución del programa denominado "transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental". Código IDI 40043738-0; **4.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago N°4202, de 16 de noviembre de 2023, por medio del cual se solicita a Aseguradora Porvenir S.A. hacer efectivo el cobro de las pólizas de garantías y sus respectivas prórrogas, tomadas por Fundación Pro Cultura; **5.** Correos electrónicos de 16 de noviembre de 2023, intercambiados entre don Israel Chamorro Jorquera, Director Jurídico del Gobierno Regional





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Metropolitano y doña María de la Luz Berg, funcionaria de Aseguradora Porvenir S.A.; **6.** Carta de 21 de noviembre de 2023, enviada por Aseguradora Porvenir S.A. al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con la referencia "Pólizas de garantía N°01-23-027093, 01-23-027095, 01-23-027096, 01-23-027097 y 01-23-027098"; **7.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago N°4303, de 23 de noviembre de 2023, por medio del cual se "reitera solicitud de cobro de fiel cumplimiento de contrato"; **8.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3825, de 27 de noviembre de 2023, por medio de la cual se certifica que la Resolución Exenta N°3551 de 16 de noviembre de 2023 queda firme y se ordena inicio de procedimiento de liquidación del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura para la ejecución del programa denominado "transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", código IDI 40043738-0; **9.** Carta de 29 de noviembre de 2023, enviada por Aseguradora Porvenir S.A. al Gobierno Regional Metropolitano, con la referencia "Pólizas de garantía N°01-23-027093, 01-23-027095, 01-23-027096, 01-23-027097 y 01-23-027098"; **10.** Resolución Exenta del Gobierno Metropolitano de Santiago N°36, de 9 de enero de 2024, por medio de la cual se aprueba la liquidación del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura, para la ejecución del programa denominado "transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", código IDI N°40043738-0; **11.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°297, de 17 de enero de 2024, remitido por don Israel Chamorro Jorquera a la Comisión para el Mercado Financiero.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.528: **1.** Publicación efectuada en el medio digital EMOL, el 2 de octubre de 2025, en el cual se da cuenta que el Consejo de Defensa del Estado decidió no iniciar acciones penales en contra del señor Orrego Larraín producto de los hechos relacionados con Fundación Pro Cultura; **2.** Publicación efectuada en el medio El Mostrador, el 2 de octubre de 2025, en el cual se da cuenta que el Consejo de Defensa del Estado decidió no iniciar acciones penales en contra del señor Orrego Larraín producto





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de los hechos relacionados con Fundación Pro Cultura; **3.** Publicación efectuada en la página web de Radio Biobío Chile, en el cual se da cuenta que el Consejo de Defensa del Estado decidió no iniciar acciones penales en contra del señor Orrego Larraín producto de los hechos relacionados con Fundación Pro Cultura; **4.** Publicación efectuada en la página web de Radio Cooperativa, en la cual se informa que el Consejo de Defensa del Estado decidió no iniciar acciones penales en contra del señor Orrego Larraín producto de los hechos relacionados con Fundación Pro Cultura.

Respecto del punto de prueba N°6, a fojas 3.558: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3018, de 21 de diciembre de 2017; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1293, de 6 de agosto de 2021; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°49, de 13 de enero de 2025; **4.** Resolución Exenta RA N°815/378/2023, registrada el 18 de diciembre de 2023.

Respecto del punto de prueba N°12, a fojas 3.664: **1.** Acuerdos, resoluciones, convenios y documentación sustentatoria, referidos a los años 2021 a 2023, que dan cuenta de las transferencias realizadas desde el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Corporación de Desarrollo Regional y de Turismo de la Región Metropolitana de Santiago, sujetándose a la normativa que rige la materia.

Respecto del punto de prueba N°12, a fojas 3.988: **1.** Acuerdos, resoluciones, convenios y documentación sustentatoria, referidos a los años 2024 y 2025, que dan cuenta de las transferencias realizadas desde el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Corporación de Desarrollo Regional y de Turismo de la Región Metropolitana de Santiago, sujetándose a la normativa que rige la materia.

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 4.431: **1.** Sesión Ordinaria N°15, de 06 de agosto de 2025, del Consejo Regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **2.** Memo N°95, de 12 de agosto de 2025, en donde se remite informe con el detalle de los tratos directos realizados entre el año 2021 y 2024.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 4.521: **1.** Acta Asamblea Extraordinaria de Socios de la Corporación Regional





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de Turismo Región Metropolitana, modificación de Estatutos, realizada el 30 de octubre de 2018; **2.** Escritura pública de 4 de abril de 2022, suscrita en la Novena Notaría de Santiago, Repertorio 1839-2022. Este instrumento constituye la reducción a escritura pública del "Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana; modificación de estatuto", de 31 de marzo de 2022; **3.** Certificado de vigencia de persona jurídica sin fines de lucro, de la Corporación de Desarrollo Territorial y de Turismo de la Región Metropolitana, emitido el 17 de enero de 2023; **4.** Acta de Acuerdos, sesión de directorio extraordinaria de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, realizada el 13 de marzo de 2023; **5.** Certificado de composición de directorio, Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, de 25 de julio de 2023, suscrito por el don Cristian Eduardo Ruz Santibáñez; **6.** Acta Sesión Ordinaria de Directorio N°60, Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, realizada el 7 de junio de 2024. En esta sesión consta la aprobación de modificaciones al Manual de Compras de la referida corporación; **7.** Escritura pública de 31 de enero de 2025, suscrita en la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, Repertorio N°3428-2025. En este instrumento consta la designación de don Juan Pablo Casorzo Lobos como Gerente General Subrogante de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana; **8.** Escritura pública de 31 de mayo de 2023, suscrita en la Novena Notaría de Santiago, Repertorio N°3206-2023. Este instrumento constituye la reducción a escritura pública del "Acta de acuerdos, segunda sesión de directorio extraordinaria Corporación de Desarrollo territorial y Turismo de la Región Metropolitana"; **9.** Manual de adquisiciones Corporativo (MAC) de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, diciembre de 2023; **10.** Informe de Procedimientos Acordados, Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, evacuado por la Consultora EY Chile, en noviembre de 2025. **11.** Correo electrónico de 25 de noviembre de 2025, por medio del cual se





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

remite el informe singularizado en el número anterior por parte de la consultora EY Chile.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 4.711: **1.** Resolución TRA N°815/10/2022, de 18 de mayo de 2022, del Gobierno Metropolitano de Santiago; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1576, de 3 de agosto de 2022; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°2287, de 14 de noviembre de 2022; **4.** Resolución TRA N°815/12/2023, de 10 de julio de 2023, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **5.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1420, de 11 de julio de 2023; **6.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1926, de 16 de agosto de 2023; **7.** Resolución TRA N°815/2/2024, de 3 de enero de 2024, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **8.** Resolución TRA N°815/3/2025, de 3 de julio de 2025, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 4.763: **1.** Informe denominado "Coaching ontológico y desarrollo del liderazgo en la gestión pública: fundamentos conceptuales, aplicaciones y criterios técnicos de evaluación", evacuado por don Mario Morales Parragué el 15 de diciembre de 2025; **2.** Currículum vitae de don Mario Morales Parragué.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 5.086: **1.** Rendiciones de cuentas efectuadas por la Corporación Regional de Desarrollo y Turismo de la Región Metropolitana, durante el año 2023, en virtud de las transferencias de fondos recibidas desde el Gobierno Regional Metropolitano, junto con sus respectivas observaciones, subsanaciones y antecedentes relacionados.

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 5.088: **1.** Certificado de experiencia don Marcelo Javier Segura Uauy, de 13 de septiembre de 2017, emitido por la Asociación Chilena de Municipalidades; **2.** Certificado de participación de diplomados de don Marcelo Javier Segura Uauy, emitido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial de la Universidad de Santiago; **3.** Certificado de participación, de 15 de septiembre de 2017, de don Marcelo Javier Segura Uauy, emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; **4.** Certificado de participación, de 28 de enero de 2018, respecto





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de don Marcelo Javier Segura Uauy, emitido por el Departamento de Administración y Servicios Generales de la Ilustre Municipalidad de Macul; **5.** Certificado de título de abogado de don Marcelo Javier Segura Uauy, de 03 de julio de 2024; **6.** Certificado de título de abogada de doña Sylvia Josefina Piñeiro Ruiz, de 11 de junio de 2024. **7.** Currículum vitae del abogado don Marcelo Javier Segura Uauy; **8.** Currículum vitae de doña Sylvia Josefina Piñeiro Ruiz; **9.** Certificado de idoneidad de profesionales ofertados en trato directo respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **10.** Certificado de habilidad del proveedor DLA PIPER CHILE LIMITADA; **11.** Formulario de identificación del consultor, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **12.** Declaración jurada simple de aceptación de términos de referencia, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **13.** Formación académica de equipo de trabajo, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **14.** Formulario de experiencia, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **15.** Pacto de integridad, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LTDA.

Respecto del punto de prueba N°4, a fojas 5.293: **1.** "Informe sobre Publicaciones Web y Redes Sociales del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago", suscrito por don Pablo Andrés Matamoros Meneses; **2.** Currículum Vitae de don Pablo Matamoros Meneses.

A fojas 5.407, el Tribunal negó lugar a tener por acompañados los documentos presentados a lo principal de fojas 1.955 y de fojas 1.957; a lo principal de fojas 2.051; 2.053; 2.080; 2.186; 2.227; 2.250; 2.258; 2.267; 2.377, 2.464; 2.546; a lo principal de fojas 2.793; a lo principal de fojas 2.795; a lo principal de fojas 2.802; 2.806; 2.985; a lo principal de fojas 3.264; 3.266; a lo principal de fojas 3.291; a lo principal de fojas 3.293; a lo principal de fojas 3.296 y a lo principal de fojas 3.299; 3.303; 3.470; a lo principal de fojas 3.528; a fojas 3.558; 3.664; 3.988; 4.431; 4.521; 4.711; 4.763; 4.797; 5.088; a lo principal de fojas 5.086; 5.126 y 5.293, toda vez que *"de las presentaciones efectuadas por las partes aparece que, si bien aluden parcialmente a algún hecho recogido en la interlocutoria de prueba, lo cierto es que no justifican*





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

debidamente la sustancialidad de la instrumental respectiva ni cumplen con lo ordenado a fojas 1.221, lo que resulta especialmente necesario tratándose de procesos en los que se pretende incorporar profusa prueba documental, como ocurre en el presente caso".

A fojas 5.412 la requerida dedujo recurso de reposición en contra de la resolución de fojas 5.407 de 24 de diciembre de 2025.

A fojas 5.518, el Tribunal proveyó que "con la nueva revisión de los antecedentes y existiendo casos en que la parte satisfizo adecuadamente el imperativo de relacionar los hechos con el punto de prueba o parte de éste y en, otros casos, no se cumplió este presupuesto, se deja sin efecto la resolución de fojas 5.407, en la parte pertinente", teniendo por acompañados los siguientes documentos.

En consecuencia, los documentos que, en definitiva, se tuvieron por acompañados por la requerida, son los signados y singularizados en las siguientes fojas:

Respecto del punto de prueba N°13, a fojas 1.222: **1.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°073303N15, de 14 de septiembre de 2015. **2.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°E150690N25, de 04 de septiembre de 2025. **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3534, de 28 de noviembre de 2025, suscrita por don Manuel Gallardo Soto, mediante la cual se declara desierta "Licitación Pública para la contratación de la ejecución del Proyecto Construcción Mirador Cumbre y Sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca, comuna de Renca".

Respecto del punto de prueba N°5 a fojas 1.235: **1.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°6696, de 23 de marzo de 2020; **2.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°E21324, de 23 de julio de 2020.

Respecto del punto de prueba N°6, que rola a fojas 1.243: **1.** Resolución Exenta N°2508, de 14 de diciembre de 2022, por medio de la cual se "Aprueba nueva estructura orgánica y funciones del servicio administrativo del gobierno regional metropolitano de Santiago"; **2.** Resolución Exenta N°2700, de 30 de diciembre de 2022, por medio de la cual se "Modifica Estructura Orgánica y crea la unidad de comunicaciones internas





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

(U.C.I.) dependiente de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional”.

Respecto al punto de prueba N°7, a fojas 1.270: **1.** Resolución TRA N°815/12/2023, de 10 de julio de 2023 y tomada de razón de 26 de julio de 2023, por medio de la cual se designa a don Manuel Gallardo Soto en el cargo de Administrador Regional; **2.** Resolución Exenta N°456/2024, de 14 de marzo de 2024, por medio de la cual se designa orden de subrogación para el cargo de Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago. **3.** Informativo publicado el 24 de septiembre de 2024 en la página web institucional del Servicio Electoral de Chile, titulado “Plazo de subrogación de Gobernadores Regionales y Alcaldes que buscan la reelección”; **4.** Correo electrónico enviado por la Unidad de Comunicaciones Internas del Gobierno Regional el 26 de septiembre de 2024, en el cual se informa que a partir del 27 de septiembre de 2024 el cargo de Gobernador Regional sería subrogado por el Administrador Regional don Manuel Gallardo Soto.

Respecto al punto de prueba N°8, a fojas 1.281: **1.** Copia de la nota titulada “Sobre informe de la Contraloría General de la República: Gobernador Claudio Orrego descarta financiamiento con fondos públicos a su campaña”, publicada en la página web del Gobierno Regional Metropolitano el 5 de junio de 2025.

Respecto al punto de prueba N°9, a fojas 1.291: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°2508, de 14 de diciembre de 2022, que “Aprueba nueva estructura orgánica y funciones del servicio administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago”; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3626, de 10 de octubre de 2024, que “Aprueba reglamento de funcionamiento del Consejo Regional Metropolitano de Santiago”; **4.** Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo Regional Metropolitano de Santiago N°11, celebrada el 11 de junio de 2025, a las 09:30 horas; **5.** Correos electrónicos de 17 y 18 de junio de 2025, en los cuales consta la solicitud de remisión de informes de Contraloría General de la República respecto de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, efectuada por don José Zuleta, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Metropolitano; **6.** Resumen ejecutivo del Informe Final N°265/2024, de la Contraloría General de la República, en el cual se encuentra incorporado el enlace para descargar el texto completo de dicho informe.

Respecto del punto de prueba N°13, a fojas 1.425 :**1.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°073303N15, de 14 de septiembre de 2015; **2.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°E150690N25, de 04 de septiembre de 2025; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3534, de 28 de noviembre de 2025, suscrita por don Manuel Gallardo Soto, mediante la cual se declara desierta "Licitación Pública para la contratación de la ejecución del Proyecto Construcción Mirador Cumbre y Sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca, comuna de Renca".

Respecto al punto de prueba N°14, a fojas 1.437: **1.** Solicitud de Compra N°10115, de 29 de noviembre de 2023; **2.** Certificado de disponibilidad presupuestaria de 30 de noviembre de 2023, relacionado con la Solicitud de Compra N°10115, singularizada en el número anterior; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4085, de 15 de diciembre de 2023, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual se "Autoriza trato directo para la consultoría "apoyo en la revisión y cierre de proyectos 6% FDNR", con el proveedor que indica"; **4.** Informe Administrativo de Idoneidad Técnica ID 2256-11-IN23, "Servicio especializado "apoyo en la revisión y cierre de proyectos adjudicados por el gobierno regional metropolitano hasta al año 2020, para el desarrollo de la cultura, deporte, seguridad, inclusión y medio ambiente", suscrito por la entonces Jefa de Departamento de Normalización y Gestión de Cartera del Gobierno Regional; **5.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4161, de 21 de diciembre de 2023, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, que "Aprueba contrato con el proveedor AJEM Asesores y Consultores Limitada, Rut N°76.543.306-1"; **6.** Orden de Compra N°1260-426-SE23; **7.** Solicitud de Compra N°10440, de 29 de abril de 2024; **8.** Certificado de disponibilidad presupuestaria de 30 de abril de 2024, relacionado con la Solicitud de Compra N°10440, singularizada en el número anterior; **9.** Resolución Exenta del





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Gobierno Regional Metropolitano N°853, de 8 de mayo de 2024, suscrita por la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual "Autoriza trato directo para la adquisición de "Servicio especializado de apoyo en la revisión y cierre de proyectos, de la cartera de iniciativas del departamento de normalización y gestión de cartera, con el proveedor que indica"; **10.** Informe Administrativo de Idoneidad Técnica ID 2256-34-IN24, "Servicio especializado "apoyo en la revisión y cierre de proyectos, de la cartera de iniciativas del departamento de normalización y gestión de cartera", suscrito por la entonces Jefa del Departamento de Normalización y Gestión de Cartera; **11.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°866, de 13 de mayo de 2024, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual se "Aprueba contrato con el proveedor AJEM Asesores y Consultores Limitada, Rut N°76.543.306-1"; **12.** Orden de Compra N°1 260-120-SE24; **13.** Informe de avance y revisión N°1, de consultoría en "apoyo para la revisión y cierre de proyectos 6%", de enero de 2024, emitido por AJEM consultores; **14.** Informe de avance y revisión N°2, de consultoría en "apoyo para la revisión y cierre de proyectos 6%", de marzo de 2024, emitido por AJEM consultores; **15.** Informe final de servicio especializado "apoyo en la revisión y cierre de proyectos 6%", de diciembre de 2024; **16.** Declaraciones de intereses y patrimonio presentadas por doña Mayuri Reyes Torres, entre los años 2021 a 2025, inclusive; **17.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1099, de 17 de junio de 2025, suscrita por el Gobernador Regional, por medio de la cual se "Instruye Sumario Administrativo y se designa fiscal"; **18.** Carta de Renuncia de doña Mayuri Reyes Torres al cargo de Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional Metropolitano, de 16 de junio del año 2025; **19.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano RA N°815/388/2025, de 19 de junio de 2025, por medio de la cual se acepta la renuncia de doña Mayuri Reyes Torres, dejándose constancia de la existencia de que dicha persona se encuentra sometida a una investigación sumaria o sumario administrativo en curso.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto al punto de prueba N°19, a fojas 1.603: **1.** Solicitud de compra N°9905, de 29 de agosto de 2023; **2.** Certificado de disponibilidad presupuestaria, de 04 de septiembre de 2023, relacionado con la Solicitud de Compra N°9905, singularizada en el número anterior; **3.** Resolución Exenta N°2307, de 05 de octubre de 2023, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual se "Autoriza trato directo para la contratación de "asesoría destinada a apoyar la formulación presupuestaria del Gobierno Regional Metropolitano, el proceso de traspaso de competencias y la discusión del proyecto de ley de financiamiento regional", con el proveedor que indica"; **4.** Informe administrativo de idoneidad técnica Invitación ID 2256-13-IN23 servicio especializado para "Asesoría destinada a apoyar la formulación presupuestaria del Gobierno Regional Metropolitano, el proceso de traspaso de competencias y la discusión del proyecto de ley de financiamiento regional", de 29 de septiembre de 2023; **5.** Resolución Exenta N°3646, de 17 de noviembre de 2023, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, que "Aprueba contrato con el proveedor Corporación de Derecho Privado RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rut N°73.063.100-6"; **6.** Contrato "Asesoría destinada a apoyar la formulación presupuestaria del Gobierno Regional Metropolitano, el proceso de traspaso de competencias y la discusión del proyecto de ley de financiamiento regional", de 06 de noviembre de 2023, suscrito entre don Jorge Núñez Silva, Jefe de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y don Rodrigo Yáñez Rojas, de la Corporación de Derecho Privado RIMISP-CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL; **7.** Comunicado de RIMISP-CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL, publicado el 16 de noviembre de 2025 en la plataforma Facebook, suscrito por don Octavio Sotomayor Echeñique y don Rodrigo Yáñez Rojas.

Respecto al punto de prueba N°21, a fojas 1.642: **1.** Sesión Extraordinaria del Consejo Regional Metropolitano de Santiago N°5, celebrada el 29 de junio de 2022, en la cual se votó la "Transferencia y Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental de la Fundación Pro Cultura, por un monto





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de M \$1.683.788.000 dentro del marco presupuestario de Seguridad, Salud y Riesgo"; **2.** Certificado de 29 de junio de 2022, suscrito por don José Fernando Zuleta Bove, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, en el cual consta que dicho Consejo en su Sesión Extraordinaria N°05, celebrada el 29 de junio de 2022, con Acuerdo N°292-22, aprobó por unanimidad la "Transferencia Prevención Del Suicidio Mediante El Fomento De La Salud Mental", Código IDI 40043738, por un monto de \$1.683.788, cuya institución receptora de fondos era Fundación Pro Cultura; **3.** Resolución N°52, de 11 de julio de 2022, por medio de la cual se "Modifica presupuesto del Gobierno Regional, Región Metropolitana de Santiago", tomada de razón por orden del Contralor General de la República el 10 de agosto de 2022; **4.** Resolución N°70, de 26 de septiembre de 2022, por medio de la cual se "Deja sin efecto Resolución N°58 de 2 de septiembre de 2022 por revocación. Prueba convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y fundación ProCultura para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", código IDI 40043738-0".

Respecto al punto de prueba N°16, a fojas 1.686: **1.** Solicitud de Compra N°11025, de 30 de enero de 2025, que da origen al contrato entre el Gobierno Regional Metropolitano con el proveedor Sociedad de Profesionales Segura Asesores y Consultores Limitada, RUT N°76.102.952-5, el 10 de marzo de 2025; **2.** Certificado de disponibilidad presupuestaria, de 30 de enero de 2025, relacionado con la Solicitud de Compra N°11025, singularizada en el número anterior; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°279, de 10 de febrero de 2025, suscrita por el Jefe (S) de la División de Administración y Finanzas, por medio de la cual se "Autoriza trato directo para la "Contratación de servicios especializados jurídicos de litigación, control de gestión en materia civil y de derecho público, en los Tribunales Ordinarios y Especiales, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema", con el proveedor que indica"; **4.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°522, de 19 de marzo de 2025, suscrita por la Jefa (S) de la División de Administración y Finanzas, que "Aprueba contrato con el proveedor Sociedad de Profesionales





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Segura Asesores y Consultores Limitada, RUT N°76.102.952-5", suscrito el 10 de marzo de 2025; **5.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°830, de 28 de abril de 2025, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, que "Autoriza trato directo para la "contratación de servicios especializados de asesoría en derecho público, regulación sectorial especial y otros", bajo serie de precio unitario, con el proveedor que indica y aprueba en términos de referencia"; **6.** Orden de Compra N°1260-73-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260-15-FTD25"; **7.** Solicitud de Compra N°11200: "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260-19-FTD25", de 22 de abril de 2025, que da origen al contrato entre el Gobierno Regional Metropolitano y con el proveedor Asesorías DLA Piper Chile Limitada", suscrito el 5 de mayo de 2025; **8.** Certificado de disponibilidad presupuestaria de 23 de abril de 2025, que dice relación con la Solicitud de Compra N°11200, singularizada en el número anterior; **9.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°910, de 12 de mayo de 2025, suscrita por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, que "Aprueba contrato para la "Contratación de servicios especializados de asesoría en derecho público, regulación sectorial especial y otros", con el proveedor Asesorías DLA PIPER CHILE LIMITADA", suscrito el 5 de mayo de 2025; **10.** Orden de Compra N°1260-111-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260-19-FTD25"; **11.** Oficio N°3482, de 28 de septiembre de 2023, por medio del cual el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago solicita al Consejo de Defensa del Estado informar sobre la existencia de alguna directriz que incida en la determinación de las acciones legales que resulte viable ejercer frente a situaciones de deudas o créditos a favor de los servicios del Estado; **12.** Oficio N°4663, de 26 de diciembre de 2023, por medio del cual el Gobierno Regional Metropolitano reiteró la consulta efectuada en el Oficio N°3482 previamente singularizado, debido a la falta de respuesta por parte del Consejo de Defensa del Estado; **13.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°80720N15, de 9 de octubre de 2015; **14.** Dictamen de la Contraloría General de la República N°E117032N25, de 11 de julio de 2025.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto del punto de prueba N°22, a fojas 1.797: **1.** Solicitud de cuenta del señor Orrego Larraín, en su calidad de Gobernador Regional Metropolitano de Santiago, sometida a aprobación por representantes de las Bancadas Republicana y SP (UDI y RN); **2.** Acta de la sesión ordinaria N°09 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 14 de mayo de 2025, a las 09:30 horas; **3.** Acta de los acuerdos alcanzados en la sesión ordinaria N°09, celebrada el 14 de mayo de 2025, a las 09:30 horas; **4.** Acta de la sesión extraordinaria N°04 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 15 de mayo de 2025, a las 09:30 horas; **5.** Preguntas realizadas por la bancada SP (UDI y RN) el 15 de mayo de 2025, en relación con el convenio de transferencia suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura; **6.** Correo electrónico de 27 de junio de 2025, por medio del cual doña Lorena Pohl Pohl responde a las preguntas planteadas por escrito por la bancada SP (UDI y RN); **7.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3626, de 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se "Aprueba reglamento de funcionamiento del Consejo Regional Metropolitano de Santiago".

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 1.955: **1.** Minutas que fueron elaboradas por el prestador Vera y Asociados S.A., y que dicen relación con las entrevistas realizadas al señor Orrego Larraín; **2.** Minutas elaboradas por el prestador Vera y Asociados S.A., y que dicen relación con funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Respecto del punto de prueba N°1, a fojas 1.957: **1.** Oficio N°6829, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, por medio de la cual se responde la "Solicitud de información pública N°AB081T0003941"; **2.** Solicitud de reconsideración fundada presentada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, respecto del Informe Final N°873/2024, de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República; **3.** Correo electrónico de 23 de julio de 2025, en el cual se da cuenta del ingreso de la solicitud de reconsideración singularizada en el número precedente ante la Contraloría General de la República; **4.** Solicitud de reconsideración fundada presentada por el Gobierno Regional





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Metropolitano de Santiago, respecto del Informe Final N°265/2024, de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General de la República; **5.** Correo electrónico de 22 de septiembre de 2025, en el cual se da cuenta del ingreso de la solicitud de reconsideración singularizada en el número precedente ante la Contraloría General de la República.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.053: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1997, de 29 de diciembre de 2021; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1241, de 27 de julio de 2021; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1576, de 3 de agosto de 2022; **4.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3812, de 27 de noviembre de 2023.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.080: **1.** Solicitud de compra N°10337, de 8 de marzo de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farías, para el "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024. Reemplaza solicitud 10326"; **2.** Certificado de idoneidad técnica del proveedor Vera y Asociados S.A. para el "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024"; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°508, de 20 de marzo de 2024, suscrita por don Jorge Núñez Silva, por medio de la cual se autoriza contratación mediante trato directo con Vera y Asociados S.A. para el "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024" y sus antecedentes de respaldo; **4.** Orden de Compra N°1260-55-SE24; **5.** Solicitud de compra N°10898, de 10 de diciembre de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farias, para la ampliación del contrato "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024. Reemplaza solicitud 10326"; **6.** Informe de justificación de aumento del contrato de "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024", sancionado a través de la Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°508/2024; **7.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4250, de 13 de diciembre de 2024, suscrita por don Jorge Núñez Silva,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

por medio de la cual se autoriza modificación del contrato de "Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024" y sus antecedentes de respaldo; **8.** Orden de Compra N°1260-328-TD24.

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 2.186: **1.** Resolución Exenta N°1241, de 27 de julio de 2021, que "Delega facultades en la jefatura de división de administración y finanzas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y deja sin efecto Resolución Exenta N°1888 de 2014"; **2.** Resolución Exenta N°1997, de 29 de diciembre de 2021, que "Deja sin efecto la Resolución Exenta N°1950 de 2021 y delega facultades adicionales en la Jefatura de División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **3.** Resolución Exenta N°1576, de 03 de agosto de 2022, que "Deja sin efecto la Resolución Exenta N°1997 de 2021 y delega facultades en la Jefatura de División de Administración (DAF) y Finanzas y en la Jefatura de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **4.** Resolución Exenta N°3812, de 27 de noviembre de 2023, que "Delega facultades en la Jefatura de la División de Administración y Finanzas (DAF) y en la Jefatura de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **5.** Resolución Exenta N°406, de 11 de marzo de 2024, que "Establece orden de subrogancia en los cargos de jefaturas de DAF"; **6.** Resolución Exenta N°1842, de 23 de agosto de 2024, que "Delega facultades en la jefatura de la División de Administración y Finanzas (DAF) y en la Jefatura de la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **7.** Resolución Exenta N°2273, de 05 de septiembre de 2024, que "Establece orden de subrogancia en los cargos de jefaturas de DAF".

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 2.227: **1.** Resolución Exenta N°2508, de 14 de diciembre de 2022, que "Aprueba nueva estructura orgánica y funciones del servicio administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago".

Respecto del punto de prueba N°18, a fojas 2.250: **1.** Resolución Exenta N°52, de 13 de enero de 2025, que "Instruye





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

investigación sumaria y designa investigador"; **2.** Resolución Exenta N°99, de 21 de enero de 2025, que "Designa nuevo investigador"; **3.** Resolución Exenta N°1431, de 06 de agosto de 2025, que "Eleva a sumario administrativo y designa fiscal instructor".

Respecto del punto de prueba N°18, a fojas 2.258: **1.** Noticia publicada en el sitio web institucional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago el 25 de agosto de 2024, en la cual se informa que el señor Orrego Larraín, en su calidad de Gobernador Regional Metropolitano, participó con igual fecha en la inauguración de nuevas canchas e instalaciones del Estadio Municipal Lo Blanco, ubicado en la comuna de El Bosque; **2.** Captura de pantalla de una publicación difundida a través de la red social Instagram, el 25 de agosto de 2024, en la cual se da cuenta que el señor Orrego Larraín asistió a una actividad institucional en ese día, consistente en la inauguración de nuevas canchas e instalaciones del Estadio Municipal Lo Blanco, ubicado en la comuna de El Bosque.

Respecto del punto de prueba N°18, a fojas 2.267: **1.** Resolución Exenta N°109, de 19 de enero de 2024, que "Aprueba política sobre trabajo extraordinario para el personal administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **2.** Resolución Exenta N°725, de 17 de abril de 2024, que "Autorízase y páguese la realización de trabajos extraordinarios correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2024 a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **3.** Resolución Exenta N°885, de 15 de mayo de 2024, que "Autorízase y páguese la realización de trabajos extraordinarios correspondientes al mes de abril de 2024 a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **4.** Resolución Exenta N°1619 de 12 de agosto de 2024, que "Autorízase y páguese la realización de trabajos extraordinarios correspondientes al mes julio a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **5.** Resolución Exenta N°2344, de 10 de septiembre de 2024, que "Autorízase y páguese la realización de trabajos extraordinarios correspondientes al mes agosto a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **6.** Bitácora de viajes de julio de 2024, respecto





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

del conductor don Carlos Navarrete; **7.** Bitácora de viajes de julio de 2024, respecto del conductor don Raúl Guerra; **8.** Bitácora de viajes de agosto de 2024, respecto del conductor don Carlos Navarrete; **9.** Bitácora de viajes de agosto de 2024, respecto del conductor don Cristian Poblete; **10.** Reporte de consumo TAG, desde el 26 de julio de 2024 hasta el 25 de agosto de 2024, de contrato 907753, del vehículo de patente TDCY85.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.377: **1.** Informe Ejecutivo N°1, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en marzo 2024; **2.** Acta de recepción conforme, de 1 de abril de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farias; **3.** Informe Ejecutivo N°2, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en mayo de 2024; **4.** Acta de recepción conforme, de 27 de mayo de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Faria; **5.** Informe Ejecutivo N°3, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en agosto de 2024; **6.** Acta de recepción conforme, de 23 de agosto de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farias; **7.** Informe Ejecutivo N°4, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en noviembre de 2024; **8.** Acta de recepción conforme, de 5 de diciembre de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Faria; **9.** Acta de reunión de coordinación entre la Administración Regional con la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Metropolitano, facilitada por don Juan Vera; **10.** Acta de reunión de coordinación entre la Administración Regional con la Corporación Regional, facilitada por don Juan Vera; **11.** Informe Ejecutivo N°5, relacionado con la Orden de Compra N°1260-55-SE24, evacuado por el proveedor en diciembre de 2024; **12.** Acta de recepción conforme, de 27 de diciembre de 2024, suscrita por doña Virginia Saavedra Farias; **13.** Informe del Taller de alineación estratégica, realizado los días 16 y 17 de enero de 2025, evacuado por el proveedor Vera y Asociados S.A.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.464: **1.** Solicitud de compra N°8606, de 12 de octubre de 2021; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1601, de 12 de octubre de 2021 y sus respectivos antecedentes; **3.** Orden de compra N°4289-29-SE21; **4.** Nómina de participación.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Actividad de acompañamiento estratégico, equipo de alto desempeño; **5.** Informe ejecutivo del Taller "Jornada Equipo Directivo", elaborado por el proveedor Vera y Asociados S.A.; **6.** Acta de recepción conforme, de 15 de octubre de 2020, respecto de la Orden de Compra N°4289-28-SE2; **7.** Solicitud de compra N°8601, de 6 de octubre de 2021; **8.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1605, de 13 de octubre de 2021 y sus respectivos antecedentes; **9.** Acta de recepción conforme, de 12 de noviembre de 2021; **10.** Acta de recepción conforme, de 20 de diciembre de 2021; **11.** Acta de recepción conforme, de 29 de diciembre de 2021.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.546: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°273, de 30 de marzo de 2022 y sus respectivos antecedentes de respaldo; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°2168, de 2 de noviembre de 2022; **3.** Informe evacuado por el proveedor Vera y Asociados S.A. en noviembre de 2022; **4.** Acta de recepción conforme, de 30 de noviembre de 2022; **5.** Informe evacuado por el proveedor Vera y Asociados S.A. en enero de 2023 y visto bueno del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano don José Zuleta; **6.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1227, de 15 de junio de 2022, y sus respectivos antecedentes de respaldo.

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 2.793: **1.** Resolución Exenta N°1456, de 22 de octubre de 2020, que aprueba el "manual de procedimiento de gestión de abastecimiento de bienes y servicios" del Gobierno Regional Metropolitano; **2.** Resolución Exenta N°1024, de 29 de mayo de 2025, que "aprueba el manual de procedimiento compras de bienes y servicios".

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 2.795: **47.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de febrero de 2025; **48.** Acta de recepción conforme, de 26 de mayo de 2025, respecto de la Factura N°237; **49.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de marzo de 2025; **50.** Acta de recepción conforme, de 26 de mayo de 2025, respecto de la Factura N°238; **51.** Informe





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de abril de 2025; **52.** Acta de recepción conforme, de 26 de mayo de 2025, respecto de la Factura N°239; **53.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de mayo de 2025; **54.** Acta de recepción conforme, de 15 de julio de 2025, respecto de la Factura N°240; **55.** Informe de causas emitido por SOCIEDAD DE PROFESIONALES SEGURA ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA al Gobierno Regional Metropolitano de junio de 2025; **56.** Acta de recepción conforme, de 16 de septiembre de 2025, respecto de la Factura N°241.

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 2.802: **1.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **2.** Cadena de correos de encargos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de bases de licitación La Chimba; **3.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de bases de licitación proyecto La Chimba; **4.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **5.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la minuta sobre mecanismo de premios en el marco de la contratación administrativa; **6.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del mecanismos de premios en contratación administrativa; **7.** Informe privado, de 28 de mayo de 2025, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, sobre la posibilidad de implementar premios o incentivos económicos para el co-contratante privado en las bases de licitación tipo que se encuentra preparando el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **8.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **9.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del memorándum de facturas; **10.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del memorándum de facturas; **11.** Informe privado, de 30 de mayo de 2025, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del "Análisis de riesgos y potenciales cursos de acción respecto a facturas emitidas por Gopa Soluciones SpA"; **12.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de minuta de incidente de incompetencia absoluta; **13.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de minuta de incidente de incompetencia absoluta juicio ASPOR; **14.** Minuta legal juicio ASPOR-GORE, respecto de la incompetencia absoluta; **15.** Certificado de recepción conforme, de 18 de noviembre de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **16.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la opinión legal de inhabilidades CORE Metropolitano; **17.** Opinión legal, de 26 de agosto de 2025, sobre la inhabilidad de los/as consejeros/as regionales y de otros funcionarios del Consejo Regional Metropolitano para participar e/o informar en el concierto de una comisión de control regional.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.806: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°474, de 29 de marzo de 2023 y sus respectivos antecedentes de respaldo; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4350, de 29 de diciembre de 2023 y sus respectivos antecedentes de respaldo.

Respecto del punto de prueba N°17, a fojas 2.985: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°2508, de 14 de diciembre de 2022, por medio de la cual se "Aprueba nueva estructura orgánica y funciones del servicio administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Santiago"; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°544, de 21 de marzo de 2025, por medio de la cual se "Instruye sumario administrativo y designa fiscal"; **3.** Resolución Exenta RA N°815/208/2025, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, registrada el 24 de marzo de 2025, por medio de la cual se pone "Término anticipado de designación a contrata"; **4.** Acta de la Sesión Ordinaria N°06 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 26 de marzo de 2025; **5.** Acta de la Sesión Ordinaria N°13 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 9 de julio de 2025; **6.** Correos electrónicos de 25 y 25 de marzo de 2025, entre el Gobierno Regional Metropolitano y el Servicio de Impuestos Internos, en el cual se entregan antecedentes relacionados con la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa GOPA Soluciones SpA; **7.** Oficio Reservado DEJUR N°001, por medio del cual el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa GOPA Soluciones SpA; **8.** Oficio Reservado DEJUR N°002, por medio del cual el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago pone en conocimiento de la Comisión del Mercado Financiero antecedentes relacionados con la emisión de facturas ideológicamente falsas, durante el año 2025; **9.** Denuncia de 21 de marzo de 2025, presentada ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en relación con la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa GOPA Soluciones SpA; **10.** Querella criminal deducida por el señor Orrego Larraín el 26 de marzo de 2025, en contra de don Carlos Basaletti Alvarado y la empresa GOPA Soluciones SpA., que dio origen a la causa RIT N°Ordinaria-4286-2025, RUC 2510014793-1, caratulada "Claudio Benjamín Orrego Larraín/Carlos Raúl Basaletti Alvarado", en actual tramitación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 3.264: 1. Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1610, de 27 de julio de 2023 y sus respectivos antecedentes de respaldo; 2. Informes evacuados por el proveedor Vera y Asociados S.A. y actas de recepción conforme, a propósito de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

la ejecución de la contratación aprobada por Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1610.

Respecto del punto de prueba N°17, a fojas 3.266: **1.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°6874, de 11 de diciembre de 2025, por medio del cual se da respuesta a la "Solicitud de información pública N°AB081T0003945"; **2.** Oficio N°1886, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín a la empresa Capital Express Servicios Financieros S.A.; **3.** Oficio N°1887, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín a la empresa Boreal Servicios Financieros S.A.; **4.** Oficio N°1888, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín al Banco Santander Chile; **5.** Oficio N°1889, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín a la empresa Bolsa de Productos de Chile S.A.; **6.** Oficio N°1894, de 9 de abril de 2025, remitido por el señor Orrego Larraín a la empresa X Capital SpA. (Xepelin); **7.** Comprobantes de envío de los Oficios N°s 1886, 1887, 1888, 1889 y 1894, singularizados en los números precedentes.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.291: **1.** Querrela criminal deducida por el señor Orrego Larraín con 9 de mayo de 2024, que dio origen a la causa RIT Ordinaria-5242-2024, RUC 2410022258-9, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, caratulada "Claudio Benjamín Orrego Larraín/María Constanza Gómez Cruz"; **5.** Resolución Exenta N°6102, de 4 de julio de 2024, por medio de la cual se sanciona a Aseguradora Porvenir S.A. con una multa ascendente a 1.000 Unidades de Fomento por infracción al artículo 583 inciso final del Código de Comercio y el N°1 del Oficio Circular N°972 de 2017, esto es, por negar y dilatar indebidamente el pago de pólizas que garantizaban el fiel cumplimiento del programa "Transferencia Prevención del Suicidio mediante el Fomento de la Salud Mental"; **7.** Sentencia definitiva de 4 de diciembre de 2025, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° Contencioso Administrativo 505-2024, caratulada "Aseguradora Porvenir S.A./Comisión para el Mercado Financiero".

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.296: **1.** Presentación efectuada el 19 de septiembre de 2025, en representación de don Claudio Orrego Larraín en la causa Rol Pleno N°688-2025, de la Iltma. Corte de Apelaciones de





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Antofagasta; **2.** Certificado de envío de la presentación singularizada en el número precedente, emitido por la Oficina Judicial Virtual.

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 3.299: **1.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **2.** Cadena de correos de encargos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de bases de licitación La Chimba; **3.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de bases de licitación proyecto La Chimba; **4.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **5.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la minuta sobre mecanismo de premios en el marco de la contratación administrativa; **6.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del mecanismos de premios en contratación administrativa; **7.** Informe privado, de 28 de mayo de 2025, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, sobre la posibilidad de implementar premios o incentivos económicos para el co-contratante privado en las bases de licitación tipo que se encuentra preparando el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **8.** Certificado de recepción conforme, de 29 de julio de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **9.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del memorándum de facturas; **10.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del memorándum de facturas; **11.** Informe privado, de 30 de mayo de 2025, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto del "Análisis de riesgos y potenciales cursos de acción respecto a facturas emitidas por Gopa Soluciones SpA";





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

12. Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de minuta de incidente de incompetencia absoluta; **13.** Informe de servicios, emitido por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la revisión de minuta de incidente de incompetencia absoluta juicio ASPOR; **14.** Minuta legal juicio ASPOR-GORE, respecto de la incompetencia absoluta; **15.** Certificado de recepción conforme, de 18 de noviembre de 2025, de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA EN DERECHO PÚBLICO, REGULACIÓN SECTORIAL ESPECIAL Y OTROS"; **16.** Cadena de correos de encargos y entrega de productos de los servicios prestados por DLA PIPER CHILE LIMITADA, respecto de la opinión legal de inhabilidades CORE Metropolitano.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.303: **1.** Ley de presupuestos año 2022. Partida: Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Gobiernos Regionales; **2.** Programa de "Prevención transferencia: Prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental. Código IDI 40043738"; **3.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°1602, de 17 de junio de 2022, a través del cual se "Solicita gestionar la presentación de iniciativas de inversión cuyo monto es mayor a 7.000 UTM"; **4.** Sesión extraordinaria N°05 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, celebrada el 29 de junio de 2022; **5.** Certificado emitido por don José Zuleta Bove, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, en el cual consta que dicho Consejo aprobó por unanimidad el Convenio de transferencia para la "Prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", que tuvo como entidad receptora a Fundación Pro Cultura"; **6.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°1751, de 7 de julio de 2022, por medio del cual se "Solicita identificación presupuestaria (Programas - Glosa 02, 5.1)" y sus respectivos anexos; **7.** Resolución N°52, de 11 de julio de 2022, por medio del cual se "Modifica presupuesto del Gobierno Regional, Región Metropolitana de Santiago", tomada de razón por la Contraloría General de la República; **8.** "Convenio de transferencia Fundación Pro Cultura y Gobierno Regional Metropolitano de Santiago", suscrito entre





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

dichas entidades el 26 de agosto de 2022; **9.** Resolución del Gobierno Regional Metropolitano N°70, de 26 de septiembre de 2022, por medio de la cual se deja sin efecto resolución N°58 de 2 de septiembre de 2022 por revocación y se aprueba convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura para la ejecución del programa denominado "transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", tomada de razón por la Contraloría General de la República; **10.** Pólizas de garantía presentadas por Fundación Pro Cultura, para el fiel cumplimiento del programa "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental"; **11.** Condiciones Generales de "Póliza de Garantía a primer requerimiento y de ejecución inmediata", incorporadas al Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL120170148.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.470: **1.** Correo electrónico de 13 de noviembre de 2023, a través del cual doña Flavia Gal, presidenta y fundadora de Fundación Círculo Polar, advierte sobre irregularidades por parte de Fundación Pro Cultura, con relación a la ejecución del proyecto "Quédate"; **2.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°4120, de 14 de noviembre de 2023, a través del cual se solicita a Fundación Pro Cultura el estado de la cuenta al que se transfirieron los recursos relacionados con el programa "Quédate", de prevención al suicidio; **3.** Resolución del Gobierno Regional Metropolitano Exenta N°3551, de 16 de noviembre de 2023, que aprueba término anticipado de convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura para la ejecución del programa denominado "transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental". Código IDI 40043738-0; **4.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago N°4202, de 16 de noviembre de 2023, por medio del cual se solicita a Aseguradora Porvenir S.A. hacer efectivo el cobro de las pólizas de garantías y sus respectivas prórrogas, tomadas por Fundación Pro Cultura; **5.** Correos electrónicos de 16 de noviembre de 2023, intercambiados entre don Israel Chamorro Jorquera, Director Jurídico del Gobierno Regional Metropolitano y doña María de la Luz Berg, funcionaria de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Aseguradora Porvenir S.A.; **6.** Carta de 21 de noviembre de 2023, enviada por Aseguradora Porvenir S.A. al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con la referencia "Pólizas de garantía N°01-23-027093, 01- 23-027095, 01-23-027096, 01-23-027097 y 01-23-027098"; **7.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago N°4303, de 23 de noviembre de 2023, por medio del cual se "reitera solicitud de cobro de fiel cumplimiento de contrato"; **8.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3825, de 27 de noviembre de 2023, por medio de la cual se certifica que la Resolución Exenta N°3551 de 16 de noviembre de 2023 queda firme y se ordena inicio de procedimiento de liquidación del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura para la ejecución del programa denominado "transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", código IDI 40043738-0; **9.** Carta de 29 de noviembre de 2023, enviada por Aseguradora Porvenir S.A. al Gobierno Regional Metropolitano, con la referencia "Pólizas de garantía N°01-23-027093, 01-23-027095, 01-23-027096, 01-23-027097 y 01-23-027098"; **10.** Resolución Exenta del Gobierno Metropolitano de Santiago N°36, de 9 de enero de 2024, por medio de la cual se aprueba la liquidación del convenio de transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Fundación Pro Cultura, para la ejecución del programa denominado "transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", código IDI N°40043738-0; **11.** Oficio del Gobierno Regional Metropolitano N°297, de 17 de enero de 2024, remitido por don Israel Chamorro Jorquera a la Comisión para el Mercado Financiero.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.528: **1.** Publicación efectuada en el medio digital EMOL, el 2 de octubre de 2025, en el cual se da cuenta que el Consejo de Defensa del Estado decidió no iniciar acciones penales en contra del señor Orrego Larraín producto de los hechos relacionados con Fundación Pro Cultura; **2.** Publicación efectuada en el medio El Mostrador, el 2 de octubre de 2025, en el cual se da cuenta que el Consejo de Defensa del Estado decidió no iniciar acciones penales en contra del señor Orrego Larraín producto de los hechos relacionados con Fundación Pro Cultura; **3.**





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Publicación efectuada en la página web de Radio Biobío Chile, en el cual se da cuenta que el Consejo de Defensa del Estado decidió no iniciar acciones penales en contra del señor Orrego Larraín producto de los hechos relacionados con Fundación Pro Cultura; **4.** Publicación efectuada en la página web de Radio Cooperativa, en la cual se informa que el Consejo de Defensa del Estado decidió no iniciar acciones penales en contra del señor Orrego Larraín producto de los hechos relacionados con Fundación Pro Cultura.

Respecto del punto de prueba N°6, a fojas 3.558: **1.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°3018, de 21 de diciembre de 2017; **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°49, de 13 de enero de 2025; **4.** Resolución Exenta RA N°815/378/2023, registrada el 18 de diciembre de 2023.

Respecto del punto de prueba N°10, a fojas 4.431: **1.** Sesión Ordinaria N°15, de 06 de agosto de 2025, del Consejo Regional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **2.** Memo N°95, de 12 de agosto de 2025, en donde se remite informe con el detalle de los tratos directos realizados entre el año 2021 y 2024.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 4.521: **1.** Acta Asamblea Extraordinaria de Socios de la Corporación Regional de Turismo Región Metropolitana, modificación de Estatutos, realizada el 30 de octubre de 2018; **2.** Escritura pública de 4 de abril de 2022, suscrita en la Novena Notaría de Santiago, Repertorio 1839-2022. Este instrumento constituye la reducción a escritura pública del "Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana; modificación de estatuto", de 31 de marzo de 2022; **4.** Acta de Acuerdos, sesión de directorio extraordinaria de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, realizada el 13 de marzo de 2023; **5.** Certificado de composición de directorio, Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, de 25 de julio de 2023, suscrito por el don Cristian Eduardo Ruz Santibáñez; **6.** Acta Sesión Ordinaria de Directorio N°60, Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, realizada el 7 de junio de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

2024. En esta sesión consta la aprobación de modificaciones al Manual de Compras de la referida corporación; **7.** Escritura pública de 31 de enero de 2025, suscrita en la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, Repertorio N°3428-2025. En este instrumento consta la designación de don Juan Pablo Casorzo Lobos como Gerente General Subrogante de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana; **8.** Escritura pública de 31 de mayo de 2023, suscrita en la Novena Notaría de Santiago, Repertorio N°3206-2023. Este instrumento constituye la reducción a escritura pública del "Acta de acuerdos, segunda sesión de directorio extraordinaria Corporación de Desarrollo territorial y Turismo de la Región Metropolitana"; **9.** Manual de adquisiciones Corporativo (MAC) de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, diciembre de 2023; **10.** Informe de Procedimientos Acordados, Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, evacuado por la Consultora EY Chile, en noviembre de 2025. **11.** Correo electrónico de 25 de noviembre de 2025, por medio del cual se remite el informe singularizado en el número anterior por parte de la consultora EY Chile.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 4.711: **1.** Resolución TRA N°815/10/2022, de 18 de mayo de 2022, del Gobierno Metropolitano de Santiago; **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1576, de 3 de agosto de 2022; **4.** Resolución TRA N°815/12/2023, de 10 de julio de 2023, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **5.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1420, de 11 de julio de 2023; **6.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1926, de 16 de agosto de 2023; **7.** Resolución TRA N°815/2/2024, de 3 de enero de 2024, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; **8.** Resolución TRA N°815/3/2025, de 3 de julio de 2025, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 4.763: **1.** Informe denominado "Coaching ontológico y desarrollo del liderazgo en la gestión pública: fundamentos conceptuales, aplicaciones y criterios técnicos de evaluación", evacuado por





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

don Mario Morales Parragué el 15 de diciembre de 2025; **2.** Curriculum vitae de don Mario Morales Parragué.

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 5.088: **1.** Certificado de experiencia don Marcelo Javier Segura Uauy, de 13 de septiembre de 2017, emitido por la Asociación Chilena de Municipalidades; **2.** Certificado de participación de diplomados de don Marcelo Javier Segura Uauy, emitido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial de la Universidad de Santiago; **3.** Certificado de participación, de 15 de septiembre de 2017, de don Marcelo Javier Segura Uauy, emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; **4.** Certificado de participación, de 28 de enero de 2018, respecto de don Marcelo Javier Segura Uauy, emitido por el Departamento de Administración y Servicios Generales de la Ilustre Municipalidad de Macul; **5.** Certificado de título de abogado de don Marcelo Javier Segura Uauy, de 03 de julio de 2024; **6.** Certificado de título de abogada de doña Sylvia Josefina Piñeiro Ruiz, de 11 de junio de 2024. **7.** Curriculum vitae del abogado don Marcelo Javier Segura Uauy; **8.** Curriculum vitae de doña Sylvia Josefina Piñeiro Ruiz; **9.** Certificado de idoneidad de profesionales ofertados en trato directo respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **10.** Certificado de habilidad del proveedor DLA PIPER CHILE LIMITADA; **11.** Formulario de identificación del consultor, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **12.** Declaración jurada simple de aceptación de términos de referencia, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **13.** Formación académica de equipo de trabajo, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **14.** Formulario de experiencia, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LIMITADA; **15.** Pacto de integridad, de 30 de abril de 2025, respecto de DLA PIPER CHILE LTDA.

Respecto del punto de prueba N°4, a fojas 5.293: **1.** *"Informe sobre Publicaciones Web y Redes Sociales del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"*, suscrito por don Pablo Andrés Matamoros Meneses; **2.** Curriculum Vitae de don Pablo Matamoros Meneses.

De lo anterior se sigue que los documentos que fueran presentados por la parte requerida y que, en virtud de la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

resolución de fojas 5.518 que resolvió el recurso de reposición, no se tuvieron por acompañados por alguna de las siguientes razones, a saber, por no haber cumplido con la exigencia de presentarlos en forma ordenada; por la profusión de la documental acompañada y su falta de relación sustancial con el punto de prueba invocado o parte de éste; por la falta de especificidad en la singularización de la prueba ofrecida en relación al punto de prueba a la que se le vincula; por resultar innecesario agregar un expediente electrónico en su totalidad; por no resultar pertinente al tenor del punto de prueba o parte de aquél; porque la certificación ofrecida tiene relación con un hecho no controvertido en autos; porque el instrumento no dice relación con el punto de prueba o parte de aquél, son los signados y singularizados en las siguientes fojas:

Respecto al punto de prueba N°9, a fojas 1.291: **3.** Resolución 10 de la Contraloría General de la República, que "Establece normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República y deja sin efecto la Resolución N°20, de 2015, de este orden", publicada el 30 de junio de 2021.

Respecto del punto de prueba N°1, a fojas 2.051: **1.** Antecedentes ingresados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Contraloría General de la República a través del "Sistema de Seguimiento de Observaciones y Apoyo CGR" como respuesta y con el propósito de subsanar las observaciones mantenidas en el Informe Final N°873/2025 de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, de dicha Entidad de Control, y que versan sobre los siguientes numerales: 1.1; 1.2; 3.3; 4; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 9 y 13; **2.** Captura de pantalla del Sistema de Observaciones y Apoyo CGR, que da cuenta de haberse ingresado los antecedentes singularizados en el número precedente, ante dicho sistema informático de la Contraloría General de la República; **3.** Antecedentes ingresados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Contraloría General de la República a través del "Sistema de Seguimiento de Observaciones y Apoyo CGR" como respuesta y con el propósito de subsanar las observaciones mantenidas en el Informe Final N°265/2025 de la División de Gobiernos Regionales





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

y Municipalidades, de dicha Entidad de Control y que versan sobre los siguientes numerales: 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 2.4; 4; 5; 8; 10b; 13; 14a; 14b; 14c; 14d; 14e; 14f; 14g; 14h; 15; 16 y 20; **4.** Captura de pantalla del Sistema de Observaciones y Apoyo CGR, que da cuenta de haberse ingresado los antecedentes singularizados en el número precedente, ante dicho sistema informático de la Contraloría General de la República.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.546: **7.** Informes evacuados por el proveedor Vera y Asociados S.A. y actas de recepción conforme, a propósito de la ejecución de la contratación aprobada por Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1227.

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 2.795: **1.** Ebook de causa caratulada "TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A./GOBIERNO REGIONAL", Rol C-1977-2025, seguida ante el 30° Juzgado Civil de Santiago; **2.** Ebook de causa caratulada "PEÑALOZA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-709-2017 seguida ante el 15° Juzgado Civil de Santiago; **3.** Ebook de causa caratulada "GBV CAPITALES S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-1253-2025, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago; **4.** Ebook de cuaderno principal de causa caratulada "DBO5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS SPA./GOBIERNO REGIONAL", Rol C-1339-2025, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **5.** Ebook de cuaderno gestión preparatoria de causa caratulada "DBO5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS SPA./GOBIERNO REGIONAL", Rol C-1339-2025, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **6.** Ebook de cuaderno apremio de causa caratulada "DBO5 TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS SPA./GOBIERNO REGIONAL", Rol C-1339-2025, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **7.** Ebook de causa caratulada "TAPUSA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA EN CHILE/GOBIERNO REGIONAL", Rol C3065-2022, seguida ante el 9° Juzgado Civil de Santiago; **8.** Ebook de causa caratulada "GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO/COMANDO DE BIENESTAR DEL EJÉRCITO DE CHILE", Rol C-5059-2022, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago; **9.** Ebook de cuaderno principal de causa caratulada "ENV SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-5485-2021, seguida ante el 9° Juzgado Civil de Santiago; **10.** Ebook de cuaderno gestión preparatoria de causa caratulada "ENV SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-5485-





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

2021, seguida ante el 9° Juzgado Civil de Santiago; **11.** Ebook de cuaderno apremio de causa caratulada "ENV SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-5485-2021, seguida ante el 9° Juzgado Civil de Santiago; **12.** Ebook de causa caratulada "FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-6101-2020, seguida ante el 15° Juzgado Civil de Santiago; **13.** Ebook de causa caratulada "RECOS SpA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-6315- 2021, seguida ante el 5° Juzgado Civil de Santiago; **14.** Ebook de causa caratulada "GONZÁLEZ/SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-8594-2020, seguida ante el 11° Juzgado Civil de Santiago; **15.** Ebook de causa caratulada "INVERSIONES SAN EUGENIO SPA./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-8835-2020, seguida ante el 26° Juzgado Civil de Santiago; **16.** Ebook de causa caratulada "INCOFIN S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-8888-2020, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **17.** Ebook de causa caratulada "ARRAYAN FACTORING S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-8905-2021, seguida ante el 21° Juzgado Civil de Santiago; **18.** Ebook de causa caratulada "BANCO CONSORCIO/GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C11724-2020, seguida ante el 30° Juzgado Civil de Santiago; **19.** Ebook de causa caratulada "INGENIERIA ASGAM SPA/GUEVARA", Rol C-11820-2020, seguida ante el 18° Juzgado Civil de Santiago; **20.** Ebook de causa caratulada "TORO/I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA", Rol C-12902-2022, seguida ante el 11° Juzgado Civil de Santiago; **21.** Ebook de causa caratulada "LATAM TRADE CAPITAL S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C13301-2020, seguida ante el 29° Juzgado Civil de Santiago; **22.** Ebook de causa caratulada "SAN MARTÍN / ILUSTRE MUINICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", Rol C-14782-2015, seguida ante el 12° Juzgado Civil de Santiago; **23.** Ebook de causa caratulada "FACTOR PLUS S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol C-15995- 2020, seguida ante el 25° Juzgado Civil de Santiago; **24.** Ebook de causa caratulada "PRIETO/I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", Rol C-16833-2023, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **25.** Ebook de causa caratulada "DBOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS SPA./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

21026-2024, seguida ante el 8° Juzgado Civil de Santiago; **26.** Ebook de causa caratulada "ROMERO/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C21879-2024, seguida ante el 6° Juzgado Civil de Santiago; **27.** Ebook de causa caratulada "CUMPLIO CHILE S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-26980-2019, seguida ante el 21° Juzgado Civil de Santiago; **28.** Ebook de causa caratulada "MUÑOZ/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-31569-2019, seguida ante el 11° Juzgado Civil de Santiago; **29.** Ebook de causa caratulada "BRIGHTWOOD SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol C-41952-2018, seguida ante el 24° Juzgado Civil de Santiago; **30.** Ebook de causa caratulada "ITELECOM HOLDING CHILE SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol C-5983-2021, seguida ante el 30° Juzgado Civil de Santiago; **31.** Ebook de causa caratulada "INGENIERIA ASGAM SPA/GUEVARA", Rol de ingreso N°6360-2023, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **32.** Ebook de causa caratulada "BRIGHTWOOD SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol de ingreso N°18566- 2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **33.** Ebook de causa caratulada "TAPUSA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA EN CHILE/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol de ingreso N°16554-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **34.** Ebook de causa caratulada "ENV SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - (LTE) (VUELVE A TABLA)", Rol de ingreso N°15886-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **35.** Ebook de causa caratulada "FACTOR PLUS S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol de ingreso N°15251-2025, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **36.** Ebook de causa caratulada "TORO/I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA", Rol de ingreso N°15060-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **37.** Ebook de causa caratulada "BANCO CONSORCIO/GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA - VUELVE A TABLA", Rol de ingreso N°11436-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **38.** Ebook de causa caratulada "ITELECOM HOLDING CHILE SPA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol de Ingreso N°10019-2023, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **39.** Ebook de causa caratulada "LATAM TRADE CAPITAL S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA -





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

LTE", Rol de ingreso N°9434-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **40.** Ebook de causa caratulada "CONSTRUCTORA COSAL S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO (Acumulada con IC N°13196-2023) (LTE)", Rol de Ingreso N°7525-2023, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **41.** Ebook de causa caratulada "INCOFIN S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA - (LTE)", Rol de ingreso N°4829-2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **42.** Ebook de causa caratulada "RECOS SpA/GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO", Rol de ingreso N°3089-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **43.** Ebook de causa caratulada "CUMPLIO CHILE S.A./GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO", Rol de ingreso N°1744- 2022, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **44.** Ebook de causa caratulada "FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA", Rol de ingreso N°1142-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **45.** Ebook de causa caratulada "GONZÁLEZ/SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA", Rol de ingreso N°11362-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago; **46.** Ebook de causa caratulada "INCOFIN S.A./GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA - (LTE)", Rol de ingreso N°57281-2024, seguida ante la Excma. Corte Suprema.

Respecto del punto de prueba N°3, a fojas 2.806: **2.** Informes evacuados por el proveedor Vera y Asociados S.A. y actas de recepción conforme, a propósito de la ejecución de la contratación aprobada por Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°474; **4.** Informes evacuados por el proveedor Vera y Asociados S.A. y actas de recepción conforme, a propósito de la ejecución de la contratación aprobada por Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°4350.

Respecto del punto de prueba N°17, a fojas 2.985: **11.** Ebook de la causa RIT N°Ordinaria-4286-2025, RUC 2510014793-1, caratulada "Claudio Benjamín Orrego Larraín/Carlos Raúl Basaletti Alvarado", en tramitación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.291: **2.** Ebook de la causa RIT Ordinaria-5242-2024, RUC 2410022258-9, en tramitación ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

caratulada "Claudio Benjamín Orrego Larraín/María Constanza Gómez Cruz"; **3.** Ebook de la causa Rol N°C-3730-2024, en actual tramitación ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Gobierno Regional Metropolitano de Santiago/Fundación Pro Cultura"; **4.** Ebook de la causa Rol N°C-20628-2023, en actual tramitación ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Aseguradora/Gobierno Regional Metropolitano de Santiago"; **6.** Ebook de la causa Rol N° Contencioso administrativo 505-2024, caratulada "Aseguradora Porvenir S.A./Comisión para el Mercado Financiero", de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Respecto del punto de prueba N°20, a fojas 3.293: **1.** Documentos asociados a rendiciones de cuentas presentadas por Fundación Pro Cultura al Gobierno Regional Metropolitano, durante la vigencia del convenio de transferencia suscrito entre dichas entidades para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", Código IDI 40043738-0; **2.** Documentos asociados a observaciones efectuadas por el Gobierno Regional Metropolitano a las observaciones presentadas por Fundación Pro Cultura, durante la vigencia del convenio de transferencia suscrito entre dichas entidades para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", Código IDI 40043738-0; **3.** Documentos asociados a subsanación de observaciones efectuadas por el Gobierno Regional Metropolitano a las observaciones presentadas por Fundación Pro Cultura, durante la vigencia del convenio de transferencia suscrito entre dichas entidades para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", Código IDI 40043738-0; **4.** Documentos asociados a rebajas contables de rendiciones de cuentas, efectuadas por Fundación Pro Cultura al Gobierno Regional Metropolitano, durante la vigencia del convenio de transferencia suscrito entre dichas entidades para la ejecución del programa denominado "Transferencia prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental", Código IDI 40043738-0.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Respecto del punto de prueba N°16, a fojas 3.299: **17.** Opinión legal, de 26 de agosto de 2025, sobre la inhabilidad de los/as consejeros/as regionales y de otros funcionarios del Consejo Regional Metropolitano para participar e/o informar en el concierto de una comisión de control regional.

Respecto del punto de prueba N°6, a fojas 3.558: **2.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°1293, de 6 de agosto de 2021.

Respecto del punto de prueba N°12, a fojas 3.664: **1.** Acuerdos, resoluciones, convenios y documentación sustentatoria, referidos a los años 2021 a 2023, que dan cuenta de las transferencias realizadas desde el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Corporación de Desarrollo Regional y de Turismo de la Región Metropolitana de Santiago, sujetándose a la normativa que rige la materia.

Respecto del punto de prueba N°12, a fojas 3.988: **1.** Acuerdos, resoluciones, convenios y documentación sustentatoria, referidos a los años 2024 y 2025, que dan cuenta de las transferencias realizadas desde el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a la Corporación de Desarrollo Regional y de Turismo de la Región Metropolitana de Santiago, sujetándose a la normativa que rige la materia.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 4.521: **3.** Certificado de vigencia de persona jurídica sin fines de lucro, de la Corporación de Desarrollo Territorial y de Turismo de la Región Metropolitana, emitido el 17 de enero de 2023.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 4.711: **3.** Resolución Exenta del Gobierno Regional Metropolitano N°2287, de 14 de noviembre de 2022.

Respecto del punto de prueba N°11, a fojas 5.086: **1.** Rendiciones de cuentas efectuadas por la Corporación Regional de Desarrollo y Turismo de la Región Metropolitana, durante el año 2023, en virtud de las transferencias de fondos recibidas desde el Gobierno Regional Metropolitano, junto con sus respectivas observaciones, subsanaciones y antecedentes relacionados.

La requirente, por su parte, no interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de fojas 5.407 que negó





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

lugar a tener por acompañados los documentos que presentó a fojas 4.797 y fojas 5.126; en consecuencia, ésta quedó firme.

En cuanto a la prueba testimonial, la parte requirente ofreció como testigos los siguientes: **1.** Doña Mayuri Reyes Torres; para que se refiera a los hechos contenidos en el punto de prueba N°10, N°14 y N°15. **2.** Doña Claudia Serrano Madrid; para que se refiera a los hechos contenidos en el punto N°19. **3.** Don Jaime Pilowsky Greene; para que se refiera a los hechos contenidos en el punto N°3. **4.** Don José Alejandro Solís Venegas; para que se refiera a los hechos contenidos en los puntos de prueba N°14 y N°15. **5.** Don Alberto Larraín Salas; para que se refiera a los hechos contenidos en el punto N°20. **6.** Luz Magaly Núñez; para que se refiera a los hechos contenidos en el punto N°10, N°11, N°12, N°13, N°16, N°17, N°18, N°19, N°20.

La requerida, por su parte, ofreció como testigos los siguientes: **1.** Don Manuel Gallardo Soto, para declarar respecto de los puntos de prueba N°3 y N°7. **2.** Doña Nicole Villanueva Alarcón, para declarar respecto del punto de prueba N°12. **3.** Don Iván Salinas Balagna, para declarar respecto del punto de prueba N°4. **4.** Doña Lorena Pohl Pohl, para declarar respecto del punto de prueba N°22. **5.** Doña Virginia Saavedra Farías, para declarar respecto del punto de prueba N°3. **6.** Don Juan Pablo Casorzo Lobos, para declarar respecto del punto de prueba N°11. **7.** Don Gabriel Aldana Domange, para declarar respecto del punto de prueba N°17. **8.** Don Carlos González Olave, para declarar respecto del punto de prueba N°11. **9.** Don Jorge Núñez Silva, para declarar respecto del punto de prueba N°10. **10.** Doña Luz Magaly Núñez Rivera, para declarar respecto del punto de prueba N°9. **11.** Don José Tomás Correa Concha, para declarar respecto del punto de prueba N°16. **12.** Don Marcelo Segura Uauy, para declarar respecto del punto de prueba N°16. **13.** Don Jesús Elgueta Pérez, para declarar respecto del punto de prueba N°17. **14.** Don Israel Chamorro Jorquera, para declarar respecto del punto de prueba N°17.

A fojas 5.310 consta la declaración de doña Virginia Saavedra Farias; a fojas 5.324 la de don José Tomás Correa Concha; a fojas 5.336 la de don Marcelo Segura Uauy; a fojas 5.341 la de don Gabriel Aldana Domange; a fojas 5.346 la de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

don Manuel Gallardo Soto; a fojas 5.356 la de doña Lorena Pohl Pohl; a fojas 5.362 la de don Carlos González Olave; a fojas 5.369 la de don Jesús Elgueta Pérez; a fojas 5.376 la de don Alberto Larraín Salas; a fojas 5.362; a fojas 5.483 la de doña Luz Magaly Núñez Rivera; a fojas 5.499 la de doña Mayuri Reyes Torres.

A fojas 5.518, el 15 de enero de 2026, el Tribunal dictó decreto de **autos en relación**.

A fojas 5.533 los requirentes presentaron el Oficio N°12901 de 20 de enero de 2026, de Contraloría General de la República y el Tribunal lo tuvo por acompañado a fojas 5.691.

A fojas 5.557 el requerido presentó los siguientes documentos: **1.** Informe en Derecho de don Gastón Gómez Bernaldes; **2.** Copia de la sentencia de 10 de abril de 2026, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Penal N°5917-2025; **3.** Acta de audiencia de 02 de junio de 2026 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RUC N°24001258040, RIT N°6169-2024; **4.** Acta de audiencia de 15 de mayo de 2026, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RUC N°25007806100, RIT N°8459-2025; **5.** Opinión legal de don Patricio Zapata Larraín.

A fojas 5.691 el Tribunal tuvo por acompañados estos documentos.

A fojas 5.676 el requerido presentó copia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 03 de agosto de 2026, en causa Rol N°57.946-2025.

A fojas 5.691 el Tribunal tuvo por acompañado este documento.

A fojas 5.707 el requerido presentó copia de la Resolución Exenta N°1171, de 30 de julio de 2026, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

A fojas 5.759 el Tribunal tuvo por acompañado este documento.

A fojas 5.778 se certificó que el 07 de agosto de 2026 se oyeron los alegatos anunciados por las partes, que alegó en estrados por la parte requirente el abogado don Álvaro Ferrer del Valle y por la parte requerida el abogado don Ciro Colombara López.

A fojas 5.780 la parte requirente solicitó tener por acompañada la minuta de alegatos.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

A fojas 5.825 la parte requerida, del mismo modo, solicitó tener por acompañada la minuta de alegatos.

A fojas 5.851, el 11 de agosto de 2026, la Secretaria Relatora, doña Carmen Gloria Valladares Moyano, en su calidad de ministro de fe, certificó, que el abogado de la parte requirente, don Álvaro Ferrer del Valle dejó en estrados su minuta de alegatos, la que fue agregada en autos. Además, se certificó que el abogado de la parte requerida, don Ciro Colombara López entregó su minuta de alegatos, la que fue igualmente agregada en autos.

A fojas 5.779 la causa quedó en estudio, de conformidad al artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

A fojas 5.852, el 08 de septiembre de 2026, se certificó por la señora Secretaria Relatora que la presente causa quedó en estado de acuerdo ante los ministros señores Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, Adelita Ravanales Arriagada, Omar Astudillo Contreras y Gabriel Ascencio Mansilla.

CONSIDERANDO:

1°) Que, el presente requerimiento incide en la eventual cesación anticipada de una autoridad regional de elección popular. Por ello, su examen requiere conciliar dos exigencias constitucionales concurrentes: de una parte, la plena sujeción de quienes ejercen la función pública a la Constitución Política de la República y la Ley, de otra, el respeto del mandato democrático y de las garantías que limitan toda potestad de naturaleza sancionatoria.

La remoción no es una instancia general de evaluación de la calidad, oportunidad o conveniencia de la gestión política o administrativa de una autoridad electa. Constituye una consecuencia institucional excepcional, de fuente legal expresa, cuya procedencia depende de que se acrediten los presupuestos específicos de la causal invocada. Esta exigencia emana del principio de juridicidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución, el debido proceso del artículo 19 N°3 y la reserva legal;

2°) Que, el artículo 8 de la Constitución Política de la República obliga a quienes ejercen funciones públicas a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Esta regla se integra con el principio de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

juridicidad, pero no se confunde con éste. La juridicidad delimita la competencia, forma y finalidad del poder; la probidad exige que ese poder se ejerza con una conducta intachable, honestidad, lealtad, imparcialidad y prevalencia del interés general sobre el particular.

Por consiguiente, una ilegalidad o irregularidad procedimental puede originar invalidación, responsabilidad administrativa u otras consecuencias previstas por el ordenamiento, sin constituir necesariamente una contravención grave al principio de probidad. Para que esta última se configure se requiere acreditar una lesión calificada al deber de integridad pública, conforme a los elementos propios de dicha causal;

3°) Que, el artículo 23 sexies, letra c), de la Ley N°19.175 dispone que el Gobernador Regional cesará en el ejercicio del cargo por incurrir en una contravención grave al principio de probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en determinadas incompatibilidades. Asimismo, reserva a este Tribunal la declaración de la ocurrencia de esas causales, a requerimiento de al menos un tercio de los consejeros regionales en ejercicio, observándose el procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley N°18.593, de los tribunales electorales regionales, para lo cual no se requerirá patrocinio de abogado. En el requerimiento, los consejeros regionales podrán pedir al Tribunal Calificador de Elecciones la cesación en el cargo o, en subsidio, la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

El artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 define el notable abandono de deberes. Concorre cuando el Gobernador Regional transgrede, de manera inexcusable, manifiesta o reiterada, las obligaciones que imponen la Constitución y las demás normas reguladoras del funcionamiento del gobierno regional. También se configura cuando una acción u omisión imputable a la autoridad causa grave detrimento al patrimonio del gobierno regional o afecta gravemente la actividad de éste destinada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad regional;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

4°) Que, la doctrina ha destacado que las causales de remoción de autoridades electas deben interpretarse con criterio restrictivo, precisamente porque afectan la continuidad de un mandato conferido por sufragio y por tratarse de una sanción excepcional y de última ratio. Ello no importa inmunidad frente al control de juridicidad, a la responsabilidad administrativa, civil o penal, ni ante la justicia electoral; supone, en cambio, que esta última no puede reemplazar los mecanismos ordinarios de control ni convertirse en una instancia de administración o fiscalización general de la gestión pública. Esta prevención doctrinal es particularmente pertinente cuando los cargos expresan desacuerdos sobre decisiones de gestión, apreciaciones técnicas o demoras cuya causa no se atribuye personal y directamente a la autoridad requerida;

5°) Que, la Ley N°18.575 establece que la Administración debe regirse, entre otros, por los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, control, probidad, transparencia y publicidad. Define la probidad en su artículo 52 como una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Además, en su artículo 53, desarrolla el contenido del interés general, el que exige, mediante el recto ejercicio del poder, la razonabilidad e imparcialidad de las decisiones, la correcta ejecución de normas, planes y programas, la integridad ética y profesional en la administración de los recursos públicos, la oportunidad en el cumplimiento de los deberes y el acceso ciudadano a la información, todo de conformidad a la Ley.

Por su parte, la Ley N°20.880 complementa tal marco al regular la probidad en la función pública y prevenir los conflictos de intereses. Define estos últimos, en su artículo 1, como la concurrencia del interés general propio de la función con un interés particular de la autoridad o de terceros vinculados a ella, sea o no económico, o cuando concurren circunstancias que resten imparcialidad en el ejercicio de las competencias;

6°) Que, las reglas anteriores encuentran refuerzo interpretativo en la Convención Interamericana contra la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Corrupción y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos ratificados por Chile que promueven normas de conducta, prevención y gestión de conflictos de intereses, transparencia, control y uso adecuado de los recursos públicos. Tales estándares orientan la comprensión de la integridad pública, pero no permiten prescindir de los requisitos específicos que el legislador nacional prevé para una medida de cesación;

7°) Que, la jurisprudencia del Tribunal Calificador de Elecciones ha insistido en que la causal de notable abandono de deberes se configura ante un apartamiento grave, cualificado o reiterado de las obligaciones, principios y normas que rigen la función pública, capaz de entorpecer o entorpecer el regular funcionamiento del servicio destinado a satisfacer las necesidades de la comunidad;

8°) Que, este Tribunal, recientemente, en la sentencia dictada en causa Rol N°37-2023, sobre remoción de una autoridad regional, estableció que las causales de notable abandono de deberes y contravención grave a la probidad, aun cuando se encuentren previstas en la misma disposición, responden a conceptos distintos, cuyos elementos deben probarse y ser valorados separadamente. En relación con el notable abandono de deberes, identificó como exigencias la transgresión imputable de deberes constitucionales y legales, el carácter inexcusable de la infracción y su manifestación patente o reiterada.

Se sigue de ello que una valoración conjunta de los cargos puede ser procedente para apreciar la existencia de un patrón, la gravedad acumulada o la proporcionalidad de la consecuencia, pero dicha valoración no puede suplir la falta de acreditación de los elementos que integran cada cargo o cada causal;

9°) Que, la Excma. Corte Suprema ha reafirmado que la probidad es un concepto jurídico y ético que guía el ejercicio de la función pública. Por otro lado, ha señalado que el examen sancionatorio exige determinar la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, posibles circunstancias justificantes y proporcionalidad entre la infracción acreditada y la consecuencia aplicable.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

De este modo, la sola comprobación de un hecho material o de una irregularidad no permite, sin más, concluir que existe notable abandono del deber o falta grave a la probidad; en consecuencia, es necesario determinar, en cada caso, el deber infringido, la imputación personal, la entidad del reproche y la concurrencia de los elementos legales que califican la conducta;

10°) Que, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República constituye un criterio técnico relevante para concretar el contenido de los principios de juridicidad, legalidad, probidad, imparcialidad y control, sin sustituir la competencia de este Tribunal para declarar las causales especiales de cesación.

En efecto, el Dictamen N°28.330 de 2017, establece que el principio de juridicidad obliga a autoridades y funcionarios a cumplir fiel y esmeradamente, dentro de su competencia, las tareas que les corresponden para satisfacer necesidades públicas. Además, vincula el principio de probidad con el recto ejercicio del poder, la imparcialidad, la correcta ejecución de normas y planes, el uso íntegro de recursos públicos, el cumplimiento oportuno de los deberes y el acceso a la información. El mismo pronunciamiento recuerda el deber de control jerárquico permanente y la afectación exclusiva de los bienes y recursos públicos a fines institucionales;

11°) Que, asimismo, en el Dictamen N°39.453 de 2010, precisó que los conflictos de intereses deben examinarse concretamente, de acuerdo con los antecedentes de cada situación. Reconoce que la probidad impone evitar que las prerrogativas o esferas de influencia públicas se proyecten sobre actividades particulares, incluso cuando el riesgo de conflicto sea potencial.

Por su parte, conforme al artículo 21 B de la Ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, este órgano ejerce su control de legalidad sin que pueda sustituir a la autoridad en valoraciones de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas;

12°) Que, tratándose de contratación pública, el Dictamen N°2.453 de 2018, sistematizó que la probidad requiere, entre otras exigencias, separación de funciones en las fases de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

compra, planificación, estimación y control del gasto, prohibición de fragmentar contrataciones para alterar el procedimiento, igualdad entre oferentes, ausencia de conflictos de intereses en las comisiones evaluadoras, verificación de inhabilidades, motivación de los actos y publicidad de los antecedentes pertinentes.

Este conjunto de criterios permite distinguir entre un defecto procedimental subsanable, una omisión funcional persistente e inexcusable susceptible de integrar un notable abandono y una desviación grave de probidad, como la intervención interesada, el favoritismo, la elusión deliberada de controles, el uso privado de recursos o la contratación prohibida con afectación grave de la imparcialidad y de la preeminencia por el interés general;

13°) Que, el notable abandono de deberes es una causal de incumplimiento funcional calificado. En la primera hipótesis del artículo 23 sexies de la Ley N°19.175, requiere acreditar copulativamente: a) un deber constitucional o legal concreto, relativo al funcionamiento del gobierno regional; b) una transgresión imputable personalmente a la autoridad requerida; c) que dicha transgresión sea inexcusable; d) que ésta sea manifiesta o con carácter de reiterada.

La inexcusabilidad excluye el error razonable, la ambigüedad jurídica, la imposibilidad material u objetiva y aquellos supuestos en que el resultado dependa esencialmente de decisiones de terceros y, en este último caso, siempre que la autoridad haya actuado con la diligencia que era jurídicamente exigible. El carácter manifiesto requiere, por su parte, que la infracción resulte patente de antecedentes objetivos y la reiteración exige un patrón de incumplimientos o una persistencia jurídicamente significativa, no una adición de actos inconexos o meramente formales;

14°) Que, la segunda hipótesis del notable abandono permite configurar la causal mediante una acción u omisión imputable a la autoridad que cause grave detrimento al patrimonio regional o afecte gravemente la actividad dirigida a satisfacer necesidades básicas de la comunidad. En este supuesto, la Ley no reproduce la exigencia de reiteración, pero exige prueba suficiente de la imputabilidad, la entidad grave





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

del daño o afectación y el nexo causal entre el actuar de la autoridad y ese resultado de desmedro institucional - patrimonial o la insatisfacción de necesidades básicas de la comunidad regional-;

15°) Que, por su parte, la contravención grave al principio de probidad administrativa tutela principalmente la integridad del ejercicio de la función. Requiere establecer: a) un deber de integridad aplicable; b) una conducta objetivamente contraria a ese deber; c) una conexión funcional con el cargo, potestad, información, influencia o recurso público; d) una afectación o riesgo relevante para el interés general, imparcialidad, confianza pública o patrimonio; e) un reproche personal determinado; y f) gravedad suficiente para justificar la consecuencia institucional solicitada.

La obtención de un beneficio económico no es requisito universal, pero la gravedad debe demostrarse con antecedentes que permitan establecer prevalencia de interés particular, favorecimiento, utilización desleal del cargo, conflicto de interés no gestionado, uso de recursos institucionales para fines ajenos, ocultamiento, manipulación de procedimientos o circunstancias equivalentes. Una deficiencia de gestión, un error técnico o una ilegalidad aislada no se convierten, por su sola denominación, en una falta grave a la probidad;

16°) Que, el conflicto de intereses constituye una situación de riesgo y no equivale automáticamente a una falta grave a la probidad. La Ley N°20.880 previene esas situaciones mediante deberes de declaración y mecanismos de gestión. Para que el conflicto contribuya a la configuración de la causal deben acreditarse, según el caso, la conexión entre el interés particular y la competencia ejercida, la omisión de declarar o abstenerse, la intervención de la autoridad, la incidencia de dicha intervención y circunstancias que revelen beneficio, ocultamiento, favorecimiento o afectación relevante de la imparcialidad;

17°) Que, finalmente, ambas causales, la contravención grave al principio de probidad y el notable abandono de deberes, son autónomas. La circunstancia de que un hecho pueda ser reprochable bajo una de ellas no permite concluir, sin razonamiento adicional, que también se satisface la otra. Si





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

se invocan conjuntamente, la subsunción debe efectuarse para cada causal, con precisión de los elementos y de la prueba que corresponde a cada una respectivamente;

18°) Que, conforme a las reglas precedentemente expuestas, corresponde examinar los 17 cargos formulados, evaluando si las conductas descritas en la parte expositiva de esta sentencia configuran las causales de remoción invocadas;

A. Primer grupo de cargos: Infracción grave al principio de probidad por uso indebido de recursos públicos con fines político-electorales personales (Cargos 1 al 6)

19°) Que, el **primer cargo** formulado en contra del requerido imputa que la contratación de un servicio de "coaching directivo" del proveedor Vera y Asociados S.A. habría servido, total o parcialmente, para financiar o favorecer la campaña de reelección de don Claudio Orrego, mediante la utilización de recursos del Gobierno Regional con una finalidad ajena a aquella propia de la Administración;

20°) Que, la configuración de una contravención grave al principio de probidad administrativa no se satisface con la sola constatación de una irregularidad administrativa ni tampoco con la existencia de referencias a materias electorales en el desarrollo de una actividad institucional. Es necesario establecer, mediante antecedentes suficientes y concordantes, la existencia de una conducta personalmente imputable a la autoridad, contraria a los deberes que le impone el ordenamiento jurídico, vinculada al empleo de recursos públicos en beneficio propio o de terceros y revestida de la gravedad necesaria para justificar la medida de remoción;

21°) Que, en la especie, consta que el objeto de la contratación cuestionada correspondió a servicios especializados de asesoría y acompañamiento destinados a la optimización de competencias directivas, liderazgo y gestión institucional, dirigidos a autoridades, funcionarios y miembros del Consejo Regional, al tenor de lo escrito en la Resolución Exenta N°508 de 20 de marzo de 2024, del Gobierno Regional Metropolitano, acompañada a fojas 2.086. Asimismo, se encuentra establecido que el servicio comprendió un número significativo de sesiones y participantes, tal como consta de los informes que rolan a fojas 2.379, 2.386, 2.415, 2.423,





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

2.433 y 2.439, interviniendo el Gobernador en una proporción reducida de ellas, antecedentes que no resultan conciliables con la afirmación de que la contratación, considerada en su conjunto, hubiese tenido como finalidad encubierta favorecer exclusivamente su candidatura;

22°) Que, la imputación se sustenta, en lo sustancial, en determinadas minutas correspondientes a sesiones en las cuales se habrían abordado materias relacionadas con la contingencia política y el proceso electoral. Sin embargo, tales antecedentes documentan parcial y fragmentariamente las respectivas sesiones y no constituyen transcripciones íntegras de las conversaciones sostenidas, de manera que su contenido debe ser apreciado conjuntamente con los restantes elementos probatorios. En particular, no resulta procedente equiparar, sin otros antecedentes que lo corroboren, la mera referencia a una elección o a sus efectos sobre la organización institucional con una actividad destinada a diseñar, promover o ejecutar una candidatura;

23°) Que, del mismo modo, no se ha logrado singularizar una instrucción concreta impartida por el Gobernador para que los servicios contratados fueran destinados a fines electorales, ni una prestación determinada que permita establecer que recursos del Gobierno Regional hubiesen sido empleados en propaganda, organización, promoción o ejecución de actos propios de su campaña. Tampoco se ha acreditado un beneficio electoral específico obtenido mediante dichos recursos;

24°) Que, adquiere especial relevancia, además, la circunstancia de que servicios de similar naturaleza hubiesen sido prestados por Vera y Asociados S.A. durante los años anteriores, desde 2021, lo que constituye un antecedente que debilita la hipótesis de que la contratación correspondiente al año 2024 fue concebida como un mecanismo creado específicamente para favorecer la reelección del requerido;

25°) Que, se agrega que los gastos electorales correspondientes a la campaña del requerido fueron objeto de rendición separada ante el Servicio Electoral, sin que se haya establecido, en los antecedentes examinados, la existencia de una duplicidad entre tales gastos y las prestaciones





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

contratadas por el Gobierno Regional, ni que determinados servicios institucionales hubiesen sido incorporados o utilizados como gastos de campaña. Lo anterior constituye un elemento que debe ser ponderado al momento de determinar si se encuentra acreditado el vínculo material entre los recursos públicos cuestionados y la finalidad electoral imputada;

26°) Que, tampoco puede atribuirse automáticamente al requerido toda actuación desarrollada en el marco de la contratación, desde que existen antecedentes relativos a la delegación de funciones administrativas, financieras y contractuales en las unidades y jefaturas correspondientes. Lo anterior no importa desconocer los deberes de dirección y fiscalización que pesan sobre la autoridad superior, pero sí exige, para establecer una responsabilidad personal de la entidad requerida, acreditar su intervención, conocimiento o tolerancia respecto de la específica desviación de finalidad que se le reprocha;

27°) Que, el Informe Final N°873/2024 de la Contraloría General de la República constituye un antecedente relevante para la ponderación de los hechos, pero sus conclusiones no sustituyen la labor jurisdiccional que corresponde a este Tribunal, consistente en determinar si concurren efectivamente los presupuestos de la causal de cesación invocada y, especialmente, si la conducta atribuida al requerido reviste la gravedad necesaria para producir tan intensa consecuencia jurídica como es la remoción de la autoridad;

28°) Que, en consecuencia, la prueba rendida no permite tener por establecido que la contratación cuestionada haya tenido por objeto financiar o favorecer la campaña electoral del requerido, ni que éste haya dispuesto, instruido o utilizado recursos públicos para satisfacer un interés electoral propio. Las referencias a materias electorales contenidas en determinadas minutas, consideradas aisladamente y sin otros antecedentes que permitan precisar su contexto, finalidad y traducción concreta en una prestación electoral, no alcanzan para tener por configurada la desviación de recursos públicos que sustenta la imputación;

29°) Que, por consiguiente, al no encontrarse acreditados de manera suficiente el vínculo entre los recursos





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

institucionales y un beneficio electoral particular, la intervención personal del requerido en la conducta reprochada ni, especialmente, la afectación necesaria para configurar una contravención grave al principio de probidad, el cargo N°1 será desestimado;

30°) Que, el **segundo cargo** formulado imputa al requerido haber utilizado las redes sociales institucionales del Gobierno Regional para replicar contenidos previamente difundidos en sus cuentas personales, conducta que habría tenido por finalidad favorecer su imagen y aumentar el alcance de sus plataformas privadas, empleando para ello recursos públicos con un propósito particular o político-electoral;

31°) Que, para establecer una contravención grave al principio de probidad administrativa, no basta acreditar la existencia de publicaciones efectuadas desde medios institucionales, sino que resulta necesario demostrar que éstos fueron utilizados con una finalidad ajena a la función pública, que tal conducta sea personalmente imputable a la autoridad requerida y que haya producido o procurado un beneficio particular de entidad suficiente para satisfacer el estándar de gravedad exigido por la causal de remoción;

32°) Que, en la especie, no se ha acreditado que el Gobernador haya ordenado, redactado, autorizado o validado personalmente las publicaciones cuestionadas. Por el contrario, los antecedentes dan cuenta de que la administración de las plataformas digitales institucionales correspondía a la Unidad de Comunicaciones, de conformidad con la Resolución Exenta N°2508 de 2022, acompañada a fojas 1.245. Si bien la distribución interna de funciones no exime a la autoridad superior de sus deberes de dirección y fiscalización, tampoco permite atribuirle, sin prueba adicional, toda actuación material ejecutada por las unidades administrativas;

33°) Que, tampoco resulta suficiente, para establecer la finalidad particular imputada, la sola circunstancia de que determinadas informaciones hubiesen sido difundidas previamente desde una cuenta personal del requerido y posteriormente replicadas por canales institucionales. Tal circunstancia podría suscitar reparos desde la perspectiva de las reglas de comunicación institucional, pero no permite





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

concluir, por sí misma, que los recursos públicos hubiesen sido empleados para incrementar deliberadamente la audiencia de una cuenta privada o favorecer una candidatura. Para arribar a semejante conclusión habría sido necesario acreditar fehacientemente ante este Tribunal, mediante antecedentes objetivos, la existencia de llamados a seguir dicha cuenta, enlaces dirigidos a ella, contenido propiamente proselitista, identificación electoral y una estrategia concertada destinada a producir un beneficio político, elementos que en la especie no fueron incorporados;

34°) Que especial consideración merece el Dictamen N°E545210, de 27 de septiembre de 2024, en cuanto estableció criterios específicos respecto de la utilización de cuentas personales y medios institucionales para la difusión de información obtenida en el ejercicio del cargo. Sin desconocer el valor orientador de dicho pronunciamiento, no corresponde emplear un criterio administrativo posterior y más restrictivo para conferir carácter grave a conductas desarrolladas con anterioridad, particularmente cuando los antecedentes normativos existentes no establecían, con igual precisión, la prohibición posteriormente explicitada. Así, de conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República en sus dictámenes N°6696/2020 y E109649/2021, respectivamente, que interpretó la facultad de las autoridades para hacer uso de sus cuentas personales en redes sociales y entregar información institucional, de manera tal que no se encontraba reñido con el ordenamiento jurídico en cuanto se respetaran las mismas reglas de publicidad, no discriminación, transparencia y, en general, bajo igualdad de condiciones y exigencias al funcionamiento de las redes sociales correspondientes a la respectiva institución;

35°) Que, en el mismo sentido, el Dictamen N°E190/2025, del órgano de control, aun cuando constató una práctica comunicacional que debía ser corregida, dispuso la adopción de medidas para *lo sucesivo*. Por consiguiente, dicho antecedente puede ser ponderado como evidencia de la necesidad de adecuar la actuación administrativa, pero no resulta suficiente, por sí solo, para demostrar la causal de remoción que se invoca;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

36°) Que, además, el Gobierno Regional adoptó con inmediatez medidas destinadas a regular el uso de sus redes sociales, mediante la Resolución Exenta N°49, de 13 de enero de 2025, que rola a fojas 3.586, y que aprobó un Manual de Redes Sociales para el Gobierno Regional Metropolitano, circunstancia que resulta relevante para apreciar la conducta institucional posterior y la ausencia de antecedentes que permitan atribuir una persistencia en la disconformidad con lo objetado por la Contraloría;

37°) Que, de este modo, los antecedentes reunidos permiten advertir la existencia de una práctica comunicacional susceptible de perfeccionamiento y que posteriormente fue objeto de regulación. No permiten, en cambio, establecer con la suficiencia necesaria que el requerido haya dispuesto o consentido la utilización de los medios institucionales para promover su candidatura, que haya obtenido mediante ellos un beneficio electoral concreto o que haya existido una afectación relevante del interés general revestida de la gravedad indispensable para justificar su remoción;

38°) Que, en consecuencia, al no encontrarse suficientemente acreditados los elementos esenciales de la imputación –esto es, la intervención personal del requerido, la desviación intencional de la finalidad institucional, la obtención o búsqueda ilegítima de un beneficio particular concreto y la gravedad de la conducta–, no puede tenerse por configurada la contravención grave al principio de probidad que le sirve de fundamento, razón por la que se desestimaré íntegramente el cargo N°2;

39°) Que, el **tercer cargo** formulado en autos dice relación con la utilización de medios de comunicación institucionales para la difusión de publicaciones en las que aparece el nombre e imagen del Gobernador Regional, circunstancia que los requirentes estiman constitutiva de una personalización indebida de la comunicación pública y, consecuentemente, de una utilización de recursos fiscales en beneficio de la imagen personal o electoral de dicha autoridad;

40°) Que, para el examen de esta imputación, debe determinarse, en primer término, cuáles son los hechos que se encuentran suficientemente establecidos en autos y, en segundo





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

lugar, si de ellos es posible desprender, con la necesaria suficiencia probatoria, las conclusiones que sirven de fundamento al cargo;

41°) Que, se encuentra establecido en el informe N°873/2024 de la Contraloría, a fojas 330, que durante el mes de septiembre de 2024 fueron difundidas, a través de medios oficiales del Gobierno Regional, seis publicaciones en las cuales aparece el Gobernador Regional, correspondientes a los días 2, 13, 24 y 26 de dicho mes, cuyos títulos son los siguientes: *"Gobierno de Santiago cierra el mes del dirigente con masiva celebración"*; *"Gobierno de Santiago elabora guía dieciochera con panoramas en 25 comunas de la Región Metropolitana"*; *"Gobierno de Santiago presenta estudio que identifica zonas de alto riesgo de homicidios en la Zona Sur de la RM"*; *"Gobierno de Santiago y USS celebran el Primer Encuentro Regional de Servicios Sanitarios Rurales"*; *"Gobernador Claudio Orrego y alcalde Tomás Vodanovic de Maipú dan el vamos a recuperación de 277 fachadas del centro histórico de la comuna"* y *"Autoridades anuncian plan de inversión para el mejoramiento de condominios en Lo Espejo"*;

42°) Que, asimismo, se encuentra establecido que las referidas publicaciones fueron efectuadas mediante los canales institucionales del Gobierno Regional y que las labores relativas a la elaboración y difusión de contenidos comunicacionales se encontraban radicadas en la correspondiente Unidad de Comunicaciones, de conformidad con la organización administrativa del Gobierno Regional Metropolitano y en virtud de la Resolución Exenta N°2508 de 2022;

43°) Que, de lo anterior no se desprende que el Gobernador Regional haya impartido instrucciones para la elaboración de las publicaciones cuestionadas, determinado personalmente su contenido, dispuesto la incorporación de su imagen o intervenido en su difusión con el propósito de obtener un beneficio personal o electoral. Tampoco se ha incorporado al proceso antecedente suficiente que permita tener por acreditada alguna de dichas circunstancias;

44°) Que, esta distinción resulta relevante, desde que una cosa es la aparición de la imagen de una autoridad en una





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

publicación institucional y otra, diversa, establecer que dicha aparición obedeció a una decisión personal de aquella autoridad y que fue dispuesta con una finalidad de promoción propia e ilegítima. La segunda conclusión no constituye un hecho que se siga necesaria o directamente de la primera, sino una inferencia que requiere ser sustentada en antecedentes adicionales;

45°) Que, tampoco puede tenerse por acreditada, a partir de las publicaciones examinadas, la existencia de una finalidad electoral. En efecto, no se ha demostrado que aquellas contuvieran llamados a votar, referencias a una candidatura, consignas electorales, símbolos propios de una campaña o expresiones inequívocamente orientadas a obtener apoyo electoral para el Gobernador Regional. Por el contrario, su contenido se encuentra referido a actividades y actuaciones propias del Gobierno Regional;

46°) Que, la circunstancia de que las publicaciones hayan sido difundidas durante un período próximo a un proceso electoral tampoco permite, por sí sola, establecer su carácter proselitista. El elemento temporal constituye un antecedente contextual que puede ser considerado en la valoración conjunta de la prueba, pero no basta para transformar una comunicación relativa a la gestión institucional en propaganda electoral ni para acreditar la intención subjetiva que los requirentes atribuyen a la autoridad;

47°) Que, en igual sentido, la circunstancia de que el Gobernador Regional aparezca en las publicaciones examinadas constituye un hecho objetivo, pero la conclusión de que ello configuraría una denominada "marca Orrego" corresponde a una valoración efectuada por los requirentes acerca del eventual efecto que dichas comunicaciones producirían sobre la imagen pública de la autoridad. Tal apreciación no permite establecer, por sí misma, que las publicaciones hayan sido concebidas deliberadamente para favorecer al requerido ni que haya existido una decisión personal del mismo orientada a ese propósito;

48°) Que, por otra parte, el número de publicaciones individualizadas tampoco resulta suficiente, por sí solo, para establecer la existencia de una práctica sistemática de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

personalización de las comunicaciones institucionales. En efecto, para arribar a tal conclusión habría sido necesario contar con antecedentes que permitieran determinar su proporción respecto del conjunto de las comunicaciones difundidas por el Gobierno Regional durante el período pertinente, así como su frecuencia, contenido y características comparativas con otros periodos. La sola contabilización de seis publicaciones donde aparece el Gobernador en actividades propias de la institución, o siete menciones en noticias con su nombre en el título, sin mayor análisis ni contexto, no permiten establecer ese carácter sistemático;

49°) Que, asentado lo anterior, corresponde recordar que la imputación formulada no se agota en la eventual falta de sobriedad o impersonalidad que pudiera atribuirse a determinadas comunicaciones, sino que pretende configurar, a partir de ellas, una contravención grave a la probidad administrativa personalmente imputable al Gobernador Regional y susceptible de producir su remoción;

50°) Que, para alcanzar esa conclusión, no basta, entonces, con acreditar la existencia de las publicaciones ni la aparición en ellas de la autoridad. Es necesario que se encuentre suficientemente establecido que los recursos institucionales fueron empleados para una finalidad ajena a la función pública, que dicha utilización sea personalmente imputable al requerido y que los hechos revistan una entidad tal que permita calificarlos como una contravención grave a la probidad administrativa;

51°) Que, ninguno de esos extremos aparece en autos. No existe prueba suficiente para dar por acreditada una instrucción personal impartida por el Gobernador Regional para favorecer su imagen. Tampoco se advierte una finalidad electoral deliberadamente perseguida mediante las publicaciones ni la obtención de un beneficio particular indebido o un desvío de recursos públicos hacia una finalidad extraña a la actividad institucional;

52°) Que, en estas condiciones, las inferencias propuestas por los requirentes exceden aquello que objetivamente puede concluirse de los hechos acreditados, sin que resulte posible equiparar la aparición de la autoridad en comunicaciones





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

relativas a actuaciones propias del Gobierno Regional con la efectividad de una estrategia deliberada de promoción personal o electoral;

53°) Que, por consiguiente, aun cuando la comunicación de los órganos públicos debe realizarse con criterios neutros y sin una apropiación personal manifiestamente ajena a las actividades institucionales y, en el entendido que determinadas prácticas comunicacionales requirieran, conforme a lo observado por la Contraloría, su eventual perfeccionamiento y adecuación, ello no permite tener por configurada, sin mayores antecedentes, una contravención grave a la probidad;

54°) Que, en mérito de lo razonado, este Tribunal concluye que se encuentran acreditadas la existencia de las publicaciones cuestionadas, su difusión a través de medios institucionales y la aparición en ellas del Gobernador Regional, así como su vinculación con actividades propias del Gobierno Regional; pero no se encuentra acreditado que tales publicaciones hayan obedecido a una instrucción personal del requerido, que hayan tenido una finalidad electoral o de promoción personal deliberadamente perseguida, que hubieren generado un beneficio particular indebido o que formen parte de una estrategia sistemática de utilización de recursos públicos con dicha finalidad;

55°) Que, por tanto, al no encontrarse acreditados los elementos necesarios para configurar una contravención grave a la probidad administrativa imputable al Gobernador Regional, corresponde desestimar el tercer cargo deducido en su contra;

56°) Que, el **cuarto cargo** formulado en autos consiste en que, durante el mes de octubre de 2024, período en que don Claudio Orrego Larraín se encontraba temporalmente separado del ejercicio del cargo de Gobernador Regional con motivo de su candidatura a la reelección, el Gobernador Regional subrogante habría efectuado diversas menciones a su persona en actividades institucionales, las que posteriormente habrían sido difundidas a través de los canales oficiales del Gobierno Regional, actuaciones que los requirentes califican como una forma de proselitismo encubierto y de utilización de recursos públicos en beneficio de la candidatura del requerido;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

57°) Que, al respecto, resulta necesario precisar, en primer término, quién ejecutó materialmente las actuaciones que sirven de fundamento al cargo. Sobre este punto, no se encuentra controvertido que las menciones, cuya ilicitud se pretende establecer, fueron efectuadas por el Gobernador Regional subrogante durante el período en que el requerido se encontraba ausente del ejercicio de sus funciones;

58°) Que, conforme dispone el artículo 23 septies de la Ley N°19.175, en caso de ausencia o impedimento temporal del Gobernador Regional, éste es subrogado en sus funciones administrativas por el funcionario que corresponda, asumiendo durante dicho período las atribuciones propias de la función, incluida la representación judicial y extrajudicial del Gobierno Regional. De ello se sigue que, durante el lapso materia de esta imputación, el requerido no ejercía las potestades propias del cargo ni tenía a su cargo la dirección inmediata de las actuaciones administrativas desarrolladas por quien legalmente lo subrogaba;

59°) Que, asentado lo anterior, cabe señalar que la responsabilidad derivada de una infracción grave al principio de probidad administrativa exige la concurrencia de una conducta personalmente atribuible a quien se pretende remover. No resulta suficiente, para estos efectos, establecer la existencia objetiva de una actuación eventualmente irregular dentro del órgano público, si no se acredita, además, la intervención, instrucción, autorización, conocimiento o consentimiento del funcionario al que se imputa dicha conducta;

60°) Que, en la especie, los antecedentes agregados en autos no permiten establecer que el requerido haya impartido instrucciones al Gobernador Regional subrogante para que efectuara las menciones cuestionadas, ni que haya intervenido en la elaboración, aprobación o difusión de los contenidos respectivos. Tampoco se encuentra acreditado que haya coordinado tales actuaciones, que hubiese determinado su oportunidad o contenido, o que hubiere dispuesto la utilización de los medios institucionales para favorecer su candidatura;

61°) Que, de este modo, la circunstancia de que en determinadas comunicaciones institucionales se haya mencionado el nombre del requerido no permite concluir que éste haya





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

utilizado el cargo, la autoridad o los bienes del Gobierno Regional para fines electorales. Una conclusión diversa supondría atribuir al titular ausente responsabilidad por actuaciones ejecutadas por una autoridad distinta, sin que se haya establecido el necesario vínculo subjetivo y funcional entre ambos;

62°) Que, asimismo, la eventual impropiedad que pudiere advertirse en las expresiones empleadas por el Gobernador Regional subrogante no basta, por sí sola, para configurar el ilícito que se atribuye al requerido. Para que tales actuaciones puedan ser calificadas como proselitismo encubierto imputable a éste, era necesario acreditar que tuvieron una finalidad electoral concreta y efectivamente promovidas, ordenadas o consentidas por el propio requerido, circunstancias que no aparecen demostradas en autos;

63°) Que, tampoco se han acreditado elementos objetivos que permitan concluir que las publicaciones cuestionadas contuvieran llamados al sufragio, propaganda electoral, difusión de propuestas propias de una campaña, instrucciones dirigidas al electorado o alguna otra manifestación inequívocamente orientada a obtener una ventaja electoral para el requerido. Por consiguiente, la mera referencia a quien había ejercido anteriormente la titularidad del órgano no permite, sin más, tener por acreditada una finalidad proselitista;

64°) Que, por otra parte, la circunstancia de que los requirentes pretendan vincular estos hechos con un supuesto patrón de conducta observado en otras actuaciones tampoco resulta suficiente para satisfacer el estándar probatorio exigible. Cada imputación debe ser examinada de acuerdo con los hechos que la sustentan y con la responsabilidad personal que pueda atribuirse al requerido, sin que una apreciación general pueda sustituir la acreditación de su intervención específica en los actos materia del cargo en análisis;

65°) Que, en este sentido, aun cuando determinadas actuaciones pudieren ser objeto de reparos por la Contraloría General de la República, ello no conduce necesariamente a establecer la responsabilidad personal del Gobernador Regional que se encontraba temporalmente apartado de sus funciones.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

La causal de remoción exige una contravención de una entidad proporcional, directamente atribuible al requerido y susceptible de ser calificada como grave, atendidas las circunstancias concretas del caso;

66°) Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado que don Claudio Orrego Larraín haya intervenido personalmente en las actuaciones cuestionadas, impartido instrucciones para su realización, dispuesto el empleo de recursos institucionales, coordinado su difusión o conocido y consentido previamente su contenido con una finalidad electoral, no resulta posible establecer el necesario vínculo de imputación personal que permita atribuirle la conducta reprochada;

67°) Que, por las consideraciones precedentemente expuestas, los hechos establecidos no permiten configurar respecto del requerido una contravención grave al principio de probidad administrativa en los términos exigidos para sustentar la causal de remoción invocada, razón por la cual el cargo N°4 será desestimado;

68°) Que, en cuanto al **quinto cargo** formulado, los requirentes sostienen que, durante el mes de junio de 2025, se publicó en el sitio web institucional del Gobierno Regional Metropolitano una nota titulada "Gobernador Claudio Orrego descarta financiamiento con fondos públicos a su campaña", comunicación que, a su juicio, habría sido utilizada por el requerido para efectuar una defensa de carácter personal frente a las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, destinándose para ello recursos y medios institucionales;

69°) Que, como ya se ha señalado, la causal de remoción invocada no se satisface con la mera constatación de una actuación administrativa que pueda ser objeto de reparo o crítica, sino que requiere que los hechos acreditados permitan establecer, respecto de la autoridad requerida, una conducta personal que importe una contravención grave a los deberes que jurídicamente le son exigibles. De este modo, no es bastante la sola existencia de una comunicación institucional, sino que resulta necesario acreditar tanto la intervención imputable a la autoridad como la finalidad ajena al interés público que se





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

le atribuye y la gravedad necesaria para producir la consecuencia jurídica pretendida;

70°) Que, en la especie, se encuentra acreditada la existencia de la publicación cuestionada y su inserción en el sitio web institucional del Gobierno Regional. Sin embargo, de los antecedentes expuestos, no se encuentra acreditado que el Gobernador Regional haya dispuesto personalmente su publicación, impartido instrucciones para su elaboración, intervenido en su redacción o aprobado su contenido. Por el contrario, las funciones relativas a las comunicaciones institucionales, administración de las plataformas digitales y elaboración de contenidos se encontraban radicadas en la respectiva unidad administrativa, conforme a la Resolución Exenta del Gobierno Regional N°2508 del año 2022;

71°) Que, la circunstancia de que la publicación aluda directamente al Gobernador Regional no permite, por sí sola, establecer que éste haya instrumentalizado personalmente el medio institucional para satisfacer un interés particular. Lo contrario importaría presumir responsabilidad personal de la autoridad por todo contenido difundido por el órgano que dirige, conclusión que no se aviene con la exigencia de individualizar una conducta concreta susceptible de reproche jurídico;

72°) Que, por otra parte, tampoco se encuentra suficientemente acreditado que la publicación haya tenido una finalidad extraña a las funciones propias del Gobierno Regional. En efecto, la comunicación se produjo en el contexto de cuestionamientos públicos relacionados con observaciones formuladas por la Contraloría General de la República respecto de actuaciones y gastos del Gobierno Regional Metropolitano. Desde esta perspectiva, la entrega de antecedentes y la expresión de la posición institucional frente a tales cuestionamientos no resultan incompatibles ni reñidas con los deberes de transparencia, publicidad, información y rendición de cuentas que corresponden a la Administración;

73°) Que, no obsta a lo anterior que el título de la publicación haya hecho referencia al financiamiento de la campaña electoral del Gobernador Regional. Tal circunstancia, apreciada aisladamente, no permite concluir que se haya tratado





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de propaganda electoral o de una actuación de carácter proselitista. En efecto, no se ha acreditado que la publicación contuviera un llamado a votar, promoviera una candidatura, difundiera un programa electoral, solicitara apoyo político o persiguiera la obtención de una ventaja electoral determinada;

74°) Que, la afirmación de los requirentes conforme a la cual la publicación habría tenido por objeto "*administrar una crisis de imagen política*" corresponde, en consecuencia, a una inferencia que no se encuentra suficientemente corroborada por antecedentes objetivos.

La sola circunstancia de que una comunicación institucional pueda favorecer indirectamente la imagen de la autoridad a la que se refiere no significa, sin más, que haya existido una desviación de poder o de finalidad, desde que para ello resulta necesario acreditar que el medio público fue utilizado deliberadamente para satisfacer un interés particular ajeno a la función administrativa;

75°) Que, aun cuando se estimare que el contenido o la forma de la publicación pudo haber sido objeto de una formulación más estrictamente institucional, dicha estimación no resulta suficiente para configurar la infracción grave que exige la causal invocada. En particular, no se ha acreditado la existencia de un beneficio particular determinado, un perjuicio patrimonial para el Gobierno Regional, una utilización deliberada de recursos públicos con una finalidad privada, ni una actividad de propaganda electoral desarrollada mediante el sitio institucional;

76°) Que, debe recordarse que la gravedad de la conducta constituye un elemento sustantivo de la causal de remoción y ésta no puede presumirse a partir de la existencia de sólo una comunicación controvertida. La consecuencia jurídica que se pretende obtener exige que los hechos establecidos, apreciados en su conjunto, revelen una afectación grave de los deberes y no una eventual deficiencia comunicacional, una decisión discutible o una actuación susceptible de una valoración administrativa diversa;

77°) Que, por consiguiente, ponderados los antecedentes conforme a las reglas de jurado, no se ha alcanzado el grado de convicción necesario para tener por establecido que el





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

requerido haya utilizado personal e ilegítimamente el sitio web institucional con el propósito de defender un interés privado o electoral, ni que haya dispuesto la utilización de recursos públicos para una finalidad manifiestamente ajena a la función pública;

78°) Que, en consecuencia, los hechos acreditados no permiten configurar los elementos necesarios de la imputación, desde que no se encuentra demostrada una conducta personal del Gobernador Regional, una desviación deliberada de la finalidad institucional, un beneficio particular o electoral concreto, ni una afectación grave de los deberes de probidad que pueda sustentar la medida de remoción solicitada;

79°) Que, por estas consideraciones, y atendido que los antecedentes no logran el convencimiento de la constancia de una infracción grave, este Tribunal desestimaré el quinto cargo formulado en contra del requerido;

80°) Que, el **sexto cargo** atribuye al Gobernador Regional una contravención grave a la probidad administrativa, fundada, en lo sustancial, en dos hechos relacionados con el Informe Final N°265/2024 de la Contraloría General de la República: primero, haber manifestado, en sesión del Consejo Regional de 11 de junio de 2025, que la Corporación Regional había sido auditada y que la Contraloría "*no ha encontrado nada*"; y, segundo, haber omitido u ocultado dicho informe a los consejeros regionales, quienes habrían tomado conocimiento del mismo recién el 18 de junio de 2025;

81°) Que, en cuanto al primer hecho, no se encuentra controvertido que el Gobernador efectuó la expresión que se le reprocha. Sin embargo, de ello no se sigue que haya formulado una afirmación deliberadamente falsa. La expresión "*no ha encontrado nada*", considerada aisladamente, resulta ciertamente categórica y pudo ser formulada con mayor precisión; pero para atribuirle el carácter de una conducta gravemente contraria a la probidad, resultaría necesario establecer que quien la emitió conocía que era sustancialmente falsa y que tuvo la intención de inducir a error al órgano fiscalizador;

82°) Que, por el contrario, los antecedentes invocados dan cuenta de que el Informe Final N°265/2024 de la Contraloría





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

contenía observaciones que habían sido calificadas como subsanadas o levantadas, mientras otras permanecían sujetas a los procedimientos y plazos correspondientes. En tales circunstancias, la expresión cuestionada puede ser entendida como una apreciación defectuosa o excesivamente general respecto del resultado de la fiscalización, pero no que exista prueba suficiente que permita tener por acreditado que ella obedeciera a un propósito consciente y voluntario de falsear el contenido del informe o de engañar al Consejo Regional;

83°) Que, respecto del segundo hecho, consta que el informe fue recibido el 16 de mayo de 2025 y que fue posteriormente remitido a los consejeros regionales el 18 de junio del mismo año. Sin embargo, la sola constatación de dicho lapso no permite atribuir personalmente al Gobernador una conducta de ocultamiento deliberado;

84°) Que, consta que la distribución de los informes emanados de la Contraloría General correspondía a los órganos y funcionarios encargados de su recepción y comunicación al Consejo Regional. Por consiguiente, para establecer responsabilidad personal del Gobernador no bastaba acreditar que el documento ingresó al Gobierno Regional y que su remisión se produjo con posterioridad, sino que era indispensable demostrar que aquél conoció oportunamente la falta de distribución, que tenía el deber específico de disponerla y que, pese a ello, decidió conscientemente mantenerla oculta para impedir o dificultar el ejercicio de la función fiscalizadora;

85°) Que, no resulta indiferente la conducta desplegada con posterioridad al conocimiento de la situación. Según los antecedentes que obran en autos, una vez advertida la falta de comunicación del informe a los consejeros, éste fue remitido el 18 de junio de 2025, a petición del secretario ejecutivo y ministro de fe del Consejo Regional Metropolitano, petición que fuera efectuada el día 17 de junio de 2025. Tal actuación, si bien no torna irrelevante la demora constatada, constituye un antecedente incompatible, al menos en el grado de certeza exigible en este procedimiento, con la existencia de una maniobra deliberadamente dirigida a sustraer el informe del conocimiento del Consejo Regional;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

86°) Que, la demora en la remisión del informe constituye, ciertamente, una circunstancia susceptible de reproche desde la perspectiva de los principios de oportunidad, transparencia y buena administración. Con todo, la configuración de una infracción grave a la probidad y, especialmente, de una conducta con entidad suficiente para sustentar la cesación en el cargo exige algo más que la existencia de una deficiencia administrativa. Debe acreditarse una afectación relevante al interés general, al funcionamiento de la Administración o al ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras del Consejo Regional;

87°) Que, en la especie, el informe fue finalmente puesto en conocimiento de los consejeros el 18 de junio de 2025 y no se ha acreditado que, como consecuencia de la demora, hubiese vencido un plazo legal de respuesta, se hubiese frustrado una decisión del órgano colegiado, se hubiese impedido definitivamente el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras o se hubiese ocasionado un perjuicio patrimonial al Gobierno Regional;

88°) Que, asimismo, no se ha acreditado la existencia de un beneficio particular obtenido por el Gobernador como consecuencia de los hechos imputados, ni que éstos hubiesen estado orientados a satisfacer un interés personal en desmedro del interés general. Tampoco consta que se hubieren empleado bienes, recursos o medios públicos con una finalidad ajena al servicio;

89°) Que, de este modo, aun cuando la expresión formulada ante el Consejo Regional pudo ser imprecisa y la comunicación del informe debió efectuarse con mayor expedición, tales circunstancias no permiten, por lo observado, tener por configurada la especial gravedad que exige una causal de remoción. En consecuencia, se desestimará el cargo N°6;

B. Segundo grupo de cargos: Notable abandono del deber de control interno como jefe de servicio: desorden administrativo, falta de control interno y perjuicio al patrimonio público (Cargos 7 al 16)

90°) Que, el **séptimo cargo** imputa al Gobernador Regional un notable abandono del deber de control interno, fundado en el incremento de las contrataciones efectuadas mediante trato





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

directo durante el período de su administración. Se sostiene que, entre los años 2021 y 2024, se habrían celebrado 529 contrataciones bajo dicha modalidad, equivalentes al 21,3% de las adquisiciones, por un monto superior a \$5.557 millones, registrándose durante el año 2024 un aumento de 105% respecto del período anterior. De tales antecedentes, los requirentes atribuyen una vulneración de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y libre concurrencia;

91°) Que, se tiene presente que el trato directo constituye una modalidad de contratación expresamente contemplada por el ordenamiento jurídico. Si bien la licitación pública constituye la regla general, la Ley N°19.886 permite acudir excepcionalmente a mecanismos distintos cuando concurren las causales legalmente previstas y se cumplen las exigencias de fundamentación y publicidad correspondientes. Por consiguiente, el número, proporción o monto de contrataciones efectuadas mediante trato directo no constituye en sí la existencia de una infracción legal;

92°) Que, en consecuencia, para que la utilización de dicha modalidad pueda adquirir relevancia en sede de notable abandono de deberes, resultaba indispensable acreditar cuáles fueron los procedimientos concretos en que se habría prescindido indebidamente de la licitación, cuál fue la causal invocada, qué antecedentes resultaban insuficientes, cuál fue el deber específico omitido y, especialmente, la manera en que tales actuaciones resultan personalmente imputables a la autoridad requerida;

93°) Que, los antecedentes invocados no satisfacen tales exigencias. En efecto, la imputación se construye principalmente sobre cifras globales y variaciones porcentuales, sin singularizar, respecto de la generalidad de los contratos comprendidos en ellas, una actuación ilegal atribuible directamente al Gobernador Regional. A ello se agrega que existe una discrepancia entre el universo de 529 contrataciones señalado en el requerimiento y las 428 contrataciones referidas por la defensa, circunstancia que impide atribuir a las cifras invocadas el alcance concluyente que pretenden otorgarles los requirentes;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

94°) Que, no resulta suficiente, para configurar la causal invocada, la existencia de observaciones formuladas por la Contraloría General de la República respecto de determinados procedimientos. Según los antecedentes acompañados, el Informe Final N°873/2024 contiene observaciones específicas referidas a cinco contratos, relacionadas con aspectos de fundamentación o documentación. Tales observaciones podrán dar lugar a las medidas administrativas que correspondan, pero no permiten, sin elementos adicionales, extrapolar sus conclusiones al conjunto de las contrataciones directas ni establecer la existencia de una práctica sistemática de elusión de la licitación pública;

95°) Que, asimismo, la circunstancia de que determinadas actuaciones administrativas hayan sido desarrolladas por las unidades técnicas competentes no exime al jefe superior de su deber general de dirección y control. Sin embargo, para hacer efectiva su responsabilidad en esta sede no basta con invocar su sola calidad de autoridad superior, sino que debe acreditarse una omisión personal, manifiesta e inexcusable, consistente en haber conocido irregularidades concretas, haber impartido instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico o haber omitido controles que, en las circunstancias del caso, le fueran jurídicamente exigibles;

96°) Que, tampoco se ha acreditado que los hechos descritos configuren una reiteración jurídicamente significativa de incumplimientos, ni que hayan ocasionado un daño grave al patrimonio regional o una afectación grave a la actividad destinada a satisfacer necesidades básicas de la comunidad. El solo aumento cuantitativo de una determinada modalidad contractual no equivale, como se ha dicho, a reiteración de infracciones ni acredita un perjuicio que aparezca relevante;

97°) Que, por consiguiente, al no encontrarse suficientemente acreditados un deber legal específico incumplido, una conducta personalmente imputable al requerido, su carácter manifiesto e inexcusable, una reiteración jurídicamente relevante, ni el daño grave y el correspondiente nexo causal exigidos para configurar un notable abandono de deberes, este Tribunal concluye que los antecedentes reunidos





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

resultan insuficientes para tener por tipificado el cargo imputado;

98°) Que, el **octavo cargo** atribuye al Gobernador Regional un notable abandono del deber de control interno, fundado en las deficiencias advertidas por la Contraloría General de la República en el Informe Final N°265/2024, relativas, entre otras materias, a rendiciones duplicadas o triplicadas, expedientes incompletos, deficiencias contables, insuficiencia de respaldos técnicos, debilidades en los controles financieros y modificaciones introducidas al Manual de Compras de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago;

99°) Que, sin desconocer la entidad de las observaciones formuladas por el órgano contralor y la necesidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias administrativas correspondientes, para configurar la causal de notable abandono de deberes debe acreditarse la existencia de irregularidades administrativas y, como se ha advertido, es necesario demostrar, además, la existencia de un deber jurídico concreto a cargo de la autoridad requerida, su incumplimiento personal, manifiesto e inexcusable y, cuando corresponda, la reiteración jurídicamente relevante de dicha conducta;

100°) Que, la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago constituye una persona jurídica distinta del Gobierno Regional, circunstancia que impide trasladar, por el hecho de ejercer el Gobernador funciones de presidencia o representación en su directorio, toda deficiencia de carácter operativo, contable, financiero, laboral o contractual a su responsabilidad personal. Para ello habría sido indispensable acreditar qué actuación u omisión concreta del requerido permitió o toleró cada una de las irregularidades denunciadas, qué antecedentes tuvo a su disposición, qué advertencia omitió atender o qué medida de control, encontrándose dentro de su esfera efectiva de competencia, dejó de adoptar;

101°) Que, los antecedentes dan cuenta, asimismo, de la existencia de órganos y funcionarios encargados de la gestión técnica, administrativa, contable y financiera de la Corporación, habiéndose dispuesto incluso investigaciones respecto de funcionarios determinados. Tal circunstancia resulta incompatible con una imputación que pretenda atribuir





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

al Gobernador, de manera directa y genérica, todas las deficiencias constatadas, sin establecer el vínculo causal entre ellas y una conducta personalmente atribuible a dicha autoridad;

102°) Que, en cuanto a la modificación del Manual de Compras, consta que ésta fue adoptada por el directorio de la Corporación mediante acuerdo colegiado. Por consiguiente, tampoco resulta jurídicamente viable atribuir su contenido al requerido sin determinar su intervención concreta, el sentido de su actuación, la información de que disponía y la incidencia que esta habría tenido en la adopción del acuerdo;

103°) Que, tampoco se encuentra suficientemente acreditado un patrón de incumplimiento personal, manifiesto e inexcusable. Las observaciones comprenden materias de distinta naturaleza y responden a actuaciones desarrolladas por diversas unidades y funcionarios, sin que su sola acumulación permita concluir la existencia de una conducta omisiva única, consciente y persistentemente atribuible al Gobernador;

104°) Que, del mismo modo, la existencia de los montos observados no permite establecer, por sí sola, un grave detrimento patrimonial imputable al requerido. Por otra parte, las medidas de restitución, investigación y corrección adoptadas respecto de determinadas operaciones impiden equiparar automáticamente una observación administrativa con un perjuicio patrimonial definitivo, y menos aún establecer un nexo causal directo con una omisión personal del Gobernador;

105°) Que, la adopción de medidas correctivas, entre ellas la implementación de nuevos procedimientos de control y conciliación bancaria mediante Resolución Exenta N°1344 del Gobierno Regional Metropolitano, de julio de 2025, si bien no extingue las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren corresponder, constituye un antecedente contrario a la existencia de un abandono deliberado, manifiesto y persistente de los deberes de control;

106°) Que, por estas consideraciones, y atendido que no se ha acreditado, con el grado de vehemencia exigible conducente a la convicción, un deber concreto personalmente incumplido, una conducta manifiesta e inexcusable, un patrón reiterado de abandono, ni un grave detrimento patrimonial





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

causalmente vinculado a una actuación u omisión del requerido, se desestima íntegramente el cargo N°8;

107°) Que, el **noveno cargo** atribuye al Gobernador Regional un notable abandono de sus deberes, por cuanto habría permitido que programas ejecutados por la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana fueran financiados en un 100% con recursos provenientes del Gobierno Regional, excediendo, el límite establecido en el artículo 101 de la Ley N°19.175, circunstancia que habría sido observada por la Contraloría General de la República en el punto 26 de su Informe Final N°265/2024;

108°) Que, corresponde tener especialmente presente que la causal de notable abandono de deberes no se configura por la sola constatación de una irregularidad administrativa o de una eventual infracción normativa, sino que exige que los hechos acreditados revelen una conducta de tal entidad que permita atribuir personalmente a la autoridad requerida un incumplimiento grave de los deberes inherentes a su cargo, en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico;

109°) Que, del examen de los antecedentes acompañados al proceso aparece que la observación formulada por el órgano contralor se refiere a iniciativas financiadas durante el año 2023 y que, al respecto, se dispuso que el Gobierno Regional debía ajustarse, "en lo sucesivo", al límite contemplado en el artículo 101 de la Ley N°19.175;

110°) Que, la expresión antes referida resulta relevante, desde que da cuenta de una instrucción de carácter correctivo y prospectivo, destinada a que la Administración adecue sus actuaciones futuras al criterio señalado por la Contraloría General de la República, sin que de aquella observación pueda desprenderse, por sí misma, la existencia de una responsabilidad personal del Gobernador Regional, ni menos aún que la conducta atribuida reúna las características de gravedad, ni el carácter manifiesto e inexcusabilidad, propias de la causal que se invoca;

111°) Que, asimismo, no se encuentra suficientemente acreditado que el financiamiento observado haya sido consecuencia de una decisión unilateral adoptada por el requerido. Por el contrario, de los antecedentes aparece que





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

las iniciativas contaron con la intervención y aprobación del Consejo Regional, en el ámbito de las competencias que la Ley le confiere, correspondiendo posteriormente al Gobernador ejecutar los acuerdos adoptados;

112°) Que, en consecuencia, no es bastante para configurar el reproche atribuir al requerido la mera circunstancia de haber ejecutado transferencias o actuaciones administrativas previamente autorizadas, pues era necesario demostrar, además, que éste intervino personalmente en la determinación de financiar los programas en contravención de la Ley, que conocía de manera cierta e inequívoca la improcedencia de tal financiamiento y que, pese a ello, decidió mantenerlo o permitió deliberadamente su ejecución;

113°) Que, tal individualización no se encuentra establecida en autos. En efecto, los antecedentes aportados permiten advertir la existencia de una controversia respecto de la forma en que debía aplicarse el límite establecido en el artículo 101 de la Ley N°19.175, pero no demuestran que el requerido haya actuado con conocimiento cierto de una infracción manifiesta, ni que haya omitido, de manera deliberada e injustificable, el cumplimiento de un deber jurídico concreto;

114°) Que, tampoco puede perderse de vista que el artículo 101 de la Ley N°19.175 contempla expresamente la participación de los gobiernos regionales en corporaciones destinadas al desarrollo regional y permite efectuar aportes a dichas entidades, sometiéndolos a determinados requisitos y límites. Por consiguiente, la pura existencia de aportes regionales a la Corporación no constituye una actuación prohibida por el ordenamiento jurídico, radicándose la controversia en la determinación del porcentaje de financiamiento que podía asumir el Gobierno Regional respecto de los programas específicos;

115°) Que, aun cuando se tenga por establecida la existencia de un financiamiento que excedió el límite legal señalado por la Contraloría General de la República, dicha circunstancia no permite, sin más, concluir que el requerido incurrió en notable abandono de deberes. Ello, porque entre la constatación objetiva de una irregularidad administrativa y la atribución de responsabilidad de la autoridad en esta sede,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

existe una diferencia cualitativa que debe ser acreditada mediante antecedentes de mérito, que permitan establecer una conducta personal, grave, manifiesta e inexcusable;

116°) Que, por otra parte, tampoco se ha acreditado que los hechos materia de reproche hayan ocasionado un grave detrimento al patrimonio regional, una pérdida patrimonial concreta o irrecuperable, o una afectación grave de la actividad destinada a satisfacer necesidades básicas de la comunidad. El cargo se sustenta, esencialmente, en el eventual exceso del porcentaje de financiamiento previsto por la Ley, sin demostrar la existencia de un perjuicio de aquella entidad ni, menos aún, un vínculo causal directo entre dicho perjuicio y una conducta personalmente atribuible al requerido;

117°) Que, de este modo, los antecedentes si bien han permitido establecer la existencia de una observación formulada por el órgano contralor respecto de la aplicación del límite previsto en el artículo 101 de la Ley N°19.175, no permiten tener por acreditado que el Gobernador Regional haya incurrido, él mismo, en una conducta constitutiva de notable abandono de deberes. La responsabilidad que se pretende hacer valer ante este Tribunal no puede descansar únicamente en la existencia de una observación administrativa ni en la sola participación de la autoridad en la ejecución de acuerdos adoptados por el órgano colegiado competente;

118°) Que, por consiguiente, no habiéndose acreditado una omisión personal, grave, manifiesta, inexcusable o reiterada del requerido, ni un perjuicio grave al patrimonio regional o a la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad causalmente vinculado con su actuación, no concurren los presupuestos necesarios para tener por configurada la causal de notable abandono de deberes invocada en este capítulo, razón por la que el cargo N°9 será desestimado;

119°) Que, el **décimo cargo** imputa al requerido haber incurrido en notable abandono de deberes con motivo de las irregularidades advertidas en el procedimiento de licitación del proyecto denominado "Mirador Cumbre y Sendero Parque Metropolitano Cerros de Renca", particularmente en lo relativo al monto de la oferta adjudicada, su justificación técnica y





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

económica, la incorporación de obras no contempladas originalmente y determinadas deficiencias presupuestarias;

120°) Que, consta de los antecedentes que la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N°E101521 de 17 de junio 2025, agregado a fojas 427, representó la resolución adjudicataria y dispuso la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos observados;

121°) Que, sin embargo, de los antecedentes analizados no resulta acreditada una actuación u omisión concreta, personal y jurídicamente imputable al Gobernador Regional en la preparación de las bases, elaboración de los antecedentes técnicos, evaluación de las ofertas o adopción de las decisiones que fueron objeto de reparo. Por el contrario, tales actuaciones correspondieron a las unidades técnicas competentes y a la respectiva comisión evaluadora, órganos a quienes incumbía el examen especializado de las propuestas conforme a las reglas de la licitación;

122°) Que, si bien el artículo 11 de la Ley N°18.575 impone a las autoridades y jefaturas el deber de ejercer un control jerárquico permanente sobre el funcionamiento de los organismos y del personal de su dependencia, dicho deber no puede ser entendido como fuente de una responsabilidad objetiva por toda irregularidad producida al interior de la Administración. Para que pueda configurarse la causal invocada es menester acreditar, nuevamente, cuál fue el deber específico incumplido, qué conducta u omisión era exigible al requerido y de qué manera ésta resulta jurídicamente reprochable e inexcusable;

123°) Que, en la especie, el requerimiento no individualiza una instrucción impartida por el Gobernador, una intervención suya en la evaluación de las ofertas, ni un antecedente determinado que hubiese sido puesto en su conocimiento y que, pese a ello, hubiere sido deliberadamente desatendido. Tampoco se ha acreditado que los vicios representados por el órgano contralor obedecieran a una decisión personal del requerido;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

124°) Que, asimismo, reviste especial consideración que la resolución adjudicataria fue representada por la Contraloría General de la República antes de que la contratación observada produjera sus efectos, circunstancia que impide tener por establecido, sobre la sola base de tales reparos, un detrimento patrimonial efectivo para el Gobierno Regional. No consta, en consecuencia, que el contrato se hubiere perfeccionado, que se hubieren efectuado pagos o que se hubiere producido un menoscabo patrimonial cierto derivado de la actuación atribuida al requerido;

125°) Que, tampoco puede colegirse del solo hecho de haberse ordenado un procedimiento disciplinario la responsabilidad del Gobernador Regional, desde que dicha actuación tiene precisamente por objeto determinar, de manera individualizada, las eventuales responsabilidades administrativas de quienes intervinieron en los hechos;

126°) Que, finalmente, los antecedentes examinados dan cuenta de un procedimiento administrativo singular, respecto del cual se formularon reparos de naturaleza técnica, presupuestaria y procedimental, pero no acreditan un comportamiento manifiesto, grave, inexcusable o reiterado del requerido que permita elevar tales deficiencias a la categoría de notable abandono de deberes;

127°) Que, por consiguiente, no se ha acreditado una conducta u omisión personalmente imputable al Gobernador Regional, ni su carácter inexcusable, manifiesto o reiterado, ni la existencia de un perjuicio patrimonial grave causalmente vinculado con su actuación, por lo que se desestima el cargo N°10;

128°) Que, el **undécimo cargo** imputa al Gobernador Regional un notable abandono de deberes, con motivo de dos contrataciones directas celebradas durante el año 2024 con AJEM Asesores y Consultores Ltda., por un monto total de \$109.302.180, fundándose, en lo sustancial, en la insuficiente acreditación de la idoneidad técnica del proveedor y en la eventual existencia de un conflicto de interés que habría afectado a doña Mayuri Reyes Torres, funcionaria que intervino en dichas contrataciones;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

129°) Que, en cuanto al primer aspecto de la imputación, de los antecedentes acompañados aparece que las observaciones formuladas dicen relación, principalmente, con la suficiencia de la documentación destinada a acreditar la formación académica y experiencia del proveedor, circunstancia que no permite concluir, por sí sola, que éste careciera efectivamente de las capacidades técnicas requeridas, que los servicios no hubieren sido prestados o que las contrataciones hubieren tenido por objeto favorecerlo indebidamente;

130°) Que, asimismo, la eventual existencia de un vínculo comercial entre la referida funcionaria y el proveedor constituye, en principio, una circunstancia que debe ser examinada respecto de quien se encontraba personalmente sujeto al deber de abstención contemplado en el artículo 62 de la Ley N°18.575. Para atribuir tal circunstancia al Gobernador Regional, sin embargo, no basta acreditar la existencia del vínculo, sino que resulta necesario demostrar que éste lo conocía, que tuvo intervención en la actuación cuestionada, que impartió instrucciones destinadas a mantenerla o que, conociendo la situación, omitió deliberadamente impedir sus efectos. Nada de ello ha sido suficientemente acreditado en autos;

131°) Que el artículo 11 de la Ley N°18.575 impone a las autoridades superiores el deber de ejercer control jerárquico, pero dicho deber no puede ser entendido como una obligación de revisión personal y directa de cada actuación administrativa desarrollada por los órganos y funcionarios dependientes. En este sentido, la existencia de facultades delegadas y la distribución interna de competencias no exoneran, en abstracto, a la autoridad superior de sus deberes de dirección y fiscalización, pero tampoco permiten establecer una responsabilidad objetiva por toda irregularidad producida dentro de la Administración;

132°) Que, tratándose de la figura de notable abandono de deberes prevista en el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175, no basta, por consiguiente, con demostrar la existencia de una irregularidad administrativa, sino que debe acreditarse una conducta personalmente imputable a la autoridad, de carácter manifiesto e inexcusable, o una conducta que reúna los





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

restantes elementos que la Ley exige para configurar dicha causal, según corresponda. En la especie, el requerimiento no individualiza una actuación concreta del Gobernador mediante la cual hubiese dispuesto, autorizado o tolerado conscientemente las contrataciones cuestionadas, ni identifica una señal de alerta que éste hubiese conocido y desatendido de manera inexcusable;

133°) Que, tampoco se ha demostrado la concurrencia de un grave detrimento patrimonial regional o de una afectación grave de la actividad destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad, hipótesis que exige, además, establecer el correspondiente vínculo causal con una conducta atribuible personalmente al Gobernador. La sola cuantía de las contrataciones, la observación relativa a la documentación de idoneidad o la eventual infracción del deber de abstención de una funcionaria no permiten tener por acreditados tales presupuestos;

134°) Que, finalmente, consta que una vez conocidos los antecedentes, se dispuso por el Gobierno Regional Metropolitano la instrucción de un sumario administrativo, mediante la Resolución Exenta N°1099 de 17 de junio de 2025, agregada a fojas 1.598, produciéndose la salida de la funcionaria involucrada, medidas que, sin prejuzgar acerca de las responsabilidades que pudieren determinarse en dicha sede, resultan difícilmente conciliables con una conducta de tolerancia o abandono persistente atribuible al Gobernador Regional;

135°) Que, en consecuencia, aun cuando los antecedentes puedan justificar el esclarecimiento de eventuales responsabilidades administrativas de quienes intervinieron directamente en las contrataciones, no permiten tener por acreditado, con el grado de exigencia propio de la causal invocada, que el Gobernador Regional haya incurrido personalmente en una omisión manifiesta, grave e inexcusable de sus deberes, ni que haya conocido y tolerado el eventual conflicto de interés, favorecido al proveedor o causado un perjuicio grave al patrimonio regional.

Por estas consideraciones, se desestima el cargo N°11 deducido en contra del Gobernador Regional, al no encontrarse





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

suficientemente acreditados los presupuestos jurídicos y fácticos necesarios para configurar la causal de notable abandono de deberes invocada;

136°) Que, el **duodécimo cargo** imputa al Gobernador Regional un notable abandono de deberes, fundado en la contratación directa de servicios de asesoría jurídica externa, particularmente de las empresas Segura Asesores y Consultores Limitada y DLA Piper Chile, sosteniendo los requirentes que tales contrataciones habrían prescindido indebidamente de la intervención del Consejo de Defensa del Estado, de los servicios jurídicos del Gobierno Regional y de las autorizaciones que, a su juicio, correspondían al Consejo Regional o al denominado Comité Jurídico, pese a su impacto presupuestario;

137°) Que, para resolver esta imputación, como ya se ha dicho, debe tenerse presente que la responsabilidad que se pretende hacer efectiva mediante la causal de notable abandono de deberes exige una conducta que pueda ser personalmente atribuida a la autoridad requerida y que, atendida su entidad, gravedad y circunstancias, configure una infracción manifiesta, inexcusable o reiterada de los deberes que le son propios. No basta, por consiguiente, la sola constatación de una eventual deficiencia administrativa ni la posibilidad de formular reparos respecto de la conveniencia, oportunidad o modalidad de una determinada contratación;

138°) Que, de los antecedentes acompañados a fojas 1.721 y 1.756, consta que los contratos cuestionados fueron suscritos por el Jefe de la División de Administración y Finanzas, don Jorge Núñez Silva, en ejercicio de facultades que le habían sido expresamente delegadas como consta de la Resolución Exenta N°1842 de 23 de agosto de 2024 del Gobierno Regional Metropolitano, agregada a fojas 2.217 y, en particular, la facultad de "*autorizar licitaciones públicas, privadas o tratos directos, según corresponda, así como contrataciones por convenio marco, adjudicar licitaciones, celebrar contratos de suministros de bienes muebles y contrataciones de servicio y suscribir todos aquellos actos administrativos y contractuales vinculados a dichos procesos, todo ello, conforme a la Ley N°19.886, hasta un monto de 1000 UTM*".





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Tal circunstancia no importa, por sí sola, una exoneración general de los deberes de dirección y supervigilancia que corresponden al Gobernador Regional, pero sí impide atribuirle, sin otros antecedentes, cada decisión operativa adoptada por el órgano delegado. Para establecer la responsabilidad personal era necesario acreditar una instrucción impartida por aquel, una intervención directa en las contrataciones, conocimiento de una irregularidad determinada o una omisión específica frente a circunstancias que hicieran ineludible su actuación. Nada de ello ha sido suficientemente demostrado;

139°) Que, asimismo, aparece de los antecedentes que las contrataciones respondieron a necesidades concretas de asesoría especializada, atendida la existencia de numerosas causas judiciales y la insuficiencia de determinadas capacidades técnicas internas en materias de litigación civil, derecho público y regulación sectorial. Los estudios jurídicos contratados, en particular, contaban con experiencia y especialización acreditadas -como se aprecia de los documentos acompañados a fojas 5.090 y siguientes; y 5.706 y siguientes-, de modo que no puede concluirse que los servicios hayan sido manifiestamente innecesarios o ajenos a las funciones propias del Gobierno Regional;

140°) Que, tampoco resulta suficiente para configurar la infracción imputada la alegación relativa a la falta de intervención previa del Consejo de Defensa del Estado. En efecto, debe distinguirse entre la representación judicial que corresponda legalmente a dicho organismo, en los términos del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 28 de julio de 1993, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado y la contratación de asesorías jurídicas especializadas.

En particular, respecto de Asesorías DLA Piper Chile Limitada, como consta en la Resolución Exenta N°830 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, agregada a fojas 1.728, se autorizó su contratación para "*servicios especializados de asesoría en derecho público, regulación sectorial especial y otros*", sin que se haya acreditado que





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

dicho contrato tuviera por objeto sustituir una representación judicial que legalmente correspondiera al referido Consejo;

141°) Que, por otra parte, la circunstancia de haberse empleado una modalidad de contratación directa tampoco permite, de igual manera, establecer un notable abandono de deberes. La Ley N°19.886 contempla la licitación pública como regla general, pero admite modalidades excepcionales cuando concurre una causal legal y se cumplen las exigencias de fundamentación correspondientes. De esta forma, cualquier eventual controversia acerca de la suficiencia de los antecedentes administrativos, de la causal invocada o de la motivación del acto pertenece, en principio, al ámbito propio del control de legalidad administrativa y no se transforma automáticamente en responsabilidad electoral de la autoridad superior;

142°) Que, adquiere particular relevancia, además, que los antecedentes dan cuenta de la efectiva prestación de los servicios contratados, mediante informes jurídicos, antecedentes relativos a causas judiciales, comunicaciones sobre encargos, entregas y certificados de recepción conforme. Por consiguiente, no se ha acreditado la existencia de contrataciones ficticias, pagos carentes de contraprestación o utilización de recursos públicos respecto de servicios que jamás hubieren sido ejecutados. La eventual procedencia de reparos administrativos sobre la contratación no permite, sin elementos adicionales, tener por demostrado un grave detrimento patrimonial;

143°) Que, finalmente, tampoco se ha acreditado que las contrataciones cuestionadas hayan ocasionado un perjuicio grave al patrimonio del Gobierno Regional, ni que hubieren afectado gravemente la actividad destinada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Menos aún se ha establecido un nexo causal entre un perjuicio de esa naturaleza y una conducta personal del Gobernador Regional.

La sola cuantía de los contratos celebrados con DLA Piper y Segura Asesores, ascendentes a \$60.000.000 y \$32.600.000, respectivamente, no permiten tener por configurado, sin demostración adicional, un detrimento grave, particularmente cuando consta la existencia de servicios efectivamente prestados y recibidos conforme;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

144°) Que, en consecuencia, los antecedentes examinados no permiten tener por acreditada una conducta personal del requerido que revista los caracteres de manifiesta, inexcusable o reiterada infracción de sus deberes; tampoco permiten establecer un perjuicio grave al patrimonio regional ni una afectación trascendente de las necesidades de la comunidad causalmente vinculada con su actuación. Lo que pudiere ser objeto de observación o revisión en sede administrativa no alcanza, por sí solo, el umbral de gravedad exigido para configurar la causal de notable abandono de deberes;

145°) Que, por estas consideraciones, y atendido que la prueba rendida no resulta suficiente para establecer los presupuestos fácticos y jurídicos de la causal invocada, el cargo N°12 deberá ser desestimado;

146°) Que el **decimotercer cargo** formulado en contra del Gobernador Regional se sustenta en la imputación de un notable abandono de deberes, derivado de las deficiencias que habrían permitido que un funcionario de la División de Presupuesto e Inversión Regional validara electrónicamente 61 facturas ideológicamente falsas, emitidas por GOPA Soluciones SpA entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, correspondientes a servicios que no se habrían prestado y que, posteriormente, habrían sido cedidas a empresas de *factoring*, generando los perjuicios que los requirentes estiman en la suma de \$4.122.000.000;

147°) Que, para resolver la imputación, resulta necesario precisar que la causal de notable abandono de deberes no se configura por la sola existencia de irregularidades ocurridas al interior de un órgano de la Administración. Tampoco, estas irregularidades, una vez constatadas, pueden implicar el reconocimiento de una responsabilidad objetiva de su máxima autoridad. Por el contrario, exige determinar un deber jurídico concreto, su incumplimiento personal por quien ejerce el cargo, el carácter grave e inexcusable de dicha infracción y, según corresponda, su reiteración o persistencia, de modo que pueda establecerse una relación causal suficiente entre la conducta reprochada y el motivo de cesación invocado;

148°) Que, en la especie, los antecedentes acompañados no permiten establecer que el Gobernador Regional haya ordenado,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

autorizado, conocido, tolerado o encubierto la emisión o validación de las facturas cuestionadas, ni que hubiese omitido deliberadamente una actuación concreta que se encontrara dentro de sus atribuciones directas. La conducta que origina el reproche corresponde, en lo inmediato, a un funcionario determinado, cuya actuación irregular no puede ser trasladada automáticamente a la autoridad superior por el solo hecho de encontrarse inserta en la estructura administrativa que ésta encabeza;

149°) Que, lo anterior debe apreciarse, además, a la luz de la distribución legal de competencias existente al interior del Gobierno Regional. En efecto, el deber de dirección y control jerárquico que corresponde a las autoridades superiores no debe entenderse como una obligación de intervención personal y permanente en cada actuación material, contable, informática o documental ejecutada por los funcionarios dependientes. En particular, la gestión administrativa ordinaria se encuentra distribuida entre las distintas autoridades, divisiones y unidades del Gobierno Regional, conforme a sus respectivas competencias.

Por ello, la existencia de deficiencias relativas a segregación de funciones, conciliación de sistemas, mecanismos de alerta, matrices de riesgo o procedimientos internos puede justificar la adopción de medidas correctivas y, en su caso, la determinación de responsabilidades administrativas individuales; pero no permite concluir, sin otros antecedentes, que tales falencias hagan personalmente responsable al Gobernador ni que hubiere incurrido en una omisión manifiesta e inexcusable de sus deberes;

150°) Que tampoco se encuentra acreditado el presupuesto relativo a un grave detrimento del patrimonio regional. En efecto, según se desprende de los propios antecedentes invocados en el requerimiento, las 61 facturas cuestionadas no fueron pagadas por el Gobierno Regional. Antes bien, los mecanismos de control existentes permitieron impedir el desembolso de los recursos públicos comprometidos en dichos documentos.

Tal circunstancia no disminuye la gravedad de los hechos investigados ni obsta a que terceros puedan haber sufrido





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

perjuicios como consecuencia de la conducta fraudulenta. Sin embargo, el eventual menoscabo patrimonial experimentado por empresas de *factoring* u otros particulares no puede ser equiparado, sin acreditar el correspondiente nexo causal, a un detrimento grave del patrimonio del Gobierno Regional, presupuesto que la causal exige cuando se invoca dicha hipótesis;

151°) Que, adquiere especial connotación, asimismo, la circunstancia de que el fraude haya sido detectado por la propia Administración.

En efecto, una vez advertidos los hechos, se acreditó que se adoptaron por parte del Gobierno Regional medidas dirigidas a esclarecerlos y perseguir las eventuales responsabilidades: entre ellas, la instrucción de un procedimiento sumarial mediante la Resolución Exenta N°544 de 21 de marzo de 2025, acompañada a fojas 3.009; el término anticipado de la relación contractual del funcionario involucrado mediante la Resolución Exenta RA N°815/208/2025, agregada a fojas 3.011; la denuncia presentada por el Gobierno Regional ante el Ministerio Público en relación con la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la Empresa GOPA Soluciones SpA, agregada a fojas 3.137; la denuncia presentada ante el Servicio de Impuestos Internos por emisión de facturas maliciosamente falsas, acompañada a fojas 3.117; la interposición de una querrela criminal deducida en contra del ex funcionario por delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación de instrumento privado y de uso de instrumento público y en contra de GOPA Soluciones SpA por los mismos tipos penales, agregado a fojas 3.142; y, la comunicación de los antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero, acompañado a fojas 3.128.

Si bien tales actuaciones posteriores no hacen desaparecer las deficiencias que hubieren podido existir en los sistemas de control, sí constituyen antecedentes incompatibles con la existencia de una conducta de tolerancia, encubrimiento o abandono persistente atribuible personalmente al Gobernador Regional;

152°) Que, por otra parte, las observaciones formuladas por la Unidad de Auditoría Interna dan cuenta de deficiencias técnicas y procedimentales susceptibles de perfeccionamiento,





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

pero no establecen, en cambio, que el Gobernador haya incumplido de manera personal, grave e inexcusable un deber determinado. La eventual responsabilidad que pudiere derivarse de aquellas deficiencias deberá, en consecuencia, establecerse respecto de quienes tengan asignadas las funciones específicas comprometidas, mediante los procedimientos administrativos o jurisdiccionales correspondientes;

153°) Que, en consecuencia, aun cuando los hechos investigados revisten indudable gravedad y justifican el pleno esclarecimiento de las eventuales responsabilidades penales, administrativas y civiles que pudieren derivarse de ellos, los antecedentes reunidos no permiten tener por acreditados los presupuestos exigidos por la Ley para configurar, respecto del Gobernador Regional, la causal calificada de notable abandono de deberes.

En particular, no se ha demostrado una conducta u omisión personal, directa e inexcusable de dicha autoridad; tampoco una conducta reiterada o persistente jurídicamente atribuible a ella, ni un grave detrimento del patrimonio regional causado por su actuación u omisión. Por el contrario, consta que las facturas cuestionadas no fueron pagadas con recursos públicos y que, una vez detectadas las irregularidades, la Administración adoptó medidas destinadas a impedir su consumación y perseguir a los responsables;

154°) Que, por estas consideraciones y, atendido que la causal de cesación invocada exige una acreditación suficiente de los hechos que la sustentan y de su imputabilidad personal a la autoridad requerida, no resulta jurídicamente procedente hacer descansar dicha responsabilidad en la sola existencia de un fraude cometido por un funcionario subordinado, debiendo desestimarse el cargo N°13, al no haberse acreditado que los hechos descritos configuren, respecto del Gobernador Regional, un notable abandono de deberes en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico;

155°) Que, en cuanto al **decimocuarto cargo**, se imputa al Gobernador Regional un notable abandono de deberes, por haberse efectuado pagos por concepto de horas extraordinarias a conductores del Gobierno Regional que, conforme a lo observado en el Informe Final N°873/2024 de la Contraloría General de la





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

República, no se encontrarían debidamente acreditadas, atendidas las diferencias constatadas entre las bitácoras de los vehículos, los registros de asistencia y la información proporcionada por el sistema GPS;

156°) Que, según se desprende de los antecedentes tenidos a la vista, las situaciones observadas por el órgano de control dicen relación con la actuación de funcionarios encargados de registrar, controlar, autorizar y tramitar el pago de las horas extraordinarias, habiéndose dispuesto, a raíz de tales observaciones, la instrucción de una investigación sumaria por parte del Gobierno Regional mediante Resolución Exenta N°52 de 13 de enero de 2025, acompañada a fojas 2.251, destinada a establecer las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder;

157°) Que, sentado lo anterior, corresponde precisar que la circunstancia de haberse constatado irregularidades en determinados pagos efectuados por un órgano de la Administración no es suficiente para atribuir responsabilidad al titular de dicho órgano en términos que hagan procedente la causal de notable abandono de deberes;

158°) Que, como ya se ha reiterado en esta sentencia, una irregularidad administrativa solo configura un notable abandono de deberes cuando es imputable jurídicamente a la autoridad y reviste suficiente entidad y gravedad para satisfacer la causal invocada;

159°) Que, en la especie, no se ha acreditado que el Gobernador Regional haya intervenido directamente en el reconocimiento, autorización, liquidación o pago de las horas extraordinarias cuestionadas, ni que haya impartido instrucciones destinadas a que estas fueran pagadas sin encontrarse acreditada su efectiva prestación;

160°) Que, asimismo, consta de los antecedentes que las funciones administrativas relativas al control y autorización de las horas extraordinarias se encontraban distribuidas entre las unidades y jefaturas competentes, de conformidad con la estructura administrativa del Gobierno Regional y con las facultades delegadas mediante Resolución Exenta N°3812 de 27 de noviembre de 2023, agregado a fojas 2.074;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

161°) Que, por consiguiente, no puede estimarse que el hecho de revestir el Gobernador Regional la calidad de máxima autoridad del servicio permita imputarle, sin otros antecedentes, cada una de las actuaciones ejecutadas por los funcionarios que intervienen en los procedimientos administrativos internos, pues ello importaría establecer una responsabilidad objetiva impropia con la naturaleza de la causal de cesación que se pretende hacer valer;

162°) Que, si bien el artículo 11 de la Ley N°18.575 impone a las autoridades y jefaturas el deber de ejercer un control jerárquico permanente sobre el funcionamiento de los organismos y la actuación del personal de su dependencia y, por su parte, el artículo 27 de la Ley N°19.175 señala al Gobernador Regional como jefe superior de los servicios administrativos del Gobierno Regional, dicho deber debe ser entendido en relación con la distribución de competencias existente dentro de la Administración y no importa, por sí mismo, la obligación de la autoridad superior de efectuar personalmente la revisión de cada actuación individualmente considerada -material o administrativa- ejecutada por los funcionarios del servicio;

163°) Que, para que la eventual deficiencia de los mecanismos de control pueda ser elevada al ámbito de la responsabilidad política y jurídica que contempla el notable abandono de deberes en esta sede, es necesario acreditar una actuación concreta que correspondía ejecutar al Gobernador, qué antecedentes tuvo efectivamente a su conocimiento, qué circunstancia específica le imponía intervenir y de qué manera su inactividad resultó manifiestamente inexcusable;

164°) Que, lo anterior no aparece establecido en autos, desde que la imputación se construye principalmente a partir de las diferencias objetivas constatadas por la Contraloría General de la República entre diversos sistemas de registro, sin que de ellas pueda desprenderse el conocimiento efectivo de tales circunstancias por parte del Gobernador Regional;

165°) Que, particularmente, respecto del hecho ocurrido el 25 de agosto de 2024, se sostiene que se habrían pagado 7 horas extraordinarias pese a que la respectiva bitácora se encontraba en blanco y no se registraba movimiento del vehículo





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

mediante el sistema GPS, pretendiendo los requirentes vincular dicha circunstancia con una actividad de carácter electoral;

166°) Que, sin embargo, la sola coincidencia temporal entre el pago cuestionado y una actividad desarrollada en esa fecha no conduce incuestionablemente a tener por establecido que el servicio haya sido efectivamente prestado con ocasión de una actividad electoral, que haya existido una instrucción impartida por el Gobernador Regional para tales efectos, ni, menos aún, que dicha autoridad haya tenido conocimiento de una eventual irregularidad y la haya consentido;

167°) Que, en consecuencia, la inferencia propuesta por los requirentes no resulta directa para establecer el necesario vínculo entre el hecho observado y una conducta personal de la autoridad requerida, máxime si existen antecedentes relativos a actividades institucionales desarrolladas por el Gobernador Regional durante aquella jornada;

168°) Que, tampoco se encuentra acreditado que los hechos observados hayan producido un grave detrimento al patrimonio regional que pueda ser causalmente atribuido al Gobernador Regional. En efecto, no basta para ello con mencionar pagos eventualmente improcedentes, sino que resulta necesario establecer la entidad efectiva del perjuicio, su carácter grave y el vínculo causal entre éste y una acción u omisión personalmente imputable a la autoridad;

169°) Que, por otra parte, la existencia de los casos observados por el órgano contralor tampoco permite configurar, por sí misma, la reiteración calificada que exige la causal, pues los antecedentes se refieren a situaciones determinadas, correspondientes a funcionarios y períodos concretos, cuya eventual responsabilidad se encuentra precisamente sometida a investigación disciplinaria, como se señaló previamente en el considerando 156°);

170°) Que, la circunstancia de que la Contraloría haya formulado observaciones demuestra la necesidad de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan, pero no permite concluir anticipadamente que tales responsabilidades recaigan en el Gobernador Regional ni que los hechos sean constitutivos, respecto de éste, de un notable abandono de deberes;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

171°) Que, así las cosas, no se encuentra acreditado en autos que el Gobernador Regional haya ordenado, autorizado, conocido o tolerado los pagos objetados, ni que haya omitido, en circunstancias que conociera y pudiera razonablemente controlar, una actuación que le fuera personalmente exigible y cuya inobservancia revistiera el carácter de grave e inexcusable;

172°) Que, en estas condiciones, al no haberse acreditado una conducta personal del Gobernador Regional que pueda ser calificada como una omisión grave, manifiesta e inexcusable de sus deberes, ni haberse establecido un perjuicio patrimonial grave causalmente vinculado con su actuación, el cargo N°14 no puede ser acogido;

173°) Que, en cuanto al **décimo quinto cargo** resulta necesario distinguir entre los eventuales reparos que pudiere merecer una actuación administrativa y aquellos hechos que, por su entidad y características, son susceptibles de configurar la causal de notable abandono de deberes. En efecto, la circunstancia de que una contratación administrativa pueda ser objeto de observaciones respecto de su procedimiento, fundamentación, oportunidad, mecanismo de contratación o suficiencia de los antecedentes que la sustentan, no determina, inherentemente, la responsabilidad que se pretende hacer efectiva ante este Tribunal;

174°) Que, en este sentido, aun cuando se estimare que la contratación directa de RIMISP -Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural- pudo presentar deficiencias en la fundamentación del mecanismo utilizado, en la acreditación de la idoneidad del proveedor o en alguno de los demás aspectos propios del procedimiento administrativo de contratación, tales circunstancias deben ser apreciadas, en primer término, conforme a las reglas que disciplinan la actividad administrativa y a los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico. Su eventual existencia no permite trasladar automáticamente un reparo de carácter administrativo al ámbito de la responsabilidad político-electoral, pues para ello es necesario acreditar, además, los elementos propios de la causal invocada;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

175°) Que, tratándose del notable abandono de deberes, no basta, por tanto, con demostrar que determinado procedimiento administrativo pudo ser imperfecto o que una decisión de la Administración pudo ser susceptible de una interpretación diversa o incluso de un reproche jurídico. Es menester establecer que la autoridad requerida incurrió personalmente en el incumplimiento de un deber concreto, de manera grave, manifiesta e inexcusable, o mediante una conducta que, por su reiteración y entidad, revele un abandono efectivo de las funciones que la Ley le encomienda. La causal exige, de este modo, un estándar cualitativamente superior al que resulta necesario para constatar una mera irregularidad administrativa;

176°) Que, en la especie, los antecedentes reunidos no permiten superar dicha distinción. En efecto, aun cuando pudieren formularse observaciones respecto de la procedencia o fundamentación del trato directo empleado en las contrataciones cuestionadas, no se ha acreditado que el Gobernador Regional haya intervenido personalmente en su decisión, impartido instrucciones para favorecer a RIMISP, conocido una eventual irregularidad y deliberadamente omitido corregirla, ni que haya incumplido un deber específico de manera manifiesta e inexcusable. La tramitación de las contrataciones -mediante Resolución Exenta N°3646 de 17 de noviembre de 2023, agregada a fojas 1.630- correspondió a los órganos administrativos competentes y fue suscrita por el funcionario que actuaba en ejercicio de facultades delegadas, como consta de fojas 4.742 la Resolución Exenta N°1926 de 16 de agosto de 2023, que delegó funciones en el Jefe de la División de Administración y Finanzas y en el Jefe de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional Metropolitano;

177°) Que, de igual manera, las alegaciones relativas a la eventual falta de idoneidad del proveedor o a las relaciones familiares o políticas de terceros podrán, en su caso, constituir antecedentes susceptibles de consideración en la revisión de la legalidad o conveniencia de la contratación; pero no permiten, sin la concurrencia de otros elementos probatorios -como ocurre en la especie-, establecer la





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

existencia de favoritismo, conflicto de interés o intervención indebida personalmente atribuible al Gobernador Regional;

178°) Que, tampoco se ha acreditado un perjuicio patrimonial grave derivado de las contrataciones. La sola existencia de un desembolso de recursos públicos, aun cuando pudiera discutirse la conveniencia, necesidad o modalidad de la contratación, no equivale jurídicamente a un detrimento patrimonial. Para que éste pueda adquirir relevancia en el ámbito de la causal invocada debe acreditarse un daño efectivo, grave y causalmente vinculado a una conducta u omisión imputable a la autoridad requerida;

179°) Que, en consecuencia, los antecedentes invocados por los requirentes pueden ser susceptibles de análisis y, eventualmente, de reparo en la esfera administrativa correspondiente, pero no permiten tener por acreditados los presupuestos cualificados que exige la causal de notable abandono de deberes. Confundir ambos planos supondría convertir toda eventual irregularidad administrativa en una causa de remoción, desnaturalizando el carácter excepcional de esta última y el estándar de responsabilidad que le es propio;

180°) Que, por estas consideraciones, al no haberse acreditado una conducta u omisión personalmente imputable al Gobernador Regional que reúna los caracteres de gravedad, su carácter manifiesto, inexcusabilidad o reiteración exigidos para configurar el notable abandono de deberes, ni un perjuicio patrimonial grave causalmente vinculado a su actuación, el cargo N°15 será desestimado;

181°) Que el **decimosexto cargo** atribuye al Gobernador Regional, conjuntamente, las causales de notable abandono de deberes y de contravención grave al principio de probidad administrativa, con ocasión del convenio de transferencia de \$1.683.788.000 celebrado con Fundación Procultura para la ejecución del programa "Quédate". Se sostiene que la selección de la entidad habría sido irregular, que existirían vínculos personales impropios y que la ejecución del convenio habría ocasionado un perjuicio fiscal de \$1.010.000.000;

182°) Que, atendida la distinta naturaleza jurídica de las causales invocadas, corresponde examinarlas separadamente. El notable abandono de deberes se refiere al incumplimiento





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

grave de obligaciones que son inherentes al ejercicio del cargo, y exige establecer una conducta u omisión personalmente imputable a la autoridad, de entidad suficiente para revelar un apartamiento manifiesto e inexcusable de sus deberes funcionales. No basta, por ello, la sola constatación de una irregularidad administrativa o de un resultado desfavorable para la Administración, sino que debe acreditarse el incumplimiento específico de un deber que recaía sobre la autoridad y su gravedad;

183°) Que, desde esta perspectiva, los antecedentes no permiten concluir que el Gobernador haya abandonado sus deberes respecto del convenio cuestionado. La operación fue tramitada en el marco de un régimen de transferencia de recursos, como consta del convenio de transferencia, de fojas 3.418, existió evaluación técnica, intervención de las instancias administrativas correspondientes, aprobación del Consejo Regional -certificado a fojas 3.402 y acta de la sesión extraordinaria N°05 de 29 de junio de 2022, a fojas 3.378- y posterior control de legalidad y toma de razón por Contraloría -a fojas 3.427-. En tales condiciones, la ausencia de un procedimiento licitatorio no demuestra, por sí sola, un abandono de deberes, particularmente cuando la calificación jurídica de la operación como transferencia -glosa 02/5.1 de la Ley de Presupuesto año 2022, a fojas 3.316-, y no como contrato oneroso sometido a las reglas generales de contratación, constituye precisamente una cuestión controvertida;

184°) Que, tampoco se encuentra acreditado que, una vez advertidas las dificultades en la ejecución del convenio, el Gobernador haya permanecido inactivo frente a ellas. Por el contrario, se requirieron antecedentes, se dispuso el término unilateral anticipado del convenio, se instruyó hacer efectivas las garantías y se ordenó promover las acciones destinadas a obtener la restitución de los recursos, como consta de la Resolución Exenta N°3551 de 16 de noviembre de 2023, agregada a fojas 3.477. Tales actuaciones resultan incompatibles con la existencia de una omisión persistente y grave de los deberes de dirección, vigilancia o resguardo patrimonial que pudiera configurar la causal de notable abandono de deberes;





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

185°) Que, distinta es la cuestión relativa a la contravención grave al principio de probidad administrativa. Esta causal no exige demostrar necesariamente un abandono o incumplimiento de un deber funcional de control, sino una conducta positiva u omisiva de la autoridad que, en el ejercicio de sus funciones, importe una afectación ostensible del deber de probidad, particularmente mediante la prevalencia de un interés particular, favorecimiento indebido, conflicto de interés no gestionado, utilización desleal de las potestades públicas, ocultamiento de información o empleo de recursos o atribuciones públicas para una finalidad incompatible con el interés general;

186°) Que, bajo este segundo estándar, tampoco se encuentran antecedentes suficientes para establecer responsabilidad del Gobernador. Los vínculos personales invocados por los requirentes no acreditan *per se* que la autoridad haya actuado movida por un interés particular, que haya favorecido deliberadamente a Fundación Procultura, que haya omitido una abstención jurídicamente exigible o que haya obtenido, procurado o permitido un beneficio indebido. La existencia de una relación personal o profesional adquiere relevancia jurídica solamente cuando se acredita su conexión efectiva con una actuación funcional de la autoridad y con una afectación concreta del deber de probidad;

187°) Que, no puede confundirse la eventual responsabilidad de la entidad receptora de los recursos con una infracción personal a la probidad del Gobernador. Las eventuales desviaciones, pagos improcedentes o faltantes que se investigan pueden comprometer la responsabilidad de quienes administraron los fondos, pero no permiten presumir que la autoridad haya conocido anticipadamente tales conductas, las hubiese instruido, facilitado o tolerado. Para configurar la causal de probidad, ya se ha dicho, se requiere un reproche personal determinado, que no puede ser sustituido por una responsabilidad objetiva derivada de la posición institucional de la autoridad;

188°) Que, asimismo, el monto del eventual detrimento patrimonial no modifica esta conclusión. Su magnitud puede justificar plenamente la investigación y persecución de las





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

responsabilidades que correspondan, pero no transforma por sí misma un perjuicio ocasionado por un tercero en un notable abandono de deberes ni en una contravención grave a la probidad del Gobernador. En ambos casos es indispensable establecer el vínculo de imputación personal que permita atribuir jurídicamente el hecho a la autoridad;

189°) Que, en consecuencia, por la causal de notable abandono de deberes, no se ha acreditado un incumplimiento grave, manifiesto e inexcusable de un deber funcional propio del Gobernador; y, por la causal de contravención grave al principio de probidad, tampoco se ha demostrado una conducta personal orientada a hacer prevalecer un interés particular, favorecer indebidamente a la Fundación o utilizar deslealmente las potestades propias del cargo. Se trata, por tanto, de dos déficits probatorios distintos, correspondientes a dos presupuestos jurídicos igualmente distintos;

190°) Que, las eventuales responsabilidades penales, civiles o administrativas derivadas de la ejecución del convenio deberán ser determinadas en las sedes competentes, sin que los antecedentes examinados permitan trasladarlas automáticamente a la autoridad regional.

De este modo se desestima el cargo N°16, tanto en cuanto imputa notable abandono de deberes, por no acreditarse un incumplimiento grave y personalmente imputable de los deberes funcionales del Gobernador, como en cuanto atribuye una contravención grave al principio de probidad administrativa, por no encontrarse acreditada una conducta personal contraria a dicho principio, con la entidad y gravedad necesarias para producir la consecuencia institucional pretendida;

C. Sobre la falta de colaboración y transparencia del ejecutivo regional: Incumplimiento del deber de dar acceso a la información pública (Cargo 17)

191°) Que, el **decimoséptimo cargo** se sustenta, en lo fundamental, en la circunstancia de haberse dado respuesta, el 27 de junio de 2025, a determinadas consultas formuladas por integrantes del Consejo Regional con ocasión de la sesión extraordinaria celebrada el 15 de mayo del mismo año, estimándose por los requirentes que dicha respuesta habría importado una negativa injustificada a proporcionar





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

información y, con ello, un incumplimiento grave de los deberes que pesan sobre el Gobernador Regional;

192°) Que, resulta necesario tener presente que el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 contempla, como causales distintas de cesación en el cargo, el notable abandono de deberes y la contravención grave al principio de probidad administrativa, de manera que no resulta jurídicamente procedente tener por configurada una de ellas por la sola constatación de hechos que, eventualmente, pudieren ser estimados constitutivos de la otra;

193°) Que, en lo que concierne al notable abandono de deberes, este Tribunal ha sostenido que dicha causal no se satisface con la sola existencia de una infracción administrativa, pues requiere que se acredite un incumplimiento de deberes que, atendida su entidad, permita calificarlo de manifiesto, inexcusable y, cuando corresponda, reiterado, o que importe un grave detrimento patrimonial o una afectación grave de la actividad regional destinada a satisfacer las necesidades de la comunidad;

194°) Que, conforme a lo anterior, no basta para acoger el cargo la formulación de una apreciación general acerca de la existencia de un supuesto "*incumplimiento sistemático*" de los deberes de transparencia, desde que una conclusión de esa naturaleza debe encontrarse sustentada en hechos determinados, suficientemente acreditados y susceptibles de ser vinculados causalmente con el deber cuya infracción se reprocha;

195°) Que, en la especie, los antecedentes invocados se refieren a un episodio concreto, consistente en la respuesta otorgada el 27 de junio de 2025 a las consultas formuladas con ocasión de la sesión extraordinaria de 15 de mayo precedente, sin que se hayan demostrado otros hechos autónomos, anteriores o posteriores, que permitan establecer la existencia de una conducta reiterada de negación, retardo u ocultamiento de información por parte de la autoridad requerida;

196°) Que, a lo anterior, se agrega que la defensa ha sostenido que las materias consultadas fueron abordadas durante la referida sesión extraordinaria y que la respuesta posterior remitió a las actuaciones y antecedentes consignados en el acta respectiva; de suerte que, para concluir que existió una





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

efectiva denegación de información, habría sido necesario acreditar que las cuestiones requeridas no fueron respondidas en aquella oportunidad, que los antecedentes contenidos en el acta no eran suficientes para satisfacer la solicitud o que, no obstante ello, se impartió una instrucción destinada a impedir su conocimiento;

197°) Que, ninguna de tales circunstancias aparece suficientemente establecida en los antecedentes examinados. Antes bien, lo que se advierte es una controversia acerca de la suficiencia de la respuesta proporcionada y de la forma en que fueron puestos a disposición los antecedentes, cuestión que, aun cuando pudiere ser objeto de reproche administrativo, no conduce a elevar el hecho a la categoría de un abandono notable de los deberes propios del cargo;

198°) Que, tampoco se encuentra acreditado que la actuación cuestionada sea personalmente imputable al Gobernador Regional. En efecto, la respuesta fue emitida por una funcionaria determinada y no se ha demostrado que ella haya obrado por instrucción directa del requerido, ni que éste hubiese ordenado, autorizado o ratificado una conducta destinada a negar u ocultar información al Consejo Regional; circunstancia que impide trasladar, sin más, a la máxima autoridad regional la responsabilidad por toda actuación desarrollada por los órganos o funcionarios sometidos a su dependencia;

199°) Que, del mismo modo, no se ha acreditado que la actuación reprochada haya producido un perjuicio grave y efectivo a las atribuciones fiscalizadoras del Consejo Regional. No se individualiza una decisión, acuerdo, auditoría o actuación institucional que haya debido realizarse y que se hubiese visto impedida por la respuesta cuestionada, ni se demuestra una afectación concreta de las funciones que la Ley encomienda a dicho órgano colegiado;

200°) Que, por consiguiente, aun cuando se estimare que la respuesta de 27 de junio de 2025 pudo ser más completa o precisa, tal circunstancia no permite tener por establecidos los elementos cualificados que exige la causal de notable abandono de deberes, pues no se ha demostrado una infracción manifiesta, inexcusable o reiterada imputable personalmente al





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Gobernador Regional, ni tampoco una afectación grave de la actividad regional;

201°) Que, en cuanto a la imputación relativa a una contravención grave al principio de probidad administrativa, cabe señalar que dicha causal tampoco puede tenerse por configurada por la sola existencia de una eventual deficiencia en la respuesta otorgada a una solicitud de información, desde que la probidad exige ponderar la conducta funcionaria en relación con los deberes de honestidad y lealtad y con la necesaria preeminencia del interés general sobre el particular;

202°) Que, en el caso de autos, no se ha acreditado que el Gobernador Regional haya actuado para obtener un beneficio particular, favorecer a terceros, ocultar deliberadamente información, intervenir en razón de un conflicto de interés o desviar el ejercicio de sus potestades de la satisfacción del interés general; tampoco se ha demostrado que la conducta cuestionada haya ocasionado un grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de derechos ciudadanos que permita atribuirle la entidad exigida por la causal invocada;

203°) Que no altera lo razonado la circunstancia de que las consultas formuladas se relacionaran con materias sujetas a fiscalización del Consejo Regional, pues precisamente el ejercicio de dicha función no convierte toda respuesta que se estime insuficiente en un acto de obstrucción imputable a la autoridad, siendo indispensable demostrar, además de la deficiencia objetiva que se reprocha, su carácter grave y la responsabilidad personal del requerido;

204°) Que, asimismo, la circunstancia de no haberse promovido ante el Consejo para la Transparencia el correspondiente amparo no constituye un presupuesto de procedencia o improcedencia de la acción de remoción. Sin embargo, la inexistencia de una decisión de dicho órgano que haya declarado ilegal la negativa, ordenado la entrega de información y constatado posteriormente su incumplimiento priva al cargo de un antecedente especializado que permita establecer, con un grado suficiente de certeza, la existencia y entidad de la infracción de transparencia que se pretende utilizar como fundamento de la remoción;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

205°) Que, de esta manera, los hechos establecidos no permiten subsumir la conducta reprochada en ninguna de las dos causales invocadas, pues una eventual insuficiencia de la respuesta administrativa no equivale, por sí sola, a un notable abandono de deberes, ni tampoco constituye necesariamente una contravención grave al principio de probidad administrativa;

206°) Que, en consecuencia, atendido que las causales de cesación invocadas son de carácter excepcional y deben acreditarse mediante antecedentes que permitan establecer, con la entidad y certeza exigibles, los presupuestos que las integran, no cabe sino concluir que la prueba rendida resulta insuficiente para establecer responsabilidad personal del Gobernador Regional en los términos pretendidos por los requirentes;

207°) Que, por estas consideraciones, y no encontrándose acreditados los presupuestos fácticos y jurídicos de las causales de notable abandono de deberes ni de contravención grave al principio de probidad administrativa, el cargo N°17 deberá ser desestimado;

208°) Que, el examen de la prueba, apreciada conforme a las reglas aplicables, no permite establecer que se haya transgredido de manera inexcusable, manifiesta ni reiterada obligaciones constitucionales o legales que regulan el funcionamiento del gobierno regional. La reclamación no demuestra, respecto de los hechos que se tienen por acreditados, un patrón de infracciones funcionales atribuibles personalmente al requerido que alcance el umbral del notable abandono de deberes previsto en la primera hipótesis del artículo 23 sexies de la Ley N°19.175;

209°) Que, tampoco se acreditó una acción u omisión imputable al requerido que hubiese causado grave detrimento al patrimonio del Gobierno Regional o afectado gravemente la actividad de éste destinada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad regional. Los antecedentes acompañados no permiten establecer un daño cierto y grave, una interrupción o degradación intensa de la actividad regional, ni el nexo causal directo entre tales resultados y un actuar u omisión personal del requerido. En consecuencia, tampoco concurre la segunda hipótesis legal de notable abandono de deberes;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

210°) Que, por otra parte, no se ha demostrado una conducta que revele preeminencia de interés particular sobre el general, utilización indebida de recursos públicos, intervención en asuntos afectados por interés particular, falta de imparcialidad, favorecimiento, ocultamiento, desvío deliberado de potestades o conductas equivalentes. Por ello, aunque ciertos antecedentes podrían ser revisados en sede administrativa o motivar medidas de mejora y control, no permiten concluir que el requerido incurrió en una contravención grave al principio de probidad administrativa;

211°) Que, resolver de manera distinta supondría transformar cualquier discrepancia sobre el funcionamiento del gobierno regional, falencia administrativa o discusión de legalidad, en una causal de remoción. Tal consecuencia es incompatible con los principios de juridicidad y legalidad, con la tipicidad que debe regir la potestad sancionatoria, con el debido proceso y con la naturaleza excepcional de una medida que afecta el ejercicio de un cargo de elección popular;

212°) Que, la decisión de rechazo no convalida ni excluye las atribuciones de los órganos competentes para ejercer control de legalidad, fiscalización o potestad disciplinaria, sino constata que, sobre la base de los cargos formulados y la prueba rendida, no se acreditaron los presupuestos específicos que la Ley N°19.175 exige para disponer la cesación en el cargo por notable abandono de deberes y/o contravención grave al principio de probidad administrativa;

213°) Que, la proporcionalidad exige que la remoción se reserve para hechos acreditados que revelen una incompatibilidad jurídicamente seria con la permanencia en el cargo. Frente a la insuficiencia probatoria sobre los presupuestos legales, la cesación no resulta una medida idónea ni necesaria.

La preservación de la función pública se logra, en tales circunstancias, mediante la aplicación de los mecanismos ordinarios de control, los cuales no pueden legítimamente ser sustituidos por una sanción de remoción carente de justificación suficiente.

Por estas consideraciones y citas legales **se rechaza** el requerimiento de remoción deducido a fojas 1 por doña Gabriela





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Gallardo Fuentes, doña Sonja del Río Becker, don Alfredo Vergara Catalán, don Ignacio Dülger Castillo, don Álvaro Bellolio Avaria, doña Karin Luck Urban, don Rodrigo Donoso Baeza, don Sergio Morales Méndez, don Felipe Serey Guerra, doña Edith Aedo Meza, don Víctor Valdés Landeros, doña Nicole Aguilera Ramírez, don Pedro Pablo Herreros Bajares, don Carlos Tellería Gutiérrez, don Javier Ramírez González y don Jaime González Kazazian, en contra de don Claudio Benjamín Orrego Larraín, Gobernador Regional de la Región Metropolitana de Santiago, por no haberse acreditado que haya incurrido en notable abandono de deberes ni en contravención grave al principio de probidad administrativa.

No se condena en costas a la parte requirente, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Se previene que la ministra Ravanales y el ministro Astudillo concurren a la decisión de desestimar el cargo o imputación signada con el número 6, esto es, el referido a la *"Infracción grave al principio de probidad por declaración falsa y ocultamiento de información relevante al Consejo Regional"*, aunque teniendo para ello únicamente presente las siguientes consideraciones:

i) En el requerimiento se sostiene que el Gobernador, ante una consulta expresa durante la sesión plenaria del Consejo Regional celebrado el 11 de junio de 2025, emitió una declaración que resultó ser falsa al contravenir la existencia de observaciones en el Informe Final de Auditoría N°265/2024, generando una distorsión de la realidad fiscalizadora ante los consejeros regionales.

ii) El hecho en que se funda tal cargo emana principalmente de las expresiones del Gobernador requerido en aquella sesión cuando expresó *"Cuarto, aquí varios consejeros, particularmente Republicanos, plantearon temas con respecto a la Corporación, yo lo recojo, pero consejeros, separemos el tema del informe de la Contraloría, es más, quiero decirles que la Corporación ha sido objeto de auditorías por parte de la Contraloría y no ha encontrado nada"*.

iii) Ciertamente, es necesario enfatizar que faltar a la verdad afecta el desempeño leal y honesto de la función pública, más aún cuando ello impide la fiscalización de los





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

órganos encargados. No obstante, la lectura del acta de la sesión ordinaria N°11, de 11 de junio de 2025, no permite alcanzar el convencimiento que se haya configurado tal infracción en este caso.

iv) En efecto, del examen de aquel documento se desprende que el debate abordó en extenso -y en lo que importa- una materia distinta, a saber, el informe de la Contraloría General de la República N°873/2024, del que se afirma por el Gobernador haber tomado conocimiento el día anterior por "las publicaciones de la prensa" y cuyo contenido es diferente al del Informe N°265/2024.

v) La lectura del acta antes citada, lleva a los prevenientes a concluir que fue dentro de ese contexto específico, enfocado en la declaración de principios, planteamiento de posiciones y mecanismos frente a las observaciones del informe N°873/2024, donde el requerido manifestó las expresiones cuestionadas, sin evidenciar relación con el otro informe, que es el que subyace en el cargo que se examina.

vi) Así las cosas, al no encontrarse demostrado el hecho base en que se funda la imputación, el cargo no puede ser acogido.

vii) En todo lo demás, sin perjuicio de la disidencia que pasa a referirse, quienes previenen fueron del parecer de que no concurrían los supuestos para la configuración de los cargos restantes.

Con todo, la decisión de desestimar íntegramente el requerimiento, fue acordada con el voto en contra de la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada y del Ministro señor Omar Astudillo Contreras quienes estuvieron por hacer lugar parcialmente a tal requerimiento e imponer al Gobernador Regional Metropolitano, don Claudio Orrego Larraín, **la sanción de suspensión de funciones, por 15 días**, contemplada en el artículo 121 letra c) de la Ley N°18.834 porque, en concepto de quienes disienten, con los antecedentes reunidos es posible establecer hechos que dan cuenta de irregularidades que comportan contravenciones a la probidad administrativa y omisiones de entidad que configuran hipótesis de abandono de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

deberes, que deben ser castigadas. Todo ello, de acuerdo con los argumentos que son desarrollados a continuación:

1.- Consideraciones de orden general acerca de las atribuciones de este Tribunal.

Con arreglo a lo que dispone el artículo 23 sexies de la Ley N°19.175, corresponde al Tribunal Calificador de Elecciones resolver sobre la eventual remoción de un Gobernador Regional, como ha sido el caso.

Por su lado, de acuerdo con lo que establece el artículo 95 de la Constitución Política de la República, para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento y resolución, el Tribunal Calificador de Elecciones *"procederá como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciará con arreglo a derecho"*. Interesa relevar especialmente que, en cuanto a la valoración de las pruebas y al subsecuente establecimiento de los hechos, este Tribunal tiene amplia libertad, no queda sujeto a reglas rígidas, en términos que para su convencimiento no tiene más límites que aquellos que derivan de la persuasión racional y de la razonabilidad elemental. Por consiguiente, no puede pretenderse un estándar de plena prueba o de certeza como el que pudiera exigirse en el régimen de la prueba legalmente tasada. Antes bien, en el cumplimiento de ese cometido fundamental, asignado por la propia Constitución, la prueba indiciaria cobra particular relevancia para esos fines. Sigue a ello subrayar que, por semejante razón, constituye un derrotero equivocado efectuar un análisis meramente individual o parcelado de los elementos de convicción y de los hechos a los que ellos conducen, dado que es propio del examen crítico el estudio en conjunto de la prueba porque un dato o un antecedente, considerado aisladamente, suele ser frágil. Empero, si es relacionado o encadenado a otros con los que tiene conexión, adquiere la vehemencia y el vigor necesarios para convencer. Ese predicamento debe ser tenido especialmente en cuenta a la hora de decidir sobre los hechos de esta causa.

2.- Acerca de la probidad administrativa y su contexto normativo.

El artículo 8° de la Constitución Política de la República prescribe que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares dar estricto cumplimiento al principio de



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

probidad en todas sus actuaciones. En desarrollo de dicho mandato constitucional el artículo 52 de la Ley N°18.575 establece que las autoridades y funcionarios deben observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En otras palabras, se trata de un imperativo de actuar con rectitud y honestidad en el ejercicio de la función pública.

A su turno, el artículo 53 del mismo cuerpo legal vincula el interés general con el recto ejercicio del poder público, con la imparcialidad en las decisiones y con la adecuada administración de los recursos públicos.

Tales disposiciones consagran una exigencia sustantiva y no meramente formal. El principio de probidad constituye un parámetro de actuación para todas las autoridades públicas y obliga a que los recursos, potestades, medios y prerrogativas que el ordenamiento entrega a quienes ejercen funciones públicas sean empleados para la satisfacción de los fines que justifican su existencia. En caso alguno pueden utilizarse para beneficio personal.

El artículo 62 de la Ley N°18.575 establece un catálogo de comportamientos que contravienen, especialmente, el principio de la probidad administrativa. Entre ellos, por su atinencia al caso, se destaca el previsto en su numeral 3°, conforme al cual infringe la probidad quien emplea en provecho propio los dineros o bienes de la institución; y la de su numeral 4°, que califica como tal la ejecución de actividades, la ocupación del tiempo de la jornada de trabajo o la utilización de personal o recursos del organismo, para fines ajenos a los institucionales o en beneficio propio.

En particular, resulta atingente relevar que la Contraloría General de la República ha reiterado que los recursos públicos no pueden destinarse a actividades de carácter político contingente, a la propaganda, proselitismo o promoción de candidaturas, comprendiendo dicha prohibición los recursos financieros, materiales, humanos y los medios de comunicación institucionales, como lo hiciera presente en el informe N°873/2024 de fojas 268 (Dictámenes de la Contraloría





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

General de la República números E21324-2020, E545210-2024; y, el Oficio 471612-2024).

Por consiguiente, el ordenamiento jurídico establece una separación inequívoca entre el ejercicio de la función pública y la actividad político-electoral de quien desempeña temporalmente una autoridad. Los recursos estatales se encuentran afectos al cumplimiento de una finalidad pública, no pueden transformarse en instrumentos de promoción personal de quien ejerce un cargo.

3.- Acerca de las contravenciones a la probidad administrativa en particular.

En el requerimiento de remoción se formuló como cargo de orden general el *uso indebido de recursos y medios institucionales para fines personales y político-electorales*.

Bajo esa imputación se comprendieron -en lo que atañe a esta disidencia-, los hechos siguientes: i) la contratación y financiamiento, con recursos del Gobierno Regional, de un servicio denominado de "*coaching directivo*", cuyos contenidos comprendieron materias vinculadas a la campaña electoral del Gobernador Orrego; ii) la utilización de las redes sociales institucionales para favorecer sus cuentas personales y aumentar su exposición pública; iii) la personalización reiterada de la comunicación oficial del Gobierno Regional mediante la utilización predominante de la imagen y nombre de la autoridad; iv) la realización de menciones al requerido en actividades oficiales desarrolladas durante el período en que éste se encontraba ausente del ejercicio del cargo y desarrollando actividades electorales; y v) la utilización del sitio web institucional para difundir una respuesta o defensa personal del Gobernador frente a cuestionamientos relacionados con un informe de la Contraloría General de la República.

3.1.- La contratación del servicio denominado "*coaching directivo*"

En síntesis, este cargo atañe a la contratación directa de la empresa "*Vera y Asociados S.A.*" para la prestación de un servicio denominado "*coaching directivo*", por un monto de \$31.366.179, bajo la descripción de asesoría especializada para la gestión institucional del Gobierno de Santiago.



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Los antecedentes invocados por los requirentes, particularmente aquellos derivados del Informe Final de Auditoría N°873/2024, comprueban la existencia de minutas y registros relativos a determinadas sesiones cuyo objeto, a ojos de un observador razonable, excedió o se apartó de los contenidos propios de una asesoría destinada al desarrollo de competencias de liderazgo y gestión institucional. En efecto, en las sesiones respectivas fueron abordadas materias relacionadas con la contingencia electoral y con la candidatura del Gobernador Orrego. Entre ellas, la organización de equipos, el posicionamiento del candidato, la estrategia comunicacional, la recolección de patrocinios, alianzas y análisis de escenarios electorales.

El reproche no puede radicarse en el origen de la contratación ni en su ejecución inicial, que pudo ajustarse a las finalidades permitidas, sino que en el desvío o distorsión de su propósito primario, que se tradujo en destinar parte de los recursos públicos, de financiamiento de la gobernación regional, a asuntos ajenos al bien común, derivando en asuntos de interés personal de la candidatura a la reelección del Gobernador Orrego. Se produjo así un quiebre entre la finalidad pública que justificó el desembolso de los recursos fiscales y su posterior aplicación concreta.

La circunstancia de que determinadas sesiones hayan podido comprender materias efectivamente vinculadas a la gestión institucional no desvirtúa la imputación. Con relación a ello resulta pertinente poner en relieve el informe N°873/2024 de la Contraloría General de La República (a fojas 345) conforme al cual, de un total de 52 sesiones de *coaching* directivo, en 16 de ellas se abordaron materias ajenas a las funciones propias de la institución, tratándose temáticas de contingencia política y campaña electoral del Gobernador Regional, como queda en evidencia para estos disidentes de la lectura de los contenidos allí reseñados.

La conducta descrita se identifica con las hipótesis de falta de probidad, previstas en los numerales 3° y 4° del artículo 62 de la Ley N°18.575, de momento que los hechos establecidos dan cuenta del empleo de recursos institucionales





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

en provecho particular o personal de quien ejercía las funciones de Gobernador.

3.2.- El empleo de las redes sociales institucionales.

Esta imputación se refiere a la utilización de las redes sociales institucionales del Gobierno Regional, "Instagram" y "X", para favorecer la imagen y las cuentas personales del requerido, don Claudio Orrego Larraín.

De los antecedentes examinados, de modo especial el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República, se infiere que determinadas actividades institucionales eran difundidas inicialmente a través de las cuentas personales del Gobernador, para luego ser replicadas en las cuentas oficiales del Gobierno Regional, incrementándose de ese modo su difusión.

Resulta oportuno subrayar que la cuestión sometida a decisión del Tribunal no consiste en determinar si una autoridad puede utilizar sus propias redes sociales para informar acerca de actividades públicas. Lo que importa para estos efectos es que los medios institucionales fueron puestos al servicio de una estrategia de promoción personal del Gobernador, de manera que la estructura comunicacional del organismo público devino en un instrumento de incremento de la exposición pública de la autoridad y, todo ello, en un contexto de campaña para la reelección. Esto último adquiere una especial significación, puesto que esa forma de exposición pública, obtenida a través de medios institucionales, implica una ventaja indebida, capaz de lesionar el equilibrio democrático.

Las cuentas oficiales, el trabajo de los funcionarios encargados de administrarlas, la producción de contenidos, la cobertura audiovisual y la capacidad de difusión institucional constituyen recursos puestos a disposición del Gobierno Regional, pero para cumplir una función pública. No son instrumentos dispuestos para la promoción individual de quien ejerce la jefatura del órgano.

De un modo semejante al cargo anterior, los sucesos aludidos tienen su correlato en la regla del artículo 62 N°3 de la Ley N°18.575, que instituye como contravención al principio de probidad administrativa, el hecho de "Emplear,





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros".

3.3.- Personalización de la comunicación institucional.

En el informe que sirve de base el requerimiento (N°873/2024 del órgano de control), se consigna la Tabla N°26 sobre *"Resumen de apariciones de la imagen de don Claudio Orrego Larraín en publicaciones periodísticas del GORE"*, del acápite 10, Título II *"Examen de la materia auditada"*. En una muestra de publicaciones entre los días 02 a 26 de septiembre de 2024, se verificó que el Gobernador apareció en 28 de 38 fotografías y su nombre fue incorporado reiteradamente en titulares de noticias publicadas en el sitio web institucional.

Huelga decir que el Gobernador Regional puede y debe participar legítimamente en actos institucionales, informar acerca de políticas públicas y comunicar decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones. Empero, el reparo surge cuando dicha presencia deja de cumplir una finalidad informativa y se transforma en un mecanismo sistemático de personalización de la actividad administrativa, máxime cuando ello ocurre -como ya se ha hecho notar-, en las proximidades de un proceso electoral en el que la autoridad busca su reelección.

Los recursos destinados a producir fotografías, videos, publicaciones, comunicados y contenidos digitales pertenecen al órgano público y por ello se encuentran orientados a informar acerca de su actividad. Su objeto no es construir o fortalecer la identidad política individual de quien ejerce temporalmente la autoridad.

En la especie, la reiteración de apariciones unido al contexto electoral en que ellas se verifican permite establecer una conexión objetiva entre la comunicación institucional y la promoción personal del requerido, subsumiéndose los hechos en la hipótesis prevista en el artículo 62 N°4 de la Ley N°18.575, sobre falta a la probidad administrativa.

3.4.- Menciones en actividades desarrolladas durante el período de subrogancia.

Durante el mes de octubre de 2024, período en el cual don Claudio Orrego Larraín se encontraba temporalmente fuera del ejercicio del cargo y desarrollando actividades relacionadas





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

con su campaña de reelección, el Gobernador Regional subrogante efectuó reiteradas menciones en actividades oficiales a la persona del Gobernador titular.

Según los antecedentes incorporados al proceso, se identificaron publicaciones en redes sociales durante octubre de 2024 correspondientes, a lo menos, a 18 actividades institucionales en las cuales el Gobernador Regional subrogante efectuó menciones expresas al requerido. El número y profusión de tales menciones constituye un elemento que obsta a considerar los hechos como una referencia aislada o estrictamente incidental, menos puede constituirlo si se considera -nuevamente-, el periodo en el que fueron realizadas. Corresponde hacer hincapié en la circunstancia de que esa conducta fue desplegada por el Administrador Regional, funcionario de la exclusiva confianza del Gobernador y dependiente directo de su permanencia.

En consecuencia, los antecedentes permiten establecer que durante el período de campaña electoral para la reelección de don Claudio Orrego Larraín, se utilizaron actos y medios institucionales para mantener la presencia pública del requerido, circunstancia que objetivamente podía favorecer su exposición ante el electorado.

Tal conducta se encuentra igualmente comprendida en la previsión del artículo 62 N°4 de la Ley N°18.575, como constitutiva de falta de probidad.

3.5.- Instrumentalización del sitio web institucional.

Este quinto cargo imputa al requerido haber utilizado el sitio web oficial del Gobierno Regional para difundir una defensa personal frente a cuestionamientos derivados del informe N°873/2024 de la Contraloría General de la República.

El antecedente corresponde a una publicación titulada: *"Sobre informe de la Contraloría General de la República: Gobernador Claudio Orrego descarta financiamiento con fondos públicos a su campaña"*.

Una institución pública se encuentra habilitada para comunicar a la ciudadanía las actuaciones de los órganos de control que incidan sobre sus competencias, así como las medidas administrativas adoptadas para dar cumplimiento a sus observaciones o recomendaciones. Sin embargo, existe una





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

diferencia jurídicamente relevante entre comunicar institucionalmente el contenido de una fiscalización y utilizar los canales oficiales del órgano para difundir la defensa reputacional o política de la autoridad individualmente concernida.

En la especie, la revisión del contenido de la noticia cuestionada, acompañada a fojas 1283, permite concluir que en ella se hace directa referencia a la conducta personal del Gobernador y a la controversia generada en torno a la utilización de recursos públicos en actividades electorales. En particular, se señala: *"Aquí no ha habido ni un solo peso del Gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña. La totalidad de mi campaña se financió con créditos públicos solicitados al Banco Estado y al Bice por 800 millones de pesos, los cuales fueron debidamente rendidos y también aprobados por el Servel"*.

Debe enfatizarse que no se hace alusión al Gobierno Regional sino a la persona del Gobernador Regional y a su conducta como candidato. De ese modo, es evidente que el medio de comunicación pierde su carácter institucional y se pone al servicio de esa persona.

Por consiguiente, la página web del Gobierno Regional fue empleada para transmitir una respuesta cuyo objeto principal no era informar acerca de una actuación administrativa del Gobierno Regional, sino defender públicamente a un candidato frente a cuestionamientos personales.

La utilización de tales medios para fines particulares configura, por ello, el supuesto contemplado en el artículo 62 N°4 de la Ley N°18.575, en cuanto importa emplear recursos institucionales en beneficio propio o para una finalidad ajena a la estrictamente institucional, o sea, una falta a la probidad.

3.6.- De la ponderación conjunta de los cargos N°1 a N°5.

Considerados en su conjunto, los hechos que se han tenido por probados evidencian un hilo conductor, presentan elementos comunes: la utilización de recursos institucionales; la existencia de un beneficio personal para la autoridad; la vinculación temporal con un proceso electoral; la reiteración





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

de las conductas y la progresiva identificación entre la comunicación institucional y la promoción individual.

No se trata, por tanto, de conductas independientes entre sí. Existe una conexión funcional derivada del objeto común al que fueron destinadas: reforzar la exposición pública, comunicacional y política del requerido mediante recursos y medios pertenecientes al Gobierno Regional. Y todo ello en el contexto de un proceso electoral en que la persona requerida, don Claudio Orrego Larraín, postulaba a la reelección en el cargo que servía.

El principio de probidad no sólo protege el patrimonio financiero del Estado, sino que resguarda también la imparcialidad de la Administración, la neutralidad de los órganos públicos frente a la competencia electoral y la confianza ciudadana en que las autoridades ejercen sus atribuciones para satisfacer necesidades colectivas y no para obtener ventajas personales.

En este sentido, la afectación al interés general no requiere acreditar que las conductas hayan producido un determinado resultado electoral ni que hayan modificado la voluntad de los electores. Lejos de ello, se trata de preservar la limpieza del proceso y evitar conductas que pongan en riesgo la manifestación ciudadana, libre de injerencias indebidas. De ahí que el ordenamiento proscriba el uso de recursos públicos para fines político-electorales, precisamente porque la disponibilidad de la estructura estatal genera una ventaja que no se encuentra a disposición de las restantes candidaturas en condiciones equivalentes.

Por cierto, la circunstancia de que el SERVEL hubiera aprobado algunos de los gastos electorales sin observaciones no significa que hubiera emitido un pronunciamiento acerca de la utilización de bienes, medios o recursos fiscales con fines de campaña, porque ese es un aspecto que no forma parte de las atribuciones que la ley le confía.

Resta decir, como se anticipó, que no es preciso contar con prueba "*directa*" acerca de la intervención material del gobernador en la ejecución, por mano propia, de los hechos atribuidos o una suerte de demostración escrita e irrefragable de la circunstancia de haber impartido las órdenes para la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

verificación de los sucesos que han sido objeto de reproche. No es necesario contar con ello, en la medida que se puede acceder a la misma inferencia considerando para ese efecto un dato o parámetro de sentido común: que el primer y principal favorecido con todas esas actuaciones es precisamente don Claudio Orrego Larraín y no otra persona.

4.- Sobre el notable abandono de los deberes.

El artículo 23 sexies de la Ley N°19.175 establece las causales por las cuales el Gobernador Regional puede cesar en el ejercicio de su cargo y contempla, en su letra c), entre otras, la de incurrir en notable abandono de deberes. La misma disposición define esta causal señalando que concurre cuando el Gobernador Regional transgrede, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución Política y las demás normas que regulan el funcionamiento del Gobierno Regional, así como cuando una acción u omisión que le sea imputable cause grave detrimento al patrimonio del Gobierno Regional o afecte gravemente la actividad destinada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad regional.

De este modo, no toda infracción administrativa, deficiencia de gestión, error o incumplimiento reglamentario puede ser calificado, por ese solo hecho, como notable abandono de deberes.

La utilización por el legislador de expresiones tales como "inexcusablemente", "manifiesta" y "reiterada" revela que se trata de una causal de especial entidad, cuya configuración exige algo más que la comprobación de una irregularidad aislada. Debe acreditarse un incumplimiento atribuible a la autoridad, referido a deberes jurídicos determinados y que, atendidas sus circunstancias, revista una entidad suficiente para comprometer gravemente el adecuado ejercicio de la función pública.

Para su configuración en la causal no se exige que el Gobernador Regional haya ejecutado personalmente cada una de las actuaciones u operaciones en que se materializó una irregularidad. La estructura de la Administración impide entender el ejercicio del cargo en esos términos. La responsabilidad que interesa puede derivar de una omisión





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

propia de la autoridad cuando, encontrándose dentro de su ámbito funcional, ésta no adopta las medidas necesarias para que los mecanismos de dirección y control que la Ley exige funcionen de manera efectiva.

En consecuencia, lo relevante no es establecer si el requerido examinó personalmente una factura, si dispuso cada pago o si, por ejemplo, suscribió cada conciliación bancaria sino importa determinar si ejerció de manera jurídicamente suficiente las potestades y deberes de dirección o supervigilancia que corresponden a quien ocupa la máxima jefatura ejecutiva del Gobierno Regional.

4.1.- De ciertos cargos imputados, en particular.

Al entender, de quienes disienten, existen dos cargos que deben ser analizados en particular, porque -a diferencia de los otros imputados bajo este capítulo-, pueden revestir la entidad necesaria para justificar algún tipo de reproche. Esos cargos son los que se enuncian a continuación: El cargo N°8, relacionado con las deficiencias de control que se atribuyen a la autoridad requerida respecto de los recursos transferidos por el Gobierno Regional Metropolitano a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago, en lo concerniente a la revisión, aprobación y contabilización de sus rendiciones, antecedentes de respaldo, conciliaciones y demás mecanismos destinados a asegurar la correcta utilización de recursos públicos; y, el cargo N°9, referido al incumplimiento del límite legal de financiamiento del 100% de iniciativas de la mencionada Corporación, financiadas por la Gobernación Regional.

4.1.1.- Acerca del cargo N°8.

a) Sobre los hechos que lo constituyen.

El Gobernador Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional y ejerce sus funciones con arreglo a la Constitución y las leyes. La Ley N°19.175 le confiere atribuciones vinculadas con la administración de los recursos regionales, la conducción de los servicios administrativos y el cumplimiento de los fines propios del Gobierno Regional.

Tales obligaciones deben ser examinadas, además, en armonía con las normas generales que rigen la Administración del Estado. En particular, el deber de control jerárquico





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

impone a las autoridades y jefaturas la obligación de ejercer una supervisión permanente sobre el funcionamiento de los organismos y sobre la actuación del personal de su dependencia, comprendiendo aspectos relativos a la eficiencia, eficacia, legalidad y oportunidad de las actuaciones administrativas.

De ello se sigue que ese deber de control no queda satisfecho por la mera existencia formal de unidades administrativas encargadas de finanzas, contabilidad, asesoría jurídica o contratación pública. El control constituye una función permanente y sustantiva de la organización administrativa. La imputación exige establecer un vínculo entre la omisión que se reprocha y las atribuciones que correspondían a la autoridad, atendiendo a la naturaleza del hecho, su magnitud, su previsibilidad, la información disponible y las posibilidades reales de intervención o corrección.

El cargo N°8 encuentra su fundamento en las observaciones contenidas en el Informe Final de Auditoría N°265/2024 de la Contraloría General de la República, agregado a fojas 153, referido a transferencias efectuadas por el Gobierno Regional Metropolitano a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago y a los mecanismos de revisión de sus rendiciones.

Como consta a fojas 161, al 30 de septiembre de 2023, los recursos transferidos por el Gobierno Regional a dicha entidad alcanzaban una suma aproximada de \$12.433.612.700, circunstancia que da cuenta de la considerable materialidad de los fondos sujetos a control. La auditoría detectó, entre otras situaciones, la aprobación y rebaja contable de rendiciones duplicadas y triplicadas por un monto de \$1.848.631.797, así como expedientes de rendición incompletos y diferencias significativas en determinados registros contables. Particularmente, se constató que la factura N°1463 fue rebajada contablemente por \$49.473.000, en circunstancias que su valor efectivo ascendía solo a \$476.000. Se trata, por tanto, de una discrepancia que, por su magnitud y naturaleza, no puede ser reducida a una diferencia meramente formal o de escasa significación.

A ello se agregan situaciones de riesgo no controladas por el Gobierno Regional, relativas a deficiencias en la





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

segregación de funciones, conciliaciones bancarias, registros contables y mecanismos internos de revisión, tal como queda consignado y se especifica en la conclusión N°19 del Informe de Auditoría N°265/2024, adjunto a fojas 244, al que cabe remitirse para estos fines.

Ponderados en su conjunto estos antecedentes permiten establecer que no se está ante un único error material ni frente a una irregularidad aislada. Lo que se observa es la concurrencia de diversas deficiencias que incidieron en distintas etapas del ciclo de administración de los recursos: transferencia, ejecución, rendición, revisión documental, contabilización y conciliación.

De este modo, como se expone en el informe de Contraloría, en el Resultado de la Materia Auditada, Título II, acápite 4°, se evidencian Registros contables duplicados y triplicados en el sistema SIGFE correspondientes a rendiciones aprobadas, escrito a fojas 190, la duplicidad o triplicidad de rendiciones denota una falta de supervisión que constituye un riesgo financiero, ya que la falta puede derivar en errores, omisiones o situaciones que afecten los recursos del Gobierno Regional, además, de generar un riesgo de integridad y exactitud de la información, lo que conlleva problemas en la fiabilidad de las rendiciones.

Por tanto, las irregularidades constatadas comprometen directamente los deberes de control que corresponden a la autoridad superior, contraviniendo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 11 de la Ley N°18.575 que manda que *"Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia"*, sin que ello signifique atribuirle la autoría material de cada actuación defectuosa, tal como sucede en autos.

b) Sobre la responsabilidad del Gobernador.

Establecida la existencia de las deficiencias señaladas, corresponde determinar si ellas pueden ser jurídicamente imputadas al Gobernador Regional en los términos exigidos por la causal.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

La respuesta debe ser afirmativa, aunque con el alcance propio de una imputación por omisión de deberes superiores.

El requerido no estaba llamado a revisar personalmente cada documento que ingresara al Gobierno Regional ni a sustituir a los funcionarios responsables de las tareas contables o financieras. Su obligación era distinta: asegurar que existiera un sistema de control adecuado, que las unidades competentes desarrollaran eficazmente sus funciones, que los riesgos relevantes fueran detectados oportunamente y que las anomalías fueran corregidas antes de que produjeran consecuencias de significación.

La magnitud de los recursos comprometidos, la reiteración de las inconsistencias y la naturaleza elemental de algunos de los controles omitidos permiten concluir que las deficiencias no se agotaron en actuaciones individuales de funcionarios subordinados, sino que revelaron una insuficiencia del sistema de supervisión superior.

En este sentido, este Tribunal ha resuelto con anterioridad, en causa Rol N°57-2023 sobre requerimiento de remoción del Alcalde de la comuna de Valparaíso, señor Jorge Sharp Fajardo, concretamente en el considerando N°17 de la referida sentencia, lo que sigue:

"17°) Que, en consecuencia, el mandato conferido al Gerente General de la Corporación no ha privado o excusado al Alcalde de la responsabilidad que le asiste como Presidente de la Corporación Municipal de supervigilar y fiscalizar, directamente -conforme al mandato del artículo 23 de los Estatutos- o, a través de la Unidad de Control, las aludidas corporaciones".

Tal afirmación se sostiene igualmente en el considerando N°20 de la aludida sentencia:

"20°) Que este Tribunal ha arribado a la convicción que Alcalde le cabe responsabilidad en la fiscalización de todo lo concerniente a la marcha de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, de la fiel observancia de los estatutos, de las disposiciones legales pertinentes y de los acuerdos de las Asambleas Generales y del Directorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos y 136 de la Ley N°18.695, teniendo presente que las





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

atribuciones delegadas al Gerente General son la de administración y no la de fiscalización".

Esta conclusión adquiere especial relevancia atendida la posición que corresponde al requerido respecto de la entidad receptora de los recursos. Tal circunstancia reforzaba la necesidad de contar con mecanismos eficaces de vigilancia sobre la utilización y rendición de los fondos públicos involucrados.

En consecuencia, el cargo N°8 permite tener por establecido un incumplimiento de los deberes de supervigilancia y control.

4.1.2.- Acerca del cargo N°9.

El reproche que se formula a éste tiene que ver con el hecho, demostrado con el informe N°265/2024 de la Contraloría General de la República, de haberse financiado en un 100%, con recursos del GORE RM, las iniciativas de la Corporación antes aludida.

Esas transferencias alcanzaron durante 2023 la suma total de \$9.666.704.853.

Este hecho importa una contravención al límite que impone el artículo 101 de la Ley N°19.175. En concepto de quienes disienten de la mayoría, una infracción de esta índole importa desatender una restricción legal que debe ser conocida por quien administra recursos públicos, en términos que el abandono de deberes se configura por esa desatención que implica asignar a una corporación privada fondos del presupuesto regional que están destinados al cumplimiento de los objetivos propios del GORE que, de esa forma, pueden resultar incumplidos.

En nada altera la conclusión precedente el hecho de que esa asignación se hubiera ejecutado con el acuerdo del Consejo Regional y que la Contraloría hubiera tomado razón del acto respectivo en su oportunidad, porque no se demostró ni consta que uno y otra hubieran tenido conocimiento de que esas transferencias significaban financiar el 100% de las actividades de la corporación, lo que no pudo ser inadvertido por el Gobernador Orrego Larraín.

5.- La apreciación conjunta de los cargos permite establecer una secuencia de conductas contrarias a la probidad y un cierto patrón de deficiencias de control.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

Debe precisarse, en todo caso, que la configuración de la causal de remoción debe ser examinada teniendo presente que la cesación en el cargo constituye una consecuencia jurídica de máxima intensidad dentro del régimen de responsabilidad de la autoridad regional, electa democráticamente.

El carácter excepcional de esta medida exige que los hechos que la constituyan adquieran una dimensión tal que la remoción resulte ineludible, precisamente porque está comprometida la manifestación de la voluntad popular.

Por consiguiente, aun cuando pueda llegarse a la conclusión de que existen irregularidades e infracciones legales, ello no significa de modo necesario que deba disponerse la remoción de una autoridad democráticamente electa. En ese sentido, este Tribunal ha resuelto, en otros casos de similar naturaleza, que resulta procedente y factible imponer sanciones distintas de la solicitada por los requirentes, cuando los cargos imputados, pese a ser efectivos, no llegan a adquirir toda la intensidad necesaria para provocar la destitución de la autoridad.

Se reafirma lo expuesto en la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, dictada en Rol N°374-2018, sobre requerimiento de remoción deducido en contra del Alcalde de la comuna de La Florida, señor Rodolfo Carter Fernández, en cuyo considerando quinto el tribunal adquirió el convencimiento "*(...) de la existencia de una situación irregular de manejo administrativo, con una serie de acciones u omisiones que deben ser consideradas infracciones, que lo hacen acreedor a la aplicación de alguna de las medidas señaladas en el artículo 120 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales*".

Asimismo, en el considerando sexto, se concluyó "*Que la lógica del razonamiento del artículo 60 de la ley N°18.695, ya citado, discurre sobre la base de aplicar sanciones de menor entidad que la remoción para el caso de no acreditarse la concurrencia de los requisitos necesarios para ella; sin que sea óbice para así proceder en este caso la circunstancia de no haber pedido el requerimiento, en forma subsidiaria, una sanción menor, pues tal posibilidad está plenamente en las*





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/sur/dvt/mcmc/CGVM/alp

Rol N°1.893-2025

facultades del tribunal dentro del ámbito sancionatorio que es propio de lo resolutivo de un requerimiento como el de autos".

6.- Conclusión.

Por todo lo expresado, al estimarse que **don Claudio Benjamín Orrego Larraín** incurrió en las indicadas faltas o contravenciones a la probidad administrativa y en abandono de sus deberes funcionarios, en consideración a las normas constitucionales y legales previamente referidas, quienes disienten son de la opinión de aplicar a dicha persona **la medida de suspensión por 15 días en el ejercicio del cargo de Gobernador** de la Región Metropolitana de Santiago, con derecho a un 50% de sus remuneraciones y sin goce de las prerrogativas inherentes al mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 letra c) de la Ley N°18.834.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol N°1.893-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 08/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 08/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 08/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 08/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 08/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1893-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 08/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 08 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 08/10/2026



E2707BE1-CF21-4F97-9D9F-0AD64290AEB7

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.